

KAZNENO PRAVO

Prvi dio – KAZNENO PRAVO

I. POJAM SADRŽAJ I SVRHA KAZNENOG PRAVA

1. O nazivu kazneno pravo

Naziv dijela pravnog sustava upućuje na njegov **sadržaj**.

Povijesna upotreba naziva kazneno / krivično pravo:

- kazneno – do 1929. - *Kazneni zakon o zločinima prijestupima i prekršajima* (1852.)
- krivično – od 1929. do 1941. - *Krivični zakon* (1929.)
- kazneno – od 1941. do 1945.
- krivično – od 1945. do 1990. - naziv se koristio u Jugoslaviji (*Krivični zakon* 1947., 1951., 1976., 1977.)
- kazneno – od 1990. (Ustav RH, *Kazneni zakon* 1997., 2011.)

* Na PFZG ustraje se u upotrebi naziva **kazneno pravo** usprkos pojmovima pozitivnog prava kao *krivični zakon*, *krivično djelo*, *krivična odgovornost*, *krivične sankcije* itd.

- 1929. udžbenik (Frank-Šilović): *Kazneno pravo prema Krivičnom zakonu od 27.1.1929.*
- 1950. knjiga (Frank): *Kazneno pravo, Bilješke o općem dijelu Krivičnog zakonika od 4.12.1947.*
- 1955. udžbenik (Frank): *Teorija kaznenog prava prema Krivičnom zakoniku iz 1951.*
- kasnije se počinje koristiti naziv *krivično pravo* (prof. Zlatarić)

KZ97 – mijenja se *krivično* u *kazneno* prema nazivima iz Ustava RH

- ustavnopravni imperativ
- *kazneno djelo*, *kaznena osuda*, *kazneni postupak*, *kaznena odgovornost*

Hrvatski Sabor, druga tijela državne i sudbene vlasti na temelju URH, i dok su se primjenjivali *krivični zakoni* (OKZRH i KZRH) i *Zakon o krivičnom postupku*, zamjenjuju izraze *krivično* u *kazneno*.

Razlozi za promjenu naziva:

- 1) ustavna terminologija
- 2) pravno okruženje i pravna tradicija (njem., aust., fra., tal., švic., španj. i drugi pravni sustavi)
- 3) kazna je i dalje glavna sankcija za kazneno djelo (tek se drugim odredbama omogućava moguća primjena drugih KP sankcija)

Kazneno pravo – ***Penal Law i Criminal Law***

- 1) *Penal Law* – kazneno pravo
- 2) *Criminal Law*
 1. lat. *crimen* = zločin – kazneno djelo → kazneno pravo
 2. lat. *crimen* = krivica → krivično pravo

2. Različitosti u određivanju pojma i sadržaja kaznenog prava

2.1. Kazneno pravo i "kazneno pravo" u svakodnevnom životu

Laičke spoznaje razlikuju se od stručnih i znanstvenih spoznaja (znanja).

1. primjer – krađa

Oduzimanje tuđe pokretne stvari s ciljem protupravnog prisvajanja.

- *oduzimanje* – postoje 4 teorije u kaznenom pravu o tome koje se ponašanje može smatrati oduzimanjem
- *pokretna stvar, protupravno prisvajanje* – potrebno je pravno znanje kako bi se ispravno protumačili ti pojmovi

Za razlikovanje određenih pojmova kao što su *teška krađa, razbojništvo* itd. potrebno je stručno znanje.

2. primjer – naslov u novinama – "N.N. (56 g.) bludničio nad maloljetnom djevojčicom S.R. (17 g.)"

Može značiti *spolni odnosaj bez pristanka, bludne radnje* itd.

3. primjer - "Sin nakon svađe sjekirom zamalo ubio oca."

Može se raditi o *pokšaju ubojstva, pokušaju teškog ubojstva, pokušaju usmrćenja, nenošenju teške tjelesne ozljede*, a moguće je i da se radilo o nužnoj obrani.

2.2. Kazneno pravo kao pravo za sva kažnjiva ponašanja i/ili za sve propise koji se na njih odnose – najširi pojam kaznenog prava

Kazneno pravo u najširem značenju je dio pravnog sustava ili svi dijelovi pravnog sustava u određenoj državi koji sadrže propise kojima se određuju sva kažnjiva ponašanja i sankcije (kazne) za njihove počinitelje.

Kažnjiva ponašanja – neprilagođena zajedničkom životu, pogibeljna za određene vrijednosti i dobra zajednice, neprihvatljiva iz drugih razloga → zabranjena

- cilj ih je spriječiti, reducirati i eliminirati

Kazna – kako bi se postigao cilj (sprječavanje, redukcija i eliminacija kaznenih ponašanja) potrebno je mogućim počiniteljima staviti u izgled zlo koje će se prema njima primijeniti ako takvo ponašanje počine

Kriteriji za određivanje težine kažnjivih ponašanja:

- 1) **suštinski kriterij** – prema tome koje se osobne slobode ili prava, ili druge društvene vrijednosti ugrožavaju ili povređuju (kvalitativni kriterij) i kojim intenzitetom (kvantitativni kriterij)
- 2) **formalni kriterij** – prema vrsti (težini) kazne – (kazna zatvora > novčana kazna, visina kazne...)

Vrste kažnjivih ponašanja po težini u našem pravnom sustavu:

- 1) **kaznena djela (*zločini)**
- 2) **prekršaji**
- 3) **stegovna (disciplinska) djela**

*Za takvu raspodjelu nije bitno u kojem su zakonu ta ponašanja propisana jer postoje zakoni koji se nazivaju kaznenima, a u njima su navedene čak tri vrste kažnjivih ponašanja, različite težine.

– npr. *Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima* (1852.)

Pozitivno pravo RH:

- 1) **kaznena djela** – KZ + sporedno kazneno zakonodavstvo
- 2) **prekršaji** – temeljni propisi u zasebnim zakonima i prekršajna djela u brojnim zakonima i propisima
- 3) **stegovna (disciplinska) djela** – na brojnim mjestima – povrede radne discipline, obveza iz službenog odnosa i sl.

Prema srodnosti materije kažnjiva ponašanja i sankcije mogu spadati u upravno pravo (prekršaji) i radno pravo (stegovna djela), ali ona se smatraju **kaznenim pravom u najširem smislu**.

Dvije glavne vrste kazne su:

- 1) **zatvorska kazna**
- 2) **novčana kazna**

Prema težini kaznenog djela određuju se **opći minimum i maksimum kazne (raspon kazne)**.

Najširi pojam kaznenog prava obuhvaća:

- 1) **propise o određivanju kaznenih ponašanja**
- 2) **propise o izvršenju kazni i drugih sankcija (izvršno kazneno pravo)**

***Kazneno pravosuđe** i s njim u svezi *sustav kaznenog pravosuđa, tijela kaznenog pravosuđa* su pojmovi koji se odnose na pojam **kaznenog prava**.

***Criminal Justice System** – obuhvaća sve propise koji se odnose na djelovanje svih tijela državne vlasti, sudbene vlasti i odvjetništva povodom nekog kaznenopravnog slučaja.

Delikvencija – pojam koji se odnosi na sva kaznena ponašanja.

Pripadaju li i stegovna kažnjiva ponašanja u delikvenciju?

- 1) **ZA** – istovjetnost odnosa: zabranjeno ponašanje – počinjenje – kazna
- 2) **PROTIV** – laičko i statističko razlučivanje takvih ponašanja od ostalih težih vrsta i oblika kažnjivih ponašanja

Pojam kazneno pravo prije je imao širi smisao od krivičnog prava.

2.3. Kazneno pravo kao pravo za samo najteža kažnjiva ponašanja – uži pojam kaznenog prava

Kazneno pravo u užem smislu – nisu obuhvaćena sva kažnjiva ponašanja odnosno propisi kojima se određuju sva kažnjiva ponašanja u nekom pravnom sustavu, već samo neka i to ona najteža. (Koja su to ponašanja ovisi o pojedinom pravnom sustavu.)

Kazneno pravo je sustav svih propisa kojima se u našoj državi određuje koja su ponašanja kaznena djela i koje se kazne i druge sankcije i pod kojim uvjetima mogu primijeniti prema njihovim počiniteljima.

- formalna definicija

Delikt – kažnjivo ponašanje u najširem značenju te riječi.

Zločin – najteže kazneno djelo.

Kazneno pravo je sustav pravnih pravila kojima se u određenoj državi zaštićuju određene vrijednosti od ponašanja kojima se te vrijednosti povređuju ili ugrožavaju time što se ta ponašanja proglašuju za kaznena djela i što se propisuju kaznene sankcije koje se primjenjuju prema počiniteljima tih djela.

- pojam *kazneno djelo* – različit je u različitim državama
- suštinski sadržaj ove definicije - *zaštićuju određene vrijednosti*

Kazneno pravo u užem značenju kao istoznačnica za **kazneno zakonodavstvo i kazneni zakon**.

Kriminal ili kriminalitet obuhvaća počinjena, prijavljena i/ili pravomoćno evidentirana KD.

2.4. Kazneno pravo kao znanost kaznenog prava

Kazneno pravo može značiti i **znanost kaznenog prava (teorija, dogmatika KP)**.

Znanost kaznenog prava – pravna znanost i jedna od kaznenih znanosti.

- Ima značajke znanosti:
 - kritički proučava postojeće norme (*de lege lata*)
 - sistematizira i analizira norme
 - oblikuje i definira načela i institute
 - predlaže promjene (*de lege ferenda*)
- Tumači pozitivno kazneno pravo i pomaže u primjeni – djeluje kao dopunski izvor.
- Samo djelomično je nacionalna znanost.

(univerzalnost temelja, načela, metoda, komponenti)

Kazneno pravo prema tome čini:

- 1) **kazneno pravo u širem smislu**
- 2) **kazneno pravo u užem smislu**
- 3) **znanost kaznenog prava**

2.5. Kazneno pravo kao materijalno i procesno kazneno pravo

Materijalno (suštinsko) kazneno pravo – kazneno pravo ili znanost kaznenog prava koje se odnosi na propisivanje kaznenih djela i sankcija za njihove počinitelje.

Procesno (formalno) kazneno pravo – kazneno procesno pravo i znanost kaznenog procesnog prava koje se odnosi na postupanje pravosudnih tijela povodom kaznenog djela.

Danas pojam *kazneno pravo* uglavnom se odnosi na **materijalno kazneno pravo**.

U srednjem vijeku često su bili pomiješane materijalnopravne i procesnopravne norme.

Prekršajni zakon sa stoji se od dijelova koji se odnose na materijalno kazneno pravo i procesno kazneno pravo.

2.6. Europsko (kontinentalno) i anglosaksonsko kazneno pravo

Europski / kontinentalni / Civil Law sustav

Anglosaksonski / Common Law sustav, sustav općeg prava

Važnost proučavanja značajki i razlika:

- 1) globalizacija – stručnjaci i laici uočavaju i komentiraju povijesne i suvremene razlike i razlike u provedbi
- 2) potreba za prevladavanjem razlika i usuglašavanjem zbog afirmacije supranacionalnog međunarodnog kaznenog prava, univerzalne kaznene jurisdikcije, djelovanja *ad hoc* MKS-ova i onsiavanja stalnog MKS-a

Anglosaksonski / Common Law sustav, sustav općeg prava

- UK, SAD, Australija, NZ, Irska, Kanada, Indija, Pakistan, JAR, Škotska, Singapur
- Henrik II (1154. - 1189.) - centralistička vlast otklanja primjenu običaja i potiskuje ih *Common Law*
- Kraljevski sud (*Curia regis*) – običajno pravo + tumačenje suda = presedan
- pravo presedana – običajno pravo, politički interesi, antičko rimsko pravo, tumačenja...
- 17. st – otpor revitalizaciji rimskog prava (*Common law* štiti individualna prava i slobode, dok kod rimskog prava državni interesi prevaguju nad individualnima)

Razlike između pravnih sustava:

- **opće pravo**
 - običajno
 - sadržaj: načela i pravila koja su oblikovana u sudskim odlukama na temelju primjenjenih običaja
 - polazište za pravo je konkretni događaj
 - ono što se dogodilo postaje pravo

- **kontinentalno pravo**

- zakonsko
- sadržaj: određen zakonom
- polazište za pravo je zamisao o budućim događajima koji bi se mogli dogoditi
- pravo za ono što će se dogoditi

2.7. Međunarodno kazneno pravo

Kazneno pravo ukupnost pravnih propisa određene države kojim se određuju kaznena djela i sankcije pram njihovim počiniteljima.

Međunarodno pravo je pravo kojim se uređuju odnosi među državama.

- **Prva shvaćanja MKP – ne može samostalno postojati.**

- 1) kazneno pravo kao nacionalno pravo neke države koja na temelju svog suvereniteta propisuje kako će se postupati s onim kaznenopravnim sadržajima s elementima inozemnosti (**međunarodni sadržaji u kaznenom pravu**)
- 2) međunarodno pravo – međudržavni ugovori i drugi izvori tog prava kojima se uređuju međudržavni odnosi kada se radi o nekim kaznenopravnim sadržajima (**kaznenopravni sadržaji u međunarodnom (javnom) pravu**)
(načelo zastave broda i registracije zrakoplova, realno, personalno i univerzalno načelo, ekstradicija, međunarodna pravna pomoć u ispitivanju svjedoka, ustupanje dokaza...)

- **MKP kao posebna pravna grana**

- Supranacionalno pravo koje ostvaruje interese čitave međunarodne zajednice i vrijedi za sve države i pojedince bez obzira na njihovo državljanstvo i mjesto počinjenja djela.

Sadržaj MKP

- nastao spajanjem relevantnih dijelova kaznenog i međunarodnog prava
- zbog posebnih ciljeva treba se smatrati posebnim pravnim sustavom
- materijalno MKP / procesno MKP / pravo međunarodne kaznene sudbenosti / pravo izvršenja sankcija / pravo međunarodne tj. međudržavne pomoći u postupanju tijela kaznenog pravosuđa

Izvori MKP-a:

- 1) **običajno pravo**
- 2) **pisano pravo**

- preuzimaju se do tada priznati običaji
- bilateralni i multilateralni ugovori → dokumenti međunarodnih organizacija (UN / VE / EU)
- postoje i specijalizirana tijela tih organizacija (međunarodna suradnja)
- ekspertne skupine (utjecaj na nacionalna kaznena zakonodavstva i MKP)
- načela i sadržaji MKP > nacionalna kaznena prava
- usuglašavanje nacionalnih sustava kaznenog prava sa MKP

- **brojnost izvora MKP** – podjela prema objektu zaštite, povijesnom kriteriju...

Međunarodno ratno pravo

- bitno za *ad hoc* i stalni MKS
- običaji, ugovori i dogovori da se spriječe ratovi i nepotrebne žrtve

A) izvori koji se odnose na sprječavanje rata

- 1) rasprave o legitimitetu rata, *pravednom* i *nepravednom* ratu (Aristotel, sv. Augustin, Toma Akvinski)
- 2) bilateralni i multilateralani ugovori u srednjem vijeku (Westfalski ugovor 1648.)
- 3) **Haške konvencije** o mirnom rješavanju međunarodnih sporova (1899. i 1907.)
- 4) dijelovi **Versailleskog ugovora** (1919.)
- 5) **Konvencija Lige Naroda** – zabranjuje agresivni rat (1920.)
- 6) **Kellog – Briandov pakt** – isključuje rat kao instrument državne politike (1928.)
- 7) **Londonska povelja** – zabranjuje ratni napad i vođenje agresivnog rata (1945.)
- 8) **Povelja UN** – zabranjuje rat osim u samoobrani (1946.)
- 9) **Rezolucija UN** – definira agresiju (1974.)

B) izvori koji se odnose na način i sredstva vođenja rata

- 1) ugovori Egipćana i Sumerana
- 2) *Umijeće ratovanja* - običaji o postupanju sa zarobljenicima i starijima
- 3) Lateranski (1122.) i Lionski (1274.) papinski koncil – dozvoljena i nedozvoljena ponašanja i sredstva u oružanim sukobima
- 4) Hugo Grotius – *De iure belli ac pacis* (1625.)
- 5) Gustaf Adolf – zakon o kaznenopravnoj odgovornosti časnika koji bi zapovjedili nezakonitu radnju u ratu i borbi
- 6) *Zakon o ratu* (SAD, 1775.) - kažnjavanje časnika koji ne bi održavali dobro ponašanje u jedinicama (protuzakonito ponašanje)
- 7) **Ženevska konvencija o poboljšanju sudbine ranjenika na kopnu** (1864.)
- 8) **Petrogradska deklaracija o uporabi eksplozivnih metaka** (1868.)
- 9) **Haška deklaracija o zakonima i običajima rata** (1899. i 1907.)
- 10) **Protokol o zabrani porabe zapaljivih, otrovnih i sličnih plinova i bakterioloških sredstava u ratu** (1925.)
- 11) **Ženevske konvencije o zaštiti ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika** (1929.)
- 12) **Četiri Ženevske konvencije o zaštiti žrtava oružanog sukoba (I.-III. Zaštita ranjenika, bolesnika i brodolomaca, IV. Građanske osobe u slučaju oružanih sukoba)** (1949.)
- 13) **Haška konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanih sukoba** (1954.)
- 14) **Dva dopunska protokola Ženevskim konvencijama iz 1949.** (1977.)

Sadržaj MKP:

- 400 dokumenata (UN, VE, EU)
- 22 kategorije kažnjivih ponašanja (genocid, apartheid, ropstvo, tortura, piratstvo, nedozvoljeni medicinski eksperimenti, nasilje prema osobama zaštićenim MP, terorizam, uzimanje talaca, otmica zrakoplova, nedozvoljena uporaba komunikacija, zlouporaba u vezi s opojnim drogama i psihotropnim tvarima, krivotvorenje novaca i vrijednosnih papira, oduzimanje nacionalnog arheološkog blaga, međunarodna proizvodnja i trgovinapornografskim materijalima, međunarodna prostitucija + transnacionalni organizirani kriminal, pranje novca, trgovanje ljudima i dijelovima ljudskog tijela, krijumčarenje migranata, nedozvoljena trgovina vatrenim oružjem, streljivom i eksplozivnim sredstvima, korupcija i kompjutorski kriminal)

2.7.1. Međunarodni kazneni sudovi

a) Pokušaji ustavovljenja MKS u prvoj polovici XX. Stoljeća

Prvi pokušaj:

- mirovni ugovor u **Versaillesu** s Njemačkom (1918.)
- predviđa suđenje Wilhelmu II. Hohenzollernu i časnicima njemačke vojske za "ratne zločine"
- zbog političkih razloga do suđenja nije ni došlo, a sud nije ni bio ustanovljen
- pravno, "pokretanje agresivnog napadačkog rata" nije još postojalo u MKP, što je bila glavna optužba (ostale optužbe – masovna ubojstva, masakri, uzimanje talaca, silovanja, pljačke i kofiskacije...)
- Antantina komisija smatrala je da postojeće MKP pruža dovoljan pravni temelj za optužbu za ratni zločin

Drugi pokušaj:

- Liga naroda – **Konvencija protiv terorizma (1937.) + Protokol o ustanovljenju suda**
- potaknuto atentatima (Louis Barthu, Aleksandar I., Dolfuss)
- Konvencija nije stupila na snagu

b) Dva međunarodna vojna suda nakon II. svjetskog rata

- **Londonski sporazum (1945.)** - SAD, UK, Francuska i Sovjetski Savez
- *ad hoc sudovi*
- **Međunarodni vojni sud u Nürnbergu i Tokyu**
- prijelomni događaj (ustanovljenje sudova, statuti, postupak, presude)
- početak vladavine prava na području MKP

c) Dva međunarodna kaznena suda u posljednjem desetljeću XX. Stoljeća

MKSJ

- **Rezolucija br. 808. Vijeća sigurnosti UN-a**
- **Rezolucija br. 827. Vijeća sigurnosti UN-a**
- prihvatanje izvještaja Glavnog tajnika UN-a
- **Statut MKS-a za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije od 1991.**
 - stvarna nadležnost:

1) teška kršenja Ženevskih konvencija (1949.)

2) kršenja zakona i običaja ratovanja

3) genocid

4) zločin protiv čovječnosti

- nadležnost s obzirom na osobe:
 - fizičke osobe koje su planirale, poticale, naredile, počnile ili na drugi način sudjelovale u planiranju, pripremanju i izvršenju
 - osobna kaznena odgovornost
- **Pravila o postupku i dokazima (1994.)**
- **Den Haag**

MKSR

- **Rezolucija br. 955. Vijeća sigurnosti UN-a**
- **Statut MKS-a za Ruandu**
- **Arusha**

Obilježja MKSJ i MKSR

- supranacionalni sudovi
- primjenjuju MKP
- *ad hoc* sudovi (privremeni i ustanovljeni za određenu svrhu)

d) Međunarodni kazneni sud

- **Sporazum o osnivanju MKS** (Rim, 1998.) + **Statut suda**
- SAD – potpisale ugovor, ali se izjasnile da iz toga za njih ne proizlaze obveze
- **stvarna nadležnost:**
 - 1) genocid
 - 2) zločin protiv čovječnosti
 - 3) ratni zločin
 - 4) zločin agresije
 - kaznena djela najteža za međunarodnu zajednicu kao cjelinu
 - za sad je jurisdikcija ograničena na prva tri kompleksa djela
 - nije postignuta suglasnost o definiciji agresije do **Konferencije u Kampali 2010.**
- **KZ97** – među prvima u svijetu propisao *agresivni rat* kao KD
 - pravni temelji: **Povelja UN-a, Rezolucija UN-a 1974., ISCIC (Siracusa, 1980.), načela sa suđenja u Nürnbergu i Tokyu**
- **načelo prvenstva nacionalne jurisdikcije**
- **načelo komplementarnosti nadležnosti**

2.8. Europsko kazneno pravo

Izvori kaznenog prava **VE** i **EU**.

Vijeće Europe

- regionalna međunarodna organizacija / 47 članica / Strasbourg
- osnovne aktivnosti – zaštita ljudskih prava, promicanje demokracije i vladavine prava (konvencije)
- **Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (EKLJP, 1950.)**
 - pravo na život, pravo na zaštitu od mučenja i drugog ponižavajućeg i neljudskog postupanja i kažnjavanja, pravo na osobnu slobodu, pravo na pravično suđenje
- **Europski sud za ljudska prava (ESLJP)**
- **konvencije** – pojedina područja – korupcija, obiteljsko nasilje, trgovanje ljudima, kiberkriminal

Europska unija

- 28 članica / formirana 1951. / Ugovor iz Maastrichta 1993.
- **treći stup – suradnja u pravosuđu i unutarnjim poslovima**
- **okvirne odluke** – suzbijanje organiziranog kriminala, korupcije, zaštita okoliša, terorizam, seksualne zlouprave djece, dječja pornografija...
- **Okvirna odluka o europskom uhiđenom nalogu** – ekstradicija zamjenjena predajom okrivljenika
- **Ugovor iz Lisabona (2009.)** - šire ovlasti EU u stvaranju minimalnih pravila za propisivanje KD i sankcija (podijeljena nadležnost)

3. Svrha kaznenog prava

Svrha KP:

a) svrha propisivanja kaznenih djela

čl. 1. KZ. Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako povređuju ili ugrožavaju **osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i druge društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene URH i međunarodnim pravom** da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile.

b) svrha primjene kaznenopravne prisile (čl. 41. KZ)

1) društvena osuda

2) jačanje povjerenja građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava

3) utjecaj na počinitelja da ne čini KD i ponovno uključivanje u društvo

4) utjecaj na druge da ne čine KD

5) jačanje svijesti kod građana o pogibelnosti činjenja KD

6) pravednost kažnjavanja

4. Definicija kaznenog prava

Hrvatsko kazneno pravo je državno i javno, u pravnom sustavu RH autonomno pravo, koje svojim zakonskim sustavom javnih propisa, zaštićujući osobne slobode i prava čovjeka, te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene URH i međunarodnim pravom, određuje koja su ponašanja kojima se ugrožavaju ili povređuju te vrijednosti kaznena djela i koje se kaznenopravne sankcije te pod kojim uvjetima mogu primijeniti prema njihovim počiniteljima.

II. ODNOS KAZNENOG PRAVA PREMA DRUGIM GRANAMA PRAVA

1. Uvodno o odnosu kaznenog prava prema državnoj politici, vlasti i ustavnom pravu

Pravo je izraz državne **politike**.

POLITIKA

- svjesna djelatnost kojom se neka društvena skupina nastoji usmjeriti prema ostvarenju svojih ciljeva
- **državna politika** je sustav institucija putem kojih se oblikuje i ostvaruje u cjelini i u svim njenim djelovima politička vlast u određenoj državi

VLAST

- u društvenim skupinama međusobni odnosi ljudi oblikuju se i ostvaruju kao odnosi vlasti
- netko unutar skupine nameće drugima (**subjekti koji nešto nameću**) što su oni obvezni ili prisiljeni činiti ili trpjeti (**subjekti kojima se nešto nameće**)
- **moć** provedbe volje unatoč otporu onih kojima je ta volja upućena
- psihička ili fizička ovisnost / podjela zadataka

Državna politika jedina raspolaže ***monopolom legitimne fizičke prisile***.

- krainje sredstvo za ostvarivanje odluka
- usklađuje pojedinačne interese radi ostvarivanja zajedničkih interesa

Sustav institucija

- državni i nedržavni politički subjekti
- zakonodavna, izvršna i sudbena državna vlast, političke stranke, interesne skupine...

USTAVNO PRAVO

- temelj i okvir djelovanja vlasti
- tri skupine normi ustavnog prava:

1) kojima se uređuju međusobni odnosi čovjeka i građanina određene države

- slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina
- ograničavaju političku državnu vlast
- (osobne i političke slobode i prava, gospodarska, socijalna i kulturna prava...)

2) kojima se uređuje ustrojstvo državne vlasti

3) kojima se uređuju odnosi između državnih tijela i nedržavnih interesnih skupina i političkih stranaka

– početna i završna ustavna norma → temeljna i početna zakonska norma (načelo zakonitosti KD i kazne / primjena blažeg zakona prema počinitelju kaznenog djela)

- KP štiti ustava prava i vrijednosti

SUPSIDIJARNOST KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE

- odnosi se samo na zaštitu onih ustavnih prava i vrijednosti koja se ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile
- *ultima ratio societatis*
- pomoćno sredstvo državne vlasti radi ostvarivanja vladavine prava

FRAGMENTARNOST KAZNENOPRAVNE ZAŠTITE

- nije svako ugrožavanje ustavnih prava i vrijednosti toliko pogibeljno da je opravdana primjena kaznenopravne prisile

Čl. 1. KZ

Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se **samo za ona ponašanja** kojima se **tako povređuju ili ugrožavaju** osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile.

KAZNENO PRAVO

- izražava društvene prilike – izraz je državne političke vlasti
- temelji se na ustavu – provodi ustavne sadržaje – ima ustavom utvrđen odnos prema politici i vlasti
- **državno pravo** – nadležnost je države da odredi koja su ponašanja toliko pogibeljna da ih treba kazniti

KAZNA

- najstarija – reagiranje pojedinca prema onome tko ga povređuje ili dovodi u opasnost
 - **ius puniendi** – pravo na obranu počinjenjem nekog zla prema napadaču zbog toga što je on drugome počinio neko zlo
- prenosi se s pojedinca na državu
- **ius poenale** – država propisivanjem kazni u pravnom sustavu pravo kažnjavanja pretvara u zakonsko pravo i to predstavlja kazneno pravo u objektivnom smislu
- država to pravo ostvaruje u ime oštećenog pojedinca, ali i ostalih pripadnika
- kazna se ne primjenjuje u interesu žrtve, već u interesu cijele društvene zajednice
- **ius publicum** – u interesu zajednice

2. Odnos kaznenog prava i drugih pravnih grana

Postoje dva stajališta:

A) kazneno pravo u odnosu na sve druge pravne grane ima sporedni, podređeni, zavisni i samo pomoćni (sekundarni) položaj

- kazneno pravo djeluje samo kad pravni odnosi, prava i druge vrijednosti uređene drugim pravnim granama nisu dovoljno zaštićeni sredstvima koje na raspolaganju imaju te pravne grane
- *ultima ratio societatis*
- KP služi u nuždi drugim dijelovima pravnog sustava
- vezano je za pravne pojmove iz drugih pravnih grana i iz njih preuzima sadržaje
- **akcesorno pravo**

B) kazneno pravo je autonomno

- najstarije državno pravo
- relativna (ograničena) autonomija
 - ni jedna prava grana nema apsolutnu (neograničenu) autonomiju
 - dio koherentnog sustava, međuovisnost
 - pr. prijekara i genocid
- preuzimanje sadržaja drugih pravnih grana
 - zbog jedinstvenosti i koherentnosti sustava
 - čl. 87. pojmovi kaznenog prava

III. KRIMINALITET I ZNANOSTI O KRIMINALITETU

1. Kriminalitet

KRIMINAL (kriminalitet)

- globalni fenomen ljudskog društva – ne postoji društvo bez kriminala
- **indeks sigurnosti** – osobni i kolektivni osjećaj sigurnosti, iskutva viktimizacije...
- **indeks punitivnih sklonosti** – represivne tendencije javnosti

Hrvatska

- **niska stopa kriminaliteta** – broj prijavljenih/optuženih/osuđenih osoba na 100 000 st.
- imovinska KD – KD protiv osobnih sloboda – KD protiv javnog reda – KD protiv gospodarstva – KD krivotvorenja – KD protiv sigurnosti prometa – KD protiv života i tijela

KD prema posebnim vrstama kriminaliteta

- KD nasilja – KD na štetu djece – maloljetnička KD – računalni kriminalitet – organizirani kriminalitet – kriminalitet s elementom inozemnosti – koruptivna KD

međunarodna suradnja

- globalno – **UN**
- regionalno – **VE** i **EU**
- lokalno
- bilateralna i multilateralna suradnja
- međunarodne agencije i udruge, nevladine organizacije

Pod utjecajem **znanosti o kriminalitetu** dolazi do promjene iz **tradicionalno represivne orijentacije** u **preventivnu orijentaciju** KP sustava.

2. Kaznenopravna znanost i ostale znanosti

kazneno pravo – društvena znanost

Kaznene znanosti – interdisciplinarnost (društvenem prirodne, tehničke, biomedicinske, biotehničke itd. znanosti)

Kažnjiva ponašanja – središnji pojam

društvene znanosti → pravo → KP / KPP / kriminologija / viktimologija

2.1. Kaznenopravna znanost

Znanost kaznenog prava – središnja kategorija kaznenih znanosti

- predmet:
 - materijalno KP
 - procesno KP
 - izvršno KP
- metode:
 - induktivna i deduktivna
 - analiza i sinteza
 - apstrakcija i konkretizacija
 - klasifikacija
 - deskripcija
 - kompilacija
 - komparacija
 - statistika
 - povijesna

Kaznenopravna dogmatika – teorijski kompleks koji objašnjava temeljne pojmove, odnosno institute i načela KP analizirajući ih, kasificirajući i povezujući u znanstvenu cjelinu, sustav.

- generalizirajuća apstrakcija – opći pojam KD / pozitivne i negativne pretpostavke zajedničke svim djelima...
- učenje o KD – (elementi / stadiji / sudjelovanje /stjecaj)
- de lege lata / de lege ferenda -pozitivno pravo i pravo kakvo bi trebalo biti
- KP povijest, filozofija, komparativno KP, MKP

Povijest kaznenog prava – istražuje i kritički ocjenjuje razvitak kaznenog prava, kaznenopravne dogmatike i filozofije u prošlosti.

- cirkularna povijet
- vremenska raščlanmba razlikuje se od opće povijesti
- najkonzervativnija pravna grana

Povijest kaznenopravne filozofije – neodvojiva je od opće povijesti filozofije i humanizma

Komparativno kazneno pravo – istražuje i kritički analizira sličnosti i razlike između najvažnijih suvremenih KP sustava, njihovih struktura i sastavnica-

- posebnosti, prednosti, nedostaci
- autonomna znanstvena disciplina
- MKP – zajednički sadržaji i načela

2.2. Ostale kaznene znanosti

dinamičnost i multidisciplinarnost

A) skupina isključive povezanosti sa kažnjivim ponašanjima

- kriminologija, viktimologija, penologija, kriminalistika i znanost o policiji, politika suzbijanja kažnjivih ponašanja

B) skupina djelomične povezanosti sa kažnjivim ponašanjima

- sudska medicina, sudska psihijatrija, sudska psihologija, sudska statistika kriminaliteta

1) kaznene znanosti povezane sa materijalnim kp

- kriminologija i viktimologija

2) kaznene znanosti povezane sa procesnim kp

- kriminalistika i znanost o policiji, sudska psihijatrija i sudska psihologija

3) kaznene znanosti povezane sa kaznenim izvršnim pravom

- penologija

2.2.1. Kriminologija

Kriminologija (*sociologija kriminaliteta*) je jedna od najstarijih kp znanosti povezanih sa problemima delikvencije, ali i devijantnosti.

Paul Topinard – *L' Antropologie* (1876.)

- pojam kriminologija

Raffaele Garofalo – *Criminologia*

- pojam kriminologija

- multidisciplinarna znanost
- istražuje pojavne oblike (fenomenologiju) i uzroke (etiologiju) kažnjivih ponašanja
- biopsihološki (unutarnji, endogeni) uzroci → biološko-psihološko-sociološki uzroci (priznaje se značaj i egzogenim uzrocima)
- relativni (in)determinizam ljudskog ponašanja
- individualna i sociološka razina

poveznica

- kaznenim pravom se propisuju ponašanja čije uzroke istražuje kriminologija
- spoznaje kriminologije važne su za normativne sadržaje kaznenog prava

2.2.2. Viktimologija

Viktimologija (znanost o žrtvi)

Hans von Hentig – *The Criminal and His Victim* (1948.)

- utemeljitelj
- utjecaj žrtve pri ostvarenju KD
- viktimizacija
- KP status oštećenika u kaznenom postupku
- obeštećenje
- PS žrtve

- programi i tretmani pomoći žrtvama

peti kongres Svjetskog viktimološkog društva (1985., Zagreb)

2.2.3. Penologija

Penologija je multidisciplinarna znanost o izvršenju kp sankcija (institucionalni tretman / uvjetna osuda / alternativne sankcije / sigurnosne mjere)

- izvršno kazneno pravo
- institucionalni tretman osuđenih (standardi i uvjeti)
- zadaća – ostvarenje svrhe kažnjavanja i načelo resocijalizacije počinitelja
- recidivizam
- postpenalna pomoć počiniteljima

2.2.4. Kriminalistika

Kriminalistika je multidisciplinarna znanost koja se bavi prikupljanjem i utvrđivanjem dokaza s ciljem otkrivanja i razjašnjenja kaznenih djela i otkrivanja njihovih počinitelja.

Berliner Polizeibeamte Verbrechenfälen / Sureté / Scotland Yard

Hans Gross – Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik

- početak kriminalistike kao moderne znanosti

A) Kriminalistička (strategija) metodika – proučava metodologiju istraživanja pojedinih vrsta kaznenih djela i pronalaženja njihovih počinitelja.

B) Kriminalistička taktika – modaliteti provođenja pojedinih kriminalističko-procesnih radnji i izvođenja dokaza

C) Kriminalistička tehnika – proučava znanstvene metode i sredstva pronalaženja i verificiranja tragova i dokaza s ciljem otkrivanja djela i počinitelja.

- više je povezana s kaznenim procesnim pravom
- postoje li uvjeti za primjenu kaznenog prava?
- preventivno djelovanje

2.2.5. Sudska medicina

Sudska medicina je multidisciplinarna znanost (biomed., prav., kp.)

- ne koristi se nužno samo u kaznenoj domeni (nasljedno, obiteljsko...)
- KD protiv života i tijela / spolne slobode / čudoređa / zdravlja / opće sigurnosti / sigurnosti prometa
- tanatologija / traumatologija / toksikologija

2.2.6. Sudska psihijatrija

Sudska psihijatrija je interdisciplinarna grana psihijatrije, odnosno psihopatologije, koja se bavi osobama koje zbog težih duševnih smetnji, odnosno poremećaja zahtijevaju posebnu pravnu regulativu, najčešće zbog bolešću induciranog sukoba sa pravnim normama

- odluka o intelektualnoj (voluntativnoj) sastavnici
- nalazi i mišljenja
- *duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljni duševni razvitak, teža duševna smetnja*
- *neubrojivost, sigurnosne mjere, posebne obveze i zaštitni nadzor*
- hospitalizacija
- primjena i u ostalim granama prava

2.2.7. Sudska psihologija

Sudska psihologija je multidisciplinarna znanost koja se bavi duševnim procesima i njihovim izražavanjima u ponašanju

- nepatološko područje ljudske psihe
- pomoć u primjeni kaznenog prava, oblikovanju KP sadržaja, njihovu tumačenju i primjeni (maloljetnici)
- kazneni postupak – ispitivanje svjedoka, oštećenika

2.2.8. Sudska statistika kriminala

Sudska statistika kriminala je dio opće statistike i obuhvaća najvažnije podatke o djelovanju kaznenog pravosuđa svih kažnjivih djela iz njegove nadležnosti (kaznena djela i prekršaji)

- prva praćenja prije skoro dva stoljeća
- DZS (broj prijavljenih/optuženih/pravomoćno osuđenih počinitelja i sl.)
- izvješća Uprave za zatvorski sustav MP-a

Tamna brojka kriminaliteta je broj kažnjavanja koja nisu nigdje evidentirana i koja statistički ne postoje iako su se dogodila.

2.2.9. Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja

Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja je multidisciplinarna znanost, organizacija i sustav djelovanja državne zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti te izvandržavnih institucija koje planiranim sustavom mjera i postupaka suzbijaju delikvenciju, odnosno kriminal.

- transdisciplinarna znanost – interakcija između znanosti i društva
- *antidelikvencijska politika*

Anselm Ritter von Feuerbach – termin *Kriminalpolitik* – državna mudrost zakonodavne

djelatnosti

Franz von Liszt – *sustavno raspoređeni sadržaji znanstvenih istraživanja uzroka zločina i rezultata propisivanja i primjene kazni u borbi protiv njega*

- **Zajedništvo svih državnih mjera u borbi protiv kriminala.**
- preventivni sadržaji
- represivni sadržaji
- politika suzbijanja djeluje *ante delictum*, a kazneno pravo *post delictum*

IV. POVIJEST KAZNENOG PRAVA

1. Opće napomene o povijesti ljudske civilizacije i povijesti kaznenog prava u čovječanstvu

- Prilikom proučavanja i prosudbe o prošlosti i povijesti kaznenog prava nemoguće je potpuno isključiti **postojeće znanje i spoznaje**.
- Potrebno je što se više uživjeti u stanje i okolnosti vremena i prostora u kojem je **izvor nastao, u kojem s pravo primjenjivalo**.
- Prosudbe o vrijednosti s današnjih gledišta potrebno je reducirati na minimum kako bi se izbjegle **neutemeljene kritike i hvaljenja**.
- **mit** ↔ negativan utjecaj Katoličke Crkve na srednjovjekovno KP

2. Raspodjela povijesti na vremenska razdoblja

Vremenska razdoblja određuju se prema određenim povijesnim odrednicama radi sustavnog prikaza podataka.

- **povijesne odrednice** ne moraju biti iste za opću povijest / pravnu povijest / povijest kaznenog prava
- **kritika periodizacija** – promjene u društvenom životu ne događaju se naglo
- standardna podjela povijesti na stari, srednji i novi vijek ima samo **orientacijsko značenje**
 - nekoliko tisuća godina starog vijeka ↔ trinaest stoljeća srednjeg vijeka
 - zajedničkim karakteristikama se obuhvaća razvoj različitih društvenih zajednica
 - pr. Hamurabijev zakonik – primjer prava u državama starog vijeka kao pisani izvor, dok se drugdje još dugo vremena primjenjuje nepisano običajno pravo

Primjeri periodizacija kaznenog prava:

A) Francuska

- 1) drevni period (antika – 1789.)
- 2) period revolucije i carstva
- 3) suvremeni period

B) prema najvažnijim značajkama

- 1) drevni period kolektivne osвете, privatnog i instinktivnog kaznenog prava
- 2) prvobitno državno reagiranje na zabranjena ponašanja i postupni razvitak javnopravnog karaktera kaznenog prava
- 3) humanitarno razdoblje ili period racionalizacije kaznenog prava
- 4) suvremeni znanstveni period

C) prema Enricu Ferriju

- 1) predpovijesni primitivni period divljaštva
- 2) religiozni period
- 3) etičko-pravni period
- 4) socijalni period

D) prema Zlatariću

- 1) prvo razdoblje (do 18.st)
 - siromašno KP sadržajima
- 2) drugo razdoblje (18. st. - danas)
 - dogodilo se sve bitno u povijesti kaznenog prava

Podjela u knjizi:

- 1) najstarije, predrđavno razdoblje
- 2) KP u društvenim zajednicama i državama starog vijeka
- 3) srednjovjekovno kazneno pravo
- 4) KP od kraja 18. st do kraja 19. st.
- 5) KP u 20. st. do danas

2.1. Najstarije, predrđavno razdoblje

početak – teško ili nemoguće odrediti

- skupine ljudi na određenom biološko-psihološko-socijalnom stupnju razvitka
- sadržaji koji imaju kaznenopravne značajke (zabranjeno ponašanje – sankcija)

kraj – ne može se odrediti za čovječanstvo u cjelini – različita društva su se u različito vrijeme organizirala u države (Mezopotamija, Egipat, Indija, Kina, Grčka, Rim...)

- odrednica suštinske (sadržajne) prirode

Svaka ljudska skupina tek kada se organizirala u državu postupno je transformirala KP sadržaje svojih običaja u pravo sa značajkama državnog prava.

Nastanak kaznenog prava:

- 1) postoji od najranijih reakcija na nedopuštena ponašanja – nastalo je s prvom privatnom osvetom – postoji u svakom ljudskom društvu (prihvatljivije stajalište)
- 2) KP koje ima klasni karakter nastaje tek kad nastaje država kao rezultat klasnih suprotnosti koje nisu mogle biti izmirene

Bitni dijelovi kaznenog prava ostali su isti.

- primitivno kazneno pravo je bilo moderno, ili je
- moderno kazneno pravo primitivno

- postojala su pravila ponašanja (zapovijedi i zabrane)
- ekscesi pojedinaca izazivali su instinktivnu reakciju (oštećenih pojedinaca i skupine)
- reakcija – privatna, individualna, obrambena osveta / društvena (npr. uvreda bogova, viših sila...)
- nesreća – kazna za povredu više sile – društvo reagira da ono ne bi bilo kažnjeno
- običaji – nastaju ponavljanjem prethodnih postupaka
- nastaje katalog zabranjenih ponašanja – predvidivost kažnjavanja
- reakciju pojedinca zamjenjuje reakcija društva

4 vrste sankcija:

A) progonstvo iz zajednice

- najrepresivnija sankcija (jednaka smrtnoj kazni)
- divljina, druge ljudske skupine...

B) krvna osveta

- primjenjuje se u slučaju krvnih delikata
- načelo odgovornosti članova obitelji, roda, plemena, skupine čiji je član počinio djelo
- svatko iz uže ili šire skupine žrtve imao je pravo i dužnost usmrtiti bilo kojeg pripadnika skupine od kuda je zlo došlo
- moglo se primjenjivati i unitar skupina (npr. između dvije obitelji unutar plemena)

C) talionsko kažnjavanje

- *oko za oko, zub za zub*
- ograničenje krvne osvete
- načelo ograničenja represije na jednaku mjeru s počinjenim zlom

D) otkupnina

- ograničenje krvne osvete
- samostalna sankcija
- zadovoljenje žrtve ili skupine
- vrijednost otkupnine ovisila je o vrijednosti povrijeđenog dobra i težini povrede
- preteča novčane kazne
- uspostavljeno je izvorno odmjeravanje, izbor vrste i mjere kazne

Značajke kaznenopravnih sadržaja:

A) pretežno privatnopravni karakter sadržaja

B) odgovornost se pretežno temeljila na objektivnom kriteriju, bez obzira na krivnju

C) kaznena odgovornost je bila mješovita: individualna i kolektivna

2.2. Kazneno pravo u društvenim zajednicama i državama starog vijeka

početak – teško odrediti

- opća povijest – nekoliko tisuća godina prije Krista i pet stoljeća poslije Krista
- velike kronološke razlike između pojedinih izvora

HAMURABIJEV ZAKONIK

- oko 2. tis. pr. Kr.
- Suza; Louvre; klinasto pismo; kodeks

Značajke kaznenopravnih sadržaja:

A) državno kazneno pravo

- djelomični sadržaji javnog prava, i brojni primjeri privatnog prava iz preddržavnog razdoblja

B) kazneno pravo je nepotpuno ili parcijalno

- **pisani izvor**
- teška KD izostavljena su, što znači da je i dalje vrijedilo **običajno pravo**

C) kazneno pravo je bilo nejednako

- društveni stalež počinitelja i žrtve
- P i Ž isti / P viši – Ž niži / P niži – Ž viši

D) uz individualnu odgovornost, zadržala se i kolektivna odgovornost i krvna osveta

E) KD su opisana kazuistički

F) vrlo rijetko je izražena ili gotovo nema srazmjernosti između težine KD i kazne

- česta smrtna kazna

G) većinom apsolutno određene kazne

- bez mogućnosti izbora vrste i mjere sankcije

H) KP je bilo strogo, a kazne stroge, nehumane i okrutne

- za kažnjiva ponašanja bile su određene teške kazne

Česte kazne:

- gubitak statusa slobodnog čovjeka
- progonstvo
- tjelesne kazne (bičevanje, sakaćenje, žigosanje, lomljenje udova)
- novčene kazne
- konfiskacija imovine
- rad za opće dobro (rudnici metala) - rimsko pravo

Drugi izvori:

- Mezopotamija:
 - Ur-Nammuov zakonik
 - Bilalamin zakonik
- Rim:
 - Zakonik XII ploča
- Grčka, Kina, Indija, Židovi – fragmenti KP

2.3. Srednjovjekovno kazneno pravo

početak – 476. propast ZRC

kraj – 1789. Francuska revolucija

– trinaest stoljeća

podrazdoblja:

A) 5. - 11. st.

B) 11. - 16. st.

C) 16. - 18. st

2.3.1. Značajke srednjovjekovnih izvora kaznenog prava

A) glavni izvor je bilo običajno (nepisano) pravo

– rijetki pisani izvori

● **romansko-germanski tip kaznenog prava**

- raspad ZRC; germanska plemena; Franačka

- ***leges barbarorum*** – pokušaji da se postojeće običajno pravo skupi i zapiše

→ *Lex Salica* (5. st.)

→ *Lex Ribuaria* (6. st.)

→ *Lex Alamanorum* (8. st.)

→ *Lex Saxonica* (9. st.)

- **kapitulariji** – kazneno pravo koje su donijeli vladari umjesto običaja

- **"ogledala" / "zrcala"** – zbirke lokalnog običajnog prava

→ *Sachsenspiegel* (1230.)

→ *Schwabenspiegel* (1275.)

● **Bizant**

→ *Prohiron* (9. st.)

● **Rusija**

→ *Ruska pravda* (1016.)

● **glosatori i postglosatori**

- tumačili i zapisivali rimsko pravo i omogućili njegovu recepciju

● **Engleska**

- **običajno nepisano pravo** koje je kasnije centralizirano

B) partikularizam

– težnja država za nezavisnošću i nepovredivošću lokalnih privilegija i običaja

● **jačanje centralizma**

- prve veće kodifikacije – materijalno i procesno KP

→ *Constitutio Criminalis Bambergensis* (1507.) - Njemačka

→ *Constitutio Criminalis Carolina* (1532., Karlo V.) - **salvatorna klauzula**

→ *Tripartit* (1514., Stjepan Verboczy)

→ *Nueva Recopilacion* / *Leggi e constitutioni Piemonte* / *Sveriges Rikes Allamana Log* /

Bavarski KZ (1751.) / *Constitutio Criminalis Theresiana* (1768.) / *Kazneni zakon za*

Toscanu (1768., Cesare Beccaria) / *KZ* (1787., Josip II.)

● **Engleska**

- 12. st. Henrik II. - centralizacija

- prikupljanje nepisanog i različitog običajnog prava u **jedinstveno opće pravo (Common Law)** + kasniji **presedani**

- **anglosaksonsko pravo** – pretežni interes osobnih sloboda i prava (↔ državni)

C) kanonsko (crkveno) kazneno pravo je bilo izvor ili je imalo utjecaj na izvore

- formalni izvori

→ *Decretum Maius Gratiani* (1150.) - staro crkveno pravo – samostalni pravni sustav

→ *Corpus iuris canonici* (16. st.) - sadržava crkveno i svjetovno KP

2.3.2. Značajke sadržaja srednjovjekovnog kaznenog prava

A) heterogeno – velika razlika u propisanim kažnjivim ponašanjima i kaznama

B) promjene su spore i postupne – unatoč značajnim društvenim promjenama, dugo se zadržala krvna osveta, otkupnina, kolektivna odgovornost, apsolutno određene kazne itd.

C) nejednakost KP – prema staleškoj pripadnosti; kasnije se nejednakost smanjuje

D) arbitrarnost – svojevolsnost u primjeni, čak i u sudbenoj vlasti

- nesigurnost izvora KP
- nesigurnost u određivanju kažnjivog ponašanja i izboru mjere i vrste kazne

E) pravna nesigurnost

F) kazuistika u određivanju kaznenog djela i njegovom opisu

- mogućnost primjene **analogije**

G) nomotehnička razina je bila nerazvijena i niska

I) KP je bilo strogo – neki najteži zločini u srednjem vijeku danas su lakše kažnjiva ponašanja ili su dekriminalizirani

- smrtna kazna za brojna djela
 - npr. smrtna kazna za skitnju, rezanje klasja u tuđem žitu...
 - nesrazmjer između djela i kazne
- kazne su bile okrutne i nehumane
 - npr. osam vrsta smrtne kazne (CCC)

2.4. Kazneno pravo od kraja 18. do kraja 19. stoljeća

početak – 1789. Francuska revolucija

- *Deklaracija o pravima čovjeka i građanina* (1789.)

kraj – 1889. talijanski KZ

2.4.1. Najznačajniji izvori kaznenog prava u tom razdoblju

→ ***Deklaracija o pravima čovjeka i građanina* (1789.)**

- čl. koji se odnose na KP - temelji – djela enciklopedista i Cesarea Beccarije
- **redukcija KP prisile** – ponašanja koja su pogibeljna za društvo i kazne koje su nužne
- **načelo zakonitosti** – KD i kazna moraju biti propisani zakonom prije nego je djelo počinjeno
- **jednakost svih građana pred zakonom**

→ **francuski KZ – Code pénal (1791.)**

- ostvarenje većeg broja zamisli Cesareo Beccarije (osim ukinuća smrtne kazne)
- **glavne značajke:**

1) sadrži **samo materijalno KP** i podijeljen je na **opći i posebni dio** (model za kasnije KZ)

2) **jednakost svih pred zakonom** – nema razlike u propisivanju KD i kazne prema pripadnosti počinitelja ili žrtve određenom staležu

3) **načelo zakonitosti KD i kazne** – kazne su bile apsolutno određene u zakonu (bez obzira na okolnosti djela)

4) **zadržana je smrtna kazna** – propisana za manji broj KD nego prije

5) **kazne oduzimanja slobode** s različitim trajanjem i težinom izdržavanja

6) **ukinuta je mogućnost pomilovanja** – svemoć zakona

- 1799. - relativno određene kazne (mali rasponi)

→ **francuski KZ – Code Napoléon (1810.)**

- velike promjene u odnosu na KZ 1791. (društvene i političke promjene)
- utjecaj – **Jeremy Bentham – Uvod u načela morala i zakonodavstva** (1801.)
 - utilitarizam ciljeva KP
- **glavne značajke:**

1) **utilitarizam KP prisile** – kazna nije odmazda već nužno sredstvo preventivnog djelovanja

2) **zastrašivanje** – zakon je stroži i povećan je broj KD s propisanom smrtnom kaznom; uvedena je doživotna tamnica, žigosanje...

3) **afirmacija kazne oduzimanja slobode**

4) **relativno određene kazne oduzimanja slobode** (procjena sudaca)

5) kažnjiva djela dijele se na **zločine, prijestupe i prekršaje** – razlika u vrsti i mjeri propisanih kazni i razlika u težini i pogibeljnost tih vrsta kažnjivih ponašanja

6) **načelo zakonitosti KD i kazne**

7) **nomotehnički je dotjeraniji od KZ 1791.** - jasniji, čitljiviji; unutarnja raspodjela inkriminacija

- Francuska, dijelovi Europe pod Napoléonovom vlašću (Ilirske provincije)
- do 1994.

→ **bavarski KZ (1813.)**

- **Paul Anselm Feuerbach**
- slične značajke kao **Code Napoléon**
- **bitne razlike:**

1) **CN** – utilitarizam / **BKZ** – koncept pravne države i reducirane represije

2) **BKZ** – unaprijedio institute općeg dijela / kompliciraniji u izričajima

3) **mogućnost individualizacije kazni u tijeku izvršavanja kazni oduzimanja slobode (uvjetni otpust)**

kazneni zakони rađeni po uzoru na francuski KZ:

- Pruski KZ (1851.)
- Austrijski KZ (1852.)
- Belgijski KZ (1867.)
- Njemački KZ (1871.)
- Japanski KZ (1880.)
- Talijanski KZ (*Codice Zanardelli*, 1889.)

2.4.2. Značajke kaznenog zakonodavstva u drugoj polovini XIX. stoljeća

A) kazneno zakonodavstvo se i dalje temelji na načelu zakonitosti

B) kaznenopravna represija je blaža

- ukidaju se tjelesne kazne
- smrtna kazna – smanjuje se broj djela za koje je propisana smrtna kazna / ukida se smrtna kazna / ograničava se njena primjena za slučaj rata / ne primjenjuje se iako je propisana
- ustaljuje se uvjetni otpust
- uvode se olakotne okolnosti kod izbora vrste i mjere kazne
- mogućnost zamjene kazne sudskom opomenom
- mogućnost odlaganja izricanja ili izvršenja kazne (uvjetna osuda SAD)

C) prihvatljiva nomotehnička razina

- instituti se usavršavaju – sve razvijenija znanost KP

D) afirmacija kazne oduzimanja slobode – različitost po težini primjene kazne

E) individualizacija kažnjavanja

- alternativne kazne
- povećanje raspona

F) posebne KP sankcije za maloljetne počinitelje

- *zločinci u malom*
- opće, ali umanjene kazne

G) konture budućih sigurnosnih mjera

2.5. Kazneno pravo u 20. stoljeću i do danas

dva svjetska rata - prijelomne odrednice koje mogu biti temelj za daljnju periodizaciju

2.5.1. Podrazdoblje od početka 20. st do 1945. godine

→ **Norveški KZ (1902.)**

- dug *vacatio legis* – stupio na snagu 1905.
- **sigurnosne mjere** – po prvi put u sustavu KP sankcija
 - **dvostruki kolosijek u sustavu kazni**
 - *kriminološko dijete*
 - psihijatrijsko liječenje, zabrana boravka u određenom mjestu, određivanje drugog mjesta boravka, upućivanje u radni zavod, zadržavanje osuđenika u zavodu za oduzimanje slobode do trostruke mjere kazne (maks. 15 g.), oduzimanje predmeta
- strogi i obični zatvor (maks. 20 g) / novčane kazne
- utjecaj pozitivističke škole

→ **Švicarski KZ (1896.)**

- započeti projekt KZ stupio je na snagu tek 1937.

→ **KZ Venezuele (1904.), KZ Ekvadora (1906.), KZ Japana (1907.), KZ Kine (1912.)**

→ **Njemački KZ (1909.)**

- projekt
- neutralan između dviju škola
- sudska opomena, uvjetna osuda, sigurnosne mjere

→ **Francuski KZ** izmjenjen je novim tek 90-ih godina

promjene zakonodavstva:

A) omogućavanje uvjetne osude (Francuska i Belgija u 19.st.)

B) izdvajanje iz redovnog KP zakonodavstva sadržaje koji se odnose na mlađa počinitelje KD

C) posebne mjere i modificirane kazne za multirecidiviste – posebno opasni

D) redukcija KP prisile – korekcije kazni / premještanje kažnjivih ponašanja iz teže u lakšu vrstu...

KZ nakon 1. svjetskog rata:

- **Argentina (1929.), Kolumbija (1922.), Turska (1926.), Rusija (1927.), Španjolska (1928.), Meksiko, Jugoslavija (1929.), Danska, Italija, Albanija i Etiopija (1930.), Poljska (1935.), Rumunjska, Kuba, Kolumbija (1936.), Švicarska (1937.)**
- manje promjene u odnosu na KZ izgrađeno na postavkama klasične škole

→ **Talijanski KZ (*Codice Rocco*, 1930.)**

- opširnost, kazuistika
- kompliciran (unošenje pozitivističkih elemenata)

→ **Švicarski KZ (1937.)**

- stupio na snagu 1942. dugačak *vacatio legis*
- smrtna kazna – za slučaj rata
- kazne / sporedne kazne / sigurnosne mjere / maloljetničke sankcije
- **Ferri*** - ideje zaživjele u SSSR-u
 - sankcija oduzimanja slobode – na neodređeno vrijeme opasnom počinitelju dok ga se ne preodgoji
 - načelo zakonske odgovornosti (nema pojma ubrojivosti)
 - mjere društvene obrane
 - specijalna prevencija

2.5.2. Podrazdoblje od 1945. godine do danas

pad Berlinskog zida – prestanak socijalističkih država i tranzicija

međunarodni *ad hoc* vojni sudovi u Nürnbergu i Tokyu

- međunarodno pravo
- presude su izvor MKP
- supranacionalno pravo

Ženevske konvencije (1949.) i dva protokola (1977.), konvencije UN/VE/EU...

2.5.3. Najznačajniji izvori kaznenog prava od 1945. godine do danas

- nakon II. svjetskog rata – ukidanje fašističkih i nacističkih sadržaja prava
- ukidanje smrtne kazne
- države pod utjecajem SSSR-a usklađuju svoje zakonodavstvo sa sovjetskim
- nakon 1990. te države ukidaju smrtnu kaznu /političke delikte – mišljenja, verbalne delikte i delikte protiv naroda i države / mjere društvene zaštite
- **Grčka (1950.), Jugoslavija (1951.), Grenland (1954.), Etiopija (1957.), Švedska (1962.), SR Njemačka (1975.), Austrija (1975.), Jugoslavija (1977.), Finska (1983.), Francuska (1992.), Hrvatska (1997.)**

2.5.4. Značajke izvora kaznenog prava u tom razdoblju

A) većina zakonodavstava temelji se na postavkama neoklasične škole

B) u KP se unose sadržaji u skladu s načelima međunarodnih sporazuma o ljudskim pravima i slobodama (počinitelja i žrtve)

- ODLJP (1948.)
- EKLJP (1950.)

C) unifikacija - jednoobraznost i izjednačavanje KP sadržaja u različitim zemljama

- isti uzori / utjecaj MP / ukidanje ideoloških razika

D) abolicionizam

E) kazna zatvora i novčana kazna su jedine s punitivnim sadržajima

- sigurnosne mjere
- KP sankcije prema maloljetnicima
- uvjetna osuda
- redukcija bezuvjetne kazne u korist novčane kazne

F) novčana kazna propisuje se i izriče na temelju dnevnog prihoda počinitelja

G) propisuju se alternativne kazne kazni zatvora

- izriču se samostalno ili kao zamjena za kaznu zatvora
- društveno korisni rad

H) sve veća individualizacija KP sankcija

- penološki pristup

I) kriminološke spoznaje utječu na KP sadržaje

- upozorava se na endogene i egzogene uzroke

J) nema primjene KP sankcija prema počinitelju koji nije kriv

- **KZ97** – sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog očuvanja i liječenja
- opći postupak za hospitalizaciju
- sve sankcije moraju biti vremenski određene

3. Pregled povijesti hrvatskog kaznenog prava

3.1. Državno i nacionalno pravo

KP

državno pravo

- Skup zakonskih propisa koje temeljem ustavnog ovlaštenja u suvremenim državama donose predstavnička tijela.
- pravo = volja zakonodavca

nacionalno pravo

- Svaki narod ima svoje pravo i prije oblikovanja svoje države, pa tako i dio prava koji ima obilježja kaznenog prava (određenje zabranjenog ponašanja i kazne).
- Stvaranjem države to pravo postaje državno pravo.

→ Prava naroda i prava država mogu se podudarati ili biti različita.

- npr. partikularizam srednjeg vijeka

politička povijest – povijest svojstvena svim narodima i etničkim skupinama

državna povijest – imaju narodi koji su uspjeli oformiti državu

3.2. Hrvatsko kazneno pravo do 1102. godine

do 7. st

- pravo kao u preddržavnom razdoblju

9. st

- prelazak na kršćanstvo (oko 800.) i formiranje državne zajednice (Trpimir, 864.)
- običajno KP (malo izvora) – preddržavno i ranodržavno pravo
- romanski utjecaji

3.3. Hrvatsko srednjovjekovno kazneno pravo

A) 1102. - 1527.

- ***Pacta Conventa* (1102.) - Ferdinand I Habsburški (1527.)**
- Hrvatska je sačuvala svoju državnost – hrvatsko državno pravo
- **povlastice gradu Trogiru (1108) – *dopustit ću da se služite svojim zakonima od starine*** (ugarski vladar) – **Zlatna bula – privilegije**
- **Statut grada Nina (1108.), Korčulasni statut (1214.), Vinodolski zakonik (1288.), Vrbničko-Krčki statut (1388.), Buzetski statut (1430.)**

B) 1527. - 1790.

- nastavlja se kontinuitet hrvatske državnosti i HKP (Hrvatski sabor)
- ***Regnum regno non preaescribit leges.***
- ***Constitutio Criminalis Carolina* (1532.)** - salvatorna klauzula
- ***Tripartit* i *Corpus iuris hungarici***
- paralelno uz njih koristi se i HKP

deset glavnih značajki hrvatskog srednjovjekovnog kaznenog prava

A) izvorno hrvatsko kazneno pravo

- unatoč različitim političkim prilikama

B) jedinstveno

- unatoč dugoj podijeljenosti i različitim političkim prilikama
- razni utjecaji nisu značajnije djelovali na jedinstvenost

C) heterogeno

D) partikularističko

E) pretežito nepisano običajno pravo

F) pravna nesigurnost i arbitrarnost

- brojnost i nepotpunost izvora
- različitost i nedostatak pisanih izvora

G) promjene iz privatnopravnih u javnopravne sadržaje odvijale su se postupno, isto tako i nomotehničke promjene

- kazuističko pravo (pravna nesigurnost)

H) nejednakost s obzirom na staleže

I) povezanost HKP s kršćanskim vjerskim načelima

J) strogost

- različita u različitim područjima
- manje represivni u odnosu na druge izvore tog vremena
- mogućnosti izbjegavanja najstrožih kazni

VINODOLSKI ZAKON (1288.)

- pisani zakon – zamjena običajnog prava i smanjenje pravne nesigurnosti
- arbitrarnost (pr. Novčana kazna – raspolaganje životom)
- strogost (smrtne kazne)
- postupna promjena privatnopravnih u javnopravne sadržaje
(novčana kazna se dijeli između kneza i oštećenika)
- nejednakost (stalež počinitelja i žrtve)
- kazuistika

3.4. Razdoblje od 1790. godine do kraja II. svjetskog rata (1945.)

početak – 1790.

- otklon od habsburške vlasti
- prijenos nadležnosti na Ugarsko-hrvatski sabor
- gubitak izvornosti HKP

→ Austrijski KZ (1803.)

→ Code Napoléon (1810.)

→ Kazneni zakon o zločinima prijestupima i prekršajima (1852.)

→ Krivični zakon Jugoslavije (1930.)

→ 2. svjetski rat – NDH i komunisti

- staro KP se nastavilo koristiti, a novo KP NDH nije bilo u skladu s tradicijom HKP
- komunisti staro KP primjenjuju kao pravna pravila, a novo KP je imali tipčne ratne i privremene karakteristike

● 1879. Derenčinov projekt

- Hrvatski sabor imao je značajne intervencije u austrijsko KP

3.5. Razdoblje od 1945. do 1997. godine

1945 – 1948 – 1968 – 1971 – 1974 – 1980 – 1990 – 1997

1945 – 1948

- ostatci jugoslavenskog KP + parcijalni zakoni revolucionarnog karaktera
- OKZ47 – opći dio

1948 – 1968

- KZ51 – jedinstveni KZ (do 77)

1968 – 1971

1971 – 1974

- Ustav 74 – djelomična zakonodavna samostalnost republika

1974 – 1980

- KZ77 – savezni KZ s općim i krnjim posebnim dijelom + republički KZ sa nekim odredbama općeg dijela i opširnim posebnim dijelom

1980 – 1990

1990 – 1997

- OKZRH + KZRH
- Zakon o kaznenim djelima podrivačke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH (1992.)
- sporedno zakonodavstvo
- **KZ97 + Zakon o sudovima za mladež + ZKP**

6 postavki:

A) postojeće KP se mijenja razumno, koliko je prijeko potrebno radi usuglašavanja sa URH

B) težnja za dosljednim ostvarenjem načela vladavine prava

- najviša vrednota URH
- granice državne vlasti i sloboda građana
- vladavina prava – trajna disciplina vlasti u ograničavanju osobnih sloboda
- europska tradicija pravne države:

- 1) ustavna državnost
- 2) politički pluralizam
- 3) monopol sile i samostalnosti države
- 4) pozitivna komunikacija države i javnog mijenja
- 5) racionalizacija državnog aparata
- 6) nezavisna sudska kontrola
 - načelo diobe vlasti
 - država ograničene vlast – socijalna država

C) načelo krivnje kao pretpostavka za primjenu KP prisile

- hospitalizacija osoba

D) načelo zakonitosti KD i sankcije

E) individualizacija kazne i kaznenopravnih sankcija

F) pravednost kaznenog prava

- primjenom kazne se uspostavlja svijest o pogibeljnosti KD i pravednosti kažnjavanja

3.6. Razdoblje od 1997. godine do danas

- **KZ97 + novele** (koherentnost?)
- **KZ11 – 2013.** - dug *vacatio legis*

V. ZNANOST KAZNENOG PRAVA

Kazneno pravo = skup propisa / znanost / sudska praksa

1. Znanost kaznenog prava u najstarijem, predrđavnom razdoblju i u društvenim zajednicama i državama starog vijeka

filozofske rasprave o općim problemima ljudskog društva, politike, države, prava i sl.

- Platon, Aristotel, Seneka
- temelji dijelova znanosti kaznenog prava u kasnijim razdobljima, pa i danas

2. Znanost kaznenog prava u srednjem vijeku

Tumačenja glosatora i postglosatora

- početak znanstveno-teoretskog pristupa KP sadržajima
- XI. - XV. st.
- komentari – pisani izvori i tumačenja izvora
 - bilo kakvi zapisi su se koristili i kao izvor prava zbog malobrojnosti pisanih izvora
- **doprinos znanosti KP:**

a) glosatori su počeli sa stvaranjem znanosti kaznenog prava

b) zbog nekritičkog pristupa ne može se njihov rad smatrati znanstvenim

- temelje znanosti KP koje su postavili antički filozofi, nastavili su neki od glosatora (što je KP / kakvo je KP / kakvo bi KP trebalo biti)

→ **Albertus Gaudinus – Libelus de maleficiis** (oko 1300.)

→ **Toma Akvinski - Summae contra gentiles i Summae theologiae**

→ **Angelus Arentius – Tractatus de maleficiis**

→ **Julius Clarus – Sententiarum receptarum omnia operae**

→ **Prosper Farincius – Praxis et theoria criminali opera omnia**

→ **Oldecoppo – Observationes criminales practicae**

Benedikt Carpzov – Practica nova imperiali Saxonica rerum criminalium

- 1635. - na latinskom
- izvor KP, teoretska raščlamba, zbirka komentiranih sudskih odluka
- literatura za kazneno pravosuđe u zapadnoj i središnjoj Europi

Böhmer – Elementa iurisprudentiae criminalis

- literatura za studiranje KP

pravni fakulteti

- sjeverna Italija, središnja Europa

U srednjem vijeku nedostajalo je znanstvene kritike, ali kasnije se sve češće javlja i doživljava vrhunac u 18. st.

ZNANSTVENA KRITIKA

- kritika važećeg kaznenog prava (*de lege ferenda*) – sadržaj, primjena

Thomas Moore – Utopija

- kritika strogosti (da se za beznačajna djela mogu izreći smrtne kazne)
- život čovjeka ne može biti ekvivalent ni najvećoj imovini

Campanella – Grad sunca

- srazmjernost djela i kazne
- potreba individualizacije kazne prema okolnostima

Francis Bacon

- uvođenje načela zakonitosti djela i kazne
- kritika pravosuđa

Hugo Grotius – De iure belli ac pacis

- kaznom se treba postići popravljanje počinitelja
- kaznu treba određivati prema motivima i opasnosti počinitelja

Charles Montesquieu – O duhu zakona

- koncept države građanske demokracije, trodioba vlasti
- zločine je bolje sprječavati
- kazne moraju biti srazmjerne težini djela
- smrtnu kaznu treba ograničiti samo na najteže zločine
- kazne moraju biti osobne, humane i prilagođene počinitelji (individualizacija kazne)
- od počinjenja kaznenog djela ne odvraća oštrina kazne, već izvjesnost njene primjene
- popravljanje počinitelja je korisnije za društvo od odmazde

Jean Jacques Rousseau – Društveni ugovor

- društveni ugovor opravdava pravo države na kažnjavanje
- *Pristajem da me se ubije da ne bi bio ubijen.*

Francois Voltaire

- reduciranje ili ukidanje smrtne kazne
- prisilni rad s oduzimanjem slobode
- načelo zakonitosti i srazmjernost K i D

Cesare Beccaria – Dei delitti e delle pene

- načela KP reforme, ljudska prava, predlaže promjene
- **kritika** – posljedica načela zakonitosti da kazne moraju biti apsolutno određene
- sudjelovao u donošenju toskanskog KZ-a (*Codice Leopoldino*)
-

A) o izvorima KP u srednjem vijeku

- kritika okrutnosti
- pravna nesigurnost (običajno pravo, partikularizam)
- kanonsko pravo – moralna i politička načela koja reguliraju ljudsko ponašanje
- prirodni zakon / društveni ugovor / objava
- tri vrste zla: protiv vjere, prirode i društva
- načelo zakonitosti – KD protiv vjere morala bi biti propisana u svjetovnom pravu

B) arbitrarnost i pravna nesigurnost

- zalaže se za načelo zakonitosti
- društvo → zakonodavac → zakon
- otklanja mogućnost sudskega tumačenja

C) nejednakost

- u suprotnosti s načelom zakonitosti i društvenog ugovora
- izuzetak, ako naštetu viših staleža (veća odgovornost)

D) nesrazmjernost djela i kazne

- kazne moraju biti fiksno određene i blage
- čovječne i pravedne
- neizbježnost kazne – ne okrutnost
- abolicionist
- hijerarhija djela i srazmjer kazne

3. Znanost kaznenog prava u razdoblju od 1789. godine do kraja 19. stoljeća

Paul Anselm Feuerbach

→ *Revizija principa i temeljnih pojmova pozitivnog kaznenog prava* (1799. i 1880.)

→ *Udžbenik cjelokupnog njemačkog prava* (1801.)

- suprotno Kantu (kazna kao odmazda i sama sebi cilj – ponovno uspostavljanje moralnog poretka narušenog KD)
- **teorija psihološke prisile** – temelj za izgradnju KP sadržaja
 - opravdava državnu uporabu sile – država je pozvana suprotstaviti se svakom obliku nasilja
 - prednost daje psihičkoj sili – prijetnja kazne
 - **opća ili generalna prevencija** – mogućoj motivaciji ili potrebi da se počini KD suprotstavlja se strah od kazne
 - **načelo zakonitosti** – da bi psihička prisila bila učinkovita unaprijed se mora znati što je zabranjeno i koja se kazna može očekivati kao državna reakcija
 - ***Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege.***

Grolman

- **teorija specijalne prevencije**

apsolutna teorija (Kant)/generalna prevencija (Feuerbach)/specijalna prevencija (Grolman)

- temelj KP doktrina u 19. st

Cesare Lombroso – Čovjek zločinac (1876.)

- teza o rođenom zločincu – na temelju istraživanja
- određena fizička i psihička struktura
- pomicanje pozicije za izgradnju KP sustava sa **KD** prema **počinitelju**

Raffaele Garofalo – *Criminologia* (1885.)
Enrico Ferri – *Sociologia criminale* (1884.)

Pojavljaju se rasprave o **društvenim čimbenicima** kao odlučujućim a za pojavu kažnjivih ponašanja

- **Franz von Liszt**

klasična škola KP

- zastarjeli sadržaji kaznenog zakonodavstva i teorije

pozitivistička škola KP

- pozitivistička metoda
- suprostavljaju se postavkama klasične škole
- **prema važnosti uzroka kažnjivog ponašanja:**

1) antropološki (talijanski) smjer

2) sociološki (njemački) smjer

→ važnost za kriminologiju

3.1. Najvažnije postavke o kaznenom pravu tzv. klasične škole

A) načelo zakonitosti (*Nullum crimen, nulla poena sine lege*)

- *condicio sine qua non* za pravnu sigurnost, pravedan odnos između načela pravne i zahtjeva socijalne države, za zastrašujući učinak

B) sadržaji KP temelje se na pomnoj i argumentiranoj znanstvenoj uspostavi i raščlambi brojni i danas u svojoj biti nepromijenjenih institucija

- logičan i usklađen sustav normi na visokoj nomotehničkoj razini
- stalna dogradnja pojmova teorije KP

C) shvaćanje KP i kazne kao instrumenta za ponovnu uspostavu poremećenog moralnog poretka

- **kazne** – zastrašujuće, retributivne, pravedna odmazda, ispaštanje počinitelja
- Kant, Hegel

D) jedina KP sankcija je kazna kao zlo kojim se ostvaruju ciljevi KP

- srazmjerna

E) polazište za uspostavljanje KP sadržaja je zabranjeno ponašanje i počinjeno zlo – kazneno djelo

- objektivni supstrat
- ubrojjivost – počinitelj mora imati mogućnost shvaćanja o čemu se radi i mogućnost vladanja svojom voljom
- krivnja – psihički odnos prema djelu i posljedicama
- indeterminizam – slobodan u svojem razumu i volji, počinitelj se slobodno odlučio počiniti KD

F) KP kao sustavno sklopljena cjelina apstraktnih sadržaja kojima se uspostavlja formalni red

- apstraktna ravnoteža je uspostavljena pravednom odmazdom

3.2. Najvažnije postavke o kaznenom pravu tzv. pozitivističke škole

A) KD i počinitelj nisu apstraktne, metafizičke i jurističke kategorije

- realne promjene – društvene i individualne
- nužnost djelovanja državne vlasti – KP uređenje
- uređenje se mijenja sa promjenama u društvu i počiniteljima

B) u središtu pozornosti je počinitelj, a ne KD

- prema njemu se primjenjuje društvena i državna reakcija
- opasnost počinitelja

C) počinitelj nije apsolutno slobodan u donošenju odluke i volji za svoje činjenje ili nečinjenje onoga što je obvezan učiniti

- endogeni i egzogeni čimbenici
- relativni indeterminizam ili determinizam

D) glavni cilj KP je otklanjanje opasnosti – pogrešno je inzistiranje samo na kazni kao jedinom načinu otklanjanja te opasnosti

- nema potrebe za kaznom kao odmazdom, kaznom koja zastrašuje ili popravlja
- individualizacija kazne – otegotne / olakotne okolnosti
- druge KP sankcije s ciljem otklanjanja opasnosti počinitelja

5 tipova delikvenata (Ferri):

- 1) rođeni zločinci (Lombrosov tip)
- 2) slučajni zločinci
- 3) zločinci iz strasti
- 4) zločinci iz navike (povratnici)
- 5) duševno bolesni zločinci

2 tipa delikventa (Liszt):

- 1) akutni – treba ih samo zastrašiti
- 2) kronični – treba ih popravljati

Kazneni zakoni u tom vremenu većinom se drže postavki klasične škole.

Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKV)

- 1899.
- Liszt, Van Hamel, Prins
- (AIDP) – Međunarodna udruga za KP

4. Znanost kaznenog prava u 20. stoljeću do 1945. godine

srednji put – neoklasična škola kaznenog prava

- preuzimanje prihvatljivih sadržaja klasične škole
- oblikovanje pozitivističke škole

Kriminološke i penološke spoznaje teško prodiru pokraj skladnog apstraktnog sustava na temeljima klasične škole.

4.1. Najvažnije postavke o kaznenom pravu tzv. neoklasične škole

A) kaznena odgovornost = moralna odgovornost

- relativni (in)determinizam
- indiferentizam

B) opasnost počinitelja

- društvo se mora braniti
- opasnost može biti veća od krivnje ili čak postojati i bez nje

C) između ubrojivosti i neubrojivosti postoji niz prijelaznih stanja

- smanjena ubrojivost

D) kazna je glavna KP sankcija

- retributivno značenje
- generalna i specijalna prevencija
- individualizacija prema subjektivnim svojstvima počinitelja

E) sigurnosne mjere

- uvode se jer kazna mora biti srazmjerna težini djela
- opasnost počinitelja mora se nekako otkloniti
- opasni povratnici, neubrojivi i smanjeno ubrojivi
- kazna je zasnovana na krivnji, a sigurnosna mjera na opasnosti (**dualitet sankcija**)

F) maloljetnicima treba dati poseban status u KP

- odgojne sankcije

2 bitne pojave u znanosti kaznenog prava:

1) pokušaj da se nađe teoretsko opravdanje za postojanje novih KP sadržaja koji se odnose na MKP

- Liga naroda

2) razvoj djelatnosti Međunarodne udruge za kazneno pravo (AIDP)

- sigurnosne mjere i rad kažnjenika na otvorenom
- KO pravnih osoba, primjena stranog KZ od odmaćeg suda
- univerzalno načelo
- učinak nacionalnog KP na zaštitu mira, pitanje analogije

5. Znanost kaznenog prava u 20. stoljeću nakon II. svjetskog rata do danas

Filippo Gramatica – Centar za društvenu obranu (1945.)

- revitalizacija pozitivizma
- *Načela društvene obrane* (1961.)
- *Međunarodna udruga za društvenu obranu*

Mark Ancelo – Pokret nove društvene obrane

- umjereniji zahtjevi

temeljne postavke:

A) znanstvene istine moraju imati značajniji utjecaj na kaznena zakonodavstva

- trebaju se iskoristiti sve znanosti kako bi se učinkovitije spriječilo kažnjiva ponašanja

B) jedinstvene mjere društvene obrane

- različite KP sankcije s individualiziranim sadržajem

C) počinitelju KD treba pomoći da se resocijalizira, integrira, i da se ostvari poštovanje njega i društva

- kazna ne smije sadržavati odmazdu i ispaštanje

D) društvena zaštita od opasnosti i specijalna prevencija može se realizirati samo putem humanizacije kaznenog prava

- mora se uzeti u obzir sva osobna svojstva počinitelja KD i svakog ljudskog bića
- poticanje solidarnosti

E) kriminalitet je društveni i individualni problemi

- ne može se riješiti samo putem KP

- **AIDP – Ženeva (1947.)**

- rasprave o aktualnim problemima

- **Međunarodna udruga kriminologa, penologa**

- **Udruga za društvenu obranu**

- **kongres UN za sprječavanje zločina i postupanje s delikventima**

- **aktivnosti VE**

- **rasprave o MKP, ad hoc sudištima i stalnom MKS**

6. Hrvatski doprinos razvitku znanosti kaznenog prava

začetci – 19. st.

- **Napoleon Špun Strizić**

- osnivač Hrvatskog pravničkog društva

- časopis *Mjesečnik*

- **Janko Čakanić**

- mišljenje o KZ52

● **Josip Šilović**

- gl. ur. *Mjesečnika*
- prvi hrvatsku udžbenik KP (po Janki)
- *Nužna obrana, Sloboda volje i kazneno pravo, Uvjetna osuda, O razvoju krivnje u hrvatskom kaznenom pravu*

● **Stanko Frank**

- udžbenik *Kazneno pravo* (prema KZ47)
- *O normativnim obilježjima bića kaznenog djela, Analogija i fikcija u kaznenom pravu*
- član JAZU

● **Bogdan Zlatarić**

- s **Vladimirom Bayerom** – poslijediplomski studij KP znanosti
- *Konvencija o kažnjivim djelima i drugim radnjama počinjenim u zrakoplovu*
- *Konvencija o suzbijanju nezakonite otmice zrakoplova*
- *Otmice zrakoplova i drugi oblici ugrožavanja civilne zračne plovidbe*
- generalni tajnik AIDP
- *Participation criminelle*
- KZ51, KZ77
- *Krivični zakon u praktičnoj primjeni – kritički pregled judikature*

● **Franjo Bačić**

- *Krivično pravo*
- blizak neoklasičnoj školi
- napredne zamisli (PO pravnih osoba)
- krivnja i sudioništvo – *samoskrivljena neubrojivost*

Drugi dio – KAZNENI ZAKON

I. GLAVNO I SPOREDNO KAZNENO ZAKONODAVSTVO

KAZNENO ZAKONODAVSTVO

- (kodifikacija, izvori KP, načelo zakonitosti)
- **glavno**
- **sporedno**

HKZ – europski kontinentalni kaznenopravni sustav

- KP sadržano u zakonima
- pretežito u kaznenom zakonu
- ne mora se raditi o cjelovitoj kaznenopravnoj kodifikaciji
- **načelo zakonitosti:**
 - **URH** – *nitko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego je počinjeno, nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim ugovorom kao KD*
 - **KZ** – *Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao KD, niti mu se može izreći kazna ili druga kaznenopravna sankcija koja nije bila određena zakonom*
- **kazneno zakonodavstvo:**
 - **KZ** - *Kazneno zakonodavstvo Republike Hrvatske su odredbe sadržane u ovom Zakonu i drugim zakonima Republike Hrvatske, kojima se određuju pretpostavke kažnjivosti i sankcije koje se mogu izreći počiniteljima kaznenih djela.*
- **GLAVNO ZAKONODAVSTVO**
 - **KZ**
 - **Zakon o sudovima za mladež**
 - materijalnopravne odredbe
 - supsidijarna primjena KZ
 - **Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela**
 - supsidijarna primjena KZ
- **SPOREDNO (POSEBNO) ZAKONODAVSTVO**
 - niz posebnih zakona iz različitih područja kojima se propisuju KD i KS za njih u slučaju kršenja pojedinih odredaba tih zakona
 - organski povezana materija

sustavi kodifikacije:

- **sustav djelomične kodifikacije**
 - HKZ
 - kazneni zakon
- **sustav cjelovite kodifikacije**
 - kazneni zakonik (rijetkost, tradicionalni razlozi, naglašavanje važnosti KZ u PS neke države)

kazneni zakoni:

- **opći dio**
 - pretpostavke kažnjivosti
 - KPS u odnosu na sva KD i njihove počinitelje
- **posebni dio**
 - pojedina KD i KS koje se mogu izreći počiniteljima
 - dopunske odredbe koje vrijede isključivo za određenu vrstu KD

sporedno kazneno zakonodavstvo

- zakonski opisi (izvankodifikacijske inkriminacije) KD
- propisane kazne
- odredbe iz posebnih zakona jednake su odredbama posebnog dijela KZ
- na njih se primjenjuju pretpostavke kažnjivosti iz općeg dijela
 - ***Odredbe Općeg dijela ovoga Zakona odnose se na kaznena djela propisana ovim Zakonom i drugim zakonima.***
- pr. ZTD (KD + KS)
- **blanketna KD** – predviđa se samo kazna i neka obilježja KD, dok su druga obilježja opisana u odgovarajućim odredbama odnosnog zakona (problemi u praksi)

kodifikacija

- olakšava praktičnu primjenu zakona
- olakšava uvid u zabranjena ponašanja
- osigurava skladno i sustavno ostvarivanje kriminalnopolitičke koncepcije
- osigurava izgradnju koherentnog i konzistentnog sustava materijalnog KP

KZ11

- + KD protiv tržišta kapitala
- - KD protiv oružanih snaga

izvori KP:

- **formalni (neposredni) izvori KP**
 - glavno i sporedno kazneno zakonodavstvo
- **posredni izvori KP**
 - URH, međunarodni ugovori, podzakonski pravni propisi
 - MP izvori – UN, EU, VE, standardi ESLJP-a i dr. (GRECO, MONEYVAL, OLAF, CPT)
 - sudska praksa (ESLJP)

iz materijalnog KP općeg dijela izuzeti su:

- **Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji**
- **Zakon o pomilovanju**
- **Zakon o probaciji**
- *** Odluka o usklađivanju prekršajnog zakonodavstva RH s KZ**
- *** Zakon o kaznenom postupku**
- *** Zakon o izvršavanju kazne zatvora**

II. NAČELO ZAKONITOSTI

1. Pojam načela zakonitosti

NAČELO ZAKONITOSTI

- temeljno načelo suvremenog KP

1) pravna sigurnost

- građani da bi uskladili svoje ponašanje, moraju znati što zakon propisuje
- javno objavljivanje, službeno glasilo, dostupni pod jednakim uvjetima, predvidivi, jasni i nedvosmisleni

2) garantivna funkcija KZ

- ograničava primjenu državnog prava kažnjavanja samo na situacije kojima je konkretnom radnjom počinjeno djelo koje je zakonom opisano i kažnjivo kao KD

3) zapreka arbitrarnoj primjeni prava

- *non sub homine, sed sub lege*
- bitno kod KP – svrha KP se realizira kršenjem istih prava koja štiti
- *Magna Charta zločinca* – Liszt – jamči da će prava biti ograničena samo pod uvjetima propisanim zakonom

odnosi se na institute materijalnog prava, ali i na neke mješovite institute

- pr. zastara
- NZ odnosi se na ukupnost uvjeta pod kojim država izvršava svoju suverenu vlast

prosvjetiteljstvo – afirmacija NZ

- zapreka srednjovjekovnoj arbitrarnosti
- teorija društvenog ugovora
- apsolutno određene kazne

1776. Ustav SAD-a

1789. DPČG

1791. Code Penal

1813. bavarski KZ – Feuerbach – *nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*

2. Ustavni i međunarodni okvir načela zakonitosti

KZ

Ustav – KD zakon ili MP, K(PS) – zakon (KZ i drugi zakoni)
kazne se mogu određivati samo zakonom (ne i MP)

međunarodni ugovori

- sadržaj samo inkriminacije KD, ne i kazne

podzakonski propisi

- ne mogu biti propisane KD i KPS
- prekršaji mogu, ali samo na temelju ovlasti Ustava

MP

- norme MU kojih je RH stranka
- izravno primjenjive pred sudovima – dopunjuju bića KD

nadležnost Ustavnog suda kod povrede NZ

- ustavna žalba / zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona
- EKLJP – NZ je bitan element vladavine prava
- garancija protiv arbitrarnih progona, osuda i kazni
- derogacija nije dopuštena (EKLJP)
- povreda KZ (NZ) je žalbena osnova – pazi sud po službenoj dužnosti
- GDO – zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćne presude – izvanredni pravni lijek (ZKP - VSRH)

MPGPP

ODP

EKLJP

- zaštita od samovoljnog suđenja i kažnjavanja (za ono što u trenu počinjenja nije predstavljalo KD)
- zabranjeno je izricanje strože kazne od one koja je u trenutku počinjenja bila predviđena
- KD je kažnjivo ako predstavlja KD prema općim načelima prava priznatim od civiliziranih naroda

ESLJP – NZ

- bitni sadržaj vladavine prava
- bezuvjetno se zabranjuje retroaktivna primjena
- zabrana arbitrarnosti primjene KP
- nederogabilna prava – NZ
- zabrana retroaktivnosti procesni odredbi

3. Načelo zakonitosti i tumačenje kaznenog zakona

TUMAČENJE ZAKONA – utvrđivanje sadržaja i smisla zakonske odredbe, povezanih odredbi i zakona u cjelini

- nesavršenost jezika
- **generalizirajuća apstrakcija** u funkciji izbjegavanja kazuistike (opterećivanje teksta / pravna neisgurnost)
- nužno tumačenje
- **tumačenje mora biti u granicama načela zakonitosti** (↔ nedopuštena analogija)

a) restriktivno tumačenje

- načelo da norme KP treba tumačiti uže nego u svakodnevnom govoru

b) ekstenzivno tumačenje

- određenim zakonskim pojmovima treba dati šire značenje nego što imaju u svakodnevnom govoru
- pr. premještanje registarskih pločica
- dopušteno, ali ne smije prijeći u nedopuštenu analogiju

SUBJEKTI TUMAČENJA

- **a) vjerodostojno (autentično) tumačenje**
 - **cilj** – utvrditi autentičnu volju zakonodavca kod donošenja određenog propisa
 - **rijetko se primjenjuje u KP** – moglo bi dovesti u pitanje sve pravomoćno okončane predmete
 - nadomješta se drugim metodama

- **b) sudsko tumačenje**
 - **najčešće** – sudovi primjenjuju velik broj propisa koje je potrebno valjano protumačiti
 - **VSRH** – zadužen je za ujednačavanje sudske prakse
 - odluke ne obavezuju niže sudove (nije sustav presedanskog tipa)
 - pravna shvaćanja sjednica odjela VSRH i drugih sudova (Visoki trgovački / upravni / prekršajni sud i županijski sudovi) obvezna su za sva drugostupanjska vijeća ili suce pojedince tih odjela, odnosno sudova
 - **ne primjenjuje se načelo *in dubio mitius*** – sud mora primijeniti ispravno, a ne blaže tumačenje
 - dvojba u vezi prava ≠ dvojba u vezi činjenica (kada se primjenjuje ***in dubio pro reo***)
- **c) doktrinarno tumačenje**
 - utvrđivanje sadržaja i smisla zakona od pravnih znanstvenika, profesora prava preko znanstvenih radova i publikacija
 - nema pravnu obvezatnost, ali utječe na sudsku praksu

METODE TUMAČENJA

- **a) gramatičko tumačenje**
 - utvrđivanje sadržaja norme na temelju značenja riječi koje se u toj normi koriste
 - uobičajeno svakodnevno značenje
 - pr. kleveta – pred drugim – nazočnost bar tri osobe
- **b) logička metoda**
 - primjena pravila logike
 - *argumentum a fortiori* – što vrijedi za jedan slučaj, vrijedi još više za drugi
 - *argumentum a maiore ad minus* – zaključivane od većeg na manje

(pr. oslobođenje od kazne)

 - *argumentum a simile* – zbog sličnosti
 - *argumentum a contrario* – zbog suprotnosti

(pr. neovlašteno zvučno snimanje nejavno izgovorenih riječi)
- **c) povijesno tumačenje**
 - utvrđivanje sadržaja norme utvrđivanjem njezine geneze, odnosno sadržaja u procesu izrade i usvajanja zakonskog teksta u kojem je sadržana
 - radni materijali radnih skupina, zvučni zapisi, obrazloženja....
 - utvrđuje se volja zakonodavca
- **d) sustavno tumačenje**
 - utvrđivanje sadržaja koje polazi od jedinstva KP kao sustava komplementarnog općeg i posebnog dijela
 - pr. pucanje iz vatrenog oružja – nužna obrana
- **e) usporedno (komparativno tumačenje)**
 - utvrđivanje sadržaja norme na temelju usporedbe s odgovarajućim normama stranog zakonodavstva
 - zakonodavstvo koje je poslužilo kao osnova
 - međunarodni izvori
- **f) teleološko tumačenje**
 - utvrđivanje sadržaja temeljeno na utvrđivanju svrhe zakona
 - volja zakonodavca, *ratio legis* odredbe
 - objekt zaštite kod KD

4. Sadržaj načela zakonitosti

nullum crimen, nulla poena sine lege

- *nullum crimen sine lege certa*
- *nullum crimen sine lege stricta*
- *nullum crimen sine lege scripta*
- *nullum crimen sine lege praevia*

4.1. Zahtjev da zakon bude određen

nullum crimen sine lege certa

- KP norme moraju biti određene i jasne svima na koje se odnose
- sudovi – samo primjenjuju zakon na konkretne slučajeve (dioba vlasti)
- **neodređeni zakon** – opasnost od analogije
- **kaučuk odredbe** (nejasni i preširoki zakonski opisi) ↔ **pravna kazuistika**
- posebni dio + praksa i doktrina – jasna odredba
- pr. KD uvrede – tri tipa

test određenosti – ako se jedinstvenom primjenom općeg i posebnog dijela KZ mogu utvrditi sva relevantna obilježja

- pr. ubojstvo i garant

blanketni propisi – zakon se neće smatrati neodređenim ako se adresati mogu upoznati sa sadržajem norme i iz drugi propisa i uskladiti svoje ponašanje

praksa USRH u vezi sa zahtjevom da zakon mora biti određen

- definicija odgovorne osobe, KD zlouporabe položaja i ovlasti, nesavjesnog rada u službi – dovoljno određene i primjerene za primjenu

MKP

- opisi i oblici odgovornosti nisu precizno određeni
- rijetko sadrže opći dio skupa sa načelima primjene
- uglavnom ne zadovoljavaju zahtjevu za određenost

KPS

- i na njih se odnosi zahtjev za određenost
- relativno određene
- neodređenost – srednjovjekovne izvanredne kazne – za teške zločine i kad nisu bile propisane
- apsolutna određenost – nema mogućnosti individualizacije – pr. smrtna kazna

pravo na pravnu utvrđenost KD

- pr. službena osoba / predsjednik stranke – primanje mita

obveza pravne određenosti – zakonodavac

obveza pravne utvrđenosti KD – sud

- sud mora utvrditi sva obilježja bića KD
- načelo nedužnosti

4.2. Zabrana analogije

nullum crimen sine lege stricta

- garantivna funkcija KZ-a
- zakoni koji propisuju KD i KPS moraju biti striktni i kao takvi se moraju primjenjivati

Zabranom analogije sprječava se stvaranje novih KD na temelju sličnosti s drugim KD, ali i stvaranje novih KO KD na temelju sličnosti s KO drugih KD

- **zaštita ljudskih prava od represivnog aparata države – monopol sile**
- **načelo vladavine prava**
- povijest – česti primjeri arbitrarne primjene prava
 - nacistička Njemačka – zdrav narodni osjećaj
 - SSSR
 - Jugoslavija – KZ FNRJ 1948. - **društveno opasno djelo**

(ukinuto KZ FNRJ 1951.)

PRAVNA ANALOGIJA – uvijek zabranjena u KP jer se sastoji u stvaranju novih KD i KPS pozivanjem na viša pravna načela

- pr. progon i kažnjavanje samovlasti

ZAKONSKA ANALOGIJA – zakonska odredba se primjenjuje na situacija za koje nije predviđena, a na temelju sličnosti sa situacijom za koju je ta odredba predviđena

- moguća kod pojedinih KD i instituta općeg dijela
- pr. nadripisarstvo i nadriliječništvo
- pr. sigurnosna mjera zabrane pristupa internetu – opća zabrana korištenja osobnog računala

generalna klauzula

- praznine koje je zakonodavac namjerno ostavio
- iznimno je analogija dopuštena
- *na drugi način, i sl.*
- **posebne obveze kod (djelomične) uvjetne osude**
 - taksativno navedene
 - druge koje sud može naložiti s obzirom na počinjeno KD
 - primjerenost obveze s obzirom na KD
 - zabrana nerazumnih i nemogućih obveza koje vrijeđaju dostojanstvo počinitelja
- **pripremanje KD protiv RH ili KD protiv vrijednosti zaštićenih MP-om**
 - nije opisano u čemu se sastoji radnja
- uobičajena suvremena nomotehnička metoda

analogija u korist počinitelja

- pravne praznine koje je zakonodavac nenamjerno stvorio na štetu počinitelja, a njihovo popunjavanje je u skladu sa svrhom zakona
- pr. uračunavanje prekršajne kazne u kaznu za KD – zaštitna mjera oduzimanja vozačke i sigurnosna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom

analogija nije zabranjena u KPP

- USRH – za pravilan zaključak po analogiji nije potrebna istovjetnost svih karakteristika
- 1. bitno je da onaj koji tumači KPP normu ispravno rasuđuje prirodu stvari i svrhu drugih pravnih normi koja se i u postojećoj situaciji želi postići, odnosno na novu situaciju protegnuti
- 2. ispravno isključiti one karakteristike koje bi spriječile primjenu zakonske analogije u konkretnom slučaju
- pr. zakonitost produljenja istražnog pritvora – župan – poslovne aktivnosti

4.3. Zahtjev da zakon mora biti pisan

nullum crimen sine lege scripta

- običajno pravo, *common law*
- običajno pravo nije izvor u europskom kontinentalnom pravu
- **pravna sigurnost**
- **običaj** – *longa consuetudo + opinio iuris*
- **MKP – običajno pravo je izvor**
 - **Statut MKS**
 - **Statut MKSJ – Izvješće glavnog tajnika uz rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a**
 - primjena načela *nullum crimen sine lege* nalaže da MKS primjenjuje pravila MHP koja su izvan svake sumnje postala dio običajnog prava, kako se ne bi pojavio problem da se samo neke, a ne sve države pridržavaju pojedinih konvencija
 - **praksa MKSJ**
 - pravna norma mora predstavljati mjerodavno pravo u vrijeme počinjenja KD jer bi u suprotnom moglo doći do zabrane retroaktivnosti

4.4. Zabrana povratnog djelovanja zakona (zabrana retroaktivnosti)

nullum crimen sine lege praevia

3 shvaćanja o dopuštenosti povratnog djelovanja zakona

- **1) uvijek dopušteno**
 - novi zakon se mora primijeniti na situacije koje su prethodile njegovom donošenju
 - novi zakon je uvijek poboljšanje
 - svrha kažnjavanja – apsolutna pravednost kažnjavanja počinitelja KD
 - retribucija – pravedna odmazda koja se mora realizirati bez obzira na protek vremena
 - Ciceron – *mala in se*
- **2) nikad nije dopuštena**
 - samo na situacije koje su se dogodile nakon stupanja na snagu zakona
 - apsolutna pravna sigurnost
 - ne primjenjuje se ni kada je za okrivljenika povoljnije
 - upitno postaje načelo ograničenja KP prisile
- **3) eklektični pristup – načelno je zabranjeno povratno djelovanje zakona, ali se dopušta kada je povoljnije za počinitelja**
 - zabrana retroaktivnosti je relativna
 - utvrđivanje blažeg zakona je obveza suda
 - propust suda je žalbena osnova
 - vodi o njoj računa drugostupanjski sud po službenoj dužnosti
 - povreda ustavnog prava
 - sud je vezan i tijelom žalbenog postupka
 - propust suda – povreda kaznenog zakona
 - **obveza prestaje s danom pravomoćnosti** – presuda postaje izvršna i proizvodi pravne učinke
 - naknadne intervencije bile bi u suprotnosti sa pravnom sigurnosti i vladavinom prava

4.4.1. Utvrđivanje blažeg zakona

- blaži zakon se uvijek utvrđuje ***in concreto***

a) KD koje je okrivljeniku stavljeno na teret više nije KD

zakonodavac je odustao od kriminalizacije određenih ponašanja
dekriminalizacija – ponašanje više nije propisano kao KD

- moguće je kažnjavanje za drugu lakše kažnjivu radnju (pr. prekršaj)
- pr. posjedovanje tvari koje su propisom proglašene drogom
 - rasterećenje tijela pravosuđa
 - bagatelni slučajevi
 - počinitelji nisu delikventi, nego ovisnici
 - načelo razmjernosti
 - proizvodnja, stavljanje u promet – teži oblici kriminala
 - ESLJP – *ne bis in idem*

depenalizacija – gašenje kažnjivosti određene radnje koja je do tada bila propisana kao KD

- djelo prestaje biti kažnjivo kao KD i kao prekršaj
- pr. samovlasti (*ratio legis* – izvan predviđenog pravnog puta – pravno priznato pravo)

izmjena naziva ili sistematizacije KD u strukturi posebnog dijela KZ

- pr. čedomorstvo, ubojstvo na mah, usmrćenje na zahtjev – usmrćenje
- pr. rodoskrvnuće – KD protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa – KD protiv braka, obitelji i djece

moguće je da novi KZ ne propisuje neko KD koje je bilo propisano starim KZ, ali to još ne znači da je djelo dekriminalizirano ili depenalizirano

- ista kriminalna količina u drugom KD
- **utvrđivanje pravnog kontinuiteta KD**
- rasprave prije donošenja KZ – blaži zakon i pravni kontinuitet
 - **pr. zlouporaba povjerenja**

tekstovi zakona kod utvrđivanja pravnog kontinuiteta se uspoređuju *in concreto*

- činjenično stanje
- **1.** ponašanje se može podvesti pod KD novog zakona – utvrđivanje blažeg zakona
- **2.** ponašanje se ne može podvesti pod KD novog zakona – oslobađajuća presuda

nepostojanje pravnog kontinuiteta

- sud mora obrazložiti (ako ne: bitna povreda odredbi kaznenog postupka)

b) izmjena odredaba općeg dijela KZ

novi zakon će biti blaži ako propisuje odredbe općeg dijela koje se u konkretnom slučaju primenjuju u korist okrivljenika

- novi RIP
- pr. nekauzalni odustanak
- novi ispričavajući razlozi koji isključuju krivnju
- pr. povoljniji pravni učinak prekoračenja granica nužne obrane (astenički afekt)

c) izmjena blanketnog propisa

sudovi u slučaju izmjene blanketnog propisa – norme koja upotpunjava biće KD moraju utvrditi je li takva izmjena u korist počinitelja ili nije

- pr. povećanje granice dopuštenog alkohola u krvi prilikom vožnje

d) novi zakon propisuje blažu kaznu

propisuje blažu vrstu ili mjeru kazne

- pr. novčana umjesto kazne zatvora (KD protiv časti i ugleda)

niži opći ili posebni minimum ili maksimum kazne

- pr. silovanje (1-8 / prije 3-10)

kraće trajanje sigurnosne mjere

e) izmjena neodređenih obilježja zakonskog opisa

znatna imovinska šteta, znatna šteta, opasno oruđe, stvari male vrijednosti, velika razaranja

- **VSRH** – ujednačavanje prakse – pravnim shvaćanjima nastoji odrediti te pojmove, obilježja zakonskog opisa
- pr. znatna imovinska korist / znatna šteta – preko 60 000 kn (prije 30 000 kn) (usprkos jednakoj propisanoj kazni, KD je blaže nego prije)
- **kritika** – ne može se smatrati zakonom, već samo praksom
- pravno shvaćanje obavezuje samo drugostupanjska vijeća tog odjela (kaznenog)
- pravna hermeneutika ne može stvarati novo pravo

4.4.2. Načela (metode) utvrđivanja blažeg zakona

načelo alternativiteta

- primjenjuje se: zakon koji je bio na snazi u vrijeme počinjenja KD ili kasniji zakon ako je blaži za počinitelja
- pravna sigurnost – kombiniranjem dvaju ili više zakona stvarala bi se pravna nesigurnost
- **iznimka od načela alternativiteta**
 - **novi zakon snizi posebni minimum i povisi posebni maksimum**
 - uzima se povoljniji minimum i povoljniji maksimum iz oba zakona
 - pr. 6 mj – 3 g i 3 mj – 5 g = 3 mj – 3g

načelo konkretnog utvrđivanja zakona

- ocjenjuje se *in concreto* koji je zakon blaži za počinitelja

vrijeme počinjenja KD – kada je počinitelj poduzeo radnju ili bio dužan poduzeti radnju, bez obzira kada je nastupila posljedica

- bitno za određivanje koji zakon se treba primijeniti

vrijeme važenja KZ – od stupanja na snagu do prestanka važenja

- NN, *vacatio legis*
- kod KZ razdoblje je u pravilu duže
- rehabilitacija, pravna posljedica osude

međuzakoni (interimni zakoni)

- **zakoni koji su bili na snazi između zakona važećeg u vrijeme počinjenja KD i zakona koji je na snazi u vrijeme vođenja kaznenog postupka**
- svaka zakonska izmjena i dopuna
- isto se uzimaju u obzir

obrazloženje primjene blažeg zakona

- VSRH – izostanak primjene nije bitna povreda KP
- USUD – obrazloženja presuda moraju sadržavati dovoljno elemenata iz kojih je moguće s izvjesnošću utvrditi da se pravilo primjene blažeg zakona poštovalo
- **pravo na obrazloženu presudu**
- **pravo na primjenu blažeg zakona**
- **potreba za ustavnosudskom ocjenom**

4.4.3. Vremenski zakoni

vremenski (temporalni) zakoni

- zakonodavac određuje vrijeme važenja
- **ne primjenjuju se pravila o obveznoj primjeni blažeg zakona**
- pr. VSRH – prodaja goriva – zloupotreba položaja i ovlasti – krivo
- Zakon koji je na snazi samo za određeno vrijeme primijenit će se na kaznena djela počinjena u tom vremenu i nakon njegova prestanka važenja ako zakonom nije drukčije propisano.
- **razlog** – sprječavanje nekažnjavanja počinitelja zbog prestanka važenja zakona
 - pr. postupci koji su pokrenuti, a nisu uspjeli biti dovršeni
- **prestanak temporalnih zakona nije posljedica promjene pravnih stajališta kao kod netemporalnih zakona**
- **ne nastupa blaži pravni režim**

III. PROSTORNO VAŽENJE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

1. O pojmu i granicama kaznene vlasti države

DRŽAVNO PRAVO KAŽNJAVANJA (*ius puniendi*) – primjena kaznenog zakonodavstva u prostoru od strane nacionalnih sudova – povezano:

- primjena kaznenog zakonodavstva u prostoru – **kaznena vlast**
- postupanje nacionalnih sudova u kaznenim predmetima – **kaznena sudbenost (jurisdikcija)**

KAZNENA VLAST (REPRESIVNA VLAST) – proizlazi iz suvereniteta države, ali se ne zadržava na državnim granicama, već se pod određenim uvjetima, primjenjuje i na KD počinjena u drugim državama ili pak prostorima nad kojima ni jedna država nema kaznenu vlast (npr. otvoreno more)

kaznena djela s elementima inozemnosti – na njih država proširuje svoju kaznenu vlast i izvan svojih državnih granica – razlozi:

- zaštita vlastitih državljana
- zaštita nekih ustavnih vrijednosti za koje je država posebno zainteresirana
- obveza vođenja kaznenih postupaka protiv vlastitih državljana za KD koja su oni počinili u inozemstvu (*aut dedere, aut iudicare*)
- osiguravanje nekažnjivosti za najteža KD počinjena u inozemstvu

(i žrtve i počinitelji mogu biti strani državljani)

- **legitimirajuća točka vezanja kaznenog zakonodavstva uz počinjeno KD**

načela primjene kaznenog zakonodavstva u prostoru:

1. teritorijalno načelo
 2. načelo zastave broda i registracije zrakoplova
 3. načelo aktivnog personaliteta
 4. načelo pasivnog personaliteta
 5. zaštitno načelo
 6. univerzalno načelo
- 3. - 6. - primjena HKZ na **KD s elementima inozemnosti**
 - načela nisu samo interno državno pravo
 - ne postoji opći sustav normi MP-a
 - obveza države za propisivanje načela može proizlaziti iz međunarodnog ugovora
 - **jurisdikcijska klauzula** – odredba u većini konvencija kojom se države obavezuju da kaznenu vlast nad KD iz konvencija zasnuju na jednom ili više načela

smjernice za ograničenje kaznene vlasti države

- zaštita načela zabrane zlouporabe prava
- **Deklaracija o načelima MP koja se tiču prijateljskih odnosa i suradnje**
 - **načelo nemiješanja** – nijedna država ili grupa država nema pravo miješati se, izravno ili neizravno u unutrašnje ili vanjske poslove druge države
- **EK o izručenju**
 - **teritorijalno načelo** – ima prednost pred drugim načelima

kaznena vlast – materijalni pojam

sudbenost (jurisdikcija) – procesni pojam – pravo i obveza nacionalnih sudova da sude počiniteljima KD bez obzira na to gdje su ta KD počinjena i tko ih je počinio, ako se na njih može primijeniti jedno od načela primjene KZ u prostoru

uglavnom kaznena vlast = sudbenost

- iznimke:
 - **(KV+ / KS-)**
 - **imunitet prema unutarnjem ili MP – imunitet od kaznene sudbenosti**
 - pr. visoki državni dužnosnici – zaštita funkcije, ne osobe
 - relativiziranje – pogotovo kad je riječ o teškim KD
 - **Konvencija UN-a protiv korupcije**
 - ravnoteža između imuniteta i povlastica
 - **visoke državne dužnosnike ne štiti se od progona za najteža KD**
 - Pinochet – omogućeno izručenje
 - Europska konvencija o izručenju
 - **(KV- / KS+)**
 - **država ima sudbenost, ali njezini sudovi ne primjenjuju domaće pravo (lex fori) već strano pravo**
 - za KD počinjeno u inozemstvu sudi se kao da je počinjeno u RH, ali se strano pravo primjenjuje kad je blaže za okrivljenika
 - pr. ŽSt – Krivični zakon FBiH

2. Primjena HKZ na KD počinjena na području RH, njezinu zrakoplovu ili brodu

2.1. Teritorijalno načelo

HKZ primjenjuje se prema svakome tko na teritoriju RH počini KD.

- **osnovno obilježja:** KV se primjenjuje na sva KD počinjena na teritoriju države, bez obzira tko je počinitelj – državljanin, stranac ili apatrid
- **izraz suvereniteta** koja nad osobama primjenjuje **državno pravo kažnjavanja**
- **primarno načelo** (*realno načelo)
- **generalna prevencija** – negativni učinci KD moraju se osjetiti gdje je pravni red bio poremećen KD-om
- **praktični razlozi** – dokazivanje, provođenje KP, tragovi, svjedoci, troškovi...

teritorij – načelo teritorijalnosti i suvereniteta

- *Suverenitet Republike Hrvatske prostire se nad njezinim kopnenim područjem, rijekama, jezerima, prokopima, unutrašnjim morskim vodama, teritorijalnim morem te zračnim prostorom iznad tih područja.*

državni teritorij

- *Državna granica je ploha koja okomito prolazi graničnom crtom po Zemljinoj površini te odvaja kopneno područje, morski prostor, unutarnje vode, zračni prostor i podzemlje Republike Hrvatske od susjednih država, kao i državna granica na području graničnih prijelaza na aerodromima, morskim lukama i lukama unutarnjih voda preko kojih se odvija međunarodni promet.*
- kod graničnih sporova – **posjedovno stanje**

more

- *Suverenitet Republike Hrvatske na moru prostire se na unutarnje morske vode i*

teritorijalno more Republike Hrvatske, na zračni prostor iznad njih te na dno i podzemlje tih morskih prostora.

mjesto počinjenja KD

- Kazneno djelo počinjeno je **u mjestu gdje je počinitelj radio ili bio dužan raditi i u mjestu gdje je u cijelosti ili djelomično nastupila posljedica iz zakonskog opisa kaznenog djela ili je prema njegovoj zamisli trebala nastupiti.**

teorija ubikviteta

- utječe na primjenu KZ u prostoru – dopušta primjenu teritorijalnog načela u situacijama kada je **radnja počinjena** ili **posljedica nastupila (ili trebala nastupiti)** na njenom području
- **distancijska KD – radnja na području jedne, a posljedica na području druge države (ili npr. na otvorenom moru)**
 - pr. pucao u žrtvu u jednoj državi, liječenje u drugoj državi
 - pr. onečišćenje okoliša
 - pr. radnja u Tanzaniji, posljedica u RH
 - pr. australski državljanin koji je relativizirao holokaust
 - **transnacionalni organizirani kriminalitet**

tranzitna KD

- **počinjena u svakom mjestu u kojem je ostvaren barem dio radnje počinjenja KD**
- KD trgovanja ljudima
- počinjeno gdje je žrtva oteta – prošla – iskorištavana (ili trebala biti)

2.1.1. Načelo zastupničke sudbenosti

iznimka od teritorijalnog načela

- **situacija kad KD počini stranac na području RH**

može se ustupiti progon pod uvjetom da:

1. osoba ima državaljanstvo i prebivalište te države
2. se država tome ne protivi

država mjesta počinjenja KD zadržava kaznenu vlast i sudbenost, ali se kazneni progon **faktično ustupa državi državljanstva počinitelja KD u kojoj on ima prebivalište**

- lakša KD
- može i za teža KD, za koja je propisana kazna zatvora do deset godina
- pr. silovanje? - nije u skladu sa svrhom instituta
- pr. protuzakonito prebacivanje osoba preko državne granice

neprotivljenje države kojoj se progon ustupa

- uvjet (mora biti utvrđen u **rješenju o ustupanju** – inače povreda ZKP-a)

neprotivljenje oštećenika

- moguć ustup ako se oštećenik protivi, ako je dano **osiguranje za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva oštećenika**
- suglasnost nije potrebna ako oštećenik **nije državljanin RH**
- **oštećenik u formalnom smislu** (ne npr. osobe koje je počinitelj prebacivao preko granice)

EK o kažnjavanju kažnjivih djela u prometu iz 1964. - kažnjive radnje različite težine

- ustup progona po načelu zastupničke sudbenosti

2.2. Načelo zastave broda i registracije zrakoplova

HKZ primjenjuje se na svakoga tko počini KD na domaćem brodu ili u zrakoplovu, bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalaze u vrijeme počinjenja KD.

- autonomno načelo, odvojeno od teritorijalnog
- **ratio legis** – izbjegavanje nekažnjivosti KD počinjenih u vrijeme kada se brod ili zrakoplov nalazio na području nad kojim ni jedna država nema kaznenu vlast (pr. otvoreno more ili zračno prostor iznad njega)
- **univerzalno načelo** – ako je riječ o teškim KD koja vrijeđaju savijest čovječanstva
- **posebna pravna pravila** – slijede brod ili zrakoplov – zapovijednik ima posebne ovlasti

brod - plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.

hrvatski ratni brod - plovni objekt, uključujući podmornicu, koji je pod zapovjedništvom pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, a čija je posada vojna, odnosno podvrgnuta vojnoj disciplini i koji je dužan isticati vanjske znakove raspoznavanja ratnih brodova hrvatske državne pripadnosti kad god je potrebno da svoje svojstvo učini poznatim

brod - je plovilo namijenjeno isključivo ili pretežno za plovidbu unutarnjim plovnim putovima, duljine (L) 20 metara ili više; plovilo čiji je umnožak duljine (L), širine (B) i gaza (T) zapremine od 100 m³ ili više; plovilo namijenjeno za prijevoz više od 12 putnika; tegljač; potiskivač; plovilo namijenjeno za pokretanje bočnog sastava koji se ne sastoji isključivo od čamaca bez obzira na njihovu duljinu, širinu i zapremninu

civilni zrakoplovi koji su upisani u Registar imaju državnu pripadnost Republike Hrvatske i obvezni su nositi znake državne pripadnosti i registracijske oznake

KZRH primjenjuje se bezuvjetno i bez obzira na to gdje se brod ili zrakoplov nalazili u vrijeme počinjenja KD

- **KZ97**
 - **brodovi** – bilo gdje
 - **zrakoplova**
 - **vojni** – bilo gdje
 - **civilni** – u letu

može biti konkurirajuće drugim načelima

- npr. ako je počinjeno u zračnom prostoru nad kojim druga država ima vlast
- **pr. Lockerbie**

2.3. Posebnosti glede pokretanja kaznenog postupka za KD počinjena na području RH, na njezinu brodu ili u njezinu zrakoplovu

KP za KD počinjeno na području RH za koje je počinitelj već pravomoćno osuđen u inozemstvu pokrenut će se po odobrenju GDO.

- teritorijalno načelo je primarno, ali ograničeno ako je osoba već osuđena za isto KD
- KP zaštita se ne osigurava u RH, ako je već dovoljno osigurana u inozemstvu
- **ograničenje KP prisile**
- **načelo procesne ekonomije**
- **ne bis in idem** – odredba se odnosi na zabranu dvostrukog suđenja u RH
- **teritorijalno načelo isključuje transnacionalni ne bis in idem**

KD počinjeno osim na području RH i na području države ugovornice Konvencije o provedbi Sporazuma iz Schenegena ako je u njoj za to djelo KP pravomoćno gotov

- iznimka – svrha schenegenskog prostora – slobodno kretanje ljudi, roba i usluga
- ukidanje kontrola na granicama

mogućnost suđenja u odsutnosti – samo ako postoje osobito važni razlozi, a nije moguće suđenje u stranoj državi ili nije moguće izručenje ili je optuženik u bijegu ili nije dostižan tijelima vlasti

- poteškoće – postupovna prava okrivljenika
- iznimne situacije i najteža KD (pr. ratni zločinci)
- *Ako je osoba osuđena u odsutnosti, a nastupila je mogućnost da joj se ponovno sudi u njezinoj prisutnosti, KP će se obnoviti ako osuđenik ili njegov branitelj podnesu zahtjev u roku od godine dana od kada je osuđenik postao dostupan sudbenoj vlasti RH.*

3. Primjena HKZ na KD počinjena izvan područja RH

3.1. Zaštitno načelo

Zaštitnim (realnim) načelom osigurava se KP zaštita nekim PD za čiju je nepovredivost država osobito zainteresirana.

- **KD kod kojih interes strane države za KP nije toliko izražena kao interes RH**

- **KD protiv države** – veleizdaja, špijunaža, terorizam
- **PD** – hrvatski novac, vrijednosni papiri, znakovi za vrijednost RH
- ne novac općenito, samo kune
- KD krivotvorenja – domaći ili strani novac, ali zaštitno načelo se odnosi samo na domaći novac
- pr. u inozemstvu krivotvoren strani novac – počinitelj državljanin RH

(načelo aktivnog personaliteta)

- **KD protiv hrvatskog državnog dužnosnika ili službenika u vezi sa službom**
- pr. netko ozlijedi veleposlanika RH (i svjesan je tog svojstva žrtve)
- **KD davanja lažnog iskaza** – ako je iskaz dan pred hrvatskim nadležnim tijelima
- **KD protiv biračkog prava**
- **KD protiv okoliša**

ratio legis – zaštita posebnih interesa RH (državljanin, stranac ili apatrid)

- za neka KD počinjena u inozemstvu se nebi ni sudilo jer ponašanje u toj državi nije inkriminirano ili ne postoji interes države za kažnjavanjem

KZ11 – proširen popis KD

- lakša KD – KD protiv biračkog prava

obligatorno primarno načelo – postupak se pokreće u RH i onda kad je pravomoćno dovršen u stranoj državi

- ovlast GDO da odustane od progona – ocjena o (ne)dovoljnoj zaštiti interesa RH
- **nije potreban identitet norme**

moguće je suđenje u odsutnosti – ne postavlja se zahtjev zatečenosti na području RH
Eichmann – Izrael – realno načelo

3.2. Načelo aktivnog personaliteta

HKZ se primjenjuje prema hrvatskom državljaninu i osobi koja ima prebivalište u RH, koja izvan područja RH počinu KD.

- **načelo nacionalnosti** – utjecaj na vlastite državljane da u inozemstvu postupaju u skladu sa zakonom
- **rimsko načelo**
- ustavom je zabranjeno izručivati vlastite državljane drugim državama
- ***aut dedere aut iudicare*** – međunarodne konvencije

Načelo aktivnog personaliteta primjenjuje se samo ako nije riječ o KD na koje se primjenjuje zaštitno načelo ili univerzalno načelo u užem smislu.

hrvatski državaljanin i osoba koja ima prebivalište u RH

- Zakon o hrvatskom državljanstvu
- **dvostruko državljanstvo** – smatra se da ima isključivo hrvatsko državljanstvo
- hrvatski državljani u mirovnim operacijama ili međunarodnim aktivnostima – ako MU ne predviđa drukčije
- **prebivalište** – mjesto i adresa u RH na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza povezanih s životnim interesima kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi
- **boravište** – mjesto i adresa u RH gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila
- **primjenjuje se i kad osoba naknadno stekne hrvatsko državljanstvo**

zahtjev dvostruke kažnjivosti – identitet norme

- KD mora biti kažnjivo i prema zakonu države u kojoj je počinjeno
- materijalnopravna pretpostavka
- **smisao instituta je prihvaćanje stranog poretka**
- **mora se raditi o preklapanju bitnih obilježja KD**
- **horizontalni identitet tipa neprava**

(vertikalni kontinuitet tipa neprava – kod utvrđivanja blažeg zakona)

- **iznimke – KD je kažnjivo i kada ne postoji identitet norme:**
 - protupravni prekid trudnoće
 - sakaćenje ženskih spolnih organa
 - KD protiv spolne slobode (spolni odnošaj bez pristanka, silovanje, teška kaznena djela protiv spolne slobode)
 - KD protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina, spolna zlouporaba djeteta starijeg od petnaest godina, mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba, podvođenje djeteta, iskorištavanje djece za pornografiju, iskorištavanje djece za pornografske predstave, teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta)
 - prisila na sklapanje braka

supsidijarno KD – neće se pokrenuti:

1.

ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena

2.

ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je osuđen oproštena

3.

ako je nastupila zastara kaznenog progona

4.

ako se KD prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

nije dopušteno suđenje u odsutnosti

3.3. Načelo pasivnog personaliteta

HKZ primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH prema državljaninu RH, osobi koja ima prebivalište u RH ili pravnoj osobi registriranoj u RH počinio KD (ako nije riječ o KD na koja se primjenjuje zaštitno ili univerzalno načelo)

potreba zaštite hrvatskih državaljana (i dr.)

- kada strana država nema interes za KP
- ako praktični razlozi govore u prilog suđenju u RH (počinitelji, svjedoci...)

pr. Lotus – sudar francuskog i turskog broda

pr. Yunis

nije dopušteno suđenje u odsutnosti

traži se identitet norme

ne može se izreći kazna koja je stroža od one koja je propisana zakonom države kojoj je KD počinjeno

supsidijarno KD – neće se pokrenuti:

1.

ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena

2.

ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je osuđen oprostena

3.

ako je nastupila zastara kaznenog progona

4.

ako se KD prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

3.4. Univerzalno načelo

ratio legis

- 1. neka su **KD toliko teška da ozbiljno vrijeđaju savjest čovječanstva i impliciraju univerzalnu osudu civiliziranih država** da bilo koja država koja uhití osumnjičenika ima pravo na kazneni progon i kažnjavanje takve osobe, bez obzira na nacionalnost počinitelja i žrtve te na mjesto počinjenja tog KD
- 2. **osigurava se KP i kažnjavanje osoba** koje su počinile KD na području koje je izvan kaznene vlasti bilo koje države i izvan jurisdikcije nacionalnog pravosuđa
- pr. piratstvo na otvorenom moru

solidarnost među državama

- osuda najtežih zločina i izbjegavanje njihovog nekažnjavanja
- KD koja povređuju temeljne vrijednosti međunarodne zajednice i suvremene civilizacije
- *hostes humani generis*
- **genocid, zločini protiv mira, zločini protiv čovječnosti, ratni zločini, piratstvo, tortura, ropstvo**

države izvršavaju univerzalno načelo **u dobroj vjeri, sukladno svojim pravima i obvezama po međunarodnom pravu**

nije dopušteno suđenje u odsutnosti

- obvezu progona ima država gdje se počinitelj zatekne
- ***aut dedere aut iudicare***

pr. Jorgić

pr. Javor

univerzalno načelo u užem smislu

- **KZ RH se primjenjuje prema svakome tko izvan njezina područja počiní KD koje je RH obvezna kažnjavati prema međunarodnom ugovoru** i kad su ona počinjena izvan RH
 - genocid
 - zločin protiv čovječnosti
 - ratni zločin
 - terorizam
 - mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
 - trgovanje ljudima
- nije nužno navesti propis na kojem je RH dužna kažnjavati počinitelje KD
- KP se neće pokrenuti ako:
 - **KP pokrenut pred MKS-om ili sudom druge države**
 - **ako se može očekivati pravičan postupak pred sudom države u kojoj je KD počinjeno, sudom države čiji je počinitelj državljaniin ili drugim sudom koji je nadležan za suđenje**
- **odobrenje GDO**
 - ako je KP proveden u drugoj državi suprotno međunarodnim standardima
- **Zakon o primjeni Statuta MKS-a i progonu za KD protiv međunarodnog i humanitarnog prava**

univerzalno načelo u širem smislu

- **primjenjuje se prema strancu koji izvan područja RH počiní KD za koje se**

prema HKZ može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža

- **supsidijarno načelo** (samo ako se ne primjenjuje drugo načelo za KD počinjeno u inozemstvu)
- **identitet norme**
- **KP** – ako nije došlo do izručenja
- **kazna** – ne može biti stroža od predviđene u državi u kojoj je KD počinjeno

neće se pokrenuti:

1.

ako je pravomoćnom presudom izrečena kazna izvršena ili je u postupku izvršenja ili više ne može biti izvršena prema zakonu države u kojoj je osoba osuđena

2.

ako je počinitelj u stranoj državi pravomoćnom presudom oslobođen ili mu je kazna prema zakonu države u kojoj je osuđen oproštena

3.

ako je nastupila zastara kaznenog progona

4.

ako se KD prema zakonu države u kojoj je počinjeno progoni po prijedlogu ili privatnoj tužbi, a takav prijedlog ili tužba nisu podneseni

IV. ISKLJUČENJE I NEMOGUĆNOST PRIMJENE KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

1. Isključenje primjene kaznenog zakonodavstva s obzirom na dob počinitelja

POLOŽAJ DJETETA U KP

- počinitelj
- žrtva
 - kvalifikatorna obilježja
 - KD su neka ponašanja koja nisu ostvarena pod kriminalnim okolnostima
 - spolna zlouporaba djeteta mlađeg od 15 g
 - trgovanje ljudima
- djeca uživaju posebnu KP zaštitu – **zaštita najboljeg interesa djeteta** (Konvencija o pravima djeteta)
 - dijete zbog tjelesne i psihičke nezrelosti nije u stanju skrbiti o svojim interesima

dijete kao počinitelj KD

- nezrelost
- **smatra se da dijete nije sposobno za krivnju (kao neubrojiv počinitelj)**
- prije: zločinci u malom
- **neoklasična škola** – uvođenje odgojnih mjera

KZ

- **različito se tretira dijete kao žrtva i dijete kao počinitelj**
- dijete** – osoba koja nije navršila osamnaest godina života
 - **primjenjuje se uvijek kad je dijete žrtva KD**
 - **kada je dijete počinitelj KD:**
 - *Kazneno zakonodavstvo ne primjenjuje se prema djetetu koje u vrijeme počinjenja djela nije navršilo četrnaest godina.*
 - *Prema osobi koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršila četrnaest godina, a nije još navršila dvadeset i jednu godinu primjenjuje se ovaj Zakon ako posebnim zakonom nije drukčije propisano.*
 - **Zakon o sudovima za mladež – *lex specialis***
 - supsidijarna primjena općih propisa
 - sudovi za mladež
 - **granica KO je 14 g** – neoboriva pretpostavka
 - **ne isključuje odgovornost drugih osoba** (poticatelj, pomagača, posrednog počinitelja...)
 - pr. 8 / 10 / 12 / 16 / 18 – suprotno načelo zaštite djeteta i najboljeg interesa
 - ESLJP – UK – povreda čl. 6 (dob, zrelost, sposobnosti, javna rasprava)

2. Zastara

Kod većine KD kazneni progon nije moguće pokrenuti, a ako je pokrenut nije ga moguće nastaviti protekom određenog vremena nakon počinjenja KD.

Također nije moguće ni izvršiti izrečenu kaznu ili drugu KPS poslije proteka određenog zakonom propisanog vremena od njezine pravomoćnosti.

- zastara kaznenog progona
- zastara izvršenja kazne i drugih KPS

svrha:

- 1. gubi se interes javnosti za kažnjavanjem
- 2. gasi se državno pravo kažnjavanja
- 3. otežano je dokazivanje
- 4. kazna postaje neučinkovita

pravna priroda zastare:

- **procesni institut** – formalna presuda – odbijajuća
- **materijalni institut** – povezana s kaznom i propisana u KZ
- **mješoviti institut**

učinkovitost KP progona

- broj KP predmeta za koje je nastupila zastara
 - veći broj = nefunkcionalan KP sustav
 - dugotrajni postupci
 - razlozi – kriminalnopolitički, organizacijski
 - nekativnost suda
 - nedolazak okrivljenika
 - promjena suca
 - neodgovarajuće vođenje postupka
 - skraćenje zastarnih rokova

2.1. Zastara kaznenog progona

kazneni progon > kazneni postupak

- postupanje zakonom ovlaštenih tijela državne vlasti ili oštećenika povodom sumnje o počinjenom KD
- prethodi kaznenom postupku
- **kazneni postupak započinje pravomoćnošću rješenja o provođenju istrage nadležnog DO / potvrđivanjem optužnice određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe / donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga**
- **kazneni postupak traje do odustajanja DO ili ovlaštenog tužitelja od progona ili do donošenja sudske odluke**

2.1.1. Početak tijeka zastare

Zastara počinje teći danom kad je KD počinjeno, a ako posljedica koja je obilježje KD nastupi kasnije, zastara počinje teći od tog trenutka

- pr. krađa – od trenutka krađe – ne od sljedećeg dana
- rokovi za računanje uhićenja, pritvora, zadržavanja i istražnog zatvora – od lišenja slobode

u činjeničnom opisu tužitelja nije precizno određeno kad je djelo počinjeno

- pr. tijekom travnja – zastara počinje teći zadnjim danom tog razdoblja

KD u pokušaju

- zastara počinje teći danom kad je djelo pokušano
- zastara se računa prema kazni za dovršeno KD

produljeno KD

- **kada počinitelj s namjerom izvrši više odvojenih radnji** – cjelina
- svaka radnja posebno
- od posljednje radnje – **teorija**
- **sudska praksa** – oprečna mišljenja

trajno KD

- **prestankom protupravnog stanja**

KZ11 napušta:

- relativna zastara – prekidana svakom radnjom nadležnog tijela koja je poduzeta u cilju vođenje kaznenog postupka
- apsolutna zastara – u svakom slučaju nastupa protekom dvostrukog vremena koje je zakonom propisano za zastaru

KZ11 – zastara nastupa protekom zakonom propisanih rokova

- (+) psihološko rasterećenje sudaca
- (-) moguć veći broj predmeta u zastari
- (-) načelo ograničenja KP prisile

2.1.2. Mirovanje zastare

Zastara kaznenog progona ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu kazneni progon ne može poduzeti ili se ne može nastaviti – **mirovanje zastare**

razlozi za mirovanje

- zakon i uredbe sa zakonskom snagom
- **imunitet zastupnika u HS** – zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti KP bez odobrenja HS
- **zastara za KD počinjena na štetu djeteta počinje teći od punoljetnosti žrtve**
 - najteža KD s elementima nasilja (KZ97 – sva KD)
 - djeca u strahu od počinitelja
- **nemogućnost da oštećenik podnese kaznenu prijavu – NE**
- **bijeg - NE**

2.1.3. Nastupanje zastare

Zastara kaznenog progona nastupa po proteku vremena propisanog zakonom.

- za teža KD nastupa kasnije
- 40 godina za kaznena djela za koja se može izreći kazna dugotrajnog zatvora i kazna zatvora u trajanju dužem od 15 godina
- 25 godina za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 10 godina
- 20 godina za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 5 godina
- 15 godina za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od 3 godine
- 10 godina za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju dužem od jedne godine
- 6 godina za ostala kaznena djela

opravdanost nastupanja zastare kaznenog progona u žalbenom postupku

- **1.** ne postoje razlozi zbog kojih bi pravila u odnosu na žalbeni postupak bila drukčija
- **2.** treba onemogućiti opstrukcije kaznenog postupka od strane okrivljenika i obrane

(suprotno tome da je zastara isključena ne s obzirom na procesne razloge, već imajući u vidu težinu KD-a)

- **ako je prije nastupanja zastare donesena prvostupanjska presuda, zastara se produljuje za dvije godine** (izbjegavanje prebacivanja odgovornosti s prvostupanjskih na žalbene sudove)

ne zastarijevaju:

- **genocid**
- **zločin agresije**
- **zločin protiv čovječnosti**
- **ratni zločin**
- **terorizam**
 - (teška priroda KD, zaborav bi bio uvreda žrtvama i ohrabrenje počiniteljima)
- **teško ubojstvo**
- **teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta**
- **ubojstvo osobe pod međunarodnom zaštitom**
- **druga djela koja ne zastarijevaju prema Ustavu Republike Hrvatske ili međunarodnom pravu**

Konvencija o neprimjenjivosti zastare za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti

- **genocid**
- **zločin protiv čovječnosti**
- **ratni zločin**
- **apartheid**

zakonodavac je slobodan propisati i nezastarijevanje drugih teških KD

nezastarijevanje KD ratnog profiterstva i KD iz procesa pretvorbe i privatizacije

- Domovinski rat i mirna reintegracija, ratno stanje i neposredna ugroženost RH
- taksativno navedena KD
- **KD ratnog profiterstva** – KD kojima je ostvarena nesrazmjerna imovinska korist podizanjem cijena robe zemlje koja je u nestašici, prodajom državne imovine ispod njezine vrijednosti i drugi načini iskorištavanja stanja
- pojmovi Zakona o nezastarijevanju nisu dobro definirani
- načelo razmjernosti
- restriktivno tumačenje

2.1.4. Ostala pitanja povezana sa zastarom kaznenog progona

novim zakonom produljeni zastarni rokovi

- zabrana retroaktivnosti, primjena blažeg zakona
- **VSRH83** – nije privilegija za počinitelja – primjenjuje se novi zakon
- **KZ11** – *Ako se prije nastupa zastare kaznenog progona ili zastare izvršenja kazne promijeni rok zastare, **primijenit će se zastarni rokovi novog zakona.***
 - kraći ili duži

pravni učinak zastare kaznenog progona ovisi o stadiju kaznenog progona, odnosno o tome je li kazeni postupak pokrenut.

- DO odbacuje prijavu obrazloženjem ako je nastupila zastara
- DO nalogom obustavlja istragu ako je nastupila zastara KP
- sud donosi presudu kojom se optužba odbija ako se kazneni progon ne može poduzeti zbog zastare
- povreda odredaba o zastari smatra se povredom KZ o kojoj žalbeni sud vodi računa po službenoj dužnosti

izvanredni pravni lijekovi

- zahtjev za obnovu postupka može se podnijeti bez obzira na zastaru
- za novi postupak vrijede iste odredbe, osim onih o zastari

tijelo koje je izdalo tjeralicu ili objavu

- povlači kad se nađe tražena osoba ili predmet, ili kad nastupi zastara kaznenog progona ili izvršenja kazne ili drugi razlozi zbog kojih tjeralica ili objava više nije potrebna

2.2. Zastara izvršenja kazne i drugih KPS

zastara izvršenja kazne

- **počinje danom pravomoćnosti presude**
- **počinje danom pravomoćnosti presude o opozivu uvjetne osude**

pravomoćna presuda

- kad se više ne može pobijati žalbom ili kad žalba nije dopuštena

nedopuštena žalba

- ona koju je izjavila neovlaštena osoba, osoba koja se odrekla prava na žalbu ili koja je odustala od već izjavljene žalbe

duljina zastare ovisi o visini izrečene kazne

- 40 godina od izrečene kazne dugotrajnog zatvora
- 25 godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od deset godina
- 20 godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od pet godina
- 15 godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od tri godine
- 10 godina od izrečene kazne zatvora u trajanju duljem od jedne godine
- 6 godina od izrečene kazne zatvora u trajanju do jedne godine, novčane kazne kao glavne ili sporedne kazne
- **izvršenje kazne i drugih KPS ne zastarijeva za ona KD za koja ne može nastupiti zastara kaznenog progona**

mirovanje zastare – zastara ne teče za vrijeme za koje se prema zakonu izvršenje kazne ne može započeti ili nastaviti

- **zastara izvršenja ne teče dok osuđenik ne izdrži drugu kaznu**

može li za vrijeme izdržavanja kazne nastupiti apsolutna zastara kaznenog progona

- **VSRH** – ako nastupi zastara kaznenog progona za vrijeme izvršavanja kazne, daljnje izvršavanje se obustavlja

Zakon o izvršavanju kazne zatvora

- **sudac izvršenja poduzima radnje i odlučuje o obustavi izvršavanja kazne zatvora zbog zastare, ako odgovarajuću odluku nije donio nadležni sud**

nije u skladu sa svrhom kažnjavanja

- svrha može biti ostvarena samo ako je kazna odgovarajuće izvršena
- odmjeravanje i izvršenje kazne su cjelina

KZ11 - Zastara izvršenja kazne ne teče za vrijeme izdržavanja kazne

- treba uskladiti Zakon o izvršavanju kazne
- *Ako se prije nastupa zastare kaznenog progona ili zastare izvršenja kazne promijeni rok zastare, primijenit će se zastarni rokovi novog zakona.*

sigurnosne mjere

- *Sigurnosne mjere ne mogu se izvršiti kad od pravomoćnosti presude kojom su te mjere izrečene protekne **dvostruko vrijeme od vremena na koje su mjere izrečene***
 - SM – 2 g, zastara 4 g
- *Sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenje, obveznog liječenja od ovisnosti i obveznog psihosocijalnog tretmana **ne mogu se izvršiti kad nastupi zastara izvršenja kazne uz koju su izrečene, odnosno kad protekne vrijeme provjeravanja iz uvjetne osude.***
- *Oduzimanje predmeta zastarijeva po proteku **pet godina** od pravomoćnosti presude kojom je izrečeno.*
- *Izvršenje sigurnosnih mjera izrečenih doživotno i oduzimanja imovinske koristi ne zastarijeva.*
 - zločin se ne isplati

KAZNENO PRAVO OPĆI DIO

Prvi dio – KAZNENO DJELO

I. POJAM KAZNENOG DJELA

KAZNENO DJELO

- kol. *zločin*
- temeljni pojam KP znanosti (KP dogmatike)
- **ponašanje** čovjeka koje je **protupravno**, **skriviljeno**, načelno **kažnjivo**, te kao takvo **opisano (inkriminirano)** u KZ
- **materijalni pojam KD** – prethodi donošenju KZ (nije pitanje KP dogmatike)
- **formalni pojam KD** – problematika temeljnih elemenata KD

1. Materijalni pojam kaznenog djela

MATERIJALNI POJAM KD

- soc./pol. prirode (lat. *crimina* – ponašanja koja su sakcionirana kaznom)
- **kažnjivost** – kazna – dugo vremena jedina sankcija, a kasnije glavna
- 5. element KD – društvena opasnost djela
- **koja se ponašanja, pod kojim uvjetima** mogu propisati kao KD
(*Voluntas populi suprema lex esto.*)
- kriminalna politika / načelo pravne i socijalne države / zakonitosti / ograničenja KP prisile

Materijalni pojam KD – ponašanje čovjeka kojim se povređuju ili ugrožavaju naročito vrijedna pravna dobra (pojedinačna ili skupna) zajednice.

- *mala in se* – prirodno pravo
- *mala prohibita* – ljudski zakoni
- **Raffaele Garofalo** – *prirodni zločin* – djelo koje vrijeđa temeljne osjećaje sućuti i poštenja
- **Ihering** – ponašanja kojima se ugrožavaju temeljni društveni interesi
- **pozitivisti** – sadržaj svakog KD je društvena opasnost (↔ beznačajno KD)

pravna dobra

- **Ustav** – **najviše vrednote** (sloboda / jednakost / nacionalna ravnopravnost / mirotvorstvo / socijalna pravda / poštovanje prava čovjeka / nepovredivost vlasništva / očuvanje prirode i čovjekovog okoliša / vladavina prava / višestranački sustav)
- p.d. modernog društva
- **individualna p.d.** - zaštićuje se sloboda i afirmacija pojedinca
- **univerzalna p.d.** - zaštita standarda zajedničkog života
- popis p.d. podlozan je promjenama – širenje (MKP)

fragmentarnost KP – KP zaštićuje samo neka pravna dobra, od samo nekih oblika ugrožavanja ili povreda

supsidijarnost KP – posljednje sredstvo zaštite tih dobara, ako se ona ne mogu zaštititi ni na koji drugi način

Zahtjevi zakonodavcu:

- 1) kao KD smiju se predvidjeti samo ona ponašanja koja su suprotna ustavnom i međunarodnom pravu – ugrožavaju ili povređuju najviše vrijednosti
- 2) zakonska bića KD ne bi trebala obuhvaćati radnje kojima se postupa isključivo suprotno zakonima morala i različite oblike devijantnih ponašanja oko kojih ne postoji opća društvena suglasnost o prihvatljivosti ili neprihvatljivosti (npr. bračna prevara)
- 3) KD treba kvalitativno i kvantitativno razgraničiti od drugih oblika kažnjivih ponašanja (prekršaja)

2. Formalni pojam kaznenog djela

FORMALNI POJAM KD

- pravne prirode – sadržan u zakonu
- svojstven je svim KD (KD da bi postojalo mora ispuniti neke pretpostavke općeg djela KZ)

5 obilježja KD:

- 1) **radnja** – voljno ponašanja čovjeka
- 2) **zakonsko biće** – predviđena u zakonu – načelo zakonitosti
- 3) **protupravnost**
- 4) **krivnja** – *Nullum crimen sine culpa*.
- 5) **kažnjivost** – posebne pretpostavke kažnjivosti (objektivni uvjeti kažnjivosti i razlozi isključenja kažnjivosti)

KD je radnja kojom se ostvaruje biće KD, koja je protupravna, skrivena, i načelno kažnjiva.

3. Učenje o kaznenom djelu

1) učenje o temeljnim elementima kaznenog djela

- **radnja / zakonsko biće / protupravnost / krivnja / kažnjivost**
- raščlanjivanje na niže pojmove
- isključenje prethodnih elemenata KD čini nepotrebnim daljnje utvrđivanje obilježja
- KD = kumulativno ispunjena obilježja KD

2) učenje o stadijima kaznenog djela

- **donošenje odluke / pripremanje / pokušaj / dovršeno KD**

3) učenje o sudioništvu u širem smislu

- sudjelovanje više osoba u počinjenju KD
- **počiniteljstvo / posredno počiniteljstvo / supočiniteljstvo / sudioništvo u užem smislu / poticanje / pomaganje**

4) učenje o međusobnom odnosu kaznenih djela

- **stjecaj / produljeno KD**

II. RADNJA KAZNENOG DJELA

1. Kaznenopravni pojam radnje

Radnja

- temeljni element KD – jedno od najvažnijih obilježja bića KD
- **ljudska radnja**
- *Cogitationes poenam nemo patitur.* (promišljanje, neiskazana namjera, planiranje*)
- KD ne postoji bez ljudske radnje
 - sastavnica svih KD
- činjenje
- nečinjenje (propuštanje dužne radnje)
 - radnja u KP smislu ↔ radnja u svakodnevnom shvaćanju
 - radnja (biće / protupravnost / krivnja / kažnjivost)
 - radnja obuhvaća različite oblike ljudskog postupanja
- činjenje / nečinjenje
- namjera / nehaj
- nevoljna ponašanja
 - **vanjski element** – tjelesni pokret
 - **unutarnji element** – volja

Učenje o radnji KD:

- teorije radnje
- modaliteti počinjenja radnje
- uzročnost

2. Teorije o radnji

biće / protupravnost / krivnja → atributi radnje

teorije o pojmu radnje – 19. st.

- nastoje obuhvatiti različite modalitete i uvjete radnje

2.1. Naturalistička ili kauzalna teorija radnje

19. st. - utjecaj pozitivističke škole

- **Franz von Liszt, Ernst von Beling**

Radnja – svako voljno ponašanje čovjeka koje je rezultiralo nekom promjenom u vanjskom svijetu.

- volja – sadržaj i usmjerenost su u drugom planu (protupravnost, krivnja)
- (+) široko primjenjiva teorija
- (+) isključuje iz radnje nevoljna ponašanja
- (+) izbjegava normativna i vrijednosna obilježja

- (-) mehanicizam – ne uzima u obzir ljudsku, psihosocijalnu dimenziju radnje
- KD nečinjenja – u čemu se sastoji radnja?
- Liszt – voljno nesprečavanje posljedice u vanjskom svijetu
- Beling – voljno odsustvo tjelesnog pokreta
- nesvjesni nehaj, nesvjesno nečinjenje?

2.2. Finalna teorija radnje

20. st. - 40-ih (do 60-ih)

- **Hans Welzel**

Radnja – djelovanje funkcionalno usmjereno prema nekom cilju – finalno djelovanje.

- najbliži ontološkom pojmu radnje – isključeni pravni kriteriji i uzročnost
- finalnost umjesto uzročnosti
- radnja se ostvaruje dvodimenzionalno:
 - **misaono** – zamišljanje, postavljanje cilja
 - **realno** – ostvarenje
- svaka ljudska radnja je prema tome svjesna – radnja je povezana s namjerom
- finalnost = namjera (proučava se kao sastavnica radnje i krivnje)
- (-) nehajna KD – finalnost je nebitna – povreda dužne pažnje je normativni, a ne ontološki pojam
- (-) KD nečinjenja – zaseban oblik ljudskog djelovanja pored finalnog
- (-) nema jedinstvenog pojma radnje

2.3. Socijalna teorija radnje

Radnja – socijalno značajno ljudsko ponašanje – promjena u vanjskom svijetu koja rezultira socijalnim učincima.

- svaka socijalna situacija nameće zahtjeve – pravila ponašanja
- napredak u odnosu na kauzalnu i finalnu teoriju
- (+) objedinjuje činjenje i nečinjenje
- (-) koristi vrijednosna, normativna obilježja – neka pravila ponašanja se ne mogu izvesti iz općih zahtjeva morala, već isključivo iz pravnih normi
- (-) *ljudsko ponašanje* – isključuje akte pravnih osoba (a neki imaju socijalno značenje)

2.4. Personalna teorija radnje

1931.

- **Claus Roxin**

Radnja – svako očitovanje ljudske osobnosti - sve što se može pripisati čovjeku kao duševno-duhovnom središtu djelovanja.

- (+) isključuje nevoljna, nekontrolirana ponašanja – nisu izraz osobnosti
- (+) isključuje misli – ne manifestiraju osobnost
- (-) uključuje normativna mjerila
- (-) previše pojednostavljena

3. Negativna funkcija radnje

Ljudska ponašanja (činjenja / nečinjenja) koja nemaju svojstvo radnje te su unaprijed isključena iz pojma KD.

- isključena radnja = nema KD

A) viša sila

- kemijski, fizikalni i drugi procesi
- djelovanja životinja (osim kada ih je inicirao čovjek)

B) misli

- *Liberae sunt nostrae cogitationis. / De internis non iudicat praetor.*
- koje se nikada i nikako nisu manifestirale u vanjskom svijetu

C) tjelesni pokreti u besvjesnom stanju

- pokreti u snu, u situacijama regresije temeljnih funkcija ličnosti u stanju hipnoze, u situacijama opće anestezije, neuroloških poremećaja poput epilepsije, teškog akutnog pijanstva...

D) djelovanja pod utjecajem neodoljive sile (vis absoluta) protiv koje je fizički otpor nemoguć te ne postoji voljni nadzor nad vlastitim tjelesnim pokretima, djelovanjem i postupanjem

- ne postoji mogućnost izbora
- za razliku od psihičke sile (*vis compulsiva*)

E) refleksni pokreti izvan kontrole svijesti (trajni refleksi), najčešće uzroci nesposobnosti za radnju zbog kojeg počinitelj nije u stanju poduzeti radnju koju zakon od njega traži

- ne - reakcija kratkog spoja – impulzivnog i afektivnog tipa koje su posredovane svijesću i načelo se mogu podvrgnuti voljnom nadzoru
- ne – automatski pokret – prvobitno su bili voljni, a kasnije učestalim ponavljanjem postali mehanički

4. Činjenje i nečinjenje kao oblici radnje

KD se može počiniti činjenjem ili nečinjenjem.

- **činjenje (komisivni delikti)** – najveći broj KD
 - aktivno djelovanje (radnja/radnje) kojima počinitelj postupi protivno zabranjujućoj (prohibitivnoj) normi
- **nečinjenje (omisivni delikti)**
 - pasivno ponašanje, nepoduzimanje, propuštanje radnje po naredbenoj (imperativnoj) normi
 - u ontološkom smislu ne predstavlja radnju
 - u socijalnom smislu se može pod određenim uvjetima izjednačiti s činjenjem

ponašanje ima značajke i činjenja i nečinjenja:

nehajna KD – aktivna radnja popraćena određenim propuštanjem

namjerna KD – moguće i kod njih

KRITERIJ KAUZALITETA

- KD je počinjeno činjenjem ako je posljedica prouzročena aktivnom radnjom
- samo ako aktivna radnja nije protupravna, ili nije skrivljena moguća je odgovornost za nečinjenje
- **primat činjenja, u odnosu na nečinjenje**

sukcesija činjenja i nečinjenja

- odvojene radnje
- realni stjecaj

važnost razlikovanja KD činjenjem i nečinjenjem:

- različiti KP učinci:
 - **mogućnost fakultativnog ublažavanja kazne kod nečinjenja**
 - **neka KD nečinjenja može počiniti samo garant**
- počinjenje KD nečinjenjem moguće je samo uz ispunjenje dva uvjeta:

1) postojanje dužnosti, pravne obveze počinitelja da poduzme radnju

2) sposobnost za dužnost (*ultra posse nemo tenetur*)

- **klausula jednake vrijednosti** – kod KD koja je moguće počiniti i činjenjem i nečinjenjem, propuštanje činjenja jednako je počinjenju djela činjenjem

4.1. Podjela kaznenih djela nečinjenjem

prava KD nečinjenjem – mogu se počiniti isključivo nečinjenjem

neprava KD nečinjenjem – mogu se počiniti činjenjem i nečinjenjem

- samo za ova se dopušta fakultativno ublažavanje kazne
- garantne dužnosti
- klauzula jednake vrijednosti

4.1.1. Prava kaznena djela nečinjenjem

prava KD nečinjenjem

- mogu se počiniti samo nečinjenjem
- iscrpljuju se u samom neizvršavanju
- kršenje imperativne norme
- **samostalno KD**
- **formalno KD** – KD bez posljedice, dovršeno samom nepoduzimanjem, propuštanjem radnje
 - posljedica je izvan bića KD
 - ne postavlja se pitanje uzročnosti

1) opća – kad je obveza činjenja opća traži se od svih

- nepružanje prve pomoći / neprijavlivanje pripremanja KD / neprijavlivanje počinjenog KD

2) posebna – dužnost činjenja odnosi se samo na određene osobe

- napuštanje nemoćne osobe / nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima

4.1.2. Neprava kaznena djela nečinjenjem

neprava KD nečinjenjem

- moguće je počiniti i činjenjem i nečinjenjem
- **materijalno KD**
 - posljedica ulazi u biće KD
 - posljedica obično ugrožavanje ili povređivanje
- **posebna KD**
 - počinitelj – samo garant

1) zakonski regulirana KD nečinjenjem

- KD kod kojih je uz činjenje i nečinjenje izričito navedeno kao način počinjenja u zakonskom biću djela
- zakon točno **definira** u čemu se sastoji nečinjenje, posljedicu i krug osoba koje su odgovorne za neotklanjanje posljedice
- zlouporaba položaja i ovlasti / narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora

2) zakonski neregulirana KD nečinjenjem

- biće KD sadrži jedino činjenje
- npr. ubojstvo – garant, klauzula jednake vrijednosti
- sudac ne dopunjuje biće KD već ispravno **tumači** odredbu

4.1.3. Smisao razlikovanja pravih i nepravih kaznenih djela nečinjenjem

garantne dužnosti

- veže se za neprava KD nečinjenjem
- bitno kod zakonski nereguliranih KD nečinjenjem (radnja nečinjenja nije definirana)

fakultativno blaže kažnjavanje

- samo kod počinitelja nepravih KD nečinjenjem
- ovlast suda – konkretni slučaj – manji stupanj krivnje i neprava

4.1.4. Garantne dužnosti

garant

- osoba pravno odgovorna spriječiti nastupanje posljedice
- za **neprava KD nečinjenjem** isključivo odgovara garant
- **garantna dužnost** – dužnost zaštititi određeno pravno dobro
- Pod kojim uvjetima netko postaje garant?
- U čemu se sastoje njegove dužnosti?

funkcionalna teorija pravnih dužnosti – garantna funkcija ima dva sadržaja:

1) zaštitni – dužnost skrbi o zaštićenom pravnom dobra

2) kontrolni (sigurnosni) – dužnost nadzora nad izvorima opasnosti

1) ZAŠTITNE OBVEZE

A) dužnost skrbi koja proizlazi iz činjenice prirodne životne povezanosti

- članovi uže obitelji (obiteljsko pravo)

B) dužnost na temelju dobrovoljnog preuzimanja skrbi, posebnih odnosa uskog zajedništva izvan obiteljskopravnog i s njim izjednačenog statusa, pri čemu skrb ne mora biti preuzeta na temelju ugovora ili obveze iz radnog odnosa, već to može proizlaziti iz ad hoc situacija, ili druge situacije trajnije ili privremene naravi

- zajednički opasni pothvat / liječnik – pacijent / odgojiteljica ili učiteljica...

C) dužnosti proizašle iz statusa službene osobe ili pak odgovorne osobe u pravnoj osobi kad je riječ o zaštiti života ili imovinskih interesa

2) KONTROLNE OBVEZE

A) dužnost nadzora na temelju prethodne opasne radnje

- osoba koja izazove opasnost dužna je spriječiti štetne posljedice koje iz nje mogu proizaći
- nepružanje pomoći / omogućavanje trošenja droga

B) dužnost nadzora nad potencijalnim izvorima opasnosti

- općeopasne stvari/stvari, naprave, područja u vlasti počinitelja
- imisija / životinja / stroj / vatra, plin... / građevinski i drugi radovi / minirana područja

C) dužnost nadzora nad trećim osobama koje mogu ili bi mogle predstavljati opasnost

- garant – položaj autoriteta, nadređene osobe
- osobe kojima je povjeren odgoj djece / službene i vojne osobe u odnosu na podređene

4.1.5. Klauzula jednake vrijednosti

klauzula jednake vrijednosti

- propuštanje je **po djelovanju i značenju** jednako počinjenju tog djela činjenjem
- **jednakovrijednost** činjenja i nečinjenja
- **načelnog značenje** – jednakovrijednost ne treba unaprijed smatrati ostvarenom, niti s druge strane izriekom uvijek utvrđivati njeno postojanje
- **utvrđivanje jednakovrijednosti bitno je kod KD koja sadrže pobliže opisan modalitet radnje** (npr. ubojstvo na okrutan način) – nečinjenje najčešće nema kriminalan sadržaj odgovarajući činjenju
 - nečinjenje – obično ubojstvo
 - činjenje – teško ubojstvo
- **moguće je i nečinjenjem ostvariti kvalificirani oblik KD**
 - (npr. teško ubojstvo nečinjenjem, protupravno oduzimanje slobode)

4.2. Neka posebna pitanja u vezi s kaznenim djelima nečinjenjem

A) sposobnost za radnju

- dužnost počinitelja postoji samo ako je u vrijeme kad je bio obvezan poduzeti radnju, bio **općenito sposoban za radnju**
- *ultra posse nemo tenetur*
- KD je isključeno jer nema radnje (osoba u nesvijesti, neodoljiva sila, vezana)
- **individualna sposobnost za radnju** – kad konkretna osoba nije u stanju poduzeti radnju (izlaganje neprimjerenoj opasnosti – neplivač)
 - iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga
 - ako individualne sposobnost ne postoji – ne postoji ni radnja
- **dužnost izlaganja opasnosti osoba s posebnim svojstvom**
 - individualna sposobnost – stroži kriteriji

B) namjera i nehaj

- intelektualna komponenta – svijest počinitelja mora obuhvatiti sva obilježja bića KD (svijest o postojanju situacije, o vlastitoj mogućnosti poduzimanja radnje)
- voljna komponenta (htjeti ili pristati na ostvarenje bića KD)
- **neprava KD nečinjenjem**
 - svijest o okolnostima koje osobu čine garantom – ako ne postoji – **zabluda o biću djela**
 - isključena namjera
 - svijest o garantnoj dužnosti – nije obuhvaćena namjerom – svijest o protupravnosti (**zabluda o protupravnosti**)

C) blaže kažnjavanje za nečinjenje

- počinitelj se može blaže kazniti za KD nečinjenjem, osim ako se radi o KD koje se isključivo može počinuti nečinjenjem – **fakultativno**
- ne: prava KD nečinjenjem i zakonski regulirana KD nečinjenem (samo nečinjenje)
- da: zakonski neregulirana KD nečinjenem i zakonski regulirana KD nečinjenem (činjenje i nečinjenje)

5. Uzročnost

5.1. Općenito o uzročnosti

Uzročnost (kauzalnost)

- uzrok → posljedica
- kod KD čije zakonsko biće uz radnju obuhvaćaju i posljedicu
 - formalna KD – posljedica = radnja
 - materijalna KD – radnja – uzročna veza – posljedica
 - pisano ili nepisano zakonsko obilježje djela
 - počinitelj odgovara samo za posljedice koje proistječu iz njegove radnje
- objektivan čimbenik (≠krivnja) – uzročnost prethodi krivnje
- **Samuel von Pufendorf, Anselm Ritter von Feuerbach**

5.2. Teorija ekvivalencije

TEORIJA EKVIVALENCIJE

- **teorija jednake vrijednosti svih uzroka**
- naša sudska praksa
- **uzrok** – svaka radnja koja je na bio koji način utjecala ili doprinijela posljedici
- ***condicio sine qua non***
- **Maximilian von Bar** – **uzrok** = svaka prethodna radnja koja se ne može eliminirati iz uzročno posljedičnog kompleksa, a da se pritom ne negira posljedica
- **postupak hipotetičke eliminacije**

prednosti teorije:

1) omogućava rješavanje slučajeva u kojima istodobno ili usporedno djeluje više uzroka

- radnje trećih osoba, oštećenika
- prometna nesreća s više sudionika, utjecaj alkohola na ponašanje počinitelja

2) omogućava rješavanje slučajeva u kojima naknadno ili usporedno djeluju drugi uzroci

- udarac u glavu + aneurizma / naguravanje + udarac glavom / neodlazak liječniku / samovoljno napuštanje bolnice
- **prekid uzročnosti** – treća osoba ili oštećenik otvaraju novi uzročni slijed, neovisan o prethodnoj radnji počinitelja
- pr. davanje otrova s naknadnim djelovanjem žrtvi koja zatim pogiba u prometnoj nesreći

slabosti teorije:

1) obuhvaća preširok krug uzroka

- posljedica nebi nastala i isključivanjem radnji koje nisu pravnorelevantne
- npr. rođenje počinitelja

2) atipični uzročni tijekovi

- teško su prihvatljive posljedice koje su nastupile zbog prethodnog ili aktualnog medicinskog stanja oštećenika, uključujući ozbiljne komplikacije
- ograničenja na razini krivnje

3) ne nudi rješenje kod kumulativnog kauzaliteta

- posljedica prouzročena višestrukim istodobnim radnjama dvaju ili više počinitelja, od kojih je svaka od njih dovoljna prouzročiti posljedicu
- c.s.q.n. - ni jedna od radnji nije uzrok jer je svaku moguće isključiti, a da posljedica ne izostane

4) u slučajevima hipotetičkog kauzaliteta u kojima bi do posljedice došlo i bez radnje počinitelja

- ubojstvo na samrti
- c.s.q.n. - radnja počinitelja bi bila isključena jer bi smrt nastupila i bez nje

5) teško se primjenjuje u slučajevima konkurirajućih uzroka kad stvarni učinak događaja nije poznat ili je krajnje dvojbjen

- pr. višekratno pregažen pješak
- ni vještačenjem se ne može ustvrditi koji je uzrok bio presudan

5.3. Teorija adekvatne uzročnosti

TEORIJA ADEKVATNE UZROČNOSTI

- pokušaj rješenja nedostataka teorije ekvivalencije
- sužava potencijalne uzroke na one koji su tipična posljedica neke radnje
- **adekvatnost – metoda naknadne prognoze** – analiza djelovanja počinitelja u vrijeme počinjenja djela
 - objektivno se ocjenjuje vjerojatnost nastupanja posljedice
 - procjena posebnog znanja počinitelja

prednosti teorije:

- **isključuje slučajne posljedice**

- npr. šamar i aneurizma – smrt
- dopuna teorije ekvivalencije

slabosti teorije:

- niz slučajeva u kojima je kauzalitet isključen se ne može svesti na netipičnu posljedicu / hipotetički kauzalitet / kumulativni kauzalitet

5.4. Teorija objektivnog uračunavanja

TEORIJA OBJEKTIVNOG URAČUNAVANJA

- utvrđivanje uzročne veze predstavlja samo dio teorijskih i praktičnih problema vezanih uz pripisivanje posljedice radnji počinitelja
- Pod kojim se uvjetima posljedica može objektivno uračunati počinitelju kao upravo njegovo djelo?
- **objektivnost** – isključenje kriterija značajnih za subjektivno uračunavanje (krivnju)
- **normativna obilježja**
- **dva stadija:**

1) utvrđivanje uzročne veze prema c.s.q.n.

2) vrijednosna (normativna) ocjena

- **radnja** – ostvarena protupravna opasnost za objekt radnje + opasnost je realizirana
- udaljene radnje / atipične radnje

isključeno objektivno uračunavanje: (u posljedici mora biti realizirana opasnost koja je nastala zbog povrede dužne pažnje)

- 1) posljedica nije rezultat radnje počinitelja, već je samo u paralelnom ili slučajnom odnosu s njom

- često kod prometnih delikata

- 2) posljedica izvan zaštitinog područja povrijeđene norme

- počinitelj nehajnog delikta povrijedi zahtjeve dužne pažnje, ali norma koju je prekršio nije u suprotnosti s drugom normom
- vozač bez vozačke – prometna

propisano alternativno ponašanje

- što bi se dogodilo da je počinitelj udovoljio zahtjevu dužne pažnje
- pr. Toni Cetinsky
- **teorija o povišenju rizika – teorija o prestanku zaštitne funkcije**
- **neprava KD nečinjenjem** – uzročna veza – nečinjenje – posljedica?
 - **hipotetički kauzalitet** – nečinjenje i posljedica su povezani, samo ako bi dužno činjenje otklonilo posljedicu (traži se visoka vjerojatnost)
 - **hipotetički postupak dodavanja situacije**

II. BIĆE KAZNENOG DJELA

Biće KD je skup obilježja kaznenog djela.

- označava u čemu se sastoji zabranjeno ponašanje
- što je tipično za neko KD / po čemu se razlikuje od drugih KD

pr. krađa – tko / tuđu pokretnu stvar / oduzme drugome / s ciljem da ju protupravno prisvoji

- počinitelj (tko)
- objekt radnje (pokretna stvar)
- radnja (oduzimanje)
- namjera – oblik krivnje (s ciljem da ju protupravno prisvoji) – subjektivno obilježje

Obilježja moraju biti **kumulativno** ispunjena

biće i zakonski opis

- povezani pojmovi

a) z.o. = biće KD

- z.o. sadrži biće KD – istovjetni su
- krađa

b) z.o. > biće KD

- z.o. obuhvaća sadržaje koji ne predstavljaju prava obilježja KD i ne ulaze u pojam zakonskog bića
- objektivni uvjeti kažnjivosti (materijalne pretpostavke kažnjivosti)
 - pr. sudjelovanje u tučnjavi – tko sudjeluje u tučnjavi ili napadu više osoba ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu smrt ili osobito tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba

→ ne predstavlja obilježje bića KD i ne mora biti obuhvaćena počiniteljevom krivnjom

- pojmovi protupravno, protuzakonito, neovlašteno

c) z.o. < biće KD

- biće KD sadrži neka nepisana obilježja koja nisu izričito navedena u odgovarajućem zakonskom opisu
 - pr. neprava zakonski neregulirana KD nečinjenjem – svojstvo garanta je nepisano obilježje

1. Funkcije biće kaznenog djela

1) sustavno razlikovanje KD

- što je tipično /specifično za KD

2) biće KD indicira protupravnost (kasnije i krivnju)

3) biće KD ima garantivnu funkciju

- načelo zakonitosti – obilježja KD moraju biti predviđena u zakonu (*scripta*) i određena (*certa*)

4) funkcija utvrđivanja i definiranja intelektualne sastavnice (namjere)

- kojih okolnosti počinitelj mora biti svjestan da bi mu se mogla pripisati namjera (zabluda o biću djela)

2. Biće kaznenog djela, zaštićeno pravno dobro i objekt radnje

pravno dobro – naročito vrijedna pravna dobra zaštićena ustavom ili međunarodnim pravom

- apstraktne društvene vrijednosti
- supsidijarna zaštita kaznenim zakonodavstvom (propisivanje KD i kazni)
- svrha KZ – teleološko tumačenje z.o./zakonskog bića

zakonsko biće KD

- osnova sistematizacije posebnog dijela KZ (glave – zajedničko pravno dobro)
- bitno kod međusobnog odnosa pojedinih KD

pravno dobro ↔ objekt radnje

- pravno dobro – idealne naravi
- objekt radnje – konkretan predmet
- krađa – imovina ↔ pokretna stvar
- ubojstvo – život ↔ čovjek
- krivotvorenje – vjerodostojnost isprava ↔ isprava

3. Deskriptivna i normativna obilježja kaznenog djela

Deskriptivna (opisna) obilježja bića KD – pojmovi koji se mogu razumjeti na temelju svakodnevnog iskustva razumnog prosječnog čovjeka (npr. majka, dijete kod usmrćenja)

Normativna (vrijednosna) obilježja bića KD – proistječu iz neke norme: pravne (tuđa stvar) ili kulturološke (osobito niske ponude) i podrazumijevaju vrijednosnu ocjenu.

zahtjev za određenost KZ

- *nullum crimen sine lege certa* – normativna obilježja su neodređenija od deskriptivnih – pažljivo konstruirati i tumačiti

intelektualna sastavnica namjere – počinitelj na različite načine spoznaje deskriptivna i normativna obilježja

4. Objektivna i subjektivna obilježja kaznenog djela

objektivna obilježja

- biće KD obuhvaća obilježja objektivne naravi
- vanjska dimenzija KD
- **počinitelj / radnja / objekt / posljedica / uzročna veza**

subjektivna obilježja

- unutarnja dimenzija KD
- povezuje se s krivnjom
- duševni / mentalni kompleks na strani počinitelja
- kad zakonsko biće KD ne može se temeljiti samo na objektivnim obilježjima

- krađa – *cilj protupravnog prisvajanja (s ciljem, znajući, iako zna)*
- utaja, pronevjera, prijevara / kleveta, pogodovanje vjerovnika / nedozvoljeno uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela, ovjeravanje neistinitog sadržaja

atipična zakonska obilježja – nepisana subjektivna obilježja KD

- ne naglašavaju subjektivno obilježje, ali se ono pretpostavlja
 - pr. bludne radnje – neće postojati ako ne postoje spolne tendencije (cilj zadovoljavanja spolnog nagona)

5. Klasifikacija kaznenih djela prema tipovima bića kaznenog djela

biće KD – jedinstveno, specifično (razlikuje se barem po jednom obilježju)

- 1) temeljna, kvalificirana i privilegirana
- 2) materijalna i formalna
- 3) KD ugrožavanja i KD povrede
- 4) trajna KD i KD stanja
- 5) jednostavna i složena
- 6) jednoaktna i višeaktna
- 7) opća i posebna
- 8) KD činjenjem i KD nečinjenjem

5.1. Temeljna, kvalificirana i privilegirana kaznena djela

KD može biti predviđeno u više različitih oblika.

- temeljni oblik + okolnosti (kvalifikatorne, privilegirajuće) – nova KD

KD – kvalificirana KD (teža kazna) – **privilegirana KD** (lakša kazna)

ubojstvo – teško ubojstvo – usmrćenje

krađa – teška krađa – sitno djelo krađe

Kvalifikatorne / privilegirajuće okolnosti:

- **različiti modaliteti počinjenja** (*okrutan ili podmukao način, osobito opasan ili drzak način*)
- **osobna svojstva počinitelja** (*službena osoba*)
- **pobude** (*iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje*)
- **vrijednost/svojstvo objekta radnje** (*vrijednost ukradene stvari velika/mala, stvar služi u vjerske svrhe, kulturno dobro*)

kvalificirana KD i privilegirana KD – nesamostalna KD

- ovisna o temeljnom KD
- *lex specialis*
- treba razlikovati od djela koja sadrže obilježja nekog drugog KD, ali nisu o njemu ovisna (razbojništvo – krađa i prisila)

5.2. Materijalna i formalna kaznena djela

materijalna KD – u zakonskom biću sadrže posljedicu pa se smatraju dovršenim tek u trenutku nastupanja posljedice, pri čemu je ona više ili manje udaljena od same radnje

- ubojstvo, prouzročenje smrti iz nehaja, krađa, prijevara, uvreda

formalna KD – KD čistog djelovanja, dovršena su poduzimanjem radnje iz zakonskog bića KD

- nemaju posljedicu (posljedica = radnja)
- davanje lažnog iskaza, narušavanje neovredivosti doma i poslovnog prostora

kriterij razlikovanja – posljedica u formalnom smislu

pravna relevantnost:

- mjesto i vrijeme počinjenja KD
- uzročnost
- pokušaj / dovršeno KD

5.3. Kaznena djela povrede i kaznena djela ugrožavanja

KD povređivanja sastoje se u uništenju ili drugom stvarnom oštećenju objekta radnje.

- većina materijalnih KD (ubojstvo, tjelesne ozljede, oštećenje tuđe stvari...)

KD ugrožavanja sastoje se u ugrožavanju, izazivanju opasnosti.

- KP zaštita se ostvaruje pomakom kažnjivosti u prethodni stadij KD
- zbog opasnosti nekog ponašanja za zaštićeno pravno dobro
- (KD protiv opće sigurnosti / sigurnosti prometa / protiv okoliša)

A) KD konkretnog ugrožavanja – dovođenje u opasnost objekta radnje tako da izostanak povređivanja ovisi samo o sretnom stjecaju okolnosti

- visoko vjerojatna posljedica povređivanja izostaje zbog sretnih okolnosti
- dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom / ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom / ugrožavanje posebnih vrsta prometa / obijesna vožnja u cestovnom prometu

B) KD apstraktnog ugrožavanja

- sprječavanje konkretnog ugrožavanja
- uništenje, oštećenje ili zlouporaba znakova za opasnost / onečišćenje okoliša
- KP zaštita u vrlo ranom stadiju
- formalna KD (↔ KD povređivanja i KD konkretnog ugrožavanja)

KD mješovitog tipa

- obuhvaćaju ugrožavanje i povređivanje
 - dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
 - temeljni oblik – konkretno ugrožavanje / kvalificirani oblik – povređivanje
- onečišćenje okoliša
 - st. 1. - apstraktno ugrožavanje / st. 2. konkretno ugrožavanje

specifična KD

- KD izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu
- KD konkretnog ugrožavanja – ali: kažnjivo samo ako dođe do povređivanja
- reducirana uloga ugrožavanja
- krivnja se ocjenjuje različito u odnosu na ugrožavanje (namjera / nehaj) i povređivanje (nehaj)

5.4. Trajna kaznena djela i kaznena djela stanja

trajna KD – protupravno stanje koje je svojom radnjom stvorio počinitelj i održava ga svojom voljom

- KD postoji sve dok počinitelj odluči to protupravno stanje prekinuti (svojom voljom ili djelovanjem vanjskih okolnosti)
- protupravno oduzimanje slobode / narušavanje nepovredivosti doma / nadriliječništvo / prijevara / prijevara u gospodarskom poslovanju
- **formalna KD**
- **KD nečinjenja** – počinitelj kontinuirano krši obvezu na činjenje i tako održava protupravno stanje
- **dovršenje**
 - **formalno** – nastupom protupravnog stanja
 - **materijalno** – prestankom protupravnog stanja
 - supočinitelji i pomagači (dok traje protupravno stanje) / zastara (materijalno dovršenje ili prestanak dužnosti na činjenje) / nužna obrana (da)

KD stanja – nastaje protupravno stanja, a nakon što je stvoreno postoji, neovisno o volji počinitelja

- ubojstvo / tjelesne ozljede / krađa / oštećenje tuđe stvari / dvobračnost
- protupravno stanje se ne mora održavati radnjama
- **dovršenje – formalno i materijalno** – nastupom protupravnog stanja
 - supočinitelji i pomagači (isključeno nakon dovršenja) – prikrivanje i pomoć počinitelju nakon počinjenja KD / zastara / nužna obrana (ne)

5.5. Jednostavna i složena kaznena djela

jednostavna KD – povređuje se samo jedno pravno dobro

- ubojstvo / prisila / krađa

složena KD – povređuje se dva ili više pravnih dobara

- razbojništva / razbojnička krađa / izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

5.6. Jednoaktna i višeaktna kaznena djela

jednoaktna KD – ostvaruju se poduzimanjem samo jedne radnje

- ubojstvo

višeaktna KD – KD koja se sastoje od jedne ili više radnji

- razbojništvo / razbojnička krađa / silovanje
- pravna relevantnost:
- **pokušaj** – dovoljno je da počinitelj počne ostvarivati prvu radnju
- **supočiniteljstvo** – dovoljno je ostvarivanje samo jedne radnje

5.7. Opća i posebna kaznena djela

opća KD – KD koja može počiniti svatko

- *tko...*

posebna KD – mogu ih počiniti samo osobe s određenim svojstvom

- *službene osobe, odgovorne osobe, vojne osobe, majka, obveznik uzdržavanja, doktor medicine, ljekarnik, svjedok, vještak, prevoditelj, tumač, građanin Republike Hrvatske...*
- **prava posebna KD** – o postojanju svojstva počinitelja ovisi postojanje KD
 - osobe bez svojstva mogu biti samo poticatelji ili pomagači
- **neprava posebna KD** – počinitelj može biti svatko, ali svojstvo počinitelja je kvalifikatorna okolnost

vlastoručna KD – počinitelj mora osobno sudjelovati u radnji

- rodoskvrnuće / dvobračnost / davanje lažnog iskaza

IV. PROTUPRAVNOST

1. Pojam protupravnosti

PROTUPRAVNOST

- element pojma KD u formalnom smislu (radnja – biće KD – protupravnost – krivnja)
- **povreda prohibitivne (činjenje) / imperativne (nečinjenje) norme KP**
- biće KD **indicira** protupravnost – ako su radnjom ostvarena obilježja bića KD **presumira se** da je ta radnja protupravna
 - razlog isključenja protupravnosti (nužna obrana / krajnja nužda)
 - dokazuje se u kaznenom postupku (oslobađajuća presuda)
- **protupravna radnja (KZ11)** – radnja kojom su ispunjena obilježja KD, a ne postoji razlog isključenja protupravnosti

protupravno / neovlašteno kao obilježje bića KD

- naglašavanje
- protupravni prekid trudnoće / protupravno oduzimanje slobode
- računalno krivotvorenje

KP sankcije

- mogu se izreći osobama koje *tempore criminis* nisu bile krive, ali su ostvarile protupravnu radnju
- sigurnosne mjere / mjera oduzimanja imovinske koristi

nepravo ≠ protupravnost

- nepravo = protupravna radnja
- protupravnost – svojstvo radnje

formalna protupravnost – iscrpljuje se u kršenju prohibitivne ili imperativne norme KP i ne može se stupnjevati

- nije bitna težina djela (krađa 100 kn = krađa 10 000 kn)

materijalna protupravnost – može se stupnjevati prema stupnju štete koja je za društvo počinjena KD-om kao antisocijalnim činom (bitno kod odmjeravanja kazne)

- razlozi isključenja protupravnosti – djelovanjem je došlo do povrede zaštićenog pravnog dobra (formalna protupravnost), ali okolnost da je djelovanje počinjeno radi zaštite nekog legitimnog pravnog interesa isključuje antisocijalni karakter (materijanu protupravnost)

2. Razlozi isključenja protupravnosti

dominantna dopuštajuća (permisivna) norma

- opravdava postupanja koja bi da takve norme nema bila protupravna
- pr. usmrćenje drugoga ↔ obrana svog života (postupanje s ciljem zaštite temeljnih zaštićenih vrijednosti)
- obrana prava pred nepravom
- pr. prebrza vožnja ↔ prijevoz osobe u smrtnoj opasnosti

razlozi isključenja protupravnosti:

a) r.i.p. iz općeg dijela KZ

- nužna obrana i krajnja nužda
- opće prirode – ne vežu se za pojedina KD – primjena moguća kod većine KD
- n.o. - ubojstvo, silovanje
- k.n. - oštećenje tuđe stvari, narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora
- zapovijed nadređenog – iako se obrađuje u posebnom dijelu KZ, zapravo je opća norma koja nije ograničena na pojedina KD, već je izdvojena s obzirom na svojstvo počinitelja

b) r.i.p. iz posebnog dijela KZ

- vežu se za pojedina KD
- zvučno snimanje ili prisluškivanje učinjeno u javnom interesu ili interesu koji je pretežniji od zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe

nema KD

- naglašavaju se r.i.p. u posebnom dijelu
- u općem dijelu – npr. bagatelna KD

r.i.p. ≠ ispričavajući razlozi

- r.i.p. - isključuju protupravnost radnje
- ispričavajući razlozi – isključuju krivnju / osnova za fakultativno ublažavanje kazne (ispričavajuća n.o. / k.n.)

međunarodno pravo i r.i.p

- isključuje protupravnost ispuštanja štetnih tvari ako je to poduzeto u svrhe legitimnog znanstvenog istraživanja

r. i. p. u međunarodnom ratnom pravu

- ubojstvo – dopušteno (osim prema zaštićenim skupinama ili zabranjenim sredstvom)

r. i. p. izvan materijalnog kaznenog zakonodavstva

- pristanak oštećenika / zakonita uporaba sredstava prisile / prigovor savjesti
- načelo jedinstva pravnog poretka

*fizičko kažnjavanje djece

zabluda o protupravnosti

- pr. osoba smatra da je ponašanje dopušteno jer običaji isključuju njegovu protupravnost

3. Nužna obrana

rimsko pravo – pravo na odbijanje protupravnog napada

Nužna obrana je ona koja je prijeko potrebna za odbijanje istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada.

- zaštita najvažnijih pravnih dobara
- napadnuti nužnom obranom štiti svoje individualno pravno dobro, ali i pravno dobro općenito
- radnjom se ostvaruju obilježja bića KD, ali radnji nedostaje protupravnost

načela:

- **načelo samozaštite** – pravo pojedinca na zaštitu individualnih pravnih dobara koja mu pripadaju
 - nužna pomoć – situacija u kojima se napad odbija od trećih osoba
- **načelo zaštite pravnog poretka**
 - pravo ne smije ustuknuti pred nepravom
 - ne traži se da se uzmakne pred napadom i bježi – aktivna obrana pod određenim uvjetima i u skladu sa razumnim mogućnostima

pravni učinak – **isključenje protupravnosti**

- radnja – nije protupravna
- nema krivnje
- oslobađanje

3.1. Napad

napad

- pretpostavka n.o. - postojanje protupravnog napada usmjerenog na zaštićeno pravno dobro napadnutog ili treće osobe
- **svaka povreda ili ugrožavanje zaštićenog pravnog dobra**
- **protupravan napad – u KP smislu**
- smetanje posjeda ?

Obilježja napada:

1) mora potjecati od čovjeka

- ako ne, onda se radi o krajnjoj nuždi
- napad životinje (osim kada se životinja koristi kao sredstvo)

2) stvaran – nema nužne obrane ako napadnuti samo smatra da se radi o napadu koji zapravo ne postoji

- **putativna nužna obrana** (zabluda o razlozima koji isključuju protupravnost)

3) aktualan – istodoban ili neposredno predstojeći

- obrana protiv napada koji još nije počeo ili je završio – **vremensko (ekscesivno) prekoračenje granica n.o.**
- izn. neposredno predstojeći napad
- dogovoreni obračuni – sve strane istodobno i napadači i napadnuti – isključen napad

3.2. Obrana

nužna obrana – ona obrana koja je u danim okolnostima bila prijeko potrebna da se odbije napad

- potrebno utvrditi da se napad nije mogao otkloniti na drugi način kojim se manje ugrožavaju ili povređuju dobra napadača
- nanošenje tjelesne ozljede – usmrćenje

razmjernost – dužnost napadnutog da u maksimalnoj mjeri štedi napadača, odnosno njegova dobra

- načelo supsidijarnosti KP zaštite (nemo plus iuris...)

3.3. Subjektivni element nužne obrane

postupanje s obrambenom voljom

- namjera otklanjanja protupravnog napada

isprovocirani napad – osoba izaziva drugu da ju napadne, kako bi pod krinkom n.o. prema toj osobi počinila KD

- isključeno je pravo na n.o.
- ≠ izazvani napad

3.4. Razmjernost napada i obrane

→ **Ne mora postojati razmjernost dobara** koje je napadnuto i onog kojeg se n.o. ugrožava ili povređuje.

→ U HR KP ne postoji odredba koja ograničava n.o. samo od napada na najvažnija pravna dobra.

- ograničenja: kad je napad samo na **imovinu** (EKLJP / ESLJP)

načelo razmjernosti – mora postojati razmjer između napada i obrane što se procjenjuje u svakom konkretnom slučaju i ovisi o obilježjima napada s jedne strane te napadnutog i obrane s druge strane

- intenzitet, način, sredstva
- prekoračenje n.o.
- pr. držanje za vrat, usmrćenje sjekirom

sredstva obrane

- napadnuti smije koristiti oružje ili oruđe radi odvrćanja napada golorukog napadača

test razmjernosti

- *ex ante* – s obzirom na situaciju koja je prethodila
- razumna osoba u usporedivoj situaciji

3.5. Istodobnost napada i obrane

Nužna obrana mora biti istodobna s napadom.

- ako obrana prethodi ili slijedi napadu, neće se raditi o n.o.

ekstenzivni eksces – vremensko prekoračenje n.o.

anticipativna n.o. - zabranjena

- obrana koja se poduzima radi otklanjanja mogućeg budućeg napada
- izn. izravno predstojeći napad

zaštitna sredstva – preventivno zaštićuju pravna dobra

- kućna ograda pod naponom
- kriterij razmjernosti

3.6. Nužna pomoć

nužna pomoć – situacija u kojoj se napad odbija od treće osobe

- pristanak napadnute osobe (pretpostavka pomoći?)
- kakav napad / koja pravna dobra

a) dostupna pravna dobra – pristanak oštećenika isključuje protupravnost

- neće se raditi o protupravnom napadu
- putativna nužna obrana

b) pravna dobra kojima subjekt ne može slobodno raspolagati

- za pružanje n.o. neće biti potrebno tražiti pristanak napadnute osobe

otklanjanje napada od pravnih osoba

- država – eksploziv
- restriktivno tumačenje

3.7. Isključenje prava na nužnu obranu

Nužna obrana nije dopuštena kod:

A) druge nužne obrane

- napadač koji je drugog doveo u situaciju da se brani ne može se pozivati na nužnu obranu
- izn. kod prekoračenja n.o.

B) izazvanog napada

- ograničenje n.o.

C) beznačajni napad

D) isprovocirani, iscenirani napad

- nedostaje subjektivni element – obrambena volja

E) nesrazmjer između napadnutog dobra i onog kojeg se obranom nastoji zaštititi

- ne opravdava socijalnu funkciju n.o.

Isključenje prava na n.o. ≠ ograničenje n.o.

- ograničeno s obzirom na način, modalitete, sredstva

3.8. Ograničenje nužne obrane

Osoba ima pravo na nužnu obranu, ali u ograničenom opsegu.

- **defenzivna obrana** (iznimno – ofenzivna obrana)
- **dužnost štedjeti napadača**
- ograničavaju se načini / metode / sredstva (ne pravo na n.o.)

a) napad osobe koja nije kriva

- djeca, nebrojivi, osobe kojima je krivnja isključena zbog zablude
- potreba zaštite osoba kojima se zbog nesposobnosti za krivnju ne može uputiti prijekor

b) napad osobe kojoj je napadnut garant

- zaštita osobe u garantnom odnosu (bračni drugovi)
- inače su dužne skrbiti jedna o drugoj

c) kod izazvanog napada

- napadnuti nije namjerno isprovocirao osobu koja ga je napala kako bi pod krinkom n.o. povrijedio neko njezino dobro
- aktivnim je postupcima pridonio da bude napadnut
- doprinos osobe razlog je ograničenja n.o.

3.9. Prekoračenje nužne obrane

intenzivno prekoračenje – u situacijama u kojima je obrana bila nesrazmjerna napadu

- prekoračenje po intenzitetu
- ofenzivna umjesto defenzivne obrane

ekstenzivno prekoračenje – vremensko prekoračenje n.o.

- obrana od napada koji još nije počeo ili je dovršen
- dovršeni – prekinuti napad

Moguća je kombinacija prekoračenja.

- preteže intenzivni eksces

Da bi mogla biti prekoračena, n.o. mora postojati, a ona postoji u slučaju samo kad postoji napad. Ako nema napada, nema ni n.o., pa ni njezina prekoračenja.

Prekoračenje n.o. zbog jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom.

- afekti – jakog intenziteta i kratkog trajanja

a) stenički afekt (jaka razdraženost) – povećana agresivnost

= prekoračenje n.o.

- pravni poredak zahtjeva kontrolu razdraženosti

b) astenički afekt (jaka prepast) – blokada psihomotornih funkcija

= ispričavajući razlog koji isključuje krivnju

ubojstvo u prekoračenju n.o. ↔ usmrćenje na mah

- stanje afekta
- n.o. - napad / u.n.m – zlostavljanje ili teško vrijeđanje
- obrambena volja / namjera na mah
- izazvani napad / stanje afekta bez krivnje osobe (vrijeđanje ili zlostavljanje)
- otklanjanje napada prema trećoj osobi / isključivo prema napadnutom
- usmrćenje na mah u prekoračenju n.o.

4. Krajnja nužda

krajnja nužda – je otklanjanje istodobne opasnosti koja se na drugi način nije mogla otkloniti, uz uvjet da je zlo koje je nastupilo manje od onoga koje je prijetilo ili pak nije nerazmjerno veće.

pravni učinak:

- **isključenje protupravnosti** (kad je zlo koje je nastupilo manje od onog koje je prijetilo) – **opravdavajuća k.n.**
- **isključenje krivnje** (kad zlo koje je nastupilo nije nesrazmjerno veće od onoga koje je prijetilo) – **ispričavajuća k.n.**

k.n. kao razlog isključenja protupravnosti

- slična nužnoj obrani
- javlja se rijetko u praksi
- n.o. je poseban oblik k.n. kod kojeg se opasnost sastoji u napadu
- n.o. sukob prava i neprava – k.n. izbor između dva ili više prava
- pr. provaljivanje u tuđi stan da bi se spasilo dijete iz požara, razdiranje tuđe odjeće

da bi se osobi pružila prva pomoć, usmrćivanje tuđeg opasnog psa koji napada čovjeka

- ostvaruju se bića KD – narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora, uništenje i oštećenje tuđe stvari
- potreba zaštite opravdanog, pretežnog interesa – život

dvije vrste k.n.

a) k.n. kao razlog isključenja protupravnosti

- zaštita pretežnijeg interesa

b) k.n. kao razlog isključenja krivnje

- reakcija na psihičku prisilu koja pod određenim uvjetima isključuje krivnju
- počinjeno zlo može biti i teže (ne nerazmjerno teže)

* prije:

- k.n. kao razlog isključenja protupravnosti
- k.n. kao razlog za oslobođenje od kazne

→ zlo koje je prijetilo je jednako zlu koje je prouzročeno

4.1. Krajnja nužda kao razlog isključenja protupravnosti

4.1.1. Opasnost

Pretpostavka za poduzimanje radnje u krajnjoj nuždi.

OPASNOST je bliska (neposredna) mogućnost povređivanja nekog zaštićenog pravnog dobra.

neposrednost – u vremenskom i prostornom smislu

- ≈ KD konkretnog ugrožavanja – bliska mogućnost povređivanja PD koje će se ostvariti ako netko to ne spriječi ili povređivanje izostane pukim slučajem

istodobna opasnost – neće biti dopuštena k.n. radi otklanjanja neke buduće opasnosti

- nije dopuštena anticipirana k.n. (≈ n.o.)
- * prije – i izravno predstojeća opasnost (ali: neizvjesnost)
- trajna opasnost – npr. obiteljski zlostavljači (n.o. od protupravnog napada – prekinuti napad, okolnosti izravno predstojećeg napada...)
- ispričavajuća k.n.

restriktivno tumačenje opasnosti

- sudska praksa
- pr. sadnja indijske konoplje i psihički problemi

izvori opasnosti

- n.o. samo protiv čovjeka
- ljudska ponašanja (nehajna i namjerna) / elementarne nepogode / napadi životinja
- ne: gospodarska kriza, nezaposlenost, glad, žeđ (iscrpljenje zakonskih mogućnosti)

opasnost ne mora biti neskrivljena

- uvjet: zlo koje je nastupilo je manje od zla koje je prijetilo
- suprotno (KZ97)

- novi zakon je blaži za počinitelja
- ostvarenje svrhe k.n. - zaštita pretežnijeg interesa
- pr. planinar – provala u kuću
- uvjet neskrivljenosti – kod k.n. kao r.i.k.

4.1.2. Otklanjanje opasnosti

K.N. - posljednje sredstvo zaštite

- nije k.n. ako je psotojala mogućnost zaštite na neki drugi način
- **supsidijarnost k.n.**
- pr. vraćanje novca kamatarima – KD zloporabe položaja i ovlasti

radnjom u k.n. može se otklanjati opasnost od sebe ili drugoga

- bitan je pretežnji interes – slično nužnoj pomoći kod n.o.
- vrijedi i za pravne osobe i za države
- uvjet: zlo koje je nastupilo je manje od zla koje je prijetilo
- život je najvrijednije dobro

težina zla

- utvrđuje se *in concreto* prema standardu razumne osobe
- k.n. je isključena ako se njome grubo povređuju osnovne vrijednosti pravnog poretka (pr. tortura i teroristički napad)
 - ESLJP – *čak i u najtežim okolnostima...*
 - MKSJ – zabrana torture – dio međunarodnog običajnog prava
 - zabrana izručenja osoboba državama u kojima postoji opasnost od torture...
- *scenarij tempirane bombe*

opći interesi (interes društva)

- isto mora biti uzet u obzir
- pr. insolventnost i putni nalozi

spašavalačka volja

- osoba mora biti svjesna da se radi o opasnosti za zaštićena dobra i interese i postupati s namjerom da se ta opasnost otkloni
- pr. poplava – provalna krađa + spašavanje djeteta

putativna krajnja nužda

- opasnost mora biti stvarna (zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost)

4.2. Kolizija dužnosti

moguće spašavanje samo jednog dobra / objekta od povređivanja

- radnja (najčešće nečinjenje) prema objektu od kojeg nije otklanjana opasnost nelegalna ili ne?
- pr. elementarna nepogoda – život / imovina
- pr. otac u požaru – više djece
 - njegovoj radnji ne dostaje antisocijalnosti – isključena je protupravnost

***nadzakonska k.n.**

5. Zapovijed nadređenog

hijerarhijski sustavi

- oružane snage
- stega i bespogovorno izvršavanje zapovijedi – zapovijed za počinjenje KD
- KD neizvršavanja zapovijedi / KD odbijanja poslušnosti

kazneni postupci nakon II. svjetskog rata

- optuženici se pozivali na zapovijed nadređenih (r.i.p.) - nije prihvaćeno

zapovijed nadređenog u pravilu neće isključiti protupravnost

- vojna osoba koja protupravnu radnju kojom se ostvaruju obilježja KD počinji na zapovijed biti će kriva samo ako je znala ili je bilo očito da izvršenjem zapovijedi čini protupravnu radnju
- zakonodavac priznaje r.i.p. u ograničenom opsegu (Zakon o službi u OSRH)
 - neće se priznati osobi koja je bila **svjesna protupravnosti radnje**
 - ako **prosječna osoba** može biti svjesna te okolnosti
 - podređeni je **dužan izvijestiti osobu koja je nadređena** osobi koja je izdavala protupravnu zapovijed (ZSOSRH)

genocid / zločin protiv čovječnosti

- uvijek očito protupravni

6. Zakonita uporaba sredstava prisile

sredstva prisile

- koriste ih **službene osobe**
- njima se mogu **ostvariti obilježja bića KD**
- isključena je protupravnost – obavljaju se službene radnje u okviru zakonskih ovlasti
- pr. ograničavanje slobode kretanja, zadržavanje od strane policije radi sprječavanja počinjenja KD ili prekršaja
- ostvarena su bića KD, ali je isključena protupravnost
- bitno radi funkcioniranja represivnog sustava
- policija / pravosudna policija / medicinsko osoblje

ovlasti građana

- spriječavanje bijega – zadržavanje osobe – obavijest policiji
- uvjeti i ograničenja kao i kod službenih osoba

razlog koji daje pravo na izvršavanje zakonskih ovlasti

- osoba mora biti svjesna tog razloga
- zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost
- radnja – protupravna
- krivnja – postojanje zablude – otklonjiva / iz nehaja
- zahtjev za pažljivijim postupanjem službenih osoba – povećana subjektivna dužna pažnja

zakonita uporaba sredstava prisile

- specijalan r.i.p.
- situacija u kojima službena ili druga osoba ovlašteno primjenjuje sredstva prisile
- k.n. policijski službenik i vozilo

odredbe o zakonitoj uporabi sredstava prisile

- posebni zakoni
- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima
 - život, svladavanje otpora, sprječavanje bijega, otklanjanje opasnosti...

zahtjev supsidijarnosti

- primjena pojedinog sredstva prisile je dopuštena tek ako blažim sredstvom prisile nije moguće ostvariti službenu radnju

zahtjev razmjernosti

- sredstvo prisile neće biti primijenjeno u mjeri većoj od nužne za ostvarenje svrhe postupanja

7. Pristanak oštećenika

Zakonski opisi

- postupanja suprotna volji i interesima oštećenika
- nekad i posebno obilježje KD

Volenti non fit iniuria.

Pravni poredak priznaje **pristanak oštećenika kao r.i.p** samo kod nekih KD i pod točno određenim **uvjetima**.

- **disponibilna pravna dobra**
 - samo kod onih KD kojima oštećenik može slobodno raspolagati
 - stvar, dom
- **život** – ubojstvo ili usmrćenje

KD kod kojih je protivljenje obilježje bića KD

- pristanak isključuje biće KD

Ako se radi o zabludi kod KD kod kojih **pristanak oštećenika isključuje protupravnost**, radit će se o **zabludi o razlozima koji isključuju protupravnost**, a kod zablude kod KD kod kojih **suglasnost isključuje biće KD**, radit će se o **zabludi o biću KD**.

pr. ozljede u sportu

pr. konsenzualno nasilje u sadomazohističkim seksualnim odnosima

pristanak oštećenika:

a) **ozbiljan**

b) **izričit** (konkludentne radnje)

c) mora **prethoditi** radnji kojom se ostvaruju obilježja bića KD

d) mora ga dati osoba **sposobna za dati pristanak** (djeca, duševno bolesni)

e) **konačan** (neopoziv)

f) osoba koja ga daje mora biti **jedini ovlaštenik** na davanje pristanka (suvlasništvo – svi)

8. Isključenje protupravnosti u međunarodnom ratnom pravu

MRP – isključena je protupravnost – inače bi to bila KD

- pr. usmrćenje neprijateljskih vojnika prema pravilima vođenja rata
- **postupanje u skladu s pravilima i običajima rata isključuje protupravnost**
- kršenjem počinitelji postaju odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava
 - ubojstvo neprijateljskog vojnika izvan borbe – ratni zločin – ne ubojstvo
- KD na štetu civila, ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika (Ženevska konvencija), radnje počinjene izvan područja aktivnih neprijateljstava,

radnje koje u sebi sadržavaju nedopuštena sredstva

Treća ženevska konvencija

- ne propisuje r.i.p. s posljedicom imuniteta
- *vojne vlasti i sudovi strane koja drži ratne zarobljenike mogu nad ratnim zarobljenicima izricati samo one kazne koje su za ista djela predviđene i za pripadnike oružanih snaga te strane – imunitet za pripadnike vlastitih snaga*

9. Prigovor savjesti

pravo na slobodu savjesti

- URH / MP / ODLJP
- pravo na prigovor (priziv) savjesti
- vrijednosni sustav pojedinca

odbijanje zakonskih dužnosti čije neispunjenje povlači kaznenu odgovornost

- vojna KD (KD protiv oružanih snaga)
- KD odbijanja primanja oružja, KD neodazivanja pozivu i izbjegavanja vojne službe
- URH – obveza ispunjavanja drugih dužnosti

Postupak izricanja prigovora savjesti ne postoji!

Praksa ESLJP-a

V. KRIVNJA

1. Pojam krivnje

KRIVNJA

- jedan od elemenata pojma KD u formalnom smislu
 - **voljno postupanje čovjeka kojim on krši prohibitivnu ili imperativnu normu**
 - važnost krivnje kao elementa KD – krivično pravo
 - pravna kvalifikacija KD / odmjeravanje kazne
- **subjektivni odnos počinitelja prema djelu zbog kojeg mu se može uputiti prijekor**
 - različite situacije psihičkog odnosa prema djelu – htijenje / ravnodušnost / lakomislenost
 - pr. normativno uračunavanje – nesvjesni nehaj – premda počinitelj nije bio svjestan, po ocjeni pravnog poretka / suda je mogao i morao biti svjestan mogućnost nastupanja zabranjene posljedice
- **povezana je s pojmom morala** (osim kod nekih prekršaja i povreda)
 - sadržaj i opseg zaštite društvenih (pravnih) dobara
 - koja dobra? koji prijekor?
- **odgovornost na temelju krivnje** (pravo – Ustav i pozitivni propisi) ↔ **odgovornost na temelju morala** (običaj)
 - poveznica između načela krivnje i načela zakonitosti
- **socijalno-etička dimenzija krivnje** – pravedna kazna – generalnopreventivna svrha kažnjavanja (svijest o pogibelnosti činjenja KD i o pravednosti kažnjavanja)

Protupravnost ne indicira krivnju, već predstavlja pretpostavku za njeno utvrđivanje u dokaznom postupku.

protupravnost ↔ krivnja

- protupravnost je istovjetna kod svih KD (form. / mat. protupravnost)
- **krivnja se uvijek utvrđuje *ad personam***
 - konkretna osoba – psihičko stanje *tempore criminis* – ubrojivost – nehaj/namjera
 - svijest o zabranjenosti vlastitog postupanja...

presumpcija nevinosti

- načelo krivnje u procesnom smislu
- *praesumptio iuris*
- osoba koja je osumnjičena, pa okrivljena i optužena za KD ima se smatrati nevinom dok se pravomoćnom sudskom presudom ne dokaže suprotno
- **teret dokaza** – na tužitelju (većinom)

vladavina prava i zaštita građana od državne represije

- KP utemeljeno na krivnji
- sprječavanje kažnjavanja samo zbog prouzročenja posljedice (objektivna odgovornost)
- sup. koncept odgovornosti (antisocijalnosti) – samo sud / porota...

krivnja – prijekor za počinjeno zabranjeno djelo (Bačić)

- neprikladnost psiholoških teorija krivnje – ignorancija svijesti o protupravnosti kao važnog elementa krivnje
- krivnja – psihički odnos prema djelu
- velik broj propisa
- samoskrivljena neubrojivost
- individualiziranje kriterija kod nesvjesnog nehaja – standard isključivo počinitelj
 - objektivni kriteriji nehaja – isključivo situacija
- KD kvalificirana težom posljedicom
- KD kvalificirana posebnim okolnostima – k.o. KD - posebna okolnost je modlajet radnje počinjenja – uvijek namjera

krivnja (Novoselec, Bojanić)

- kritika načela krivnje proširenog na sve KP sankcije
- vraćanje u okvire *nulla poena sine culpa*
- bitno za dualizam KP sankcija (kazna – krivnja / sigurnosne mjere – opasnost počinitelja)
- sastojci krivnje – ubrojivost / namjera / nehaj / svijest o protupravnosti / nepostojanje ispričavajućih razloga – normativna teorija krivnje
- izravna namjera (I. i II. Stupnja)
- nehaj (objektivni i subjektivni kriterij) – objektivna i subjektivna dužna pažnja

1.1. Načelo krivnje

sadržaj načela krivnje

- važna u strukturi KD
- ***nitko ne može biti kažnjen ako nije kriv za počinjeno KD*** (KZ)
 - nemogućnost kažnjavanja osobe koja *tempore criminis* nije bila kriva (neubrojivost, zabluda...)
 - mogućnost izricanja drugih KP sankcija – mjera (sigurnosne mjere, mjera oduzimanja imovinske koristi)
 - KZ97 – nemogućnost kažnjavanja i izricanja bilo kakvih KP sankcija (neubrojivost – široko tumačenje *nulla poena sine culpa*)
- (Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama – postupak prisilne hospitalizacije)
 - napušteno u KZ11 (materijalni pojam krivnje, dualizam KPS)

dualistički KPS

- **krivnja** – temelj i mjera za odmjeravanje kazna
- **opasnost i načelo razmjernosti** – temelj i mjera za izricanje sigurnosnih mjera
- sigurnosne mjere trebaju biti lišene punitivnih sadržaja (pr. zabrana pristupa internetu – prikrivena kazna)
- **načelo krivnje** – maloljetničke sankcije

1.2. Krivnja u formalnom i materijalnom smislu

krivnja u materijalnom smislu

- institut materijalnog KP
- središnji element u strukturi KD
- nullum crimen, nulla poena sine culpa

krivnja u formalnom smislu

- sudska odluka kojom se utvrđuje da je optuženik počinio KD koje mu je stavljeno na teret
- presuda

pojmovi se uglavnom preklapaju

- pr. osoba koja je ostvarila protupravnu radnju, ali je bila u neotklonjivoj zabludi (krivnja je isključena u mat. i form. smislu)
- ali: skrivljeno poduzimanje protupravne radnje, ali u postupku nije dokazano (mat. krivnja, ne i form.)

1.3. Krivnja i kaznena odgovornost

kaznena odgovornost

- nije posebno definirana u kaznenom zakonodavstvu (za razliku od krivnje)
- ≠ krivnja
- kaznena odgovornost > krivnja
 - mat. krivnja, ali k.o. nije utvrđena (zbog nedostatka dokaza, zastare)
 - odnos sredstva i cilja – dokazana krivnja biti će pretpostavka utvrđivanja k.o. i sankcioniranja
 - psihološka teorija krivnje – ubrojivost nije sastavni dio krivnje, već je pretpostavka, a k.o. je pojam koji obuhvaća i ubrojivost i krivnju

1.4. Krivnja i sloboda volje

indeterminizam – shvaćanje prema kojem je čovjek apsolutno slobodan u svojim postupcima

- potpuno slobodni čovjek se mogao opredijeliti za poštovanje prava, ali je slobodnom voljom odabrao drugi put i povrijedio temeljne društvene vrijednosti
- kazna – samo za one koji su postupali u skladu sa svojom slobodnom voljom
- klasična škola

determinizam – shvaćanje prema kojem je čovjek apsolutno određen u svom postupanju

- pozitivistička škola
- endogeni i egzogeni čimbenici (Lombroso – rođenje, uvjeti iz okoline...)

eklektički pristup (srednjeg puta) – čovjek je u načelu slobodan u svom postupanju, ali u određenim situacijama na njega djeluju različiti čimbenici koji mogu isključiti njegovu krivnju ili je reducirati

- zakonodavac – anticipira vanjske čimbenike
- sud – u svakom KP utvrđuje okolnosti koje su utjecale na počinitelja

1.5. Sastojci krivnje

kriva je ona osoba:

- koja je u vrijeme počinjenja bila ubrojiva,
- koja je postupala s namjerom ili iz nehaja,
- koja je bila svjesna ili je bila dužna i mogla biti svjesna da je njeno djelo zabranjeno,
- uz uvjet da ne postoji ni jedan ispričavajući razlog

sastojci krivnje:

- ubrojivost kao apstraktna sposobnost za krivnju,
- namjera ili nehaj kao oblici krivnje,
- svijest o protupravnosti kao normativni element predodžbe počinitelja o zabranjenosti djela i
- nepostojanje ispričavajućih razloga (ispričavajuća n.o. / k.n.)

psihološka teorija krivnje

- sastojci krivnje su oblici krivnje utvrđeni kao namjera ili nehaj i ubrojivost kao apstraktna sposobnost za krivnju
- krivnja – subjektivni odnos prema djelu
- zanemaruju se normativni elementi krivnje
- (–) preuska teorija / nesvjesni nehaj

psihološko-normativna teorija krivnje

- KZ97 (ubrojivost / namjera ili nehaj / svijest o protupravnosti)

normativna teorija krivnje

- KZ11 + nepostojanje ispričavajućih razloga

Sastojci krivnje se utvrđuju **sukcesivno**.

- kao elementi KD
- utvrđivanje oblika namjere (neka KD samo određeni oblici namjere)
- sastojci krivnje se mogu stupnjevat (npr. beznačajno KD, odmjeravanje kazne)
- **sud mora utvrditi i obrazložiti** – u odnosu na odluku o krivnji i odluku o kazni (bitna povreda KP / povreda prava na pravično suđenje)

2. Ubrojivost

UBROJIVOST

- prvi sastojak krivnje
- **osoba koja nije ubrojiva ne može biti kriva**
- **mora postojati u vrijeme počinjenja KD**
- **sposobnost shvaćanja značenja vlastitog postupanja (kognitivna sastavnica ubrojivosti) i vladanja vlastitom voljom (kontrolna sastavnica ubrojivosti)**
- ubrojivost se **presumira** (oboriva presumpcija – sumnja → vještačenje)
 - utvrđuje se postojanje neubrojivosti – zakon definira samo neubrojivost

NEUBROJIVOST – neubrojiva je samo ona osoba koja u vrijeme počinjenja KD nije mogla shvatiti značenje svojih postupaka (intelektualna (kognitivna) sastavnica) ili nije mogla vladati svojom voljom (voljna (kontrolna) sastavnica) zbog:

- duševne bolesti,
- privremene duševne poremećenosti,
- nedovoljnog duševnog razvitka ili

- druge teže duševne smetnje

- **biopsihološke osnove neubrojivosti**

- potrebno je utvrditi da su *tempore criminis* utjecale na intelektualnu ili voljnu sastavnicu neubrojivosti
- ako je osoba neubrojiva **nije kriva** (osim kod samoskrivljene neubrojivosti) → moguća je primjena **sigurnosnih mjera**
- posebne odredbe ZKP-a i ZZODS-a

Neubrojiva osoba ostvaruje protupravnu radnju, ali za tu radnju nije kriva.

- (radnja – biće KD – protupravnost)
- KZ97 – neubrojiva osoba ostvaruje zakonska obilježja KD (nema protupravnosti – nije potrebno utvrđivanje neubrojivosti)
- **akcesornost sudioništva – teorija limitirane akcesornosti**
 - proširuje se odgovornost sudionika (npr. poticatelja) i na one situacija kada neubrojivi počinitelj ostvari protupravnu radnju, ali je njegova krivnja isključena

Zakon ne definira biopsihološke osnove neubrojivosti.

- izbjegavanje kazuistike
- generalna klauzula
- neća svaka biopsihološka osnova isključivati ubrojivost – ovisi o vrsti i intenzitetu

Pojam ubrojivosti odnosi se isključivo na počinitelja.

- ali ubrojivost drugih osoba može biti predmet vještačenja (postojanje KD, kvalifikacija KD, odluka o kazni...)
- pr. napad osobe koja nije kriva, ubojstvo ili samoubojstvo...

2.1. Metode utvrđivanja neubrojivosti

2.1.1. Biološka metoda

Dostatno je utvrditi postojanje neke biološke osnove (npr. duševne bolesti) da bi se osoba smatrala neubrojivom.

- primjenjivana u početku shvaćanja da neubrojive osobe nisu krive i da ih treba izolirati
- naglasak na zaštiti društva
- (–) zanemaruje se **konkretan utjecaj određene biološke osnove na ponašanje** čovjeka (mogućnost shvaćanja djela i vladanja voljom)
- intelektualni i voljni kapaciteti osobe mogu biti očuvani bez obzira na duševnu bolest
 - npr. shizofrenija, ovisnosti u remisiji
- biološka osnova + stanje *tempore criminis*
- napuštena metoda

2.1.2. Psihološka metoda

Prema ovoj metodi relevantno je jedino stanje počinitelja *tempore criminis* u smislu njegove sposobnosti shvaćanja djela i upravljanja postupcima bez obzira na to jesu li na to stanje utjecale duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljni duševni razvitak ili druge teže duševne smetnje.

- utvrđuje se isključivo intelektualna i voljna sastavnica ubrojivosti
- nepotrebnost povezivanja biopsiholoških osnova sa intelektualnom i voljnom sastavnicom jer gotovo svaka može utjecati na ubrojivost
- (–) nepotpuna i jednodimenzionalna – zanemaruje uzroke
- (–) rizik pravne nesigurnosti

2.1.3. Biopsihološka metoda

Povezuje biopsihološke osnove neubrojivosti s intelektualnim i voljnim kapacitetima počinitelja u vrijeme počinjenja KD.

- I. utvrđuje se postojanje duševne smetnje
- II. utvrđuje se njezin utjecaj na mogućnost počinitelja da shvati značenje svojih postupaka i vlada svojom voljom
- dominantna u KP
- objedinjava psihološke i normativne elemente
- propust suda – utvrđivanje osnove i utjecaja – žalbena osnova po ZKP-u

2.2. Biopsihološke osnove neubrojivosti

Stanja koja utječu na sposobnost shvaćanja postupanja i vladanja voljom počinitelja KD.

- neubrojivost / smanjena ubrojivost / bitno smanjena ubrojivost

2.2.1. Duševna bolest

psihoze

- **egzogene** – izazvane vanjskim uzrokom (bolest, ozljeda)
- **endogene** – funkcionalne psihoze – nemaju organski uzrok
- shizofrenija / manično-depresivna psihoza
- stanje dužeg trajanja (↔ privremena duševna poremećenost)
- poremećaji ličnosti bez simptoma duševne bolesti – reducirana ubrojivost
- poremećaji raspoloženja (ciklotimije) – nisu duševna bolest osim ako nisu MDP

2.2.2. Privremena duševna poremećenost

Poremećaji svijesti koji utječu na intelektualne i voljne kapacitete počinitelja t.c.

- privremenog karaktera
- posljedica djelovanja različitih uzroka
- besvjesno stanje – ne – isključuje samu radnju
- p.d.p. mora biti visokog intenziteta da bi isključivala ili reducirala ubrojivost
- stanje prepasti / akutna reakcija na stres

alkohol

- u pravilu ne isključuje ubrojivost
- vještak toksikolog utvrđuje utjecaj akutne alkoholiziranosti
- moguće reduciranje ubrojivost (npr. ovisno o strukturi ličnosti)

propust suda

- utvrđivanje p.d.p. i pravni učinci
- ukidanje presude zbog netočnog činjeničnog stanja

2.2.3. Nedovoljni duševni razvitak

Mentalna insuficijencija – odrasla osoba je u psihičkom doživljaju reducirana na razinu malog djeteta.

- različiti stupnjevi – isključena ili reducirana ubrojivost
- mora se procijeniti konkretan utjecaj na I. i V. sastavnicu

Neće svaki intelektualni deficit značiti da je riječ o nedovoljnom duševnom razvitku.

- okolnost koju je potrebno utvrditi vještačenjem
- pobijanje presude – netočno činjenično stanje

kombinacija n.d.r. s ostalim rizičnim čimbenicima koji utječu na ubrojivost

- debilitet + alkoholiziranost – smanjena ubrojivost
- bitno kod ubrojivosti i odmjeravanja kazne

2.2.4. Druga teža duševna smetnja

generalna klauzula

- i druga stanja mogu utjecati na ubrojivost pod uvjetom da su navedena u međunarodno priznatim klasifikacijama

Neuroze su funkcionalni poremećaji bez somatskog uzroka.

- neurotična osoba je svjesna realnosti, ali ima problem s kontrolom svojih reakcija na vanjske podražaje
- ugl. smanjuju ubrojivost

Poremećaji nagona su prisilne opsesivno-kompulzivne radnje.

- pr. kleptomanija
- ublažavanje kazne

Psihopatija je poremećaj karakternih osobina zbog kojih je osoba nesposobna za empatiju i ostvarivanje bliskih emotivnih kontakata.

- ličnost – emocionalno hladne, bezosjećajne, sebične, često dehumaniziraju žrtve
- krvni delikti i obiteljski zlostavljači
- hladni i proračunati – način iskazivanja kontrole
- ugl. reduciraju ubrojivost
- kombinacija psihijatrijskog i psihološkog vještačenja

2.3. Kognitivno-kontrolna sastavnica ubrojivosti

biopsihološka metoda utvrđivanja neubrojivosti

- I. utvrđivanje postojanja biopsihološke osnove
- II. utvrđivanje utjecaja te osnove na:
 - a) sposobnost počinitelja da shvati značenje djela
 - b) sposobnost počinitelja da vlada svojom voljom
- **nesposobnost za rasuđivanje i odlučivanje**

kognitivno-kontrolna sastavnica ubrojivosti

- ubrojivost će biti reducirana / isključena u slučaju utvrđivanja barem jedne od tih sastavnica
- nepostojanje kognitivne upućuje na nepostojanje kontrolne (najčešće)
(sup. erotomanija, piromanija...)

KOGNITIVNA SASTAVNICA je sposobnost počinitelja da shvati značenje djela.

- subjekt koji može spoznati U-P vezu, prirodne zakonitosti i društvenu stvarnost
- shvaćanje društvenog značenja i posljedica vlastitih radnji (nedostaje / smanjena)
(ovisnik o alkoholu)
- * nedostaje svijest o protupravnosti, ne i namjera počinjenja KD (shizofrenik)

KONTROLNA SASTAVNICA sastoji se u sposobnosti počinitelja da vlada svojom voljom.

- sposobnost odlučivanja, racionalnog postupanja
- moguće je da je kogn. s. očuvana, a kontr. s. zbog djelovanja biopsiholoških osnova dovedena u pitanje
(alkohol, epileptički napad)

2.4. Samoskrivljena neubrojivost

SAMOSKRIVLJENA NEUBROJIVOST

- iznimka od načela da osoba koja je u neubrojivom stanju ostvarila protupravnu radnju nije kriva
- **kriv** – ako je u vrijeme dovođenja u takvo stanje KD koje je počinio bilo obuhvaćeno namjerom ili je glede tog KD postojao nehaj, a zakon propisuje odgovornost i za taj oblik krivnje
- *actio libera in causa* – radnja slobodna u uzroku, neslobodna u izvođenju
- **utvrđivanje krivnje pomiče se u raniji stadij**
- sredstvo / lakomislenost / nesvjesno
- najčešće – prethodni nehaj kod KD protiv sigurnosti prometa
- neka namjerna KD je teško realizirati u stanju neubrojivosti (pr. pranje novca)

Počinitelj se u stanje neubrojivosti mora dovesti uporabom droga, alkohola ili dr.

- pretpostavka: aktivnost optuženika koja je uzrok ili suuzrok
- nije npr. ako je posljedica bolesti (hipoglikemija)
- s.n. - mora biti utvrđena od strane suda (ne presumira se)

uvjet: djelo počinjeno u stanju neubrojivosti je bilo obuhvaćeno namjerom ili nehajem, a zakon propisuje kažnjivost i za nehajni oblik krivnje

- kod odgovornosti za namjerno KD potrebno je dokazati namjeru počinitelja u

- vrijeme kad se dovodio u takvo stanje
- kod odgovornosti za nehajno KD potrebno je dokazati nehaj počinitelja u vrijeme kad se dovodio u takvo stanje

2.5. Smanjena ubrojivost

SMANJENA UBROJIVOST počinitelj je u vrijeme počinjenja djela bio u stanju shvatiti značenje djela i vladati svojom voljom, ali otežano.

- podvrsta ubrojivosti
- reducira krivnju počinitelja (počinitelj je kriv)
- zakon ne propisuje način i metode utvrđivanja smanjene ubrojivosti (pravila kao kod neubrojivosti)
- zakon spominje samo *bitno smanjenu ubrojivost*

poremećaji / akutna alkoholiziranost

- najčešće

bitno smanjena ubrojivost

- pr. sindrom frontalnog režnja, afekt, nekad duševne bolesti
- ↔ smanjena ubrojivost – olakotna okolnost kod odmjeraivanja kazne
- ↔ bitno smanjena ubrojivost – sud može kaznu ublažiti / sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja

potrebno je utvrditi da do takvog stanja nije došlo samoskrivljeno

- vrijedi sve za samoskrivljenu neubrojivost
- **samoskrivljenost** isključuje mogućnost ublažavanja kazne ili vrednovanja kao olakotne okolnosti

3. Namjera

Ubrojivi počinitelj koji je ostvario protupravnu radnju odgovarat će za počinjeno KD kao ga je počinio s NAMJEROM ili iz NEHAJA.

(i ako je imao svijest o protupravnosti, a nisu postojali ispričavajući razlozi)

- **namjera / nehaj** – oblici krivnje koji se razlikuju s obzirom na spoznajne mogućnosti počinitelja, njegovu svijest o djelu i odnosu prema djelu, odnosno zabranjenoj posljedici
- svaki oblik krivnje ima dvije sastavnice:
 - **intelektualna s.** - odnosi se na svijest o djelu, odnosno na postojanje predodžbe počinitelja o svim bitnim obilježjima tog djela
 - **voljna s.** - odnos prema zabranjenoj posljedici i drugim obilježja djela

(hoće / siguran / ravnodušan / lakomislen)

Namjera je teži oblik krivnje od nehaja.

- najteža KD su namjerna KD
- + *dolus specialis*
- za KD počinjena s namjerom kažnjava se uvijek
- za KD počinjena iz nehaja kažnjava se samo kada to zakon propisuje

dva oblika namjere:

- **1) izravna namjera** – počinitelj je **svjestan** obilježja djela i **hoće** ga ostvariti ili je siguran u njihovo ostvarenje

- **2) neizravna namjera** – počinitelj je **svjestan da može ostvariti** obilježja KD pa na to **pristaje**
- struktura bića KD
- u KP se mora utvrditi oblik namjere (pravo žalbe / težina kazne)
- u pravilu je i.n. teža od n.n

dolus directus

dolus eventualis

dolus praemediatus – prednamjera ili predumišljaj – počinitelj počini KD nakon dužeg prethodnog razmišljanja

- u pravilu otegotna okolnost

dolus alternativus – počinitelj je svjestan da svojom radnjom može ostvariti različita djela i ta djela hoće ostvariti

- ugl. mat. KD
- počinitelj odgovara za teže KD + stjecaj za lakša KD
- **kumulativna namjera** – stjecaj nije moguć ako se radi o istovrsnim KD (otmica + protupravno oduzimanje slobode)

3.1. Izravna namjera

intelektualna sastavnica

- počinitelj koji postupa sa izravnom namjerom svjestan je djela (svih zakonskih obilježja)
- pr. krađa / ubojstvo / silovanje
- ako ne: zabluda o biću djela
- kvalifikatorne okolnosti
- blanketna KD
- poticanje i pomaganje – dvostruka namjera
- uzročnost
- prosječan razuman čovjek
- **izravna namjera drugog stupnja** (sigurno znanje) – visoka vjerojatnost

voljna sastavnica

- htijenje počinitelja da počini KD
- materijalno KD – posljedica
- pr. nož od 8 cm, lijeva strana pod rebra

3.1.1. Izravna namjera prvog stupnja

Počinitelj je svjestan djela i hoće njegovo počinjenje.

- **naglasak je na voljnoj sastavnici**
- počinitelju je stalo da počini KD
- pr. paljenje zastave, ubojstvo, protupravna im. korist, direktor poduzeća
- **pogreške kod obrazlaganja oblika namjere** – žalbena osnova
- pr. ratni zločin

3.1.2. Izravna namjera drugog stupnja

Počinitelj je svjestan obilježja djela, ali je ta svijest na višoj razini. Počinitelj je siguran da će ona nastupiti.

- **naglasak je na intelektualnoj sastavnici**
- sigurno znanje
- pr. bunar
- ↔ neizravna namjera – naglasak je na pristanku
- pr. ratni zločin protiv civilnog pučanstva

3.2. Neizravna namjera

Počinitelj je svjestan djela i pristaje na njegovo počinjenje.

- **voljna sastavnica** – pristanak na počinjenje – ravnodušnost
- moguće kod većine namjernih KD
- pr. tuđa stvar, spolni odnošaj bez pristanka, kleveta, ubojstvo u pokušaju

neizravna namjera i svjesni nehaj

- razlikuju se po **voljnoj sastavnici** (odnos prema posljedici)
- pr. pretovareno vozilo
- vanjsko ponašanje i motivacija
- **teorija pristanka i odobravanja** – prihvaća da se mogu ostvariti obilježja KD
- **teorija indiferentnosti** – ravnodušan je u odnosu na zabranjenu posledicu
- **teorija mogućnosti** – posledicu smatra mogućom
- **teorija vjerojatnosti** – posledicu ne smatra samo mogućom, već vjerojatnom

4. Nehaj

Odgovornost za **namjeru** je pravilo, a za **nehaj** iznimka.

- počinitelj će biti kažnjen za nehaj samo ako to zakon posebno propisuje

Nehaj – počinitelj *t.c.* nije postupao s onim stupnjem dužne pažnje koju je pravni poredak od njega zahtijevao.

- odgovornost za povredu dužne pažnje
- ugl. materijalna KD
- formalna KD (spolni odnošaj bez pristanka – tradicionalno namjerno KD)

kritike nehajnog oblika krivnje

- *nulla poena sine culpa* – odnosi se samo na svjesne (namjerne) povrede PD
- **apsolutne teorije** o svrsi kažnjavanja – pravedna kazna je reakcija na zlo
- **utilitarističke teorije** – kažnjavanjem nehajnog KD ostvaruju se ciljevi gen. i spec. prevencije
- **nesvjesni nehaj** – kod počinitelja ne postoji nikakav psihički odnos prema djelu (uopće nije svjestan da može počiniti KD)
- **normativne teorije** – osnova kažnjavanja za nehaj je mogućnost zahtijevanja i očekivanja drugačijeg ponašanja
- ako bi to bilo neograničeno tada bi se radilo o **objektivnoj odgovornosti**
- pr. vozač, kontrolor leta, odgovorna osoba, majka, vojnik na straži
- izvori energije, promet...
- **povećan stupanj dužne pažnje**

4.1. Nehaj kao povreda objektivne i subjektivne dužne pažnje

Utvrđivanje nehajnog oblika krivnje:

- I. utvrđivanje povrede **objektivne** dužne pažnje
 - dužni oprez – standardno oprezno ponašanje
 - objektivni kriterij
 - 1. **unutarnja pažnja** – dužnost osobe da predvidi opasnost
 - potrebno je sa sigurnošću utvrditi okolnosti
 - 2. **vanjska pažnja** – dužnost osobe da svoje ponašanje uskladi sa zahtjevima pravnog poretka
 - materijalna KD – postupka na način koji osigurava da do posljedice neće doći
 - pretjerano povjerenje počinitelja u vlastite sposobnosti
 - prosječan razuman čovjek u usporedivoj situaciji
- II. utvrđivanje povrede **subjektivne** dužne pažnje
 - mogućnost počinitelja da se u konkretnoj situaciji prema svojim osobnim mogućnostima ponaša sukladno zahtjevu dužnog opreza

Objektivna dužna pažnja je pretpostavka utvrđivanja subjektivne dužne pažnje.

- **SDP** – konkretna osoba u konkretnoj situaciji i njezini iskustvo, znanja i sposobnosti

odgovornost za nehajno KD:

- ispunjeni kriteriji (objektivni i subjektivni)
- njihova utvrđenost u sudskom postupku

krivnja zbog preuzimanja – iznimka od pravila da osoba koja nije povrijedila SDP ipak može biti kazneno odgovorna

- osoba bez vozačke
- utvrđivanje krivnje pomiče se u raniji stadij

4.2. Svjesni nehaj

Svjesnim nehajem postupka počinitelj koji je bio svjestan da može ostvariti obilježja KD, ali je lakomisleno smatrao da se to neće dogoditi, odnosno da će ga moći spriječiti.

1. **lakomislenost**
2. **pretjerano samopouzdanje u vlastite mogućnosti**

Intelektualna sastavnica = neizravna namjera

Voljna sastavnica – nekritički stav prema vlastitim mogućnostima sprečavanja nastupa posljedice.

- pr. alkoholizirani vozač

svijest o mogućnosti počinjenja KD

- ako ta svijest ne postoji, ne treba se utvrđivati dalje voljna sastavnica

4.3. Nesvjesni nehaj

Nesvjesni nehai – počinitelj postupa sa NN kad nije bio svjestan da može ostvariti obilježja KD iako je prema okolnostima bio dužan i prema svojim osobnim svojstvima mogao i morao biti svjestan te mogućnosti.

- **nepostojanje svijesti o mogućnosti ostvarenja obilježja djela**
- kod ostalih oblika krivnje intelektualna sastavnica kao svijest o djelu neupitna
- nedostaje psihički odnos počinitelja prema djelu
- mogao i morao biti svjestan da svojom radnjom može ostvariti obilježja KD
- normativne teorije
- NN < SN (ne uvijek – ravnodušnost – kval. i kvan. razlika)
- pr. pištolj, mačka skočila na auto, heroin

sud utvrđuje sastavnice

5. Odgovornost za kaznena djela kvalificirana težom posljedicom

KD → tipične posljedice

KD → teške posljedice

krivnja – temeljno KD + posljedica

- kažnjavanje za **KD kvalificirana težom posljedicom** ne smiju se temeljiti na objektivnom prouzročenju posljedice, bez obzira na krivnju (načelo krivnje)
- bar nehai
- teža posljedica ≠ kvalifikatorna okolnost (namjera)
- objektivni i subjektivni elementni krivnje (→ KD, → posljedica)

Teža posljedica ne može istodobno biti kvalifikatorni element KD i otegotna okolnost.

- **zabrana dvostrukog vrednovanja pri odmjerenju kazne**

namjera + nehai

- najčešća kombinacija
- preterintencionalitet
- temeljno KD → namjera
- teža posljedica → nehai
- pr. čaša i smrt

namjera + namjera

- stjecaj (temeljno KD i KD s težom posljedicom)
- prividni stjecaj (KD s težom posljedicom isključuje temeljno KD)
- iznimka: teža posljedica ne predstavlja KD (pr. trudnoća nakon silovanja)
- iznimka: teža posljedica je samostalno KD, ali bi primjenom odredbi o stjecaju kazna koju bi bilo moguće izreći bila manja od one za KD kvalificirano težom posljedicom

nehaj + nehai

- vrlo rijetko kod odgovornosti za težu posljedicu
- KD protiv opće sigurnosti

6. Svijest o protupravnosti

svijest o protupravnosti – jasna predodžba počinitelja da je ono što čini u suprotnosti sa zahtjevima pravnog poretka

- osoba kojoj nedostaje SOP nije kriva:

1. u materijalnom smislu
2. u formalnom smislu

Ignorantia iuris nocet.

povećanje broja KD

- *mala in se*
- *mala mere prohibita*

nepostojanje SOP isključuje / umanjuje krivnju

znanje počinitelja da je ono što čini pravno zabranjeno

presumiranje SOP

- općepoznata KD
- novouvedena djela - ne

svijest o protupravnosti ↔ svijest o djelu

- svijest o postojanju pravne norme ↔ svijest o obilježjima KD
- predodžba o pravu ↔ predodžba o činjenicama

objektivni kriterij – prosječan, razuman čovjek u usporedivoj situaciji

subjektivni kriterij – počinitelj KD (iskustvo, znanja, sposobnosti...)

stvarna SOP – počinitelj je bio svjestan pravne zabranjenosti svog ponašanja

očekivana SOP – počinitelj nije bio svjestan, ali je mogao i morao biti svjestan da je njegovo KD zabranjeno

7. Zablude

Osobi koja se nalazi u zabludi nedostaje svijest da se suprostavlja zahtjevima pravnog poretka.

3 činjenične i 1 pravne naravi

pravni učinci zablude:

1) činjenične zablude

- ako su neotklonjive isključuju namjeru, kažnjavanje za namjeru

2) pravne zablude

- isključuje krivnju

oslobađajuća presuda

otklonjive činjenične zablude

- mogućnost kažnjavanja za nehajni oblik krivnje

otklonjiva zabluda o protupravnosti

7.1. Zabluda o biću kaznenog djela

U **zabludi o biću djela** je počinitelj koji u vrijeme počinjenja kaznenog djela nije bio svjestan nekog njegovog zakonom propisanog obilježja.

- suprotno od intelektualne sastavnice namjere (svijest o djelu nedostaje)
- pr. lovac i pas

1) sva obilježja bića TKD

2) kvalifikatorna obilježja bića KD

- najčešće zabluda o posebnom svojstvu objekta / žrtve (pr. rana trudnoća, punoljetnost)
- nebitno je li zabluda otklonjiva ili neotklonjiva ako je djelo moguće počiniti samo s namjerom

3) privilegirajuća obilježja bića KD

- **a) privilegirajuća okolnost postoji, ali je počinitelj nije t.c. svjestan**
- **b) privilegirajuća okolnost ne postoji**
 - pr. usmrćenje – ubojstvo

4) blanketne propise ili opće akte

- pr. širenje i prenošenje zaraznih bolesti
- pr. eksploatacija rudnog blaga u zaštićenom području

5) objekt

- objekti jednake vrijednosti
- objekti različite vrijednosti
- **zabluda o identitetu** (pr. veleposlanik), **dobi...**

6) uzročnost

- nije relevantna ako je riječ o nebitnom odstupanju
- pr. spolna bolest, *abberatio ictus*

7.2. Zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost

nužna obrana i krajnja nužda – moguće je da napad ili opasnost ne postoje, ali osoba toga nije svjesna i u odbijanju napada ili otklanjanju opasnosti ostvari obilježja KD

- pr. požar, napadnutog

putativna nužna obrana

- ≈ zabluda o biću KD (pravni učinci)

putativna krajnja nužda

- **a) opravdavajuća krajnja nužda**
 - počinitelj je prouzročio zlo manje od onoga koje je prijetilo
- **b) ispričavajuća krajnja nužda** – posebna zabluda

neotklonjiva zabluda

- počinitelj nije došao u zabludu svojom krivnjom
- i druga osoba bi pod sličnim okolnostima bila u takvoj zabludi
- **isključena kažnjivost za namjeru**

otklonjiva zabluda

- počinitelj će biti kažnjen za nehajni oblik KD ako zakon propisuje kažnjavanje za nehaj

pr. repetiranje puške

7.3. Zabluda o okolnostima krajnje nužde koja isključuje

krivnju

Zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno veće od zla za koje je počinitelj pogrešno smatrao da je prijetilo.

- pr. osoba pod (lažnom) prijetnjom pištoljem ubije drugu osobu
- zabluda o krajnjoj nuždi kao ispričavajućem razlogu
- **isključuje krivnju ako je neotklonjiva**
- nepostoji posebna odredba o učinku neotklonjive zablude (propust) – kod svih ostalih zabluda je propisan učinak
- **ako je zabluda bila otklonjiva tada počinitelj odgovara za nehaj, ako zakon za to KD propisuje kažnjivost za taj oblik krivnje**
- činjenična zabluda
- utvrđivanje otklonjivosti zablude – okolnosti koje su inače relevantne kod utvrđivanje nehaja – **objektivni i subjektivni kriteriji nehaja**

7.4. Zabluda o protupravnosti

ZABLUDA O PROTUPRAVNOSTI

- sup. svijesti o protupravnosti – sastojak krivnje
- **osoba koja u vrijeme počinjenja KD nije bila svjesna niti je bila dužna ili mogla biti svjesna protupravnosti svog djela, nije kriva**
- u skladu sa svrhom kažnjavanja
- povijesno – ublažavanje ili oslobođenje od kazne, krivnja
- KZ97 – pravne učinke izjednačio s ostalim zabludama

počinitelj nije svjestan da je nešto što čini pravno zabranjeno

- svjestan obilježja / postoji namjera / nedostaje svijest o protupravnosti

A) zabluda u pogledu postojanja pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje

- pr. spolno uznemiravanje

B) zabluda u pogledu sadržaja pravne norme

- zabluda o supsumciji – počinitelj je svjestan postojanja određene pravne norme koja zabranjuje određeno ponašanje, ali normu tumači preusko
- pr. krađa struje

C) neizravna zabluda o protupravnosti

- počinitelj pogrešno i bez valjane pravne osnove proširuje granice nekog razloga isključenja protupravnosti

1) neotklonjiva

- isključuje krivnju

2) otklonjiva

- fakultativno blaže kažnjavanje

isključenje neotklonjivosti zablude

- funkcija ili zanimanje
- eksploatacija rudnog blaga, zlouporaba opojnih droga

8. Ispričavajući razlozi

nepostojanje ispričavajućih razloga

- sastojak krivnje (normativne teorije)
- negativni element
- pritisak na volju počinitelja – ne može se očekivati ponašanje koje je u skladu s pravom

8.1. Prekoračenje nužne obrane zbog ispričive jake prepasti

Nije kriv tko prekorači granice nužne obrane zbog isključive jake prepasti prouzročene napadom.

- astenički afekt – isključenje krivnje
- jaka razdraženost i ostali afekti – ublažavanje kazne – krivnja postoji
- astenički > stenički
- primjena blažeg zakona – novi zakon je blaži

8.2. Krajnja nužda kao razlog isključenja krivnje

krajnja nužda kao r.i.k. (ispričavajuća) ↔ krajnje nužda kao r.i.p.(opravdavajuća)

- kod **ispričavajuće k.n.** - zlo koje je nastupilo nije nerazmjerno teže od onoga koje je prijetilo
- pravni učinci:
 - **ispričavajuća k.n.** - isključuje krivnju – p.d. približno jednake vrijednosti
 - **opravdavajuća k.n.** - isključuje protupravnost – zaštita pretežnijeg interesa
- opasnost koja se kod **ispričavajuće k.n.** otklanja, mora biti neskrivljena
- radnje osoba koje su dužne izložiti se opasnosti ne mogu se, uz neke iznimke smatrati radnjama poduzetim u k.n.
- pr. logoraš i brodolomci

krajnja nužda koja isključuje krivnju

- istodobnost opasnosti
- supsidijarnost radnje
- psihička prisila:
 - **vis compulsiva** – sila kojoj se moglo odoljeti (prijetnja logorašu) – zlo se stavlja u izgled
 - **vis absoluta** – neodoljiva sila – isključuje radnju (potpisivanje) – zlo se izvršava pr. utjecaj optuženika na suoptuženike

Krivnja će biti isključena samo ako zlo prouzročeno radnjom u krajnjoj nuždi nije nerazmjerno veće od onoga koje je prijetilo.

- ranije – zla jednake težine
- opasnost mora biti neskrivljena
- osobe koje su dužne izložiti se – radnja koju su bili dužni poduzeti, a nisu, čini ih odgovornima za počinjenje KD (pr. HGSS)

VI. KAŽNJIVOST

KAŽNJIVOST

- nije standardna sastavnica kaznenog djela (tradicionalni i kriminalnopolitički razlozi)
- **općenita prosudba da je KD nedopuštena radnja koja zaslužuje kaznu**
- **zahtjev za kaznom**
- ne treba posebno dokazivati, niti kazna mora biti izrečena

Svako KD načelno je kažnjivo. - KD neće postojati iako su ostvarena sva četiri njegova elementa ne ostvare li se i dodatne okolnosti:

- 1) **objektivni uvjeti kažnjivosti** – pozitivne pretpostavke
- 2) **razlozi isključenja kažnjivosti** – negativne pretpostavke
- 3) **zastara*** – kaznenog progona / izvršenja kazne (kriminalnopolitička svrha kažnjavanja)

1. Objektivni uvjeti kažnjivosti

Zakonski opisi nekih KD sadrže i objektivne uvjete kažnjivosti.

- materijalne / pozitivne pretpostavke kažnjivosti
- ne pripadaju zakonskom biću KD, protupravnosti ni krivnji

pravi objektivni uvjeti kažnjivosti

- funkcija ograničenja kažnjivosti
- kažnjavanje se propisuje samo ako su ispunjeni objektivni uvjeti
- u skladu s načelom krivnje
- pr. prouzročenje stečaja

nepravi objektivni uvjeti kažnjivosti

- izravno utječu na postojanje ili težinu neprava i na taj način utemeljuju kažnjivost
- ako izostanu djelo nije kažnjivo ili to nije u granicama koje predviđa zakon
- ograničavaju načelo krivnje koje se ne proteže na posljedicu
- pr. sudjelovanje u tučnjavi (*ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu...*)
- pr. izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

2. Beznačajno kazneno djelo

BEZNAČAJNO KD

- razlog isključenja kažnjivosti – negativna pretpostavka
- posebna negativna pretpostavka kažnjivosti
- bagatelni kriminalitet – *de minimis non curat praetor*
- **načelo oportuniteta kaznenog progona**
- **dekriminalizacija**

protupravnost postoji

- dopuštena n.o.
- prekršajno, stegovno pravo

Nema KD, iako su ostvarena njegova obilježja, ako je **stupanj počiniteljeve krivnje nizak, djelo nije imalo posljedice ili su posljedice neznatne i ne postoji potreba da počinitelj bude kažnjen.**

- moraju biti kumulativno ispunjeni:
 - objektivni kriterij
 - subjektivni kriterij
 - kriminalnopolitička procjena

pr. uvredljiva izjava, jednokratno umnožavanje autorskog sadržaja, sadnja jedne stabiljke
konkretno se procjenjuje beznačajnost KD

- oblik krivnje / motiv / način postupanja / doprinos žrtve / psihosocijalni kontekst počinjenja / jačina ugrožavanja ili povrede p.d. i objekta radnje / posljedica djela / kriminalnopolitički status počinitelja
- pr. razbojništvo – dijete i sendvič

VII. STADIJI KAZNENOG DJELA

1. *Iter criminis*

Dovršenu **namjernog kaznenog djela** može prethoditi **nekoliko stadija** od kojih su samo neki kaznenopravno relevantni u smislu da **njihovo ostvarivanje implicira kažnjivost.**

I. **prvi stadij** – psihološke naravi

a) stvaranje **predodžbe** o KD

b) donošenje **odluke** koja još uvijek nije materijalizirana u vanjskom svijetu

II. **drugi stadij** – pripremne radnje

- vrijednosno neutralne
- udaljenje od povrede pravnog dobra
- nemaju izravnu vezu s dovršenjem KD
- pr. prikupljanje informacija

III. **treći stadij** – pokušaj

- početak ostvarivanja KD

IV. **četvrti stadij** – dovršenje

I. ne kažnjava se nikad

II. načelno nekažnjivo

III. kažnjava se pod uvjetima propisanim zakonom

kriminalni put

- neka KD po svojoj prirodi pretpostavljaju planiranje i pripremu
- kod nekih ti stadiji izostaju
- ***cogitationis poenam nemo patitur***

stadiji počinjenja KD uvijek su u prividnom stjecaju

- sukcesivni stadij isključuje kažnjivost prethodnog

2. Pripremne radnje

načelno nekažnjive

- povreda pravnog dobra još je vremenski i prostorno udaljena
- teško dokazivo

pripremne radnje

- **radnje kojima se stvaraju pretpostavke za počinjenje KD**
- vrijednosno neutralne
- zakon ne sadrži opću odredbu o p.r.
- sud u konkretnom slučaju mora utvrditi u čemu se sastoji pripremna radnja

dvije vrste pripremnih radnji:

a) samostalna KD (*delicta sui generis*)

- zakonodavac zasebno inkriminira neke pripremne radnje zbog njihove opasnosti
- KD dogovora za počinjenje KD-a
- KD izrade i nabavljanja oružja i sredstava namijenjenih počinjenju KD-a

b) nesamostalna KD (*delicta preparata*)

- zakonodavac proširuje biće KD na sve pripremne radnje kojima se nastoji olakšati njihova realizacija
- KD kojima se štite najvažnije vrijednosti pravnog poretka (država, međunarodne vrijednosti itd.)
- nije potpuno u skladu s načelom ograničenja KP prisile
- pr. pripremanje KD protiv RH / protiv vrijednosti zaštićenih MP
- KD – veleizdaja, sprečavanje borbe protiv neprijatelja, terorizam, ratni zločini i sl.
- radnje – zakonodavac nije precizirao – odgovor daje sudska praksa (lex certa)

prividni stjecaj s dovršenim KD

- pr. razbojništvo

pokušaj

a) kod nesamostalnih KD pokušaj nije moguć

b) kod samostalnih KD pokušaj je moguć

- ugl. nije kažnjiv (osim kod KD s elementima terorizma) – visoke kazne
- pr. obuka, financiranje, novačenje

pripremna radnja ili pokušaj

- sud mora utvrditi u čemu se sastoji ponašanje
- složeno pitanje
- kod pripremnih radnji počinitelj se uglavnom neće kazniti, dok se pokušaj kažnjava pod uvjetima propisanim zakonom
- ne vrijedi načelo *in dubio mitius* – ***iura novit curia***

Pripremnim se radnjama stvaraju uvjeti za neposredno počinjenje KD.

- počinitelj još nije započeo s ostvarivanjem KD (radnjom koja s dovršenim KD čini smislenu prostornu i vremensku cjelinu)

Utvrđivanje nekažnjivih pripremnih radnji uvijek je negativno.

- sud mora utvrditi u konkretnom slučaju da se ne radi o pokušaju ni o kažnjivim pripremnim radnjama

Osposobljavanje sredstva za počinjenje KD smatra se pripremnom radnjom.

- sastavljanje puške, nabavka tableta, sjemenki konoplje

- pripremne radnje: uklanjanje prepreka, izrada skice, prikrivanje tragova...

3. Pokušaj

POKUŠAJ

- ne mora dovesti do povrede pravnog dobra (osim kvalificirani pokušaj)
- **Pokušajem započinje namjerno ostvarivanje KD i posljedica u smislu dovršenja KD / povrede PD neposredno predstoji.**
- razlozi nedovršenosti KD: otpor, vanjske okolnosti, okolnosti na strani počinitelja, pravovremena medicinska intervencija

KZ – *O pokušaju KD biti će riječ kad počinitelj, s namjerom da počini KD poduzme radnju koja prostorno i vremenski prethodi ostvarenju bića KD.*

- **objektivno obilježje pokušaja** – radnja koja vremenski i prostorno neposredno prethodi ostvarenju bića KD
- **subjektivno obilježje pokušaja** – postupanje počinitelja s namjerom da počini KD (nekad i subjektivni el. protupravnosti)
- **djelo mora ostati nedovršeno**
- kumulativni uvjeti

A) dovršeni pokušaj

- počinitelj je poduzeo sve radnje koje su prema njegovoj namjeri, odnosno zamisli trebale dovesti do dovršenja KD

B) nedovršeni pokušaj

- počinitelj nije poduzeo sve radnje koje su prema njegovoj namjeri trebale dovesti do dovršenja KD

→ bitno kod odmjeravanja kazne i dobrovoljnog odustanka

3.1. Subjektivna obilježja pokušaja

Pokušaj je kažnjiv isključivo kod namjernih KD.

- KZ – počinitelj mora postupati s namjerom počinjenja KD
- nehajni pokušaj? - donošenje odluke za počinjenje KD kao svjesni i voljni čin isključuje nehaj kao povredu dužne pažnje

Namjera mora obuhvatiti sva obilježja bića KD.

- na postojanje namjere upućuju: uporabljeno oružje/oruđe, usmjerenost napada na vitalne dijelove...
- **namjera na pokušaj**
- **namjera na dovršenje KD** (kod mat. KD – posljedica / kod kval. KD – kval. okolnosti)
 - **nekažnjavanje agenta provokatora**
 - ne ide za tim da djelo bude dovršeno, nego samo da počinitelj započne s izvršenjem kako bi mogao biti uhićen

Namjera kod pokušaja može biti izravna i neizravna.

- pitanje razgraničenja - često u sudskoj praksi
- pr. pokušaj ubojstva

Kod pokušaja kvalificiranog KD namjera mora obuhvatiti, uz obilježja bića KD i specifična obilježja kvalificiranog oblika KD.

- pr. teško ubojstvo
- radnja mora obuhvatiti i obilježja kvalificiranog KD – moraju se početi ostvarivati

- pr. silovanje + teža posljedica (nehaj)

kvalificirani pokušaj

- počinitelj nije ostvario obilježja namjeravanog nego nekog drugog KD
- počinjeno KD koje je lakše od namjeravanog KD samo je prolazni delikt konzumiran pokušajem težeg KD
- isključen zbog prividnog stjecaja
- uzima se u obzir pri odmjeravanju kazne kao otegotna okolnost

3.2. Objektivna obilježja pokušaja

Objektivno obilježje pokušaja je početak ostvarivanja KD.

- potrebno je ostvariti barem jednu radnju (koja pokazuje njegovu namjeru)
- namjera nasilnog spolnog odnošaja – nije manifestirana – nema pokušaja

Početak ostvarenja KD sastoji se u radnji koja prostorno i vremenski neposredno prethodi ostvarenju bića KD.

- kumulativni uvjeti:
 - prostorna i vremenska neposrednost
 - poduzimanje radnje
- pr. razbojništvo, rulet-separator
- **složena KD** – pokušaj postoji kod poduzimanja prve radnje
- **neprava KD nečinjenjem** – kažnjiv pokušaj (majka koja ne hrani dijete) – početak:
 - u trenutku kad je postojala zadnja mogućnost spašavanja ugroženog dobra
 - nepoduzimanjem prve radnje kojom se sprječava nastup posljedice na zaštićenom pravnom dobru
- **prava KD nečinjenjem** – pokušaj nije moguć – formalna KD koja su dovršena već u trenutku nepoduzimanja radnje koju zakon nalaže
- **stjecaj pokušaja / produljeni pokušaj** – ako je počinitelj više puta pokušao KD
 - sastavnice produljenog pokušaja = sastavnice dovršenog KD
 - identitet oštećenika
 - različiti oštećenici – stjecaj pokušaja KD
 - isti oštećenik
 - stjecaj KD u pokušaju (kod života, tijelo, spolne i druge slobode)
 - produljeno KD u pokušaju
- **pokušaj kod supočiniteljstva** – postoji od trenutka kad je bilo koji od supočinitelja poduzeo radnju koja vremenski i prostorno prethodi ostvarenju bića KD ili radnju kojom započinje ostvarenje bića KD
 - **prenosiva okolnost** – uračunava se svim supočiniteljima
 - pr. pokušaj silovanja
- **posredno počiniteljstvo**
 - 1) od trenutka kada posredni počinitelj ostvari vlast nad voljom drugoga (sredstvo)
 - 2) od trenutka u kojem sredstvo započinje ostvarivati KD – poduzme radnju koja vrem. i prost. prethodi ostvarenju bića KD
 - većina 2) – privilegira posrednog počinitelja u odnosu na neuspjelog poticatelja
 - trebalo bi 1)

3.3. Kažnjavanje za pokušaj

Pokušaj se kažnjava kod kaznenih djela kod kojih je moguće izreći kaznu zatvora od 5 godina ili težu kaznu i za ostala KD kada je to posebno propisano, odnosno kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj.

- teža KD (ubojstvo, silovanje...)
- kažnjavanje za pokušaj nužno iz kriminalnopolitičkih razloga (zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od 15 g)

Za pokušaj se u pravilu kažnjava kao i za dovršeno KD.

- isti kazneni okvir
- olakotna okolnost zbog izostanka povrede pravnog dobra

mogućnost ublažavanja kazne za djelo koje je ostalo u pokušaju

- propisano zakonom (ali se ne propisuju uvjeti)
- često dolazi do ublažavanja kazne samo zato jer je djelo ostalo u pokušaju unatoč težini KD / visokom stupnju krivnje / pobudama... koji nekada upućuju da izricanje kazne ispod propisanog minimuma nije opravdano
- dovršen / nedovršen pokušaj – utjecaj na odluku o ublažavanju kazne

3.4. Neprikladni pokušaj

Počinitelj koji je iz grube nerazumnosti pokušao počinjenje KD neprikladnim sredstvom ili prema neprikladnom objektu može se osloboditi kazne.

- pr. pucanje iz prazne puške, pucanje u leš
- **objektivne teorije kažnjivosti** – kažnjivost pokušaja opravdavaju objektivnom opasnošću po PD pa prema tome ne bi trebalo uopće kažnjavati jer se njime objektivno ne ugrožava objekt radnje
- **subjektivne teorije kažnjivosti** – kažnjavanje pokušaja zbog manifestacije počiniteljeve zločinačke volje, pa bi svaki pokušaj trebalo kažnjavati
- **mješovite teorije kažnjivosti** – hrvatski KZ – mogućnost oslobođenja od kazne

NEPRIKLADNI POKUŠAJ – ako nitko drugi, ne bi pod određenim uvjetima mogao dovršiti KD.

- **A) apsolutno neprikladni pokušaj** – s obzirom na neprikladnost sredstva ili objekta radnje KD ne može biti dovršeno
- **B) relativno neprikladni pokušaj** – sredstvom ili objektom se može dovršiti KD, ali u konkretnom slučaju to nije moguće
- **C) irealni pokušaj** – počinitelj pokušava povrijediti PD radnjama koje po znanstvenim spoznajama ne mogu dovesti do takvih posljedica (ne smatra se pokušajem KD)

Neće se raditi o neprikladnom pokušaju u slučaju neprikladnosti subjekta (počinitelja).

- pr. visoka alkoholiziranost, optuženik koji ne zna baratati oružjem, nemogućnost erekcije

Da bi se radilo o neprikladnom pokušaju počinitelj mora postupati iz grube nerazumnosti.

- počinitelj ima nerealne predodžbe o općepoznatim U-P vezama
- pr. otrovati čajem od kamilice, pucanje zračnicom u zrakoplov, pribadače...

3.5. Dobrovoljni odustanak

Počinitelj koji je dobrovoljno prekinuo započeto počinjenje KD iako je bio svjestan da je prema svim okolnostima radnju mogao dovršiti ili je nakon dovršetka radnje spriječio nastupanje posljedice, može se osloboditi kazne.

- ratio legis – sprječavanje povrede PD
- privilegiranje počinitelja – zločinačka volja ↔ dobrovoljni odustanak
- **restitutivni karakter dobrovoljnog odustanka**

Moguć kada počinitelj svojom radnjom uđe u stadij kažnjivog ponašanja i kod samostalnih KD.

dobrovoljni odustanak ↔ nedovršeni pokušaj ↔ dovršeni pokušaj

- nedovršeni pokušaj – počinitelj još nije poduzeo sve radnje koje je prema svojoj namjeri (zamisli) trebao poduzeti da bi dovršio KD i dobrovoljni se odustanak u tom slučaju sastoji u **prekidu daljnje djelatnosti (radnje)**
- dobrovoljni odustanak od nedovršenog pokušaja moguć je kod **formalnih KD** koja se iscrpljuju u poduzimanju radnje
- dovršeni pokušaj moguć je samo kod **materijalnih KD** – kod počinitelja koji je ostvario sve što je po njegovoj zamisli potrebno za dovršenje KD, dobrovoljni se odustanak sastoji u sprječavanju nastupanja posljedice na objektu radnje

Dobrovoljni odustanak se uvijek mora temeljiti na autonomnoj odluci počinitelja da ne dovrši KD iako zna da bi to mogao.

- druga Frankova formula
- ne ako je dovršenje KD izostalo zbog drugih okolnosti (otpor, treća osoba...)

Dobrovoljni odustanak je moguć i kod supočiniteljstva s tim da se od supočinitelja traži više nego kad je riječ o pojedinačnom počinitelju.

- samo ako je dobrovoljno spriječio supočinitelje da dovrše KD

nekauzalni dobrovoljni odustanak

- situacije u kojima je počinitelj dobrovoljno poduzeo radnju koja bi spriječila počinjenje KD, a ono je ostalo nedovršeno zbog razloga neovisnog od njegove radnje
- moguće oslobođenje od kazne

Počinitelj koji dobrovoljno odustane može biti oslobođen od kazne i to bez obzira je li riječ o kauzalnom ili nekauzalnom odustanku.

- oslobođenje od kazne ili neograničeno ublažavanje

Nakon što je KD dovršeno, dobrovoljni odustanak nije moguć, no ako počinitelj nakon formalnog, a prije materijalnog dovršenja KD poduzme radnje kojima nastoji umanjiti štetne posljedice prouzročene KD radit će se o djelotvornom kajanju.

- pr. ukradena stvar, mito, ekološka KD

4. Dovršeno kazneno djelo

dovršeno KD

- realizirana je počiniteljeva namjera
- povreda pravnog dobra
- razlika između formalnog i materijalnog KD – **trajna KD**

Trajna KD formalno su dovršena u trenutku kad je počinitelj svojom radnjom stvorio protupravno stanje, a materijalno kad je takvo stanje prestalo.

- pr. protupravno oduzimanje slobode
- pridruživanje drugih osoba
- nužna obrana
- zastara
- teže posljedice + nehaj

KD kod kojeg je cilj s kojim počinitelj postupaju jedno od njegovih obilježja, formalno je dovršeno kad je počinitelj svojom radnjom ostvario sva njegova subjektivna i objektivna obilježja (> bića KD), a **materijalno** kad je ostvario cilj zbog kojega je započeo s ostvarivanjem KD.

- pr. krađa
- zastara
- pridruživanje

KD s iterativnom strukturom su KD kod kojih se ponavlja radnja počinjenja KD.

- KD s indiferentnim brojem činjenja ili prouzročenja
- pr. lažni vrijednosni papir, tjelesne ozljede
 - formalno – prvi papir, prva ozljeda
 - materijalno – zadnji papir, zadnja ozljeda

materijalna KD – kad je posljedica iz bića KD prouzročena na objektu radnje pa se može reći da se kod tih KD preklapa trenutak formalnog i materijalnog dovršenja KD.

složena, višeaktna KD – sastoje se od više sukcesivnih radnji, dovršena su nakon što je počinitelj poduzeo sve radnje iz bića KD

KD konkretnog ugrožavanja – dovršena su prouzročenjem opasnosti

KD apstraktnog ugrožavanja – dovršena su u trenutku kad je počinitelj dovršio radnju KD, čime su stvoreni uvjeti za nastupanje konkretne opasnosti za PD

VIII. SUDJELOVANJE VIŠE OSOBA U POČINJENJU KAZNENOG DJELA

1. Uvodne napomene

1.1. Napomene o nazivlju

1) SUDIONIOŠTVO U ŠIREM SMISLU - Sudjelovanje više osoba u počinjenju KD obuhvaća supočiniteljstvo i sudioništvo u užem smislu.

- prije: suučesništvo – koristilo se većinom kao sudioništvo u užem smislu
- Beteiligung – Teilnahme / participation – complicity
- sudionik

2) Supočiniteljstvo označava kvalitetu sudioništva (u širem smislu) koja po svemu odgovara počiniteljstvu kao obliku pojedinačnog počinjenja KD.

- + posredno počiniteljstvo
- prije: izvršilac, suizvršilac, suizvršilaštvo
- supočinitelj

3) Sudioništvo u užem smislu označava kvalitetu sudioništva karakterističnu za forme poticanja i pomaganja.

- prije: suučesništvo u užem smislu / dioništvo, podstrekivač, pomagatelj
- sudionik – poticatelj - pomagač

1.2. Kriminalnopolitički i kaznenopravni aspekti sudioništva

1/4 KD

organizirani kriminal

jedan od najsloženijih instituta KP dogmatike – problemi sa primjenom općeg i posebnog dijela KZ

postrevolucionarno francusko kazneno zakonodavstvo

Anselm Ritter von Feuerbach

- počiniteljstvo/supočiniteljstvo – sudioništvo u užem smislu

2. Sudioništvo u širem smislu

SUDIONIŠTVO U ŠIREM SMISLU – sudjelovanje više osoba u zajedničkom počinjenju KD

restriktivni pojam počinitelja – počinitelj KD je isključivo onaj tko osobno sudjeluje u ostvarenju obilježja zakonskog bića djela

- **sudionici u užem smislu** – poticatelji i pomagači – svi oni koji na drugi način pridonose ostvarenju djela

dualistički / počiniteljsko-sudionički model

- na temelju odredaba posebnog dijela KZ ne može se kazniti sudionike jer se one odnose samo na počinitelje
- u općem dijelu treba predvidjeti odredbe o kažnjivosti poticanja i pomaganja – proširenje kažnjivosti

ekstenzivno shvaćanje počiniteljstva

- kaznene norme posebnog dijela protežu se na svakoga tko je na bilo koji način pridonio ostvarenju KD
- ne pravi razliku između sudionika prema značenju njihova doprinosa, već svakoga smatra počiniteljem
- **jedinstveni počinitelj**
- suženje kažnjivosti

3. Počiniteljstvo

SUDIONIŠTVO U ŠIREM SMISLU – sudjelovanje više osoba u zajedničkom počinjenju djela

- **supočiniteljstvo i sudioništvo u užem smislu**

SUDIONIŠTVO U UŽEM SMISLU

- **poticanje i pomaganje**

pojam počinitelja – tri teorije:

- 1) objektivne
- 2) subjektivne
- 3) mješovite

3.1. Objektivne teorije počiniteljstva

RADNJA – radnja KD iz zakonskog bića objektivno se razlikuje od radnje pomaganja i radnje poticanja

- središnji pojam objektivnih teorija

a) formalno-objektivne teorije

- **počinitelj** – osoba koja potpuno ili barem djelomično, osobno (vlastoručno) ostvaruje radnju opisanu u zakonskom biću KD
- ako ne, onda poticanje ili pomaganje
- **restriktivna teorija** – maksimalno sužuje pojam počinitelja
- pr. ubojstvo, krađa
- (–) posredno počiniteljstvo – počinitelj KD ne ostvaruje osobno već posredstvom druge osobe – HKZ ne prihvaća

b) materijalno-objektivne teorije

- **stupanj opasnosti radnje** – radnja počinitelja opasnija je od radnje poticatelja ili pomagača
- **uzročnost** – doprinos počinitelja smatra se uzrokom, a doprinos poticatelja i pomagača smatra se uvjetom
 - uzrok je odlučujući uvjet (*condicio sine qua non*), uvjet je pozitivan doprinos
 - (–) teško odrediti granicu u praksi
- **postulat istodobnosti** – supočinitelj – sudionik u širem smislu koji djeluje *t.c.*, a

sve prethodne radnje su poticanje ili pomaganje

- prije: prethodno, istodobno i naknadno sudioništvo
- većinom daje zadovoljavajuće rezultate, ali nije prihvaćena
- (–) pr. značajan doprinos prije formalnog počinjenja KD / drugorazredan doprinos djelujući u vrijeme radnje
- (–) pr. posredni počinitelj – većinom ne djeluje u vrijeme počinjenja KD

3.2. Subjektivne teorije počiniteljstva

SUBJEKTIVNE TEORIJE – ekstenzivni pojam počinitelja – počinitelj – svatko tko poduzme bilo koju radnju kojom je prouzročena posljedica predviđena u zakonskom biću djela, odnosno tko je na bilo koji način utjecao na ostvarenje KD

- i poticatelj i pomagač smatraju se počiniteljima KD
- za njihovo kažnjavanje nisu potrebne dodatne odredbe u općem dijelu, a ako postoje u funkciji su sužavanja kažnjivosti
- razlikovanje doprinosa – subjektivne naravi – analiza psihičkih procesa – motivacijski / intelektualni i voluntativni sadržaji

a) teorija dolusa (animusa)

- najpoznatija
- **usmjerenost volje** – kriterij razlikovanja sudioničkih figura
- **počiniteljska volja** – počinitelj hoće djelo kao vlastito – *cum animo auctoris*
- **sudionička volja** – sudionik hoće djelo kao tuđe – *cum animo socii*

b) teorija interesa

- **počinitelj** – onaj koji postupa u vlastitom interesu
- hoće li djelo kao svoje ili kao tuđe ovisi o stupnju interesa za ostvarenje djela
- **izravan interes za ostvarenje KD** – indicij počiniteljske volje
- **supočiniteljstvo** – svjesno i voljno djelovanje više osoba, kod kojih svaka od njih hoće uz sudjelovanje drugoga, djelo ostvariti kao svoje
- **sudionici** – od početka pristupaju djelu kao tuđem – postupaju u tuđem interesu
- objektivan doprinos se svodi samo na kauzalitet radnje
- (–) pojedini sudionik hoće djelo kao tuđe, ali objektivno ostvaruje doprinos koji ga kvalificira kao počinitelja i obrnuto
- HKZ ne prihvaća

3.3. Mješovite teorije počiniteljstva

HKZ i praksa – mješovite teorije, naglasak na teoriji vlasti nad djelom

a) teorija o podjeli rada

- **formalno-objektivna teorija** – počiniteljstvo je svako sudjelovanje u radnji počinjenja
- **+ proširuje se pod određenim uvjetima status počinitelja i na supočinitelja koji nije ostvario radnju iz zakonskog bića djela**
- **1) postojanje dogovora** – prethodni sporazum među sudionicima da se zajednički počini KD – svaki od njih hoće djelo kao svoje
- **2) postojanje zajedničkog plana koji uključuje podjelu rada** – podjelu uloga, pri čemu svaki od sudionika mora ostvariti svoju ulogu
- **3) svi sudionici moraju postupati tempore criminis** – u vrijeme počinjenja

- ako su ispunjeni svi uvjeti, nebitno je koji je od sudionika izravno sudjelovao u samoj radnji KD jer se ona suspsidijarno može pripisati i drugima jer su svi htjeli djelo kao zajedničko
 - (–) posredni počinitelj
 - (–) nema mjerila vrednovanja sudioničkih doprinosa
 - (–) prekomjerno proširuje polje supočinitelja u odnosu na pomaganje
- u HKZ i praksi koristi se do 1997. g.

b) teorija vlasti nad djelom

- objednjuje subjektivne i objektivne elemente
 - **subjektivno** – traži se **upravljačka volja**
 - **objektivno** – traži se **doprinos djelu** – funkcionalna vlast nad djelom / kvantitativni doprinos djelu
- za status počinitelja nije nužno sudjelovanje u radnji počinjenja, odnosno vlast nad radnjom, već u obzir dolazi i svaka druga **radnja kojom sudionik funkcionalno doprinosi** počinjenju djela na temelju koje se može zaključiti da on vlada tijekom zbivanja, dakle na drugi način bitno doprinosi počinjenju djela
- posredno počiniteljstvo
 - vlast nad djelom
 - vlast nad voljom druge osobe (neubrojiva osoba / sila, prijetnja /

vlast nad intelektualnim kapacitetom – znanjem – na temelju zablude drugoga /

vlast na temelju institucionaliziranog hijerarhijskog modela korištenjem organiziranog aparata moći

- (–) počiniteljstvo kod posebnih KD i kod nepravih KD nečinjenjem
- (–) počiniteljstvo kod vlastoručnih KD
- (–) počiniteljstvo kod nehajnog supočiniteljstva
- (–) primjerena samo kod namjernih KD činjenjem kod kojih počinitelj može biti svatko
- (+) najprikladnija za razgraničenje počiniteljstva od sudioništva u užem smislu

4. Posebni oblici počiniteljstva

3 oblika:

- 1) pojedninačno (neposredno) počiniteljstvo
- 2) posredno počiniteljstvo
- 3) supočiniteljstvo

4.1. Posredno počiniteljstvo

POSREDNO POČINITELJSTVO – netko posredstvom druge osobe počini KD

- služi se drugom osobom radi počinjenja KD – **sredstvo**

posredni počinitelj – u cijelosti i apsolutno **vlada** KD-om

↔ vlast počinitelja razlikuje od poticatelja

- poticatelj nema takvu vlast – osoba koju potiče samostalno donosi odluku hoće li poduzeti radnju (počiniti KD) ili ne
- **neposredni počinitelj** uvijek je odnosu podređenosti prema posrednom počinitelju (prisila, zablude, socijalno, biopsihološko stanje)

status posrednog počinitelja

- sve pretpostavke određenog KD – samo osoba koja pod općim i posebnim uvjetima

- može biti počinitelj, može biti i posredni počinitelj
- posebna KD – posredni počinitelj mora imati traženo svojstvo
- vlastoručna KD – posredno počiniteljstvo je isključeno

na strani neposrednog počinitelja ne postoji autonomnost u postupanju, ponekad čak ni njezina mogućnost:

1) sredstvo ne ostvaruje obilježja KD

- posredni počinitelj žrtvu koristi kao sredstvo iskorištavajući zabludu, lakovjernost, ili prema njoj primjenjuje prisilu
- posredni počinitelj inicira i usmjerava ponašanje žrtve na njezinu vlastitu štetu (čak i smrt)
- žrtva poduzima radnju zbog koje strada

2) neslobodno sredstvo

- neposredni počinitelj djeluje pod prisilom posrednog počinitelja – otklanjajući opasnost od sebe ili drugoga nalazi se u poziciji krainje nužde
- posredni počinitelj ga prisiljava da ostvari obilježja KD
- pr. protupravni prekid trudnoće

3) osoba u zabludi

- zabluda o obilježju bića KD
- pr. krađa – ne zna da je stvar koju oduzima tuđa

4) osoba koja nije kriva

- dijete mlađe od 14 godine / neubrojiva osoba
- isključena autonomija volje (u suprotnom **poticanje**) – pretpostavka

5) posebna KD

- osoba koja ima traženo svojstvo navede osobu koja to svojstvo nema da počini KD
- **dolozno sredstvo bez potrebne kvalifikacije**

6) zloraba hijerarhijskog modela organiziranog aparata moći

- vlast nad djelom = vlast organizacije
- državni aparat moći
- posredni počinitelj koristi se aparatom moći da bi ostvario zločinački plan
- počinitelj većinom ne poznaje neposredne počinitelje – oni će izvršiti zapovijed ili će biti zamijenjeni
 - nema poticanja
 - nema zajedničkog dogovora (isključeno supočiniteljstvo)
- **neposredni počinitelji** su odgovorne osobe, autonomne u postupanju

4.2. Supočiniteljstvo

Počini li više osoba na temelju zajedničke odluke KD tako da svaka od njih sudjeluje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno doprinese počinjenju KD, svaka od njih kaznit će se kao počinitelj.

- svaka se smatra supočiniteljem KD

ZAJEDNIČKA ODLUKA

subjektivna dimenzija supočiniteljstva – zajednička odluka

objektivna dimenzija supočiniteljstva – sudjelovanje u počinjenju ili odlučujući doprinos počinjenju

→ kumulativna i komplementarna obilježja supočiniteljstva

- **zajedničko postupanje:**
 - dogovor, sporazum, plan, podjela uloga i rada
 - svaki supočinitelj vlada svojom funkcijom bitnom za počinjenje KD
 - svi zajedno vladaju djelom kao cjelinom
- **doprinos supočinitelja** – od konstitutivne naravi za KD
 - bez tog doprinosa nema KD ili ga nema u dogovorenoj formi
- subjektivni element definira **funkcionalnu vlast nad djelom** kao objektivni element
- **posljedica: svi učinci ostvareni u okviru zajedničke odluke uračunavaju se svim supočiniteljima**

subjektivna dimenzija – postojanje **svijesti i volje** kod svih supočinitelja da **djeluju zajedno** sa ostalima

- međusobna podjela uloga i rada → definiranje supočiniteljske zadaće svakog od njih
- postizanje dogovora, donošenje zajedničke odluke, odluke o sudjelovanju – trenutačno, *ad hoc*, prešutno, konkludentne radnje – većinom prethodi počinjenju

sukcesivno počiniteljstvo – počinitelj ili više njih pristupe djelu za vrijeme njegova počinjenja

- kauzalni doprinos
- moguće do materijalnog dovršenja KD
- odgovaraju samo za svoj doprinos
- nema vlast nad prošlim zbivanjima, pa za njih ni ne odgovara (pr. savladavanje većih prepreka kod krađe)

paralelno počiniteljstvo – dva ili više (su)počinitelja sudjeluju u počinjenju djela bez zajedničke odluke

- svaki supočinitelj odgovara samo za vlastiti kauzalni doprinos, posljedicu koju je prouzročio
- najčešće kod nehajnih KD (svako od njih postupao bez dužne pažnje)

stjecaj više pojedinačnih počiniteljstava – više počinitelja koristi istu priliku za počinjenje KD, bez subjektivne povezanosti, unatoč mogućoj činjenici da im se sudi u istom sudskom postupku

- svaki odgovara za posljedicu koju je sam prouzročio
- pr. krađa zaposlenika u istom poduzeću

ZAJEDNIČKO SUDJELOVANJE U POČINJENJU DJELA

- objektivna dimenzija supočiniteljstva
- sudjelovanje u počinjenju radnje ili na drugi način bitno pridonošenje počinjenju KD
- dovoljno je da svaki ostvari barem jedno obilježje KD:
 - sudjelovanje u istoj radnji
 - kod dvoaktnih KD – sudjelovanje u barem jednoj radnji
 - pr. razbojništvo
- **bitan doprinos** – mora biti nužan i u skladu sa zajedničkom odlukom
 - pr. drži / namami žrtvu, ukloni veće prepreke
 - nazočnost – nije relevantna
 - ista radnja (pripremne) – konkretno procjenjivanje – sudionička ili pomagačka

NEHAJNO SUPOČINITELJSTVO

- nehaj – isključena je zajednička odluka, ne postupa s počiniteljskom voljom

- ne žele KD
- paralelno počiniteljstvo – kauzalni doprinos – mora se dokazati uzročnost radnje
- **rješenje:** takve se počinitelje smatra supočiniteljima, a radnja se uračunava svima
- **povreda zajedničke dužne pažnje**
- **uvjet:** postupaju zajedno ostvarujući djelo činjenjem ili nečinjenjem

SUPOČINITELJSTVO NEČINJENJEM

- pr. roditelji, dva liječnika
- **kombinacija činjenja i nečinjenja** (pr. odgovorna osoba u pravnoj osobi)
- posebna KD – posebno svojstvo na svakoj strani (ako ne: poticatelj ili pomagač)

Svaki supočinitelj kažnjava se kaznom propisanom za počinitelja.

- +/- otegotne i olakotne okolnosti

5. Sudioništvo u užem smislu (poticanje i pomaganje)

sudioništvo u užem smislu:

- poticanje
- pomaganje

Sudionici u užem smislu ne sudjeluju u radnji niti bitno doprinose počinjenju KD.

- iniciraju – utječu na drugu osobu

Nemaju vlast nad djelom.

5.1. Poticanje

POTICANJE – psihički utjecaj na počinitelja s ciljem stvaranja kod njega odluke o počinjenju KD.

Svaka radnja kojom se s namjerom utječe na drugu osobu da poćini KD.

- odluka o poćinjenju KD nije autonomna

Poticatelj:

- ↔ poćinitelj – ne sudjeluje u samoj radnji niti na bilo koji naćin objektivno doprinosi poćinjenju djela
- ↔ posredni poćinitelj – nema vlast nad voljom potaknutog, poćinjenje KD ne ovisi o njemu
- posebna KD – moguće da vlast postoji, ali ako nema traćeno svojstvo radit će se o poticanju, a ne posrednom poćiniteljstvu

naćin poticanja

- nagovaranje, zapovijed, prijetnja (ne KN), zamolba, izraćavanje želje, upozoravanje na povoljnu priliku, prijedlog, provokacija...
- lanćano poticanje – poticanje A da potakne B
 - ne moraju odgovarati za isti oblik KD (poćinitelj – kval. / poticatelj – temelj.)
 - originarni poticatelj ne mora poznavati poćinitelja, ni posredne poticatelje

poticatelj ne mora biti inicijator

- npr. poticanje neodlućne osobe, koja će odluku donijeti na njegov poticaj

poticanje afirmacijom izglednog uvjeta:

- nagrada, dobrobit

namjera

- oblik krivnje kod poticanja (dovoljna je neizravna namjera)
- **dvostruka – obuhvaća:**

I. radnja poticanja – svijest o poticanju, htijenje, pristajanje

II. KD počinitelja – dovoljno je da svijest obuhvati KD u glavnim obilježjima

- odstupanja ne isključuju namjeru
- KD na koje se potiče mora biti konkretizirano, a osoba koju se potiče mora biti individualizirana

KP učinak – poticanje = počiniteljstvo

- tko drugoga s namjerom potakne na počinjenje KD, **kaznit će se kao da ga je sam počinio**
- isti kazneni okvir – kaznenopolitička dimezija poticanja
- može biti izrečena i *stroža* kazna nego samom počinitelju

neuspjelo poticanje

- **tko drugoga s namjerom potakne na počinjenje KD za koje je pokušaj kažnjiv, a djelo ne bude ni pokušano**
- pokušaj poticanja – bitno samo ako se radi o KD za koje je pokušaj kažnjiv
- neuspjelo potaknuta osoba – nije kažnjiva, čak i ako je odlučila ili poduzela određene (nekažnjive) pripremne radnje

neprikladan pokušaj

- počinitelj se može osloboditi od kazne
- **poticatelj djeluje prema osobi koja je ionako odlučila počiniti KD** – uzročna veza ne postoji
- **izuzetak od načela limitirane akcesornosti** – uvjet kažnjivosti sudionika je postojanje protupravnog djela na strani počinitelja
 - neuspjelo poticanje ne predstavlja posebno KD
 - akcesornost samo u području kažnjivosti – visine propisane kazne za KD na koje se potiče

5.2. Pomaganje

POMAGANJE – svako podupiranje počinitelja u počinjenju KD ostvareno s namjerom.

- pomagač daje kauzalan doprinos počinjenju djela iako taj doprinos nije nužan
 - čini uspjeh djela izvjesnijim / prikriva počinitelja ili sredstva počinjenja, tragove, predmete nastale KD-om
- **nema vlast nad djelom**
- **ne sudjeluje u radnji počinjenja**
- **doprinos nije konstitutivnog značenja, nije bitan**
- **o njemu ne ovisi hoće li djelo biti počinjeno**
- **ne mora biti u dogovoru, može postupati anonimno**

oblici pomaganja

- **1) fizičko pomaganje** – svi oblici objektivnog podupiranja KD
 - stavljanje na raspolaganje sredstva, uklanjanje prepreka
- **2) psihičko pomaganje** – usmjereno je na jačanje volje, spremnosti na počinjenje
 - savjeti, upute, informacije, obećano prikrivanje, nazočnost

- slično je poticanju – ali se ostvaruje nakon što je počinitelj donio odluku o počinjenju KD

lančano pomaganje

posredno pomaganje

- poticanje na pomaganje
- pomaganje u poticanju

Pomagač djeluje prije, za vrijeme ili iznimno nakon KD.

- prije – pripremne radnje (kažnjive ako je tako propisano) ili kažnjivi pokušaj
- za vrijeme – između form. i mat. dovršenja KD
- nakon – prikriivanje (pribavljanje, preprodaja, skrivanje ili pomaganje u preprodaji ili skrivanju) uz **uvjet** da počinitelj zna ili je morao znati da je odnosna stvar pribavljena KD protiv imovine

oblik krivnje

- **namjera – dvostruka:**
 - **I. mora biti svjestan da podupire počinitelja u KD** – htjeti ili pristati
 - **II. svijest, htijenje i pristajanje** moraju obuhvatiti odgovarajuće KD sa glavnim obilježjima
- **nehajno** – nije kažnjivo

neuspjelo pomaganje ili pokušaj pomaganja

- nije kažnjivo
- **pomagačka volja** (npr. kažnjivo je pribavljanje sredstva iako počinitelj KD djelo počini drugim sredstvom)
- neuspjelo pomaganje može predstavljati posebno KD (izrada i nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih počinjenju KD)

pravni učinak:

- **fakultativno ublažavanje kazne**
- blaži oblik sudioništva

6. Načelo akcesornosti sudioništva u užem smislu

2 teorije o pravnom položaju sudionika:

- **1) teorija principalnosti** – (jedinствена t. ili t. o posuđenoj kažnjivosti)
 - shvaćanje sudioništva kao samostalnog KD
 - ostvareno je onoliko KD koliko su radnji poduzeli svi supočinitelji i sudionici
- **2) teorija akcesornosti**
 - sudioništvo je ovisno o postojanju djela glavnog počinitelja
 - razlikuju se sudionički doprinosi

AKCESORNOST SUDIONIŠTVA U UŽEM SMISLU

- HKZ
- **ovisnost o djelu glavnog počinitelja**

1) stadij – uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ušao u kašnivi stadij konkretnog KD

a) stadij donošenja odluke

- nije kašnivo osim kod neuspjelog poticanja

b) stadij kašnivog pokušaja

- i sudionik odgovara za pokušaj glavnog KD
- iznimno i za pripremne radnje ako su one u konkretnom slučaju kašnive

c) stadij dovršenog KD

- kašnivo je i sudioništvo

2) ostvareni elementi KD – uvjet kažnjivosti sudionika je da je počinitelj ostvario radnju iz zakonskog bića djela koja je protupravna

- **koncept ograničene ili limitirane akcesornosti**
 - minimalni uvjet – za odgovornost je dostatna **radnja**
 - maksimalni uvjet – (stroga akcesornost) – za odgovornost je potrebna **krivnja** na strani glavnog počinitelja
 - ekstremni uvjet – (ekstremna akcesornost, hiperakcesornost) – odgovornost se veže za postojanje **kašnivosti** na strani glavnog počinitelja
- **KZ – svaki supočinitelj i sudionik (poticatelj ili pomagač) kašnjava se u skladu sa svojom krivnjom**
 - moguće je kašnjavaње sudionika i kad nema krivnje počinitelja (samo protupravna radnja)
 - **načelo neovisnosti krivnje sudionika KD u širem smislu**
 - pr. poticanje ili pomaganje u počinjenju KD neubrojivoj osobi

neuspjelo poticanje – sudionici odgovaraju za KD i kada počinitelj djelo nije ni pokušao, a riječ je o djelima za koja je pokušaj kašniv

7. Krivnja i kašnjavaње supočinitelja i sudionika u užem smislu

1. pitanje krivnje supočinitelja i sudionika u užem smislu (poticatelja i pomagača) te njihova kašnjavaња

2. pitanje ekscesa sudionika u užem smislu

1.

limitirana akcesornost

- odgovornost poticatelja i pomagača ne ovisi o krivnji počinitelja (namjera ili nehaj)
- namjera – traži se za poticanje i pomaganje
- nehaj na strani počinitelja indicira da je on sredstvo – posredno počiniteljstvo
- pomaganje počinitelju koji postupa iz nehaja – posredno počiniteljstvo isključeno

akcesornost sudioništva

- postojanje protupravne radnje počinitelja + kvaliteta nepravna radnje počinitelja
- o tome ovisi kašnjavaње – visina kazne za poticatelja i pomagača
- nepravu radnje počinitelja određeno je okolnostima koje se mogu i ne moraju prenositi na poticatelja i pomagača
- **prenosive i neprenosive okolnosti** – posebne okolnosti zbog kojih zakon

propisuje oslobođenje od kazne, ublažavanje kazne, blaži ili teži oblik KD, a koje će se uzeti u obzir samo onom počinitelju kod kojeg postoje

– **neprenosive okolnosti – vezane uz osobu počinitelja:**

1) okolnosti zbog kojih zakon isključuje krivnju

(neubrojivost, neotklonjive zablude, ispričavajući razlozi)

2) okolnosti zbog kojih zakon propisuje oslobođenje od kazne

(dobrovoljni odustanak)

3) strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon propisuje ublažavanje kazne

(smanjena ubrojivost, otklonjiva zabluda o protupravnosti), osim ako ublažavanje nije vezano uz objektivnu situaciju (pr. djelo u pokušaju)

4) strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon propisuje blaži oblik kaznenog djela ili osobne privilegirajuće okolnosti

(pr. status majke)

5) strogo osobne okolnosti zbog kojih zakon propisuje teži oblik kaznenog djela ili osobne kvalificirajuće okolnosti

(motiv, pobude – bezobzirna osveta, svojstvo počinitelja kod nepravih posebnih KD – službena osoba)

– **prenosive okolnosti – nisu osobne naravi:**

1) okolnosti vezane za KD

– objektivne – način počinjenja KD

– subjektivne – poseban cilj/namjera

2) okolnosti koje upućuju na posebne dužnosti određenog kruga osoba kod pravih posebnih KD

– službene, odgovorne osobe

– djelu odnosnih osoba daju teži značaj, ali se ne prenose na sudionike pa mogu biti temelj njihovo blažeg kažnjavanja

2.

sudionički eksces:

1) svaki sudionik odgovara u granicama vlastite krivnje

– isključivo za radnje obuhvaćene njegovom namjerom (supočinitelji i nehajem)

– načelo neovisnosti krivnje

– odgovornost sudionika ne proteže se na ekscese drugih sudionika

2) sudionici odgovaraju u granicama ostvarenog stadija realizacije KD

– ako je djelo ostalo u pokušaju, poticatelj i pomagač kažnjavaju se za pokušaj

3) sudionici mogu različito odgovarati: za različita KD i za različite oblike istog KD

– **sudionički eksces**

– sudionik mimo zajedničke odluke počinio drugo KD

– sudionik mimo zajedničke odluke prouzroči težu posljedicu od dogovorene

– onaj tko je počinio samostalno odgovara

4) za sudionike vrijedi pravilo o dobrovoljnom odustanku

– fakultativno oslobađenje od kazne

8. Neka posebna pitanja sudioništva

1. pitanje stjecaja više oblika sudioništva jedne osobe u KD

2. nužno sudioništvo – kada je zakonski opis tako konstruiran da se djelo može ostvariti isključivo sudjelovanjem više osoba

3. sudioništvo kod KD nečinjenjem

1.

Ako jedna osoba sudjeluje u počinjenju KD na više različitih načina, u više sudioničkih uloga, neće bit kažnjena za sve oblike sudjelovanja jer **teži oblik isključuje lakši**.

- supočiniteljstvo > sudioništvo u užem smislu (poticanje i pomaganje)
- poticanje > pomaganje

prividni stjecaj

- ili kad osoba u više navrata kao sudionik sudjeluje u istom KD

KP učinak

- prilikom odmjeravanja kazne – otegotna okolnost

sudionik u više KD

- kombinacija više općih pravila o sudioništvu i stjecaju

2.

nužno sudioništvo – sudjelovanje više osoba u KD

A) bilateralni ili multilateralni delikti – sudjelovanje više osoba s različitim statusom – svaka od njih se kažnjava za to djelo kao počinitelj

- svaki sudionik u cjelosti ostvaruje zakonsko biće KD
- **pluralitetno počiniteljstvo** – isključena je primjena odredbe o supočiniteljstvu
- **a) konvergentni delikti** – počinitelji djeluju suglasno, s istih interesnih pozicija i funkcionalno na istoj strani radi ostvarenja zajedničkog cilja

(pr. pobuna osoba kojima je oduzeta sloboda)

- **b) delikti susretanja** – počinitelji djeluju suglasno, funkcionalno na različitim stranama, u različitim ulogama

(pr. rodoskrvrnuće)

- komplementarna KD (davanje mita - primanje mita)

- **c) divergentni delikti** – postojanje sudionika s različitim, sukobljenim interesima

(pr. hazardne igre)

B) unilaterealni delikt – neki zakonski opisi za ostvarenje djela nužno pretpostavljaju sudjelovanje druge osobe ili više njih, no koje nemaju status počinitelja

- **atipični delikti susretanja**

(pr. protupravni prekid trudnoće, lihvarski ugovor, dvobračnost)

- počinitelj – isključivo onaj koji je nositelj radnje
- **druga osoba – poticanje / pomaganje** – kada je sudjelovanje nužno
 - Je li sudjelovanje minimalno? Je li poduzeto u funkciji njezine zaštite u stanju nužde?
- pr. pogodovanje vjerovnika

3. sudioništvo u užem smislu kod KD nečinjenjem

- **a) sudioništvo činjenjem u KD nečinjenjem** – sudioništvo moguće
- **b) sudioništvo nečinjenjem u KD činjenjem** – propuštanje DP, isključeno je poticanje, dok je pomaganje načelno moguće, iako se može raditi o počiniteljstvu
- **c) sudioništvo nečinjenjem u KD nečinjenjem** – propuštanje DP, isključeno je poticanje, dok je pomaganje načelno moguće, iako se može raditi o počiniteljstvu

IX. STJECAJ I PRODULJENO KAZNENO DJELO

međusobni odnos KD-a – pluralitet KD na strani jednog počinitelja

1. Pojam i vrste stjecaja

Institut stjecaja KD rješava pitanje pluraliteta KD u situaciji kada počinitelj jednom ili više radnji počinu više KD

- **pluralitet** – formalnopravno je počinjeno više KD
- **prividni stjecaj** – njihova se zakonska bića međusobno isključuju

Stjecaj je situacija u kojoj se počinitelju istodobno sudi za više kaznenih djela, te mu se na temelju kazni za svako pojedinačno KD, ocjene ličnosti i KD u ukupnosti izriče jedinstvena kazna.

Povrat situacija u kojoj se sudi osobi koja je za prethodno KD bila osuđena i izdržala je kaznu, počinila novo KD za koje joj se sudi.

Dvije vrste stjecaja:

- **1. idealni stjecaj** – ako počinitelj jednom radnjom počinu više KD za koja mu se istodobno sudi
- **2. realni stjecaj** – ako počinitelj ostvarujući više radnji, počinu više KD za koja mu se istodobno sudi

Produljeno KD – situacija u kojoj počinitelj iako ostvaruje više uzastopnih radnji, konačno čini samo jedno produljeno KD.

Učenje o jedinstvu radnje:

1. JR u prirodnom smislu

- uvijek kad se ljudska djelatnost svodi isključivo na jedan čin, jednokratno djelovanje, neovisno je li prouzročena jedna posljedica ili više njih (pr. aktiviranje bombe)
- kada je radnja ostvarena nizom pojedinačnih djelovanja, prost. i vrem. povezanih (pr. više uboda nožem)

2. JR u pravnom smislu – više prirodnih radnji može predstavljati jedinstvo radnje:

- višeaktna KD
 - trajna KD
 - KD kod kojih zakonsko biće obuhvaća više mogućih radnji u prirodnom smislu
- jedinstvo radnje – z.o. KD ili tumačenje

1.1. Idealni stjecaj

IDEALNI STJECAJ – postoji kad počinitelj jednom radnjom počinu više KD

- **istovrstan (homogen)** – kada počinitelj jednom radnjom ostvari zakonsko biće više istovrsnih KD (pr. uvreda, sramoćenje/ ubojstvo, TTO)
- **raznovrstan (heterogen)** – kada počinitelj jednom radnjom počinu više raznovrsnih KD (pr. krivotvorenje isprave i prijevara)
- potreban je djelomični identitet radnji

IDENTITET RADNJI

- **potpun** – kada je u pitanju radnja počinitelja koja je u cijelosti zajednička za dva ili više ostvarenih zakonskih bića djela (pr. višestruko ubojstvo)
- **djelomičan** – kad je radnja kojom se ostvaruje jedno djelo istodobno dio radnje počinjenja zakonskog bića drugog KD

pretpostavke idealnog stjecaja:

- **1. jedinstvo radnje (prirodno ili pravno)**
- **2. ostvarenje više zakonskih opisa KD**

posljedica

1. ostvarenje više različitih zakonskih bića bez prouzročenja posljedice
2. ostvarenje više različitih realnih posljedica
3. ostvarenje više istih realnih posljedica
 - a) osobna zaštićena pravna dobra – **homogeni idealni stjecaj**
 - b) materijalna zaštićena pravna dobra – **ne postoji idealni stjecaj KD-a**

stjecaj kvalifikatornih okolnosti pri počinjenju istog KD

- jedno KD
- stjecaj k.o. - otegotna okolnost

stjecaj kvalifikatorne i privilegirajuće okolnosti

- privilegirano KD + k.o. kao otegotna okolnost

1.2. Realni stjecaj

REALNI STJECAJ – postoji kad počinitelj poduzimanjem više samostalnih radnji počinu više KD za koja mu se istodobno sudi

- **a) istovrstan ili homogen** – kad počinitelj na taj način počinu više istovrsnih KD
- **b) raznovrstan ili heterogen** – kad je počinitelj s više radnji počinio više raznovrsnih KD

procesna činjenica

Povezanost može predstavljati otegotnu okolnost.

uvjet postojanja:

- 1. pluralitet radnji
- 2. ostvarenje više z.o. KD
- 3. procesna istodobnost

Najčešće su počinjena u **različito vrijeme**.

Svako KD može s prethodnim ili naknadnim djelom biti u realnom stjecaju.

2. Prividni stjecaj

PRIVIDNI STJECAJ – postoji kad je jednom radnjom ili više njih ostvareno više zakonskih bića koja su u takvom međusobnom odnosu da se samo jedno od njih može primijeniti, dok su druga isključena, pa će počinitelj odgovarati samo za jedno od njih.

Prividni idealni stjecaj – ako su jednom radnjom ostvarena bića dvaju ili više KD, a sudi se samo za jedno djelo.

Prividni realni stjecaj – dvije ili više radnji ispunjavaju zakonsko biće dvaju ili više KD, a počinitelj odgovara samo za jedno KD

→ međusobni odnos dvaju ili više konkurirajućih zakonskih bića

→ kad se jedno ili više KD može sumpsumirati pod više zakonskih opisa, no unatoč tomu stjecaja nema

→ stjecaj zakona

2.1. Specijalnost

Međusobni odnos specijalnosti postoji između dva KD kad jedan kazneni propis sadrži sva obilježja drugog, no uz to i još najmanje jedno specijalno obilježje.

- ***lex specialis derogat legi generali***
- logička subordinacija – specijalni zakon je subordiniran
- počinitelj ostvarujući obilježja posebnog zakona, ostvaruje i obilježja općeg, ali ne i obrnuto
- pr. kval. i priv. KD prema TO KD, specijalna prema općim KD, složeno KD prema drugima u svojem sastavu

2.2. Supsidijarnost

Odnos supsidijarnost upućuje na primjenu jedne odredbe tek ako se ne može primijeniti neka druga kaznena odredba.

- ***lex primaria derogat legi subsidiariae***
- interferencija z.o. KD
- supsidijarno KD obuhvaća obilježja zakonskog bića nekog drugog KD
- **formalna supsidijarnost** – izričito izražena u zakonu (**klauzula supsidijarnosti**)
- **materijalna supsidijarnost** – o njezinu postojanju zaključuje se tumačenjem, sustavni odnos prema drugoj odredbi izvan odnosa specijaliteta ili konsumpcije

2.3. Konsumpcija

Odnos konsumpcije između dva KD podrazumijeva da jedno zakonsko biće KD u svom ostvarenju obuhvaća biće drugog djela u cjelokupnu njegovu deliktnu sadržaju.

- ***lex consumens derogat legi consumptae***
- kriminalnopolitički smisao ostvarenih djela – sudska praksa nije jedinstvena

1. nekažnjivo prethodno djelo – jedno prethodno djelo prethodi drugome, a nije riječ o supsidijarnosti

- dovoljno je kazniti za kasnije djelo
- homogenost ciljeva djela
- pripremne radnje – pokušaj – dovršeno KD
- ugrožavanje – povređivanje

2. nekažnjivo prateće djelo – je ono koje se najčešće čini s nekim drugim KD kao glavnim, ali zbog zanemariva stupnja neprava isključeno

- inkluzija
- pr. oštećenje tuđe stvari i teška krađa provaljivanjem

3. nekažnjivo naknadno KD – djelo kojim se osigurava ili iskorištava stanje nastalo počinjenjem prethodnog, glavnog KD tako da se njim se ostvaruje bitno nova šteta

- djelo koje slijedi glavnom djelu u funkciji osiguravanja, zadržavanja, iskorištavanja, prikrivanja onog što je ostvareno glavnim KD
- funkcionalna cjelina
- **uvjeti:**
 - protiv istog dobra i zaštićenog objekta
 - identitet oštećenika
 - ne povećava se bitno šteta nastala glavnim djelom
 - nije povrijeđeno ново pravno dobro

3. Produljeno kazneno djelo

PRODULJENO KD predstavlja poseban oblik jedinstva radnje u pravnom smislu kad **počinitelj s namjerom izvrši više odvojenih radnji u prirodnom smislu kojima se ostvaruju bića istog il istovrsnih KD ako one, s obzirom na njihovu prostornu i vremensku povezanost čine jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu.**

- ne može se smatrati posebnom vrstom prividnog stjecaja jer pojedinačne radnje koje obuhvaća nisu samostalna KD od kojih se kažnjava samo za neko od njih ostvareno
- **kažnjavaju se sve radnje koje ga tvore** – jedna radnja i jedno djelo – kazneni okvir

serijski počinitelj – počinitelj produljenog KD

- osoba koja u kraćem ili duljem razdoblju ponavlja istu radnju KD-a

a) pogodovanje počiniteljima

- produljeno KD < realni stjecaj
- trend ublažavanja kumulacije kazni (ali asperacijsko pravilo)

b) nepostoje apsolutno pouzdani kriteriji

- pravna sigurnost
- nužnost identiteta oštećenika?

c) *ne bis in idem*

- problem kod novootkrivenih djela

d) zastara

- HKZ – dan početka zastare – dan počinjenja zadnjeg KD

nužne pretpostavke:

objektivne:

1) više istih ili istovrsnih KD

- pravna kvalifikacija prema najtežem
- istovrsnost
- različita pravna dobra – nisu istovrsna KD

2) ne – KD koja napadaju život, tijelo, spolnu i druge slobode

3) kontinuitet – vremenska povezanost

- kontinuirana djelatnost

4) prostorna povezanost

- iznimno, postoji i bez ovog uvjeta, ako su ostvareni svi drugi uvjeti subjektivna:

5) namjera počinitelja

- isključeno kod nehajnih delikata
- jedinstvena namjera (prije)
- produljena namjera (danas) – izbjegavanje privilegiranja

Ostvaruju li se radnjama djela obilježja više istih KD, produljeno KD pravno će se označiti uzimajući u obzir **zbroj vrijednosti** svih stvari, imovinskih prava i koristi pribavljenih odvojenim radnjama

KP učinak

- može se izreći kazna za polovicu veća od kazne propisane za utvrđeno djelo
- ne smije prijeći gornju mjeru propisanu za tu vrstu kazne

Drugi dio – KAZNENO PRAVNE SANKCIJE

I. SUSTAV KAZNENOPRAVNIH SANKCIJA

1. Povijest i suvremenost kaznenopravnih sankcija

KAZNA – središnji i glavni sadržaj KP

- instinktivne, individualne reakcije na ekscesna ponašanja pojedinaca u primitivnim, predrđavnim ljudskim skupinama
- običajni oblici društveno odobrenog reagiranja – progonstvo, krvna osveta, talionska kazna, otkupnina
- suvremene KP sankcije

jedina KP sankcija

- rijetki **nepunitivni / kvazipunitivni sadržaji** (do pozitivističke škole – 19./20. st.)
- **monistički sustav**
 - postoji samo jedna KP sankcija s jedinstvenom, identičnom svrhom
 - može imati različite oblike (načini izvršenja smrtne kazne, kazne zatvora, tjelesne kazne...)
- **dualistički sustav**
 - kraj 19. i početak 20. st.
 - po sadržaju i svrsi se razlikuju:
 - **kazne**
 - **sigurnosne mjere**
 - 20. st. - uvjetna osuda, nepunitivni sadržaji...
- **pluralistički sustav**
 - različite posebne svrhe

mješoviti sadržaji KP prisile

- sporedna kazna / sigurnosna mjera / mjera upozorenja / odgojne mjere / obveze kod uvjetne osude...

pokrivanje kaznenog (retributivnog) sadržaja

- nacistički, talijanski, sovjetski režim

novi monizam KP sankcija (20. st.)

- pokret društvene obrane
- **dejuridizacija KP sankcija** – do izlječenja... - suprotno pravnoj sigurnosti
- **mjere društvene zaštite**

veća učinkovitost KP

- dinamičnost i elastičnost – načelo zakonitosti

javnost traži strožu politiku kažnjavanja

- znanstvene i povijesne spoznaje o neučinkovitosti strogih kazni u generalnopreventivnoj funkciji

2. Pojam kaznenopravnih sankcija

Opća definicija KP sankcija:

- a) zakonitost KP prisile
- b) odluka državne sudbene vlasti
- c) opća i posebna svrha KP sankcija

ostali sadržaji (izvan definicije):

- usuglašene s načelom o ograničenju KP prisile
- razmjerne težini počinjenog KD
- osobne, humane, pravedne, djeljive, opozive, prilagođene osobnosti počinitelja....

Kaznenopravne sankcije su

zakonom propisani sadržaji i načini kaznenopravne prisile

koje nakon zakonom propisanog provedenog postupka primjenjuje državna sudbena vlast prema počinitelju kaznenog djela

radi ostvarenja opće svrhe svih i posebne svrhe upravo izrečene vrste tih sankcija.

3. Bitne osobine suvremenih KP sankcija

suvremenost

- prihvaćanje općepriznatih **načela** koja su usvojena kao sadržaji pojma vladavine prava i u međunarodnim izvorima o ljudskim pravima
- **vrsta i sadržaj** KPS

KRIVNJA – mora biti bitna osobina svih suvremenih KPS

- KZ97 – korak dalje – izuzeta je od KP prisile **osoba u neubrojivom stanju** koja je ostvarila zakonska obilježja KD - **krivnja je uvjet za primjenu kazne**
 - društveni mehanizmi (npr. izvanparnični postupak)
 - 14 g ili neubrojiva – nemogućnost specijalne prevencije
- KZ11 – **krivnja je samo pretpostavka za primjenu kazne**
 - **neubrojivoj osobi se mogu izreći sigurnosne mjere**

NAČELA

- **1) načelo ograničenja KP prisile**
- **2) zakonitost KP sankcija**
- **3) individualizacija KPS**
- **4) pravednost primjene KP prisile**
- **5) humanost sadržaja i primjene KPS**
- **6) opozivost i popravljivost KPS**

3.1. Načelo ograničenja KP prisile

NAČELO OGRANIČENJA KP PRISILE - temelj za propisivanje KPS u suvremenim KP

- međunarodni dokumenti
- URH
- tumačenje pojma pravne države i vladavine prava

PET NAČINA OSTVARENJA OGRANIČENJA KP PRISILE:

a) KPS propisuju se samo za ona ponašanja koja su toliko pogibeljna za Ustavom zaštićene vrijednosti da se njihova zaštita ne može ostvariti bez KPS

- **ODP** – ograničenje prava i sloboda svakog čovjeka samo zakonom koliko je nužno radi:
 - prava i sloboda drugih
 - morala
 - javnog poretka
 - općeg blagostanja u demokratskom društvu
- **KZ – čl. 1.**
 - KPS samo za:
 - najpogibelnija ponašanja i
 - za najveće vrijednosti i
 - kada je nužno s obzirom na intenzitet napada

b) Ograničenje zbog razmjernosti KPS težini KD

- **URH**
 - ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe u svakom pojedinom slučaju
- **KZ**
 - **kazna** – Pri izboru vrste i mjere kazne sud će, polazeći od stupnja krivnje i svrhe kažnjavanja, ocijeniti sve okolnosti koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža, a osobito jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra.
 - **sigurnosna mjera** – Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s težinom počinjenog kaznenog djela i kaznenih djela koja se mogu očekivati, kao i sa stupnjem počiniteljeve opasnosti.

c) Ograničenje sadržaja KPS i načina njihove primjene prema počinitelju KD samo u mjeri koja odgovara vrsti KPS i njezinoj posebnoj svrsi.

d) Ograničenje s obzirom na dob i krivnju počinitelja.

- **krivnja** – jedan od bitnih sastojaka definicije kazne
 - bez krivnje ne bi uopće trebalo primjenjivati KPS
- **KZ**
 - KPS ne primjenjuje se prema djeci
 - nije u cijelosti provedeno načelo isključenja KPS prema neubrojivoj osobi
 - ali: **visina kazne ne smije prekoračiti stupanj krivnje**

e) KPS mora biti ograničena samo na osobu počinitelja KD

- KPS moraju biti osobne
- teško je ispuniti taj zahtjev (osobe iz počiniteljeve okoline)

3.2. Zakonitost KPS

ZAKONITOST – kazna određena u zakonu

- suprotno srednjovjekovnoj arbitrarnosti
- suvremeno KZ – NZ se većinom odnosi samo na kaznu, ne i na ostale KPS
- **DPČG**
- **ODP** – zabrana retroaktivnosti
- **EKLJP** – zabrana retroaktivnosti
- **URH**
 - Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je počinjeno nije bilo utvrđeno zakonom ili međunarodnim pravom kao kazneno djelo,

niti mu se može izreći kazna koja nije bila određena zakonom.

Ako zakon nakon počinjenog djela odredi blažu kaznu, odredit će se takva kazna.

- govori se samo o kazni – načelo zakonitosti kazne kada je proklamirano odnosilo se na tada jedinu postojeću KPS – kaznu
- pravna sigurnost

ZAKONITOST KPS:

- a) zakonom su propisane prije nego je KD zbog kojeg se primjenjuju počinjeno
- b) vrste i mjere KPS što preciznije u zakonu opisane po sadržaju i trajanju
- c) da nema mogućnosti primjene KPS u neodređenom trajanju propisivanjem i izricanjem takvih KPS

3.3. Individualizacija KPS

INDIVIDUALIZACIJA – omogućava se propisivanjem više vrsta i mjera KPS

- francuski KZ 1791. - NZ KPS – nije bilo provedivo
- ne postoje dva istovjetna KD (krađa – vrijeme, mjesto, način, vrijednost predmeta, žrtva, do, ranije ponašanje, motiv...)
 - dosljedna primjena NZ bila bi suprotna načelu pravednosti KPS
- svrha kažnjavanja – ne može se ostvariti izjednačavanjem svih počinitelja
- XIX. st.s prilagođavanje KPS osobitostima počinitelja KD kako bi se postigla specijalno preventivna svrha KPS-a (da više ne čini KD i da poštuje pravni sustav)

zakonodavac – propisuje mjere i vrste KPS

sud – individualizira KPS odabirom mjere i vrste KPS prema okolnostima slučaja i počinitelja

zakonitost kazne

- pitanja javnosti u vezi s KD i određenim kaznama
- odnos NZ i načela individualizacije kazne
- NZ ne znači potpuna izvjesnost vrste i mjere KPS,

već sigurnost i jamstvo da se neće reagirati strože nego što je unaprijed najavljeno zakonom

- opća i posebna najveća/najmanja mjera (pr. max. 50 g, 1 – 8 g)

uvjetni otpust – individualizacija nakon pravomoćnosti sudske odluke

DJELJIVOST – osobina KPS nužna da bi individualizacija bila moguća

- dani, dnevni dohotci

3.4. Pravednost primjene KP prisile

PRAVEDNOST PRIMJENE KPS

- temelj za propisivanje i primjenu KPS

KZ – svrha kažnjavanja

- utjecaj na svijest građana o:
 - pogibeljnosti KD
 - pravednosti kažnjavanja počinitelja

pravednost se postiže:

- **a) selekcijom ustavnih vrijednosti za čije je povrede i ugrožavanja nužna KP prisila**
- **b) razmjernošću KD i KP prisile**
- **c) primjenom samo prema osobi koja je počinila KD**
- **d) individualizacijom KPS**

Bitna osobina pravednosti je ostvarenje svih ostalih suvremenih načela KPS.

3.5. Čovječnost (humanost) sadržaja i primjene KPS

ČOVJEČNOST – sadržaja i primjene

- većina KZ
- **ODP**
 - osobnost pred zakonom
 - zabrana mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
- **EKLJP**
 - zabrana mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja
 - **Protokol**
 - ukinuta je smrtna kazna
- **URH**
 - zabrana svakog oblika zlostavljanja, prisilnog ili obveznog rada
 - uhićenima i osuđenima jamči se čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva
 - nema smrtne kazne

smrtna kazna

- nehumana
- ne postiže se svrha kažnjavanja
- apsolutno određena...

3.6. Opozivost i popravljivost KPS

moguće sudske zablude i osuda nevine osobe

- prekidanje izvršenja i naknada štete
- pr. smrtna kazna nije opoziva
- posljedice se samo djelomično mogu otkloniti

4. Vrste KPS

povijest

- monizam KPS – kazna

nove KPS - pozitivistička škola, znanstveno i multidisciplinarno proučavanje kažnjivih ponašanja i delikvencije...

KPS – razlika u svrsi

- **kazna**
 - prošlost – jer je počinjeno KD
 - retribucija – prevencija – generalna i specijalna prevencija
- **ostale KPS**
 - budućnost – sprječavanje zla
 - specijalna prevencija
 - djelovanje kaznom nije potrebno ili nije dovoljno
 - brojne varijante
 - izuzete od NZ
 - pluralitet KPS

KPS nisu dovoljno učinkovit odgovor na brojna KD

- ne treba odustati
- ne treba ponavljati greške iz prošlosti (strože kazne...)
- sadašnji sustav treba provjeravati i usavršavati
- KP prisilom se na uzroke tih ponašanja može djelovati samo djelomično

(endogeni i egzogeni uzroci)

II. KAZNE

1. Povijest i suvremenost kazne

povijest kazne = povijest kaznenog prava = povijest kažnjavanja

kazna i kažnjavanje

- univerzalna ljudska pojava
- dugo jedina, a danas glavna i najteža reakcija na zabranjena ponašanja
- **zlo kojim se prijeti počinitelju zabranjenog ponašanja i koje se prema njemu primjenjuje**

3 segmenta kazne i kažnjavanja:

- **1) pravo kažnjavanja – tko?**
- **2) sadržaj kazne – što?**
- **3) cilj i svrha – zašto?**
- različiti odgovori u različitim povijesnim razdobljima
- danas: državno pravo kažnjavanja, humanizacija KPS, generalna i specijalna prevencija
- danas je manje zla u sadržaju kazne nego prije – objektivno manje što se treba procjenjivati prema okolnostima u kojima je kazna izvršavana

pr. uvjeti kazne zatvora danas i u 19. st.

- **zlo je konstantan sadržaj kazne, u većoj ili manjoj mjeri**

2. Svrha kažnjavanja

SVRHA KAŽNJAVANJA je posebna svrha propisivanja i primjenjivanja kazne kao jedne vrste KPS u određenom KZ.

- svrha kažnjavanja je dio opće svrhe KPS
- najpromjenjiviji dio sadržaja kažnjavanja
- **kazna je nužna** kao sredstvo i način reagiranja na zabranjena ponašanja

Teleološki pristup – objašnjava krajnji cilj koji se želi postići primjenom kazne.

Aksiološki pristup – objašnjava životnu i etičku stranu kažnjavanja.

A) RETRIBUTIVNE POSTAVKE O KAZNI I KAŽNJAVANJU

- **primjenjuje se da se počinitelju vrati zlo što je počinio (da dobije što je zaslužio)**
- odmazda – pravedna osveta koja se sastoji u vraćanju jednakog zla bez obzira na okolnosti
 - ostvaruje se osveta
- retributivna kazna – vezana je uz krivnju i okolnosti počinjenja KD
 - ostvaruje se društveni prijekor i opće neodobravanje
 - u početku se retributivni smisao kazne nije razlikovao od osvete
- **SUVREMENI SADRŽAJ POJMA RETRIBUCIJE:**
 - **a) temelj** kazne je počinjeno KD (*ibi est poena ubi et delictum est*)
 - **b)** kažnjava se počinitelj koji je **skrivio** KD
 - **c)** kazna mora biti razmjerna težini KD (proporcionalitet – *poena debet commensurari delicto*)
 - **d)** kazna mora biti razmjerna krivnji počinitelja (*graviore culpa, graviore poena; ne maior poena quam culpa sit*)

- **e)** počinitelj KD ima **pravo biti kažnjen** kao pripadnik društvene zajednice na temelju njegove dužnosti sudjelovanja u uspostavljanju KD-om narušenog pravnog poretka
- **f)** kazna je negacija stanja poremećenog KD-om pa je zbog toga kao negacija negacije, **afirmacija ranijeg društvenog stanja**
- **g)** kazna koja je isključivo vezana za počinjeno KD (i koja se primjenjuje isključivo zbog toga što je ono počinjeno), ima svoje **opominjuće i zastrašujuće djelovanje** zbog toga što zlo koje je u njoj sadržano stiže svakoga
- danas takva kazna ima i **preventivni cilj**
- Immanuel Kant, Friedrich Hegel – klasična škola KP

B) UTILITARISTIČKE POSTAVKE O KAZNI I KAŽNJAVANJU

- koncentracija na korisne ciljeve kazne - **pragmatičnost**
- **a)** kaznom se treba postići **opće dobro** (*utilitas communis*), opća korist za zajedničke interese svih članova društvene zajednice
 - uspostavlja se dobro i sprječava se zlo
- **b)** kazna je okrenuta prema **budućnosti** – ne primjenjuje se zbog počinjenog KD, već da ljudi budu bolji
- **c)** retributivne postavke su **osvetoljubive, konzervativne, licemjerne (pravo počinitelja da bude kažnjen)** i **ravnodušne** prema pravednosti kažnjavanja
- **Jeremy Bentham – Uvod u načela morala i zakonodavstva (1789.)**

2.1. Teorije o svrsi kažnjavanja

APSOLUTNE TEORIJE

- po njima su kazna i kažnjavanje **neovisni od njihovih učinaka**
 - počinitelj KD se **kažnjava samo zato što je počinio KD** i time se iscrpljuje **svrha kažnjavanja**
 - kazna je sama sebi **cilj**
- većinom se podudaraju sa **retributivnim koncepcijama**
- **Kant i Hegel**
- kazna je zlo koje se zadaje počinitelju da bi se počinjeno zlo vratilo i postigla **apsolutna pravednost**
 - obvezuje **sve** ljude
 - uspostavlja se **moralni poredak** narušen zabranjenim ponašanjem
 - zlo – **teza**
 - kazna – **antiteza**
 - ponovno uspostavljanje narušenog pravnog stanja - **sinteza**
 - **kazna je negacija negacije pravnog poretka – afirmacija prava**

RELATIVNE TEORIJE

- kazna i kažnjavanje se **u odnosu sa njihovim učincima**
 - kazna nije sama sebi cilj, već **mehanizam za društvene ciljeve**
 - kažnjava se **da se ubuduće ne čine KD**, a ne samo zato što je počinjeno KD
 - kazne se propisuju da ih se svi **boje**, a primjenjuju da se shvati **ozbiljnost prijetnje**
 - **odvraćanje** od daljnjeg kažnjivog ponašanja
- većinom se podudaraju sa **utilitarističkim koncepcijama**
- **Anselm von Feuerbach**
- **Pokret društvene obrane**
 - **teorije obrane**

- u središtu je **osoba**, ne KD
- kazna je **nužna** da bi se članovi društva suzdržali od počinjenja KD

1) generalnoprpreventivne teorije

- **a) teorija općeg zastrašivanja**
 - kazne moraju okrutne i javno se izvršavati
- **b) teorija prijetnje ili psihološke prisile**
 - korist ili zadovoljstvo od počinjenja KD < neugodnost i zla kazne
 - na svakome je odabir – potreba za KD – strah od kazne
 - vjerovanje o **neizbježnosti kazne** i apsolutnoj slobodi volje – realno neostvarivo
 - izvjesnost primjene još nije postignuta u zadovoljavajućoj mjeri
 - Feuerbach, Cesare Beccaria
 - osobe koje planiraju počinjenje KD vjeruju da neće biti otkrivene i kažnjene
- **c) država se prijetnjom kazne brani od napada na prava i slobode svih**

2) specijalnoprpreventivne teorije

- odnosi se samo na **osobu** koja je počinila KD i koju valja spriječiti konkretno primjenjenom kaznom da ubuduće poštuje pravni poredak i da više ne počini bilo koje KD
- kazna mora biti prilagođena počinitelji – **individualizacija kazne**
- **zastrašivanje / preodgoj / popravljavanje**
- **resocijalizacija delikventa** – integracija u društvo
- krize resocijalizacije i nepovjerenje u specijalnu prevenciju

MJEŠOVITE (EKLEKTIČKE) TEORIJE

- **retributivna + preventivna koncepcija**
- kazna usmjerena prema **prošlosti i budućnosti**
- **Feuerbach – retribucija + pragmatičnost**
- **općeprihvaćene teorije** uz korekciju uvođenjem **alternativnih, nepunitivnih KPS**
- **kazna je glavna KPS** – ali: redukcija primjene i zamjene drugim KPS

KZ – propisana svrha kažnjavanja

- **a) društvena osuda** zbog počinjenog kaznenog djela
- **b) jačanje povjerenja** građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava
- **c) utjecaj na počinitelja** da ne čini kaznena djela
- **d) utjecaj na druge** da ne čine kaznena djela
- **e) jačanje svijesti o pogibeljnosti** činjenja kaznenih djela
- **f) jačanje svijesti o pravednosti** kažnjavanja
- **g) omogućavanje počinitelju ponovno uključivanje u društvo**

a) – retribucija

c) – specijalna prevencija

d) – generalna prevencija

e) i f) – suvremeni smisao generalne prevencije

retribucija – nije izriekom sadržana kao dio svrhe kažnjavanja

- postoji u našem i drugim kaznenopravnim sustavima
- izbor vrste i mjere kazne temelji se na procjeni o pogibeljnosti
 - različita retribucija za različita KD
 - zakonski izbor se temelji na različitoj mjeri retributivnosti
- sudski izbor - generalnoprpreventivne i specijalnoprpreventivne svrhe

svrha kažnjavanja u suvremenom KP nije isključivo preventivna

- retribucija koja je u skladu sa ljudskim pravima i slobodama, načelom zakonitosti, razmjernosti i pravednosti kazne nije loša
- dok su preventivne kazne sporne, retributivni sadržaju moraju biti sadržani u KP
- **u primjeni kazne retributivni sadržaju se mogu svesti na minimum**
- **oslobođenje od kazne znači da se svrha kažnjavanja može ostvariti i bez**

kazne

(pr. nehaj koji teško pogodi počinitelja)

3. Načini propisivanja kazni

svako KD – propisana vrsta i mjera kazne (uz ispunjenje uvjeta za kažnjivost)

3.1. Samostalno, alternativno i kumulativno propisane kazne

3 vrste kazni:

- 1. novčana
- 2. zatvor
- 3. dugotrajni zatvor

2 vrste kazni – novčana kazna i kazna oduzimanja slobode

čl. 40. - propisane kazne

- silovanje – zatvor
- uvreda – novčana kazna
- zločin protiv čovječnosti – zatvor ili dugotrajni zatvor

kumulativno propisane kazne – mogućnost da počinitelj za jedno KD bude kažnjen s dvije vrste kazni (zatvor + novčana)

- **KD iz koristoljublja**
- Za kaznena djela počinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom ili kad je zakonom propisano da će se počinitelj kazniti kaznom zatvora ili novčanom kaznom, a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.

3.2. Glavne i sporedne kazne

GLAVNE KAZNE – koje se zakonom propisuju i koje se mogu samostalno izreći za određeno KD

- zatvor i dugotrajni zatvor

SPOREDNE KAZNE – one koje se mogu izreći uz neku glavnu kaznu

- novčana – može biti glavna i sporedna (KD iz koristoljublja ili kada je propisana kao alternativna kazna)

3.3. Trajne i vremenske kazne

TRAJNE KAZNE – koje se propisuju doživotno za osuđenika – do njegove smrti

- doživotni zatvor

VREMENSKE KAZNE – mogu trajati samo određeno vrijeme koje je zakonom određeno kao najkraće i najdulje

- unutar vremenskog okvira odmjerava se kazna

3.4. Apsolutno i relativno određene kazne

APSOLUTNO ODREĐENE KAZNE – čije je trajanje ili iznos točno određen zakonom i sud nema mogućnost promijeniti mjeru kazne

- smrtna kazna – ako alternativno nije određena druga
- onemogućena je individualizacija
- rijetkost

RELATIVNO ODREĐENE KAZNE – kazne u vremenskom trajanju ili različitom iznosu kojima zakon određuje opće najmanje i najveće mjere i posebne najmanje i najveće mjere **opći i posebni minimumi i maksimumi:**

- zatvor: 3 mj – 20 g
- novčana kazna: 30 – 360 dnevnih iznosa
- KD iz koristoljublja – do 500 dnevnih iznosa

kombinacije:

- a) samo posebni minimum
 - KD ubojstva
- b) samo posebni maksimum
 - KD protupravnog prekida trudnoće
- c) posebni minimum i maksimum
 - KD usmrćenja

3.5. Posebno o rasponu kazne

omogućava primjenu kazne prema određenom počinitelju

- individualizacija (proporcionalna rasponu)
- individualizacija (obrnuto proporcionalna izvjesnosti)

4. Vrste kazni u našem KZ

KZ, čl. 40. - novčana / zatvor / dugotrajni zatvor

- zapravo postoje samo dvije vrste novčana i zatvor
- pr. zabrana upravljanja motornim vozilom ili protjerivanje stranaca – negdje kazna, negdje sigurnosna mjera

smrtna kazna

- humanizacija KPS i redukcija zla sadržanog u KP prislili
- abolicija (bez obzira na stanje – rat ili ne)
- ni u jednoj zemlji nije ponovno uvedena nakon ukidanja (129 zemalja)
- **argumenti:**
 - **za** – pravo društva na obranu od najopasnijih, nedvojbeno nepopravljivih da je

njihova eliminacija opravdana, društveno korisna i da djeluje dovoljno zastrašujuće u generalnopreventivnoj funkciji

- **za** – humana jer uspostavlja ravnotežu između zla i kažnjavanja i afirmira čovječnost državne prisile u odnosu na žrtve KD
- **protiv** – pravo na život svakog ljudskog bića – nitko, ni država nema pravo iz bilo kojeg razloga nekog usmrtiti
- **protiv** – barbarski i primitivan čin osvete i odmazde koji ne priliči civiliziranom suvremenom društvu
- **protiv** – apsolutna pravednost ne postoji pa se na takvoj fikciji ne može temeljiti tako teška, nepopravljiva kazna
- **protiv** – ne djeluje dovoljno generalnopreventivno – neučinkovita

4.1. Novčana kazna

dnevne novčane kazne

- **Thyren** – 1916. - švedsko KP
- finski KZ 1921.
- 30 – 360 dnevnih iznosa
- 500 – za KD iz koristoljublja
- sud na temelju okolnosti odlučuje o mjeri kazne – po propisima o odmjeravanju kazne
- **mjera se izriče brojem dnevnih iznosa**

visina dnevnih iznosa

- utvrđuje sud u konkretnom slučaju
- prihodi počinitelja, imovina, troškove uzdržavanja obitelji
- na temelju vjerodostojnih podataka ili slobodne procjene

može se zamijeniti radom za opće dobro

- mogućnost individualizacije KP prisile
- 1 dnevni iznos = 2 h rada

rok za plaćanje

- 30 d – 6 mj / obročna oplata do 1 g
- Ne može li osuđenik u cijelosti ili djelomično isplatiti novčanu kaznu u roku koji je određen presudom **zbog znatnog pogoršanja imovinskih prilika do kojih je došlo bez njegove krivnje** nakon donošenja presude, sud može na njegov zahtjev produljiti rok plaćanja do **dvadeset i četiri mjeseca ili odrediti obročnu otplatu u tom roku**
- **prisilna naplata**
- sud uz pristanak osuđenika može zamijeniti novčanu kaznu radom za opće dobro
- max. 720 h
- **ako ne pristane na rad za opće dobro ili ga ne izvrše – kazna se zamjenjuje kaznom zatvora** (1 dnevni iznos = 1 dan zatvora) – max 12 mj – sporno

mogućnost počinitelj da oni sami odlučuju o odnosu prema represiji

- **supletorni zatvor**

4.2. Kazna zatvora

kazna zatvora i dugotrajnog zatvora smatraju se dvjema vrstama kazni

- **a) kazna zatvora** – 3 mj – 20 g
 - redovito trajanje, većina KD
- **b) dugotrajni zatvor** – 21 – 40 g, a ako se radi o djelima u stjecaju može i do 50 g
 - iznimka, najteža i najpogibelnija KD, ne može se izreći počinitelju koji je KD počinio prije 18. g

4.2.1. O problemu kratkotrajnih i dugotrajnih kazni zatvora

specijalnopreventivna svrha kažnjavanja

- najučinkovitije trajanje i sadržaj

kratkotrajne – od 3 ili 6 mj

dugotrajne – dulje od 10 ili 15 g

a) kratkotrajne zatvorske kazne

- **1.** suvremena individualizacija mora imati na raspolaganju i najmanje mjere KP prisile koje mogu biti odgovarajuće i prispodobljene određenom počinitelju KD
 - izostavljanje onemogućava individualizaciju
 - protivno suvremenim zahtjevima KPS
- **2.** korisne i učinkovite kod slučajnih, jednokratnih počinitelja KD i onih koji su postupali s nehajem
 - šok
 - generalnopreventivno i specijalnopreventivno
- **3.** humanosti kažnjavanja
- **4.** vrlo štetne za osuđenika
 - kontakt s drugim osuđenicima
- **5.** revolt protiv državne vlasti
 - lako KD, a izjednačen sa teškim kriminalcima
- **6.** nemaju generalnopreventivan učinak
 - umjesto da zastrašuju, mogu djelovati poticajno
- **7.** zbog trajanja upitan je specijalnopreventivni učinak
- **8.** škola kriminala
- **9.** onemogućavanje života na slobodi
- **10.** teške posljedice za obitelji
- **11.** izvršenje je neekonomično jer zahtjeva prostor i prehranu velikog broja osoba

propis o iznimnosti kratkotrajne kazne zatvora

- ako se može očekivati da se novčana kazna ili rad za opće dobro neće moći izvršiti ili ako se novčanom kaznom, radom za opće dobro ili uvjetnom osudom ne bi mogla postići svrha kažnjavanja
- **prednost novčanim kaznama, radu za opće dobro i uvjetnoj osudi**

mogućnost zamjene kratkotrajnih kazni zatvora radom za opće dobro

- sud može kaznu zatvora u trajanju do jedne godine zamijeniti radom za opće dobro, a kad izrekne kaznu zatvora u trajanju do šest mjeseci, sud će ju zamijeniti radom za opće dobro osim ako se tim ne može ostvariti svrha kažnjavanja
- 1 dan = 2 h rada
- samo uz pristanak osuđenika
- tijelo za probaciju

b) dugotrajne zatvorske kazne

- **1.** neophodne kao odgovarajući društveni prijekor za najteža KD

- **2. generalnopreventivna** svrha kažnjavanja
- **3.** pravo društva na obranu od opasnih zločinava koje treba eliminirati iz društva na duže vrijeme i tako društvo zaštititi od njihove opasnosti
- **4.** dovoljno vremena i mogućnosti djelovanja na počinitelja različitim terapijskim sadržajima i metodama koje mogu jamčiti njegovu resocijalizaciju
- **5.** dugo zadržavanje može onesposobiti osobu za život na slobodi
- **6. resocijalizacija** se postiže u kraćem roku od dugih kazni koje se svode nastavljanjem na čistu retribuciju
- **7.** vrlo skupe za državu (porezne obveznike)
- **8. recidivizam je visok** i rezultat drugih čimbenika, a ne vremena trajanja zadržavanja u zatvoru
- **9. nisu humane**

5. Izbor vrste i mjere kazni počinitelju KD

zakonodavac – relativno određene / alternativne kazne

- retributivno, generalnopreventivno, i specijalnopreventivno djelovanje kazne

sud – izbor vrste i mjere kazne

- ostvarenje svrhe kažnjavanja

ZAKONSKI IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE

- misaone tvorevine

SUDSKI IZBOR VRSTE I MJERE KAZNE – ODMJERAVANJE KAZNE

- konačno oblikovanje zakona
- odmjeravanje kazne
- ublažavanje kazne
- oslobođenje od kazne
- kazne za stjecaj i produljeno KD

opće pravilo o izboru vrste i mjera kazne (KZ)

- **a) temelji** na kojima se određuje izbor
- **b) okolnosti** koje se uzimaju u obzir kod izbora, a koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža za počinitelja KD (olakotne i otegotne okolnosti)

5.1. Temelji za određivanje izbora vrste i mjere kazne

temelji na kojima se određuje izbor vrste i mjere kazne:

- **1) stupanj krivnje počinitelja**
- **2) svrha kažnjavanja**
- ravnopravni temelji – nema razlike u važnosti
- oba se temelja moraju uzeti u obzir
- oba čine jedinstven temelj za izbor vrste i mjere

krivnja

- ubrojjivost
- namjera ili nehaj
- nepostojanje ispričavajućih razloga

ubrojivost / oblik krivnje

- veća ili manja (ne smije biti isključena)
- mogućnost shvaćanje značenja postupanja i vladanja voljom
- svijest o djelu
- intenzitet volje počinjenja
- oblikovanje volje
- nehajno KD
 - stupanj lakomislenosti
 - psihički odnos glede svijesti o mogućnosti i dužnosti počinjenja KD
- **stupnjavanje sadržaja ubrojivosti i svih oblika krivnje**

mali stupanj ubrojivosti i krivnje i katastrofalne posljedice (gen. i spec. prevencija)

Visina kazna ne smije prekoračiti stupanj krivnje počinitelja.

- pravedno ograničavanje prisile
- prednost se daje stupnju krivnje, a ne svrsi kažnjavanja (ravnopravne sastavnice?)
- stupanj krivnje je granica strogosti primjene KP prisile

Valja smatrati da je stupanj krivnje granica strogosti izrečene kazne, ali da je on ravnopravna sa svrhom kažnjavanja i ostalim sadržajima relevantnim za kažnjavanje

5.2. Olakotne i otegotne okolnosti

Olakotne i otegotne okolnosti sve su okolnosti koje se pored onih sadržaja na kojima se temelji izbor vrste i mjere kazne, uzimaju u obzir kod tog izbora i koje utječu da kazna po vrsti i mjeri bude lakša ili teža.

- KZ97 – ukupnost društvenih i osobnih uzroka – omogućavanje uzimanja u obzir i drugih okolnosti koje nisu izričito navedene
- KZ11 – čl. 47.
- mogu se uzeti u obzir
- **one koje su navedena samo su egzemplarne za svaki konkretan slučaj**
- **zakon ne propisuje koje se moraju uzeti u obzir kao otegotne / olakotne**

(svaka može biti otegotna i olakotna) – sudska praksa

5.2.1. Subjektivne okolnosti

SUBJEKTIVNE OKOLNOSTI

(stupanj krivnje je temelj i ograničenje za izbor vrste i mjere kazne)

- **pobude iz kojih je KD počinjeno**
- **prijašnji počiniteljev život**
- **počiniteljevo ponašanje nakon počinjenog KD** (odnos prema žrtvi i naknadi štete)
- **ukupnost osobnih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD**

a) pobude iz kojih je KD počinjeno

- **motivi / razlozi počinjenja KD**
- motivacija – unutarnji poticaj koji je uvjet svakog postupanja / težnja za zadovoljenjem potreba (primarne, temeljne, egzistencijalne) ili psihosocijalne ravnoteže
- **motivirani delikvent** – želja za postizanjem cilja je vrlo snažna, uz nastojanje da se cilj realizira na što jednostavniji, lakši način i što prije

- **podjela počinitelja:**
 - a) situacijski, prigodni delikvent
 - b) delikventi kod kojih pretežno motivacijsko značenje ima nepotpuno razumijevanje ličnosti
 - c) delikventi kod kojih se pobude stvaraju pretežno zbog utjecaja koji dolaze iz okoline
- **frustracija** – potreba – podražaj – napetost – cilj potrebe
 - zapreke koje se mogu savladati pospješuju motivacijsku aktivnost, ali one koje se ne mogu svladati gomilaju se i stvaraju napetost
 - ponašanje zbog zapreka postaje različito od moralno i društveno prihvatljivog
- **motivi mogu biti moralno indiferentni, pozitivni ili negativni**
 - pr. motiv pronevjere
 - KO KD – koristoljublje, radi počinjenja ili prikriivanja drugog KD, bezobzirna osveta
 - ako su kod drugih KD (ne KO KD) – smatrat će se otegotnom okolnošću
 - u slučaju KO KD nije dopušteno dvostruko vrednovanje
- **negativno vrednovana pobuda kada je jednom razlog za propisivanje teže kazne, ne može biti i otegotna okolnost pri izboru vrste i mjere kazne**
- **motiv nikad nije irelevantan** – treba ga uzeti u obzir, utvrditi i ocijeniti

b) prijašnji počiniteljev život

- može biti otegotna i olakotna okolnost
- **ranija neosuđivanost**
 - ne treba se uzimati kao olakotna – uobičajeno i očekivano ponašanje
 - sudska praksa – argument a contrario – ranija osuđivanost se uzima kao otegotna, pa se neosuđivanost treba uzeti kao olakotna
- **ranija osuđivanost**
 - ne treba uvijek biti otegotna – protek vremena / vrsta kažnjivog ponašanja
 - ni zakon ne sugerira kako ocijeniti okolnost
 - pr. osoba u odgojnoj ustanovi – utjecaj na kasniji život
 - već izvršena kazna – nepravedno ponovno priračunavati / izborom ranije vrste i mjere kazne sud nije postigao specijalnopreventivnu svrhu
- **potrebno je pažljivo ispitati sve okolnosti** – moguća primjena nepunitivnih sankcija

c) počiniteljevo ponašanje nakon počinjenog KD

- važna subjektivna okolnost – moguće strože ili blaže kažnjavanje
- **odnos prema žrtvi i trud da naknadi štetu**
- pomoć, otežavanje...
- **počiniteljev odnos prema naknadi štete prouzročene KD-om**
 - pozitivan odnos – olakotna okolnost (u cijelosti ili većem dijelu šteta nedoknađena, što prije, to bolje, prije dovršenja postupka)
 - indiferentno ponašanje ili odbijanje naknade štete – argument a contrario – otegotna okolnost – ne nužno (uporno odbijanje)
- **kajanje** – olakotna okolnost (samo izjava, ili pravo žaljenje)
- **priznanje djela** – olakotna (čak i kada je bilo bespotrebno)
- **uporno poricanje** – otegotna – krivo jer je pravo osobe braniti se šutnjom, poricanjem i neistinom
- **doprinosi otkrivanjem KD** – olakotna okolnost – zakon potiče takvo ponašanje
 - pr. terorizam, krađa

d) ukupnost osobnih uzroka koji su prodonijeli počinjenju KD-a

- nije navedeno u KZ11

- subjektivna okolnost
- kriminološke spoznaje o endogenim i egzogenim uzrocima kažnjivog ponašanja
- **opći osobni uvjeti i uzroci – svojstveni svim ljudskim bićima**
 - fiziološki temelji psihičkih pojava
 - motivacija
 - frustracija
 - obrambeni mehanizmi
 - emocije
- **posebni osobni uvjeti i uzroci**
 - posebnost ličnosti počinitelja
 - **ličnost** – relativno stalna, trajna i nepromijenjiva struktura koja utječe na doživljaj osobe o sebi i način djelovanja prema drugima
 - **temperament** – skup psihičkih osobina neke osobe koje se prvenstveno odnose na njezine emotivne doživljaje
 - emotivno stabilne / emotivno nestabilne / introvertirane / ekstrovertirane / optimistične / pesimistične osobe
 - **karakter** – skup posebnih osobina neke osobe koje su povezano pretežno i prvenstveno s njezinom moralnom, etičkom stranom, koje se za razliku od naslijeđenog temperamenta, stječu u najvećem dijelu djelovanjem socijalne sredine
 - te su osobine i okrenute prema okolini
 - samopouzdanje, nekritičnost, prepotentnost, agresivnost, suzdržanost, pasivnost, altruizam, upornost, površnost..
 - upornost
 - u poželjnom ponašanju – vrlina
 - u kriminalnom ponašanju – otegotna okolnost
 - iskrenost
 - često pozitivno
 - KD uvrede
 - **kromosomska aberacija**
 - osoba na nju ne može djelovati svojom voljom
 - relativna determiniranost
 - Kainom stigmat
 - olakotna okolnost, smanjena ubroјivost, manji stupanj krivnje

5.2.2. Objektivne okolnosti

OBJEKTIVNE OKOLNOSTI

- jačinu ugrožavanja ili povrede KD-om zaštićenog dobra
- ukupnost društvenih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD-a

a) jačinu ugrožavanja ili povrede KD-om zaštićenog dobra

- temelj za propisivanje ponašanja kao KD i primjene KP prisile prema počinitelju
- temelj za propisivanje KO ili PO KD-a
- obična TO / TO iz mržnje prema bliskoj ili ranjivoj osobi
- **okolnosti koje zakonodavac smatra težim** – orijentir za ocjenu okolnosti kod usporedivih djela (pr. KD iz mržnje, gdje mržnja nije navedena kao KO, može se počinjenje iz mržnje ocijeniti kao otegotna okolnost)

b) ukupnost društvenih uzroka koji su pridonijeli počinjenju KD-a

- nije navedeno u KZ11
- kriminološke spoznaje o uzrocima kažnjivog ponašanja
- pretežiti sadržaji objektivne i egzogene prirode

(kod osobnih uzroka subjektivne i endogene prirode)

- **društveni uzroci** – opći i posebni društveni uvjeti u kojima živi počinitelj KD-a
 - mogu imati odlučujuće i marginalno djelovanje
- **opći društveni uzroci**
 - uvjeti u čovječanstvu, pojedinoj državi
- **posebni društveni uzroci**
 - pripadnost sloju, staležu, profesija, mjesto stanovanja, obitelj, N/R/V pripadnost
- svaki se može uzeti u obzir kao mogući uzrok koji je pridonio počinjenju samostalno ili u vezi s drugim uvjetima

5.2.2. Subjektivno-objektivne okolnosti

SUBJEKTIVNO-OBJEKTIVNE OKOLNOSTI – okolnosti u kojima nema izrazite pretežitosti subjektivnih ili objektivnih sadržaja, pa je opravdano njihov sastav smatrati mješovitim, iako katkad djelovanje jednog od tih dvaju sadržaja može biti premoćno

- stupanj povrede počiniteljevih dužnosti
- način počinjenja i skrivljeni učinci KD
- okolnosti u kojima živi počinitelj nakon počinjenja KD

a) stupanj povrede počiniteljevih dužnosti

- čl. 47.
- dio stupnja krivnje ili posljedica kao objektivna okolnost
- **dužnost počinitelja** – zakonska ili ugovorna
 - roditeljska dužnost, dosmrtno uzdržavanje...
 - olakotna / otegotna / irelevantna
 - češće otegotna – povreda dužnosti je nedopustiva

b) način počinjenja i skrivljeni učinci KD

- dio objektivnih okolnosti – jačina ugrožavanja ili povrede PD-a
- način počinjenja → jačina ugrožavanja ili povrede
- stupanj krivnje → skrivljeni učinci KD-a

c) okolnosti u kojima živi počinitelj nakon počinjenja KD

- nije navedeno u KZ11
- velik broj različiti okolnostima
- supsidijarne okolnosti – uzet će se u obzir samo ako nisu obuhvaćene drugim okolnostima (pr. ponašanje počinitelja nakon počinjenog KD-a)
- pr. nezaposlen, neoženjen, bez djece – zaposlen, oženjen, dijete
- bitno za svrhu kažnjavanja
- neke ovise o volji počinitelja, neke ne
- sudjelovanje u Domovinskom ratu, status prognanika, mogućnost povratka...
- prilikom uzimanja u obzir okolnosti treba izbjeći stereotipnu primjenu
- pr. KD povrede uzdržavanja djeteta – okolnost da brine o dvoje djece – olakotno?

5.3. Postupak izbora vrste i mjere kazne uzimanjem u obzir olakotnih i otegotnih okolnosti

individualizacija primjene KP prisile
prednost se daje specijalnoj prevenciji

→ da bi se ostvarili ti zahtjevi potrebno je prilikom izbora vrste i mjere kazne dobro poznavati ličnost počinitelja

- nije dovoljna intuitivna ocjena

Individualizacija – dužnost suda da na temelju cjelokupnog istraživanja ličnosti, prognoziranja budućeg ponašanja i mogućnosti resocijalizacije, ako je potrebna, izrekne kaznu koja će pružiti relativno optimalnu mogućnost ostvarenja svrhe kažnjavanja

- neprihvatljivo je površno ispitivanje ličnosti i subjektivnih svojstava

Istraživanje ličnosti provodi se radi **pravilnog izbora kazne** kojom se opravdano očekuje ostvarenje svrhe kažnjavanja

- sud, psiholozi, psihijatri, sociolozi, pedagozi...

a) ispitivanje ličnosti usporava kazneni postupak

- postupak ne smije zbog ispitivanja značajnije duže trajati
- **edukacija sudaca** – kvalitetnija komunikacija između suda i vještaka
- **ispitivanje ličnosti u ograničenom broju slučajeva** - obligatorno i fakultativno
- trebalo bi provesti uvijek kada se radi o:
 - KD s izrazitom agresivnošću
 - seksualnim KD
 - počiniteljima sklonim alkoholizmu i drogama
 - recidivistima
 - starijim osobama koje su do sada živjele besprijekorno

b) ispitivanjem ličnosti zadire se vrlo široko i duboko u intimni život počinitelja

- teško pogađa osobu okrivljenika
- ograničenje ispitivanja na određene slučajeve
- osiguravanje tajnosti podataka (javnost rasprava)
- presumpcija nevinosti
- razdvajanje postupka u dva stadija – krivnja i kazna
- barem tajnost podataka o ličnosti

c) treba voditi računa da pretjerano ispitivanje osobe ne prouzroči neželjeni učinak – samilost i opraštanje

- svaki događaj koji je nepovoljan utječe na počinitelja
- kazna nije potrebna

SINTETIČKA METODA izbora vrste i mjere kazne je ona po kojoj sud najprije odlučuje o kazni, a zatim za tu odluku nalazi razloge u otegotnim i olakotnim okolnostima

- kazna se temelji na cjelokupnoj impresiji o počinitelju
- okolnosti se tek kasnije analiziraju i obrazlažu

ANALITIČKA METODA izbora vrste i mjere kazne je ona po kojoj se prethodno svaka okolnost ocjenjuje i vrednuje, a zatim se odlučuje o kazni

danas prevladava sintetička metoda

- kazna je pravična i po zaslugi
- lakše i brže

individualizacija radi preventivne svrhe kažnjavanja

- nužna je analitička metoda

Svaku subjektivnu i objektivnu okolnost treba uzeti u obzir i u odnosu na postojeće aktualne društvene situacije, odrediti djeluje li ona kao olakotna ili otegotna u konkretnoj situaciji.

6. Ublažavanje kazne

U posebnim slučajevima kad je riječ o takvim olakotnim okolnostima zbog kojih je i najmanja mjera blaže vrste kazne preteška, postoji mogućnost ublažavanja kazne.

a) zakonsko ublažavanje kazne

- kad to zakon izričito propisuje u općem ili posebnom dijelu
- opći – pokušaj KD, pomaganje, bitno smanjeno ubrojiv počinitelj, prekoračenje NO

b) sudsko ublažavanje kazne

- blažu kaznu od propisane sud može izreći kad postoje naročito olakotne okolnosti, a počinitelj se pomiri sa žrtvom, u potpunosti ili većim dijelom nadoknadi štetu ili se ozbiljno trudio nadoknaditi štetu, a svrha kažnjavanja se može postići i blažom kaznom

c) kad su se DO i okrivljenik o tome sporazumjeli

granice ublažavanja – propisane

- 10-3 / 5-2 / 3-1 / 1-6 / 6-3 / pola ublažene

doprinos individualizaciji kažnjavanja

- smanjuje se izvjesnost kažnjavanja, ali u korist počinitelja, što nije u suprotnosti s načelom zakonitosti kazne

a maiore ad minus – ako postoji mogućnost oslobođenja od kazne, postoji i mogućnost njenog neograničenog ublažavanja

7. Oslobođenje od kazne

kad kažnjavanje nije potrebno:

- iz kriminalnopolitičkih razloga
- zbog svrhe kažnjavanja
- bilo bi nepravedno ili nepotrebno

4 mogućnosti:

1) kad se takva ovlast temelji na izričitoj zakonskoj odredbi. Takvo oslobođenje od kazne KZ izričito propisuje u općem i posebnom dijelu na više mjesta.

2) kad ga posljedice kaznenog djela počinjenog iz nehaja tako teško pogađaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja

3) kad je počinitelj nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice kaznenog djela počinjenog iz nehaja te naknadio štetu koju je njime prouzročio

4) kad se počinitelj kaznenog djela za koje je propisana samo novčana kazna ili kazna zatvora do jedne godine pomirio sa žrtvom i naknadio štetu

**fakultativno oslobođenje
alternativno navedeni**

pr. prometna nesreća iz nehaja

- posljedice kaznenog djela počinjenog iz nehaja tako teško pogađaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja
- nastojao otkloniti ili umanjiti posljedice
- naknadio štetu
- vlastito stradavanje – ili npr. bliska osoba

pr. KD ugrožavanja prometa – vozaču poginuo otac

8. Kažnjavanje za stjecaj KD

idealni stjecaj – počinitelj jednom radnjom počini više KD

realni stjecaj – počinitelj s više radnji počini više KD za koja mu se istodobno sudi

I. stadij

idealni stjecaj:

1) jedno KD kojim je povrijeđeno više pravnih propisa

- izbor vrste i mjere kazne samo za tako počinjeno djelo uzimanjem u obzir koliko je KP propisa povrijeđeno

2) više KD koja su počinjena jednom radnjom (činjenje ili nečinjenje)

- za svako se treba utvrditi kazna i izreći jedinstvena kazna za djela u stjecaju
- teško jer će druga KD biti važna okolnost prilikom izricanja kazne za jedno KD

realni stjecaj – protek vremena, promijenjene subjektivne i objektivne okolnosti, raniji i život nakon počinjenja KD...

II. stadij

- na temelju utvrđenih kazni odlučuje se o jedinstvenoj kazni za sva KD u stjecaju
- a) kumulacija ili zbrajanje pojedinačno utvrđenih kazni za sva KD u stjecaju**
 - $3 + 5 + 6 = 14$ g
 - isto i za novčanu kaznu
 - SAD – doživotni zatvor
- b) apsorpcija ili preuzimanje svih kazni u jednoj najtežoj kazni**
 - kao kazna se izriče ona najvša određena od djela u stjecaju
 - kod smrtne ili doživotnog zatvora
 - vremenska pa onda smrtna
- c) asperacija ili oštrina primjene jedinstvene kazne primjerene utvrđenim kaznama da KD u stjecaju način je koji je najsličniji kumulaciji**
 - najtežoj kazni dodaju se ostale do određene mjere:
 - jedinstvena kazna < zbroja svih kazni
 - ne smije prijeći maksimum određene vrste kazne
 - pr. $3 + 5 + 6 = 14$ g – 13 g

naš KZ

- **idealni stjecaj** – više KD koja su počinjena jednom radnjom (činjenje ili nečinjenje)
- nema razlike u izboru jedinstvene kazne po tome je li riječ o idealnom ili realnom stjecaju
- dva stadija
- **asperacija**
 - max. 40 g
 - max. 50 g - Ako su za dva ili više kaznenih djela utvrđene pojedinačne kazne dugotrajnog zatvora čiji zbroj prelazi pedeset godina, sud može izreći jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju pedeset godina.
- Ako su kao pojedinačne kazne utvrđene kazne zatvora i novčane kazne, sud će izreći jedinstvenu kaznu zatvora i jedinstvenu novčanu kaznu.

9. Kažnjavanje za produljeno KD

Produljeno KD je počinjeno kada počinitelj s namjerom izvrši više odvojenih radnji u prirodnom smislu kojima se ostvaruju bića istog ili istovrsnih kaznenih djela, ako one s obzirom na njihovu prostornu i vremensku povezanost čine jedinstvenu cjelinu u pravnom smislu.

- nisu produljena: napad na život, tijelo, spolnu i druge slobode osobe

više KD – produljeno KD

- **pravno će se označiti prema najtežem KD**
- kazna koja je za polovicu veća od gornje posebne mjere za određeno KD, ali koja ne smije prijeći opću gornju mjeru za tu vrstu kazne**
 - pr. 3-10 g – max. 15 g.

10. Izbor vrste i mjere kazne osuđenoj osobi

jedinstvena kazna osobi koja je već osuđena, a sudi joj se za:

- a) KD koje je počinjeno prije nego što je započelo izdržavanje kazne po prijašnjoj presudi
- b) KD koje je počinjeno za vrijeme izdržavanja kazne dugotrajnog zatvora, zatvora ili maloljetničkog zatvora

kažnjavanje kao za stjecaj KD

- uzima se u obzir ranija kazna kao već utvrđena
- izdržani dio kazne se računa u jedinstvenu kaznu
- **osim:**
 - 1) ako se s obzirom na preostali dio ranije izrečene kazne, primjenom odredbi o stjecaju ne bi mogla postići svrha kažnjavanja
 - izbor kazne za novo KD treba obaviti neovisno
 - izbjegava se slučaj koji bi značio odustajanje od KP prisile
 - 2) za KD za koje je propisana kazna od 1 g ili lakša izriče se stegovna mjera
 - ekonomičnost

11. Uračunavanje pritvora i ranije kazne

Vrijeme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru, kao i svako oduzimanje slobode u vezi s kaznenim djelom, uračunava se u izrečenu kaznu zatvora, kaznu dugotrajnog zatvora i novčanu kaznu.

Prilikom uračunavanja izjednačuje se **jedan dan pritvora, istražnog zatvora i svakog drugog oduzimanja slobode** te **jedan dnevni iznos novčane kazne s jednim danom zatvora**

12. Odnos zakonskog i sudskog izbora kazne za određeno KD

Zakonodavac sudu omogućava izbor koji se treba obaviti na temelju zakonskih smjernica i učenja o sudskom izboru vrste i mjere kazne.

problem zakonske i sudske politike kažnjavanja

- zakonodavac
 - najlakša KD – najmanja vrsta i mjera kazne
 - najteža KD – najteža vrsta i mjera kazne
- sud – prema okolnostima procjenjuje kaznu u tom rasponu
- politike kažnjavanja bi se trebale približno podudarati kod najtežih i najlakših KD
- ravnomjeran raspored unutar raspona kazne
- **stvarnost** – najveći broj izabranih kazni nalazi se vrlo blizu najmanjih mjera, a najveća mjera se rijetko ili nikad ne izabere

III. SIGURNOSNE MJERE

pozitivistička škola KP

- uz kazne i KPS kojima cilj nije retribucija već **otklanjanje opasnosti počinitelja** da se u budućnosti više ne ponaša delikventno
- **dvostruki kolosijek KPS**
- **orijentacija svrhe primjene KP prema budućnosti**

1.Svrha sigurnosnih mjera

Svrha sigurnosnih mjera je **otklanjanje okolnosti** koje omogućavaju ili poticajno djeluju na počinjenje novog kaznenog djela.

- usmjerenost prema budućnosti
- uvjeti ili uzroci kašnjenog ponašanja – **kriminogeni faktori**
 - osobni (opći i posebni)
 - društveni (opći i posebni)

KAZNOM se izražava društvena osuda zbog počinjenog djela i nastoji se utjecati na sve ostale da ne čine KD, da počinitelj ubuduće ne čini KD i da se utječe na svijest građana o pogibeljnosti KD i pravednosti kažnjavanja

- generalna prevencija i retribucija

SIGURNOSNIM MJERAMA nastoji se djelovati na one čimbenike i okolnosti koje snažno detereminiraju ponašanje osobe, a osobito one koja je sklona asocijalnom i kašnjenom ponašanju ili ju upravo ti čimbenici čine takvom

- **terapeutski** učinak

neki se dijelovi svrhe kažnjavanja i svrhe sigurnosnih mjera mogu podudarati

kombinacije omogućuju učinke kojima se ostvaruje svrha suvremenih KPS

2. Vrste sigurnosnih mjera

- a) obvezno psihijatrijsko liječenje
- b) obvezno liječenje od ovisnosti
- c) obvezan psihosocijalni tretman
- d) zabrana obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti
- e) zabrana upravljanja motornim vozilom
- f) zabrana približavanja, uznemiravanja i uhođenja
- g) udaljenje iz zajedničkog kućanstva
- h) zabrana pristupa internetu
- i) zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne zatvora

mogu biti:

1. **osobne** – većina naših
2. **imovinske** – d) i e)

1. **kurativne** – a), b) i c)
2. **preventivne**

načelo razmjernosti

- Sigurnosna mjera mora biti u razmjeru s **težinom počinjenog kaznenog djela** i **kaznenih djela koja se mogu očekivati**, kao i sa **stupnjem počiniteljeve opasnosti**.
- KD koja se mogu očekivati / stupanj počiniteljeve opasnosti.
 - teško je poštovati načelo zakonitosti i pravednosti KP prisile pri odmjeravanju SM
 - nedovoljno jasne upute sudu
 - **može se odrediti u doživotnom trajanju**

IV. POSEBNE KAZNENOPRAVNE MJERE

početak 20. st. - utilitarističke, pozitivističke i pragmatičke koncepcije

1.Uvjetna osuda

svrha – počinitelja KD se upozorava da je dužan poštovati pravni poredak i da ubuduće ne čini KD

- kada kažnjavanje nije nužno radi ostvarenja opće svrhe KPS
- **država privremeno odustaje od kažnjavanja dok se ne uvjeri da je ono doista nepotrebno, a nakon tog odustaje od kažnjavanja**

naglasak je na specijalnopreventivnim sadržajima

1.1. Modeli uvjetnih osuda

- 1) francusko-belgijski (europsko-kontinentalni model)
- 2) anglosaksonski model uvjetne osude s nadzorom (probation)
- 3) mješoviti europsko-anglosaksonski model

3 značajke po kojima se modeli razlikuju:

a) izricanje kazne ili odgađanje tog izricanja

1. kazna se izriče, ali se odgađa izvršenje
2. nakon što se okrivljenik proglasi krivim, odgađa se izricanje kazne

b) nadzor nad uvjetno osuđenim počiniteljem KD

1. nema nadzora, osoba je prepuštena sama sebi za vrijeme trajanja odgode izvršenja kazne
2. posebna služba se brine o osobi koja je na probaciji
 - učestali kontakti
 - savjetovanje (oko okolnostima koje su doprinjele kriminalnom ponašanju)
 - pomoć
 - savjeti ili obveza na određene postupke
 - ako se osoba ne pridržava, probacijski službenik obaviještava sud koji može počinitelju tada izreći kaznu

c) primjena uvjetne osude s pristankom ili bez pristanka počinitelja KD

1. ne traži se pristanak
2. traži se (jer se očekuje suradnja, obveze, rok kušnje je duži od kazne...)

John Augustus

zajedničko za primjenu i ostvarenje:

1. radi se o lakšem KD
2. može se očekivati da će se svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju ostvariti i bez izricanja ili izvršenja kazne (s obzirom na ličnost i subjektivne okolnosti)
3. osoba za to vrijeme ne počinu novo KD
4. osoba ispuni obveze koje su joj u vezi s počinjenjem ili kao zaštita od počinjenja novog KD naložene

1.2. Uvjetna osuda u našem sustavu KPS

KPS – konkretna mjera upozorenja – sastoji se od:

1. izrečene kazne
2. vremena provjeravanja
3. počiniteljeva ispunjena obveza

mješoviti model

- zbog obveza (3.)

za KD kazne zatvora do 1 g ili za novčanu kaznu

sud može primijeniti ako ocijeni da počinitelj više neće činiti KD

- ličnost, prijašnji život, osuđivanost, obiteljska prilike...

dva stadija odlučivanja o uvjetnoj osudi:

1. stadij

- izbor vrste i mjere kazne

2. stadij

- ako je kazna manja od 1 g ili novčana postoji mogućnost primjene uvjetne osude

→ suci često krivo istovremeno s izborom kazne odlučuju o primjeni uvjetne osude

uvjetna kazna je teža nego bezuvjetna

kasniji izbor kazne

- nakon kršenja uvjetne osude – često postane otegotna okolnost pri odmjeravanju

vrijeme provjeravanja

- 1 – 5 g – samo na pune godine

1.3. Obveze uvjetno oslobođene osobe

glavna obveza – ne počinu novo KD

- specijalnopreventivan učinak

posebne obveze – nabrojane u zakonu

zaštitni nadzor

- anglosaksonski model (obveze) + (ne traži se pristanak, niti se odgađa izricanje kazne)
- **Zakon o probaciji** – svrha, sadržaj, način, tijela
- stručne osobe Ureda za probaciju

1977. - cilj je bio proširiti broj osoba prema kojima se primjenjuje uvjetna osuda
redukcija KP prisile i otklanjanje štetnih učinaka kratkotrajnih kazni zatvora

1.4. Opoziv uvjetne osude

1. obligatorni opoziv

- Sud će opozvati uvjetnu osudu ako osuđeniku za jedno ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja izrekne kaznu zatvora u trajanju duljem od jedne godine.

- Sud će opozvati uvjetnu osudu ako osuđenik bez opravdanog razloga, u roku koji je određen presudom, ne vrati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.

2. fakultativni opoziv

- Sud može opozvati uvjetnu osudu ako osuđeniku za jedno ili više kaznenih djela počinjenih za vrijeme provjeravanja pravomoćnom presudom izrekne kaznu zatvora u trajanju do jedne godine ili novčanu kaznu.

- Sud može opozvati uvjetnu osudu u slučaju osuđenikova neopravdanog kršenja ili neispunjavanja obveza, i to najkasnije do godinu dana od proteka roka za izvršenje obveze.

- Sud će opozvati uvjetnu osudu i kad nakon njezina izricanja izrekne osuđeniku kaznu za kazneno djelo počinjeno prije izricanja uvjetne osude ako ocijeni da ne bi bile ispunjene pretpostavke za izricanje uvjetne osude da se za to ranije kazneno djelo znalo.

Sud će raniju uvjetnu i novu kaznu izreći u obliku jedinstvene kazne.

Ako sud ne opozove u slučaju fakultativnog opoziva:

- 1. za novo kazneno djelo izreći kaznu i odrediti njezino izvršenje ne mijenjajući raniju uvjetnu osudu
- 2. za novo kazneno djelo izreći kaznu koju će kao i raniju uvjetnu kaznu uzeti kao utvrđene te izreći jedinstvenu kaznu prema odredbama o jedinstvenoj kazni za stjecaj KD te novo vrijeme provjeravanja u kojem se ova kazna neće izvršiti.

1.5. Djelomična uvjetna osuda

Djelomična uvjetna osuda može se primijeniti prema počinitelju koji je osuđen na novčanu kaznu ili kaznu zatvora u trajanju većem od jedne, a manjem od tri godine, i to samo za dio kazne ako ocijeni da postoji visok stupanj vjerojatnosti da i bez izvršenja cijele kazne neće ubuduće činiti kaznena djela.

- **dio se uvjetuje, a dio se izvršava**
- individualizacija KPS

2. Rad za opće dobro

moгуćnost zamjene novčane kazne ili kazne zatvora – radom za opće dobro

1. Sud **može** izrečenu novčanu kaznu u iznosu manjem od tristo šezdeset dnevnih iznosa ili kaznu zatvora u trajanju manjem od jedne godine zamijeniti radom za opće dobro.
2. Kad izrekne kaznu zatvora u trajanju do 6 mjeseci, sud **će** ju zamijeniti radom za opće dobro, osim ako se tim ne može ostvariti svrha kažnjavanja.

**sud mora biti uvjeren da će se ostvariti svrha kažnjavanja
ne traži se pristanak osobe (?)**

kontakti osuđenika s tijelom probacije

vrijeme izvršenja rada za opće dobro

osuđenik izbjegava rad – sud određuje izvršenje prvotno izrečene kazne

jednostavnost provedbe (?)

3. Posebne obveze

svrha – uklanjanje kriminogenih čimbenika

- neke omogućavaju da počinitelj umanju posljedice svog KD

vrijeme trajanja

- sud može prije isteka, na prijedlog nadležnog tijela ukinuti, smanjiti, produžiti, zamijeniti obvezu

povezanost sa SM

punitivni sadržaji

bez pristanka

načelo zakonitosti (?)

4. Zaštitni nadzor

specijalno preventivna KPS

omogućava se od država organizirana pomoć – vođenje i nadzor probacijskog službenika

individualizacija

- pojedinačni program koji izrađuje, pomaže provesti i nadgleda provedbu tijelo za probaciju
- Sud će u pravilu uz uvjetnu osudu, rad za opće dobro ili uvjetni otpust odrediti i zaštitni nadzor ako je izrekao kaznu zatvora veću od šest mjeseci i radi se o okrivljeniku koji je mlađi od dvadeset i pet godina.

propisane obveze

postupak – Zakon o probaciji

≠ zaštitni nadzor po punom izvršenju kazne

5. Oduzimanje imovinske koristi

Nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu protupravnom radnjom.

- nije KPS, već primjena **načela pravednosti** – nitko ne može imati korist od toga što je počinio KD

IK kao činjenica kojom je ostvareno biće KD

- nije sporno utvrđivanje IK

uvjeti i načini oduzimanja IK

- oduzimanje IK koja je prenesena na treću osobu
- odnos oduzimanja IK i imovinsko-pravnog zahtjeva oštećenika

- konverzija protuvrijednosti u slučaju nemogućnosti oduzimanja stvari ili prava

prošireno oduzimanje IK – onemogućava se manipulacija imovinom stečenom počinjenjem tih KD

- KD za koje je nadležan USKOK
- kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
- kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka
- **pretpostavka da je imovina počinitelja koja je nerazmjerna prihodima, stečena KD-om**
 - neće se oduzeti ako učini vjerojatnim da je podrijetlo zakonito

6. Oduzimanje predmeta

predmeti i sredstva koji su bili namijenjeni ili uporabljani za počinjenje KD ili su nastali njegovim počinjenjem, oduzet će se ako postoji opasnost da će se ponovno uporabiti za počinjenje KD ili kada je njihovo oduzimanje potrebno radi zaštite opće sigurnosti, javnog poretka ili pak zbog moralnih razloga

sud može oduzeti predmete i sredstva i kad počinitelj protupravne radnje nije kriv

7. Javno objavljivanje presude

interes javnosti

Presudom kojom se proglašava krivim počinitelj **kaznenog djela počinjenog javnim objavljivanjem**, sud može na zahtjev zainteresirane osobe ili državnog odvjetnika kad je to u interesu oštećene osobe ili u javnom interesu odrediti da se ona u cijelosti ili djelomično javno objavi o trošku počinitelja.

- sredstvo, vrijeme, način i ostale okolnosti = okolnosti KD-a

Oslobađajućom presudom sud može na zahtjev oslobođene osobe kad je to u njezinom ili javnom interesu odrediti da se ona u cijelosti ili djelomično javno objavi na teret državnog proračuna ili o trošku privatnog tužitelja.

V. PRAVNE POSLJEDICE OSUDE, KAZNENA EVIDENCIJA I REHABILITACIJA

Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

- organski povezano sa materijalnim KP i njegovim načelima (ograničenje KP prisile, načelo resocijalizacije) i sa materijom izbora vrste i mjere kazne

1. Pravne posljedice osude

1.1. Pojam i pravna narav

Pravne posljedice osude predstavljaju instituciju posebnih, **statusnih KP mjera**, izvan sustava sankcija KP.

Nastupaju **po sili zakona**, automatizmom, sud ih posebno ne uređuje, ne izriče, niti ih u presudi spominje, no u izvjesnim slučajevima **moгу i teže pogoditi počinitelja nego sudski izrečena sankcija**.

- prestanak radnog odnosa
- prestanak poslova u tijelima državne ili javne vlasti
- zabrana preuzimanja takvih poslova
- preventivni ciljevi
- kazneni sadržaji iako ne predstavljaju sankciju
- **načelo razmjernosti** – prilikom propisivanja
 - dopuštenost ograničenja
 - trajanje ograničenja
 - uzimanja u obzir prirode i težine djela
- 1959.
- ZPPOKER nepovoljniji od KZ97
- **moгу se ukinuti oprostom (amnestijom) ili pomilovanjem**
- **pomilovanjem se može skratiti njihovo trajanje**
- **ne evidentiraju se**
- **načelo zabrane retroaktivnosti**

1.2. Ustavnoopravni i zakonski okvir

osobne i političke slobode mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitili:

- sloboda i prava drugih
- pravni poredak
- javni moral
- zdravlje

svako ograničenje mora biti razmjerno naravi potrebe u konkretnom slučaju

Kaznena osuda za teška i osobito nečasna kaznena djela može, u skladu sa zakonom, imati za posljedicu **gubitak stečenih ili zabranu stjecanja na određeno vrijeme nekih prava na obavljanje određenih poslova**, ako to zahtijeva zaštita pravnog poretka.

pravne posljedice osude mogu se propisati samo zakonom:

- **Zakon o odvjetništvu**
- **Zakon o javnom bilježništvu**
- **Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi**
- **Zakon o lokalnim izborima**

pravne posljedice osude nastupaju danom pravomoćnosti presude, a prestaju najkasnije: deset godina nakon izdržane, oprostene ili zastarijele kazne zatvora, plaćene novčane kazne, izvršenja rada za opće dobro, protekom roka provjeravanja iz uvjetne osude

KZ97 – namjera / kazna zatvora min. 1 g / neprimjenjena uvjetna osuda

- prestanak / gubitak / zabrana stjecanja prava
 - prestanak radnog odnosa, obavljanja poslova u državnim tijelima
 - grubitak vojnog čina
 - oduzimanje državnih odličja i priznanja
 - zabrana preuzimanja poslova u državnoj službi

danas – posebno zakonodavstvo (ne KZ)

ZPPOKER – *lex generalis*

- **teško KD i osobito nečasno KD – nisu do kraja definirani (upravni sporovi i ustavnosudsko odlučivanje)**
- **URH ↔ ZPPOKER**
- **teška i osobito nečasna KD ↔ KD kod kojih je izrečena novčana kazna, uvjetna osude i rad za opće dobro**

2. Kaznena evidencija

2.1. Pojam i svrha

Kaznenu evidenciju ustrojava i vodi ministarstvo nadležno za pravosuđe, dok **evidenciju odgojnih mjera izrečenu maloljetnim osobama i mlađim punoljetnim osobama** vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi

- za fizičke i pravne osobe pravomoćno osuđene za KD u RH, ali i za naše državljane i pravne osobe sa sjedištem u RH, pravomoćno osuđene u inozemstvu ako su ti podaci dostavljeni ministarstvu

evidencija obuhvaća i poseban popis:

- pravomoćno osuđenih osoba za KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta
- i dr. KD taksativno navedenih

sadržava:

1. podatke o istovjetnosti osuđene osobe
2. podatke o presudi, KD te izrečenim KPS, podatke o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama
3. podatke o izmjenama osude, uvjetnom otpustu, oprostu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta

podatke ministarstvu dostavljaju **sudovi, kaznionice i zatvori, uredi za probaciju te tijelo nadležno za pomilovanje**

2.1. Davanje podataka iz kaznene evidencije

ministarstvo osigurava neposredan pristup:

- sudovima i državnim odvjetništvima podacima iz kaznene evidencije u odnosu na osobu za koju je započeo kazneni progon
- policiji i državnom odvjetništvu podacima o pravomoćno osuđenim osobama radi sprječavanja, otkrivanja i progona KD
- DIP-u podacima upisanim u kaznenu evidenciju u odnosu na kandidate navedene na kandidacijskim listama

uvjerenje o podacima iz KE:

- **opće uvjerenje** – cjeloviti podatci iz KE za određenu osobu
- **posebno uvjerenje** – djelomični podatci iz KE za određenu osobu
- uvjerenje se dostavlja na temelju **zahtjeva** koji uputi:
 - policija
 - tijelo nadležno za izvršavanje KP sankcije
 - državno tijelo u postupku pomilovanja ili uvjetnog otpusta
 - nadležno državno tijelo kad je riječ o povjeravanju određenih poslova i zadataka u državnoj službi osobi za koju se ti podatci traže
 - tijela sigurnosno-obavještajnog sustava
- **razgledavanje podataka općeg uvjerenja može tražiti svatko za sebe**
- **potvrda radi kandidiranja zastupnika u HS** – osoba traži u sjedištu općinskog suda
- **potvrda radi kandidiranja za lokalne izbore** – sjedište općinskog suda, stalne službe općinskog suda, E-Građani

nitko nema pravo zahtijevati od građana da podnesu dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti, osim:

1. kad je riječ o zasnivanju radnog odnosa ili povjeravanju poslova čije obavljanje podrazumijeva redovite kontakte s djecom, poslodavac može uz suglasnost osobe za koju se podatci traže, uz obrazloženi zahtjev, zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja o podacima koji se odnose na počinitelje KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te drugih KD navedenih u ZPPOKER
2. kad su podatci iz kaznene evidencije potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji

ranija osuđivanost može biti otegotna okolnost

- najvažniji učinak rehabilitacije je **brisanje iz KE**
- podaci se brišu potpuno i trajno **protekom zakonskih rokova**
- tada sud se i ako dobije informaciju o ranijoj osuđivanosti, ne može to smatrati otegotnom okolnošću i na to se pozivati u presudi

međunarodna dostava podataka iz KE

korištenje KE u svrhe osim navedene je stegovno ili KD

3. Rehabilitacija

Rehabilitacija – pravna fikcija ponovne uspostave statusa punopravnog, neosuđivanog građanina.

- **Počinitelj KD koji je pravomoćno osuđen ili je oslobođen kazne ima pravo nakon proteka zakonom određenog vremena i pod uvjetima koji su određeni zakonom smatrati se osobom koja nije počinila KD, a njezina prava i slobode ne mogu se razlikovati od prava i sloboda osoba koje nisu počinile KD.**
- Ponovna uspostava dobra glasa, ugleda, časti, povjerenja, prikladnosti za status građanina ravnopravnog u pravima i slobodama nakon počinjenja KD sa svima ostalima koji se nisu kažnjivo ponašali.

- **kraj negativnih učinaka osude**
- **formalnopravna resocijalizacija**
- **sadržaj pune rehabilitacije temeljne na fikciji neosuđivanosti**

1998.

- koncept o povjerenju čovjeka
- s obzirom na rokove – ne znači nikakvu privilegiju

Nakon izdržane, oproštene ili zastarjele **kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, odnosno plaćene novčane kazne**, osuđene osobe imaju **sva prava građanina utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisima** te mogu stjecati sva prava **osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude.**

- odnosi se i na počinitelja kaznenog djela prema kojem je izrečena posebna obveza, zaštitni nadzor ili ga je sud oslobodio kazne
- odnosi se i na osobe na uvjetnom otpustu ako njihova prava nisu ograničena posebnim propisima o uvjetnom otpustu

OSNOVNA REHABILITACIJA

- mogućnost stjecanja nekih prava može biti ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude, a i fikcija neosuđivanosti nastupa tek nakon proteka određenog vremena u kojem se osuđenik dobro vladao

DOPUNSKA REHABILITACIJA

- protekom tog vremena, ako više na snazi nisu sigurnosne mjere ni pravne posljedice osude, pod uvjetom da osuđenik za njegova trajanja nije počinio novo KD

rokovi:

- **dvadeset** godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu dugotrajnog zatvora
- **petnaest** godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od deset godina ili težu kaznu
- **deset** godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od tri godine ili težu kaznu
- **pet** godina od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora od jedne godine ili teže kazne te kazne maloljetničkog zatvora
- **tri** godine od dana izdržane, zastarjele ili oproštene kazne kod osude na kaznu zatvora do jedne godine, od dana plaćanja novčane kazne, od dana isteka roka provjeravanja kod uvjetne osude, od dana izvršenja rada za opće dobro i od dana pravomoćnosti odluke o oslobođenju od kazne

Protekom rokova počinitelj kaznenog djela smatra se **neosuđivanim** i svaka uporaba podataka o osobi kao počinitelju kaznenog djela **zabranjena** je, a uporaba tih podataka **nema pravni učinak**. Rehabilitirana osoba ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne smije biti pozvana na odgovornost niti imati bilo kakve pravne posljedice.

- iznimka kod određenih KD – **dvostruki rokovi**
- ako rehabilitacija nastupi za vrijeme trajanja sigurnosne mjere, podaci o osuđivanosti će se brisati s datumom nastupa rehabilitacije, a podaci o sigurnosnoj mjeri brisat će se istekom roka trajanja sigurnosne mjere

rokovi se mogu skratiti odlukom o pomilovanju – PRIJEVREMENA REHABILITACIJA ZPPOKER (lex generalis) – posebni zakoni (lex specialis)

- produljenje rehabilitacijskih rokova u posebnim zakonima
- kršenje načela jednakosti i razmjernosti

VI. AMNESTIJA I POMILOVANJE

amnestija i pomilovanje

- akti državne milosti
- razlika u pravnim učincima

1. Amnestija

Amnestija je akt milosti zakonodavca kojim se u odnosu na osobe njome obuhvaćene:

1. obustavlja kazneni postupak
2. potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
3. izrečene kazne zamjenjuju blažom
4. ukida uvjetna osuda
5. daje prijevremena rehabilitacija
6. ukida određena pravna posljedica osude

uobičajeno amnestija se odnosi na:

- **a)** određena KD (navedena u aktu o amnestiji)
- **b)** određene izrečene ili izdržane kazne
- **c)** kombinacija oba načina

→ uvijek se odnosi na neodređeni broj neimenovanih osoba koje će njome biti automatski obuhvaćene

rimsko KP

najčešće politički motivirano

tradicionalno se daje povodom važnih dana

u RH daje Hrvatski sabor u obliku zakona u propisanom postupku

- Zakon o amnestiji (1990.)
- Zakon o oprostima od krivičnog progona i postupka za krivična djela počinjena u oružanim sukobima i u ratu protiv RH
- Zakon o oprostima počiniteljima KD s privremeno okupiranih dijelova područja Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije
- Zakon o općem oprostima

od oprosta su izuzeta KD za čiji je KP RH obvezna prema odredbama MP

2. Pomilovanje

Pomilovanje je akt milosti državnog poglavara kojim se poimence određenoj osobi daje:

1. potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne
2. izrečene kazne zamjenjuje se blažom ili se primjenjuje uvjetna osuda
3. daje prijevremena rehabilitacija
4. ukida se ili se određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja vozilom, zabrane obavljanja određene dužnosti ili djelatnosti, pri čemu se ne dira u prava trećih osoba koja se temelje na osudi

Zakon o pomilovanju povijesno

- iskaz milosti vladara, sredstvo ispravljanja pravosudnih grešaka i nepravdi
- kritika – česte zlouporabe
- načelo diobe vlasti, zakonitosti, jednakosti, pravednosti
- KZ 1791. ukinuo pomilovanje – svemoć zakona

- **jedino se pomilovanjem mogu otkloniti sudske pogreške i pretjerana strogost sudova**
- **umirenje javnosti u kriznim vremenima**
- **svečane prilike, ali i redovite situacije**
- **u nekim KP sustavima ovisi o oštećeniku**
- **nije prihvatljiv stav da se za neka KD pomilovanje ne može dati**

(ratni zločini, teška KD nasilja, korupcijska KD)

poimenični akt – vezan uz osobu

Predsjednik RH

- za **KPS** koje su izrečene, izvršavaju se u RH ili za njihove **pravne posljedice**
- više se ne može dati abolicija (obustava KP)
- pokreće se molbom osuđene osobe
 - može se podnijeti nakon pravomoćnosti presuude
 - nema suspenzivan učinak
 - može se podnijeti ponovno
 - predaje se ministarstvu pravosuđa
 - prilaže se izvješće o ponašanju, stanju zdravlja, sadrži obrazložen prijedlog ministra
- **Komisija za pomilovanje** – izvješće + prijedlozi – PRH
- PRH nije dužan navesti razloge, može ih navesti općenito i za veći broj osoba
- objavljuje se u NN

KAZNENO PRAVO

POSEBNI DIO

GLAVA DEVETA (IX.)

Kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva

I. Uvod

1.

glava IX

- KD protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva
- prva glava u posebnom dijelu KZ (simbolika – najteža KD) – povređuju:
 - **individualna** pravna dobra
 - **čovječnost** kao skup univerzalnih ljudskih vrijednosti – **dostojanstvo** cijelog ljudskog roda

krajnja nečovječnost

- obilježje svih djela iz ove glave KZ
- način postupanja
- ugrožavanje osobina koje čovjeka čine ljudskim bićem

međunarodno pravo

- izvoriste KD iz ove glave KZ
- KZ97 – *KD protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom* – formalni pristup
- materijalni pristup – razvrstavanje prema objektu zaštite

2.

implementacija

- iako je MP dio unutarnjeg pravnog poretka, **načelo zakonitosti** sprječava neposrednu primjenu inkriminacija sadržanih u MP
- (međunarodni ugovori, međunarodno običajno pravo, opća načela prava...)
- **EKLJP / URH** – **KD** mogu biti određena zakonom i MP
- **URH** – **međunarodni ugovori** kada su sklopljeni, potvrđeni i objavljeni u skladu s URH čine dio unutarnjeg pravnog poretka i to po pravnoj snazi iznad zakona
- **međunarodni običaji i opća načela prava** ne mogu izravno propisivati KD
 - **URH / KZ** – **kazne i druge kaznenopravne sankcije** moraju biti određene zakonom
 - čak ni međunarodni ugovori (izravno primjenjivi) ne mogu samostalno u hrvatskom kaznenom sustavu stvarati nova KD, odnosno **utemeljiti kažnjivost**
- potrebno je da hrvatski zakon propiše KP sankciju
- putem **načela zakonitosti kazne** se dopunjuje i tumači **načelo zakonitosti djela**

3.

implementirana KD

- dio unutarnjeg pravnog poretka
- MP – treba pri tumačenju uzeti u obzir
- **blanketna KD** – upućuju na pravila MP (ratni zločin, zločin protiv čovječnosti)

(tko kršeći pravila međunarodnog prava...)

- dužnost suda da u presudi navede koja su pravila MP prekršena
- **KD koja nisu eksplicitno blanketne naravi** (genocid, zločin agresije)
 - genocid – KD protiv čovječnosti i MP
- sudovi trebaju uzeti u obzir:
 - **relevantne norme MP**
 - **međunarodnu i poredbenu sudsku praksu** – razrađuje i tumači obilježja KD

4.

četiri kategorije KD:

a) međunarodni zločini

- genocid
- zločin agresije
- zločin protiv čovječnosti
- ratni zločin

b) ostala KD protiv međunarodnog humanitarnog prava

- povreda pregovarača
- zlouporaba međunarodnih znakova
- neopravdana odgoda povratka ratnih zarobljenika
- novačenje plaćenika

c) međunarodna KD u širem smislu

- terorizam (financiranje t. / javno poticanje na t. / novačenje za t. / obuka za t. / t. udruženje)
- mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
- ropstvo
- trgovanje ljudima

d) KD iz područja biomedicine i bioetike

- trgovanje dijelovima ljudskog tijela i ljudskim zamecima
- kloniranje i promjena ljudskog genoma
- zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica sa životinjskim

5.

osnovna zajednička obilježja međunarodnih zločina:

A) napad na temeljne vrijednosti međunarodne zajednice

- međunarodni mir, sigurnost i dobrobit

B) kontekst sustavnosti ili rasprostranjenosti uporabe sile

- u pravilu sudjeluju nositelji funkcija državne vlasti
- planiraju / nalažu počinjenje / toleriraju iako bi mogli spriječiti

C) univerzalni interes za njihovom represijom

- vrijeđaju savjest čovječanstva i zahtjeve čovječnosti
- univerzalno načelo

D) ne zastarijevaju

E) počinitelji ne uživaju imunitet pred MKS

- čak ni kada se radi o personalnom imunitetu službujućih predsjednika država i vlada

F) mogu odgovarati i vojni zapovjednici i civilne nadređene osobe

G)* kažnjivost pripremanja

- hrvatski KZ

definicija:

Međunarodnim zločinima stricto sensu smatraju se jedino ona djela koja krše pravila međunarodnog običajnog prava i koje stoga čitava međunarodna zajednica smatra

zločinima.

- **u sustavu su izravnog izvršenja (sudbenost MKS)**
- nije dovoljno da inkriminacija proilazi samo iz međunarodnog ugovora (obvezuje samo države stranke)

6.

KD protiv međunarodnog humanitarnog prava

- nisu u nadležnosti MKS
- ne smatraju se međunarodnim zločinima
- po izvoru i sadržaju slijede inkriminacije ratnih zločina
- usko vezana pravila međunarodnog humanitarnog prava i stanje rata (za razliku od međunarodnih KD u širem smislu)

7.

međunarodna KD u širem smislu

- izvor u MP
- KD koja su države propisale u svojim KZ da bi izvršile obveze iz međunarodnih ugovora kojima su pristupile
- nisu međunarodni zločini jer nemaju običajnopравни karakter
- nisu u nadležnosti MKS

8.

KD iz područja biomedicine i bioetike

- zaštita dostojanstva i identiteta ljudske vrste
- razvoj znanosti – etička pitanja
- mogućnosti zlouporaba

II. Genocid

1.

zakonski opis

(1) Tko s **ciljem da potpuno ili djelomice uništi neku nacionalnu, etničku, rasnu ili vjersku skupinu** kao takvu:

1. ubija članove skupine,
 2. nanosi članovima skupine teške tjelesne ozljede ili im teško naruši zdravlje,
 3. stavlja skupinu u životne uvjete kojima je cilj dovesti do njezina potpuna ili djelomična uništenja,
 4. primjenjuje mjere kojima je cilj spriječiti rađanje unutar skupine, ili
 5. prisilno preseljava djecu u drugu skupinu,
- kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko **zapovijedi počinjenje genocida**.

(3) Tko **izravno i javno potiče na počinjenje genocida**, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2.

prvo KD u posebnom dijelu i u ovoj glavi

najteži međunarodni zločin – zločin nad zločinima

žrtve – skupine ljudi – **pravo nacionalnih, rasnih, vjerskih i etničkih skupina na opstanak i razvoj** – uništenje je gubitak za cijelo čovječanstvo

kazna – najmanje 10 godina (kod ostalih KD ove glave minimalna kazna je 5 godina)

3.

Raphael Lemkin, 1944. - *genos + cide* – reakcija na holokaust / nirnberška presuda

GENOCID – poduzimanje određenih radnji protiv pripadnika neke nacionalne, rasne, vjerske ili etničke skupine kao takve s ciljem njenog potpunog ili djelomičnog uništenja

4.

samostalno KD – nakon II. svjetskog rata

Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju genocida, 1948.

- definira genocid
- međunarodni zločin – u vrijeme rata i mira
- kažnjivost zavjere (sporazum o genocidu), neposrednog i javnog poticanja na genocid, pokušaja i sudioništva u genocidu
- stranke su dužne implementirati i učinkovito sankcionirati genocid i vezana KD
- statuti MKSJ, MKSR, MKS i HKZ – definicija genocida

međunarodno običajno pravo – zabrana genocida i ostalih međunarodnih zločina

- *ius cogens*
- obvezuje i države koje nisu stranke Konvencije ili Rimskog statuta

5.

genocidna namjera – postupanje počinitelja s ciljem uništenja zaštićene skupine ili njezinog dijela

- subjektivno obilježje KD
- cilj se ne mora ostvariti da bi djelo bilo formalno dovršeno
- ciljno KD
- dio skupine na uskom geografskom području (pr. srebrenička enklava)
- dio skupine mora biti značajan
- razlikovanje genocida od običnih zločina iz mržnje

uništenje nacionalne, rasne, vjerske, etničke skupine

- namjera
- objekt je skupina
- skupina mora biti pozitivno određena (ne npr. nesrpsko stanovništvo)
- zaštita od fizičkog i biološkog uništenja
- napadi na kulturna i sociološka obilježja – ne

6.

radnje počinjenja genocida (modaliteti):

a) ubijanje članova skupine

- najčešće – namjerno prouzročenje smrti

b) nanošenje članovima skupine teških tjelesnih ozljeda ili teškog narušenja zdravlja

- obuhvaća i duševno zdravlje – namjerno prouzročenje duševnih patnji
- posljedica fizičkog/psihičkog mučenja, nečovječnog/ponižavajućeg postupanja, silovanja, spolnog nasilja, policijskog ispitivanja
- ozljeda mora biti teška (ali ne i trajna, neizlječiva ili opasna po život)
- narušenje duševnog zdravlja – ne moraju biti trajne i neizlječive traume
- smanjena mogućnost osobe da vodi normalan i konstruktivan život

c) stavljanje skupine u životne uvjete kojima je cilj dovesti do njezina potpuna ili djelomičnog uništenja

- mjere spore smrti – ne dovode izravno do smrti, ali je cilj fizičko uništenje
- izgladnjivanje, uskraćivanje medicinske zaštite, sustavno protjerivanje
- prisilan, pretjeran, iscrpljujući rad, tjelesni naponi, masovna silovanja, spolno nasilje
- djelo je dovršeno već namjernim stavljanjem skupine u destruktivne uvjete života (nije potrebno da do uništenja dođe)

d) primjena mjera kojima je cilj spriječiti rađanje unutar skupine

- biološki genocid – onemogućavanje obnavljanje i opstanka skupine

- spolno sakaćenje, sterilizacija, prisila na korištenje kontracepcije ili pobačaj, razdvajanje osoba različitog spola, zabrana sklapanja brakova
- ne mora biti fizičkog karaktera – duševno stanje žrtava
- dovoljna je djelomična prevencija rađanja

e) prisilno preseljavanje djece u drugu skupinu

- djeci se onemogućava upoznavanje s običajima, kulturom, jezikom
- prijevorno – biće KD ne služi zaštiti kulturnog identiteta
- oduzima se reproduktivna snaga skupine

prisilno raseljavanje pučanstva – etničko čišćenje

- HKZ – odustalo se od inkriminiranja
- može se podvesti pod druge genocidne radnje (npr. teške duševne boli)
- ratni zločin, zločin protiv čovječnosti

7.

dovršenje

- Konvencija, zakon – djelo je dovršeno kada počinitelj poduzme neku radnju prema **više pripadnika skupine**
- MP i sudska praksa – poduzimanje jedne genocidne radnje, prema **barem jednom pripadniku skupine**

8.

počiniteljem se smatra ne samo onaj koji poduzme radnju, već i onaj koji ju zapovijedi

- izdavanjem zapovijedi djelo je formalno dovršeno, čak i osobe ne postupe po zapovijedi
- odustajanje od načela akcesornosti poticanja i mogućnosti ublažavanja kazne za neuspjelo poticanje
- **delictum communium** – osim kod zapovijedanja – osoba sa stvarnom vlašću zapovijedanja – viši položaj u državnoj ili vojnoj hijerarhiji

9.

kažnjivo je izravno i javno poticanje na genocid

- **Konvencija**
- **javno** – počinjeno je na javnom mjestu ili je upućeno općoj javnosti putem sredstava javnog priopćavanja (radio, TV...)
- **uvjet neposrednosti (izravno)** – specifično provociranje neodređenog kruga osoba – treba procijeniti u kulturnom i lingvističkom kontekstu
- KD apstraktnog ugrožavanja – blaža kazna (1-10)

10.

kritike definicije i restriktivnog tumačenja

- zaštita samo taksativno navedenim skupinama (pr. ne političke, spolne...)
- **političke i druge društvene skupine**
- pojedinaac ili sustavnost (više počinitelja i organizirano nasilje) – Rimski statut
 - postoji mogućnost da pojedinac počinu genocid, ali samo ako njegovo djelovanje može ugroziti opstanak skupine (pr. atomska bomba)
- **genocidna namjera** – obilježje sustavnosti (pojedinac mora biti svjestan genocidnog konteksta i potrebe međudjelovanja s drugim osobama)
 - ako nema objektivnog konteksta genocidnog djelovanja, ne može se govoriti o genocidnoj namjeri

namjera uništenja

- teško utvrditi zbog restriktivnog tumačenja

- izjave i radnje okrivljenika, opći kontekst (sustavnost, rasprostranjenost, brojnost, narav počinjenih KD, namjerno i sustavno izdvajanje, politička doktrina...)
- **kognitivno tumačenje** – svijest da će njegove radnje u međudjelovanju s radnjama drugih imati za posljedicu uništenje skupine
- **nacionalni sudovi** – uništenje koze hije skupine, opstanka kao zasebne društvene zajednice koja ima svoja razlikovna obilježja, osobitosti i osjećaj kohezije
 - ESLJP nije smatrao da su njem. sudovi ekstenzivnim tumačenjem povrijedili načelo zakonitosti

11.

odgovornost države – uz individualnu odgovornost za međunarodna KD

- presuda BiH protiv Srbije i Crne Gore
- ne za počinjenje već za nesprečavanje genocida i nekažnjavanje počinitelja
- RH i Srbija – tužba i protutužba – počinjene genocidne radnje, ali nema genocidne namjere

III. Zločin agresije

1.

zakonski opis:

(1) Tko imajući stvarnu moć nadzirati ili upravljati političkim ili vojnim djelovanjem države, upotrijebi oružane snage jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države ili na bilo koji drugi način protivan Povelji Ujedinjenih naroda ostvari čin agresije koji po svojim karakteristikama, težini i razmjeru predstavlja očito kršenje Povelje Ujedinjenih naroda,

kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(2) Tko **sudjeluje** u djelovanju oružanih snaga iz stavka 1. ovoga članka,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(3) Tko **izravno i javno potiče** na zločin agresije,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Činom agresije iz stavka 1. ovoga članka, bez obzira na to je li prethodno objavljen rat ili ne, smatra se:

1. invazija ili napad oružanih snaga jedne države na područje druge države, ili vojna okupacija, makar i privremena koja je posljedica takve invazije ili napada, ili pripajanje cijelog ili dijela područja druge države uz primjenu sile,

2. bombardiranje od strane oružanih snaga jedne države područja druge države ili korištenje bilo kakvog oružja jedne države na području druge države,

3. blokiranje luka ili obala jedne države oružanim snagama druge države,

4. napad oružanih snaga jedne države na kopnene, pomorske i zračne snage druge države,

5. korištenje oružanih snaga jedne države, koje su na području druge države uz njezinu suglasnost, u suprotnosti s uvjetima predviđenim njihovim sporazumom ili produljenje prisutnosti vojnih snaga na području druge države po prestanku sporazuma,

6. davanje dozvole da područje koje je država stavila na raspolaganje drugoj državi ova koristi za agresiju protiv treće države, ili

7. slanje od strane ili u ime države naoružanih bandi, grupa, paravojnih snaga ili plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države koje po svojoj težini odgovaraju prethodno navedenim radnjama ili njezino značajno sudjelovanje u takvim akcijama.

2.

zločin agresije

- inkriminira agresivni rat (RH je jedna od rijetkih zemalja)
- **ZO međunarodni mir i sigurnost** – zločin protiv mira (Nirnberška povelja)
- glavni međunarodni zločin nakon suđenja za nacističke zločine

- nesuglasnost država oko definicije – izgubilo svoju pravnu relevantnost
- **statuti *ad hoc* sudova** ga ne sadrže
- **MKS** još nema punu nadležnost

Rimski statut (1998.)

- države se nisu usuglasile oko definicije
- **Sud** će imati nadležnost nakon što se ustanove obilježja i nakon što se postigne dogovor oko pretpostavki za izvršavanje stvarne nadležnosti
- lipanj 2010. - **usvojena je definicija agresije** – izmjene je ratificirao dovoljan broj država
- da bi **Sud** mogao pokrenuti postupke protiv počinitelja ovog KD, potrebna je da nadležnost Suda nad zločinom agresije aktivira **Skupština država stranaka**

3.

definicija u KZ slijedi definiciju iz *bis* Rimskog statuta

- da bi postojala **individualna odgovornost**, potrebno je prethodno utvrditi da je počinjen **kolektivni državni čin agresije**

čin agresije

- upotreba oružanih snaga jedne države protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države
- upotreba oružanih snaga na bilo koji drugi način protivan Povelji UN-a

(mora po svome karakteru, težini i razmjeru predstavljati **očito kršenje Povelje**)

Povelja UN-a

- države su dužne suzdržavati se od prijetnje silom ili upotrebe sile protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države ili postupati na bilo koji način nespojiv s ciljevima UN-a
- **pravo na individualnu ili kolektivnu samoobranu u slučaju oružanog napada**
 - dok Vijeće sigurnosti ne poduzme mjere potrebne za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti
 - Povelja daje Vijeću ovlast da poduzme mjere kad se utvrdi čin agresije
- **zabranjeni su svi ratovi koji nisu obrambeni ili nisu poduzeti u sklopu kolektivnih mjera UN-a**
- **pitanja:** Kad počinje pravo na samoobranu? Granica između obrambenog djelovanja i oružanog napada?

4.

tipični oblici čina agresije – KZ po uzoru na *bis* Rimskog statuta / Rezolucije Opće skupštine UN-a:

- 1. invazija ili napad oružanih snaga jedne države na područje druge države, ili vojna okupacija, makar i privremena koja je posljedica takve invazije ili napada, ili pripajanje cijelog ili dijela područja druge države uz primjenu sile,
- 2. bombardiranje od strane oružanih snaga jedne države područja druge države ili korištenje bilo kakvog oružja jedne države na području druge države,
- 3. blokiranje luka ili obala jedne države oružanim snagama druge države,
- 4. napad oružanih snaga jedne države na kopnene, pomorske i zračne snage druge države,
- 5. korištenje oružanih snaga jedne države, koje su na području druge države uz njezinu suglasnost, u suprotnosti s uvjetima predviđenim njihovim sporazumom ili produljenje prisutnosti vojnih snaga na području druge države po prestanku sporazuma,
- 6. davanje dozvole da područje koje je država stavila na raspolaganje drugoj državi ova koristi za agresiju protiv treće države, ili
- 7. slanje od strane ili u ime države naoružanih bandi, grupa, paravojnih snaga ili

plaćenika koji izvode oružane akcije protiv druge države koje po svojoj težini odgovaraju prethodno navedenim radnjama ili njezino značajno sudjelovanje u takvim akcijama.

Točka 7. - prikrivena agresija

- potrebno je da država koja šalje naoružane bande, grupe, paravojne snage ili plaćenike ima nad njima efektivnu kontrolu, a ne samo da ih pomaže

navođenje tipičnih činova agresije ima restriktivnu funkciju

- ne ilustrativno
- *lex certa*

mogu počiniti **samo države**

5.

radnja počinjenja:-

- **upotreba oružanih snaga** (protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge države)
- **ostvarenje čina agresije na drugi način**

počinitelj

- **tko** – ali je navedeno svojstvo počinitelja – **delictum proprium**
- ima stvarnu moć nadzirati ili upravljati političkim ili vojnim djelovanjem države
 - najviši vojni ili politički dužnosnici
- **delictum communium** – svi oni koji sudjeluju u takvim djelovanju oružanih snagu

kažnjivost u RH

- proširena u odnosu na međunarodno pravo (samo politički i vojni vrh)
- ni u međunarodnom pravu zapovijed naređenog ne oslobađa podređenog odgovornosti
- **odgovornost za zapovijedanje i za počinjenje**
 - odgovornost vojnog i političkog vrha nastaje tek kad na temelju nje dođe do čina agresije (drukčije u MP)

6.

namjera

- počinitelj mora biti svjestan svog vodećeg položaja i činjenice zbog kojih je djelovanje oružanih snaga u očitoj suprotnosti s Poveljom UN-a
- svijest moraju imati i osobe koje sudjeluju u djelovanju oružanih snaga

7.

kažnjivost izravnog i javnog poticanja na zločin agresije

- specifičnost KZ u odnosu na MP (nije predviđeno Rimskim statutom)
- kažnjavanje je opravdano zbog ratnohušačke propagande
- KP zaštita ustavnih zabrani svakog pozivanja ili poticanja na rat i zabrani svake ratne propagande iz MPGPP
- izravno i javno – kao kod genocida

IV. Zločin protiv čovječnosti

1.

zakonski opis:

(1) Tko **kršeći pravila međunarodnog prava** u sklopu **širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva**, uz znanje o tom napadu:

1. ubije drugu osobu,
 2. radi istrebljenja nametne nekom civilnom stanovništvu životne uvjete kojima je cilj dovesti do njegova djelomičnog uništenja,
 3. stavi u ropstvo neku osobu tako da nad njom vrši pojedine ili sve ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva, uključujući vršenje takvih ovlasti u trgovini ljudima,
 4. protjeruje ili prisilno premješta druge osobe putem izгона ili drugih prisilnih mjera s područja na kome zakonito borave, a bez osnova predviđenih međunarodnim pravom,
 5. protupravno zatvori drugu osobu ili joj na drugi način protupravno oduzme slobodu,
 6. muči osobu kojoj je oduzeta sloboda ili je pod nadzorom okrivljenika tako da joj namjerno nanosi teške tjelesne ili duševne boli ili patnje, osim onih koje proizlaze, svojstvene su ili su slučajna posljedica zakonite kazne,
 7. siluje drugu osobu, drži je u spolnom ropstvu, prisiljava na prostituciju, nezakonito drži u zatočenju ženu koja je nasilno zatrudnjela kako bi se utjecalo na etnički sastav nekog stanovništva ili činile kakve druge teške povrede međunarodnog prava, drugoj osobi bez njezina pristanka i kada to nije opravdano medicinskim razlozima oduzme biološku reproduktivnu sposobnost ili nad njom izvrši neko drugo spolno nasilje usporedive težine,
 8. progoni neku određivu skupinu ili zajednicu na političkoj, rasnoj, nacionalnoj, etničkoj, kulturnoj, vjerskoj, spolnoj ili drugoj osnovi koja se općenito prema međunarodnom pravu smatra nedopustivom, i to počinu u vezi s bilo kojom radnjom opisanom u članku 88. do 91. ovoga Zakona tako da drugoj osobi zato što pripada određenoj skupini ili zajednici namjerno i u velikoj mjeri oduzme temeljna prava suprotno međunarodnom pravu,
 9. uhiti, drži u zatočeništvu ili otme osobe u ime ili uz dopuštenje, potporu ili pristanak države ili političke organizacije, a nakon toga odbije priznati takvo oduzimanje slobode ili uskrati obavijesti o sudbini ili mjestu na kojem se osobe nalaze, s ciljem da im se uskrati pravna zaštita kroz dulje vremensko razdoblje,
 10. u okviru institucionaliziranog režima sustavnog potlačivanja i dominacije jedne rasne skupine nad drugom rasnom skupinom ili skupinama i u namjeri održavanja takvog režima počinu neko nečovječno djelo opisano u ovom članku ili djelo slično nekom od tih djela (zločin apartheida), ili
 11. počinu druga nečovječna djela kojima se namjerno uzrokuje teška patnja, teška tjelesna ozljeda ili teško narušenje zdravlja,
- kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko zapovijedi neko od navedenih kaznenih djela.

2.

ZO - čovječnost

usmjerenost protiv civilnog stanovništva

sustavan i raširen napad

prijetnja miru i međunarodnoj sigurnosti

- nastalo kao KD koje bi sankcioniralo zločine države prema vlastitim građanima
- ne sudjeluje više država

3.

RH – implementirano tek 2004. godine

MP – nema sustavne kodifikacije – nije razrađeno zasebno međunarodnom konvencijom
statuti MKS – Nürnberg, Tokyo, *ad hoc* sudovi, MKS (Rimski statut – detaljno razrađuje obilježja)

KD prema MOP

- prema tome bi hrvatski sudovi mogli suditi za zločine prema MOP i počinjene prije 2004. (Domovinski rat)
- u skladu sa EKLJP – dovoljno je da djelo *t.c.* predstavljalo KD prema MOP
- protivno ustavnoj zabrani retroaktivnosti načelu zakonitosti (određenost KD i sankcije)

4.

zločin protiv čovječnosti

- def. KZ = def. Rimski statut
- **napad** – širok i sustava, usmjeren protiv civilnog stanovništva
- **radnje počinitelja** – moraju biti dio napada
- **počinitelj mora toga biti svjestan** – imati znanje o napadu

5.

napad – višestruko činjenje pojedinih radnji izvršenja protiv civilnog stanovništva

- ne treba biti vojna ili oružana sila, niti oružani sukob
- bilo koji oblik zlostavljanja i nasilja prema civilnom stanovništvu

Povelja Međunarodnog vojnog tribunala u Nürnbergu

- KD počinjeno prije ili za vrijeme rata i u vezi sa zločinom agresije ili ratnim zločinom (opravdanje međunarodne sudbenosti)

Statut MKSJ-a

- zločini protiv čovječnosti moraju biti počinjeni u kontekstu oružanog napada (ne nužno međunarodnog, već i unutarnjeg)

Rimski statut

- u slučaju bilo kakvog napada – čak i u miru

napad na temelju ili u cilju državne politike ili politike neke organizacije

Rimski statut

- može biti i **namjeran propust** države ili organizacije da djeluje (implicitno odobravanje) – ali ne samo nečinjenje

KZ – ne sadrži zahtjeva da iza napada mora stajati državna politika ili politika neke organizacije

MOP – Međunarodni *ad hoc* tribunali

- postojanje državne politike ili politike neke organizacije činjenično je relevantno za dokazivanje djela

6.

napad mora biti:

- **širok (rasprostranjen)** – kada je velikog razmjera i odnosi se na veći broj žrtava
- **sustavan** – koji je organiziran i do kojeg nije došlo slučajno
- prema obrascu – priprema i planiranje – znatni javni i privatni resursi

djela jednog okrivljenika ne moraju biti rasprostranjena ili sustavna

- može biti osuđen i za radnju na štetu samo jedne žrtve

7.

napad mora biti usmjeren protiv civilnog stanovništva

- civilno stanovništvo je primarni objekt napada
- sredstva, metode, status žrtava, broj, diskriminatorni karakter napada, priroda počinjenih djela, pruženi otpor
- ne mora biti cjelokupno stanovništvo – **veći broj**

nacionalnost, državljanstvo i druge karakteristike su nebitne

civili – sve osobe koje ne sudjeluju aktivno u neprijateljstvima, uključujući i pripadnike

oružanih snaga koji su položili oružje ili su izvan bojnog ustroja zbog bolesti, rana, lišenja slobode ili bilo kojeg drugog razloga

stanovništvo mora biti pretežno civilnog karaktera

8.

radnje počinitelja moraju biti dio napada

- počinitelj mora sudjelovati u sukobu
- djela konkretnog počinitelja su u vezi s napadom – potrebno dokazati

9.

namjera počinitelja u odnosu na pojedine radnje

znanje o napadu – počinitelj mora znati da njegove radnje čine dio širokog ili sustavnog napada usmjerenog protiv civilnog stanovništva, ili to htjeti

- ne mora znati sve karakteristike napada ili pojedinosti plana konkretne države ili organizacije
- motiv nije bitan – osveta, koristoljublje...

progon – bitna je diskriminatorna namjera – namjerno ili teško oduzimanje temeljnih prava motivirano identitetom skupine ili zajednice

- slično genocidu (diskriminatorno postupanje) – ali nema cilja uništenja skupine
- skupine nisu taksativno ograničene – šira zaštita

10.

10 različitih modaliteta + generalna klauzula (i na drugi način...)

- **1) ubojstvo**
 - namjerno prouzročenje smrti
 - dovoljna je neizravna namjera
- **2) istrebljenje**
 - nametanje stanovništvu životnih uvjeta kojima je cilj dovesti do njihova djelomična uništenja
 - ako je stanovništvo n/r/v/e skupina, a cilj je uništenje značajnog dijela – genocid
- **3) stavljanje u ropstvo**
 - izvršavanje pojedinih ili svih ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva (trgovanje)
- **4) protjerivanje ili prisilno premještanje**
 - protjerivanje osoba (na područje druge države) ili prisilno premještanje (unutar iste države) s područja na kojem zakonito borave, a bez osnova predviđenih MP-om
 - ne: ilegalni imigranti, evakuacija
 - prisila: fizička sila, iskorištavanje okruženja koje karakterizira prisila
 - čak i kad stanovništvo samo pobjegne
- **5) protupravno zatvaranje**
 - oduzimanje slobodi osobi bez odgovarajućeg pravnog postupka
- **6) mučenje**
 - namjerno nanošenje teških tjelesnih ili duševnih boli ili patnji osobi kojoj je oduzeta sloboda
 - ne patnja ili bol koji su dio zakonite kazne ili njezina slučajna posljedica
- **7) silovanje i drugo spolno nasilje**
 - spolno ropstvo, prisiljavanje na prostituciju, nezakonito držanje u zatočenju žene koja je nasilno zatrudnjela kako bi se utjecalo na etnički sastav stanovništva ili činile neke druge povrede MP-a
 - oduzimanje biološke reproduktivne sposobnosti bez pristanka i medicinske indikacije

- drugo spolno nasilje usporedive težine
- **8) progon**
 - namjerno oduzimanje nekoj osobi u velikoj mjeri njenih temeljnih prava zbog pripadnosti te osobe nekoj skupini ili zajednici
 - diskriminatorna osnova – najteži zločin protiv čovječnosti
- **9) prisilno nestajanje osoba**
 - uhićenje, držanje u zatočeništvu, otmica, pri čemu se taj čin ne priznaje ili se uskraćuju obavijesti o sudbini uhićene ili otete osobe ili mjestu na kojem se nalazi
- **10) zločin apartheida**
 - sustavno i institucionalizirano potlačivanje i dominacija jedne rasne skupine nad drugom
 - namjera održavanja takvog sustava
- **11) druga nečovječna djela**
 - ona čija je priroda i težina slična naravi svih ostalih pobliže opisanih djela u ovom članku
 - primjeri sudske prakse: sakaćenje, TTO, premlaćivanje, deportacija, prisilno premještanje grupa civila, prisiljavanje na prostituciju, nestajanje pod prisilom

11.

počinitelj

- **onaj tko poduzme**
- **onaj koji zapovijedi** – bez obzira je li došlo do počinjenja

V. Ratni zločin

1.

zakonski opis:

(1) Tko **kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, okupacije ili međunarodnog oružanog sukoba ili oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj** počini neko od sljedećih teških kršenja protiv osoba ili imovine zaštićenih Ženevskim konvencijama od 12. kolovoza 1949.:

1. ubojstvo,
 2. mučenje ili nečovječno postupanje, uključujući biološke pokuse,
 3. nanošenje velike patnje, teške tjelesne ozljede ili teškog narušenja zdravlja,
 4. nezakonito protjerivanje, premještaj ili nezakonito držanje zaštićene osobe u zatočeništvu,
 5. prisiljavanje ratnog zarobljenika ili druge zaštićene osobe na službu u postrojbama neprijateljske sile,
 6. uskraćivanje prava ratnom zarobljeniku ili drugoj zaštićenoj osobi na pravičan i redovan postupak,
 7. uzimanje talaca, ili
 8. opsežno uništavanje i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom i koje je provedeno nezakonito i samovoljno,
- kaznit će se kaznom zatvora od najmanje pet godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

(2) Tko kršeći pravila međunarodnog prava za vrijeme rata, okupacije ili međunarodnog oružanog sukoba ili oružanog sukoba koji nema međunarodni značaj **počini druge teške povrede prava i običaja** koji se primjenjuju u međunarodnom oružanom sukobu ili oružanom sukobu čiji značaj nije međunarodni, to jest bilo koje od sljedećih djela:

1. usmjeravanje napada protiv civilnog stanovništva ili protiv pojedinih civila koji ne sudjeluju izravno u neprijateljstvima,
2. usmjeravanje napada protiv civilnih objekata, odnosno objekata koji nisu vojni ciljevi,
3. usmjeravanje napada protiv osoblja, uređaja, materijala, jedinica ili vozila uključenih u humanitarnu pomoć ili misiju održavanja mira sukladno Povelji Ujedinjenih naroda, tako dugo dok oni imaju pravo na zaštitu civila ili civilnih objekata prema odredbama međunarodnog ratnog prava,

4. pokretanje napada sa znanjem da će takav napad uzgredno dovesti do smrti ili ozljeda civila ili štete na civilnim objektima ili do teške, dugoročne i opsežne štete u prirodnom okolišu koja bi očito bila nerazmjerna u odnosu na očekivani konkretan i izravan vojni dobitak,
 5. napadanje ili bombardiranje, bilo kojim sredstvima, gradova, sela, naselja ili zgrada koje su nebranjene i ne predstavljaju vojne ciljeve,
 6. ubijanje ili ranjavanje borca koji se predao, nakon što je položio oružje ili ostao bez sredstava za borbu,
 7. nepravilna uporaba zastave primirja, zastave ili vojnog znakovlja i odore neprijatelja ili Ujedinjenih naroda, kao i posebnih znakova Ženevskih konvencija, zbog koje je došlo do pogibije ili teških ozljeda,
 8. premještanje, izravno ili posredno, dijelova vlastitog civilnog stanovništva na okupirano područje od strane okupatorske sile, ili deportacija ili premještaj čitavog stanovništva okupiranog područja ili jednog njegovog dijela, unutar toga područja ili izvan njega,
 9. usmjeravanje napada protiv zgrada posvećenih vjeri, obrazovanju, umjetnosti, znanosti ili humanitarnim svrhama, protiv povijesnih spomenika i kulturnih dobara, bolnica i mjesta na kojima se prikupljaju bolesni i ranjeni, pod uvjetom da nisu vojni ciljevi,
 10. podvrgavanje osoba koje su u vlasti protivničke strane tjelesnom sakaćenju, uzimanju tkiva ili organa za transplantaciju ili medicinskim ili znanstvenim pokusima bilo koje vrste koji nisu opravdani medicinskim, zubarskim ili bolničkim tretmanom osoba o kojima je riječ te koji se ne izvode u njihovom interesu, a dovode do smrti ili ozbiljne opasnosti po zdravlje takve osobe ili osoba,
 11. podmuklo ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljske nacije ili vojske,
 12. proglašavanje da se protivniku neće dati nikakva milost,
 13. uništavanje ili oduzimanje neprijateljske imovine osim ako to izričito zahtijeva ratna nužda,
 14. proglašenje prava i radnji državljana neprijateljske strane zabranjenim, suspendiranim ili nedopuštenim u sudskom postupku
 15. prisiljavanje državljana neprijateljske strane da sudjeluju u ratnim operacijama usmjerenim protiv vlastite zemlje čak i ako su bili u službi zaraćene strane prije početka rata,
 16. pljačkanje gradova ili mjesta,
 17. uporaba otrova ili otrovnog oružja,
 18. uporaba otrovnih plinova, plinova zagušljivaca ili drugih plinova te svih sličnih tekućina, tvari ili naprava,
 19. uporaba metaka koji se u ljudskom tijelu lako šire ili raspršuju,
 20. uporaba oružja, projektila, materijala i načina ratovanja koji po svojoj prirodi nanose suvišne ozljede ili nepotrebne patnje ili kojima je svojstvo da protivno međunarodnom ratnom pravu ne razlikuju vojne i civilne ciljeve, ako je takvo oružje, projektili, materijal ili način ratovanja predmet sveobuhvatne zabrane,
 21. skrnavljenje osobnog dostojanstva, posebice ponižavajući i degradirajući postupci, kolektivno kažnjavanje,
 22. silovanje, spolno porobljavanje, prisiljavanje na prostituciju, trudnoću, sterilizaciju ili koji drugi oblik spolnog nasilja koji predstavlja tešku povredu Ženevskih konvencija,
 23. iskorištavanje prisutnosti civila ili drugih zaštićenih osoba da se određena mjesta, područja ili vojne snage zaštite od vojnih operacija,
 24. usmjeravanje napada na zgrade, materijal, medicinske jedinice i prijevozna sredstva te osoblje koje koristi posebne znakove Ženevskih konvencija sukladno međunarodnom pravu,
 25. pribjegavanje izgladnjivanju civila kao načinu vođenja rata uskraćivanjem sredstava nužnih za opstanak, uključujući i otežavanje pristupa humanitarnoj pomoći, propisanoga Ženevskim konvencijama,
 26. novačenje djece u nacionalne oružane snage ili oružane skupine odvojene od oružanih snaga države ili njihovo korištenje u aktivnom sudjelovanju u neprijateljstvima, ili
 27. premještanje civilnog stanovništva zbog razloga povezanih uz sukob osim ako to traži sigurnost civila ili neizbježni vojni razlog, kaznit će se kaznom zatvora najmanje tri godine.
- (3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko djelo iz stavka 2. ovoga članka počini prema velikom broju ljudi ili na osobito okrutan ili podmukao način, iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda.
- (4) Tko zapovijedi da se počini djelo iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka kaznit će se kao da ga je sam počinio.

2.

**teška povreda međunarodnog humanitarnog prava
individualna kaznena odgovornost prema MP-u**

- bitno je poznavanja međunarodnog pravnog okvira koji se odnosi na oružane sukobe

3.

19. na 20. st. - nastoji se vođenje rata podvrgnuti pravilima

Haške konvencije (1899. / 1907.) - haško pravo

- diplomatska konvencija
- **Pravila o zakonima i običajima vođenja rata kao aneks uz HK1907.**
- kodificirana pravila rata, uređeni odnosi u ratu (sredstva i metode) na kopnu i na moru
- malo odredbi posvećenih zaštiti civila

četiri Ženevske konvencije (1949.), dva Dopunska protokola (1977.)- ženevsko pravo

- zaštita civila i neboraca
- **1. ŽK za poboljšanje sudbine ranjenika, bolesnika u oružanim snagama u ratu**
- **2. ŽK za poboljšanje sudbine ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih pomorskih snaga**
- **3. ŽK o postupanju s ratnim zarobljenicima**
- **4. ŽK o zaštiti građanskih osoba za vrijeme rata**
- primjenjuje se u međunarodnim oružanim suobima
- čl.3. oružani sukobi koji nisu međunarodnog karaktera
 - **minimalna zaštita**
 - **zabrana** ubijanja, mučenja, sakaćenja, okrutnog postupanja, uzimanja talaca, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja te izricanja kazni i izvršenja smaknuća bez prethodnog postupka i presude redovnog suda utemeljene na pravičnom postupku
- **1. DP o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba**
- **2. DP o zaštiti žrtava unutarnjih oružanih sukoba**
- **3. DP (2005.) - crveni križ, polumjesec i kristal**
- protokoli nisu univerzalno prihvaćeni, ali pojedine odredbe imaju karakter običaja

4.

razlikovanje haškog i ženevskog prava

- **Statut MKSJ**
 - teška kršenja Ženevskih konvencija
 - ostale povreda pravila i običaja rata
- **Rimski statut (=KZ)**
 - jedinstven pojam ratnih zločina

ratni zločini – najstariji međunarodni zločini

- međunarodno ugovorno i običajno pravo i prije 2. svjetskog rata
- nirnberški i tokijski procesi – koja postupanja vežu **individualnu kaznenu odg.**
- **samo najteža kršenja ženevskih konvencija** – dužnost država da predvide kaznenu odgovornost i kazne počinitelje
 - samo radnje koje su počinjene u međunarodnim sukobima predstavljaju ratni zločin
 - *ad hoc* sudovi – individualna kaznena odgovornost – kršenja pravila postupanja i u unutarnjim oružanim sukobima
- **Rimski statut**
 - **ratni zločin**
 - radnje u oružanim sukobima međunarodnog karaktera

- neke radnje poduzete u unutarnjim sukobima
- uglavnom se preklapaju (osim npr.: prisiljavanje ratnog zarobljenika ili druge zaštićene osobe na službu u postrojbama neprijateljske sile)

5.

ratni zločin može se počiniti samo kršenjem pravila MP-a

- blanketna norma – za potpuni opis KD potrebno je navesti odgovarajuća pravila MP
- pravila MP-a – utemeljuju odgovornost, razlog isključenja protupravnosti

dopuštena radnja u ratu

- uporaba sile temelji se na načelima razmjernosti, (vojne) krajnje nužde i razlikovanju vojnih i civilnih osoba

6.

djelo mora biti počinjeno za vrijeme oružanog sukoba, rata ili vojne okupacije

- mora postojati veza između oružanog sukoba i radnji za koje se počinitelj tereti

počinitelj mora postupati s namjerom

zaštićene osobe i imovina u ŽK

- potrebno je utvrditi kod teškog kršenja ŽK

7.

radnja počinjenja – u vrijeme u kojem se MHP primjenjuje

- **od početka sukoba do prestanka neprijateljstva** (do zaključenja mira ili dok se ne nađe mirno rješenje)

oružani sukob

- postoji svugdje gdje se pribjeglo oružanoj sili između država ili produljenom nasilju između vlasti i organiziranih naoružanih grupa ili pak između takvih grupa unutar jedne države

međunarodni oružani sukob – postoji uvijek kada je riječ o sukobu između dvije ili više država, ali međunarodnim sukobima se smatraju i ratovi nacionalnog oslobođenja, tj. borbe naroda protiv kolonijalne dominacije i strane okupacije radi ostvarenja prava na samoodređenje

- unutarnji sukob može postati međunarodni – druga država intervenira u sukob ili neki od sudionika sudjeluju u ime druge države

unutarnji oružani sukob – samo onaj sukob koji se odvija na području jedne države bez uplitanja druge države, bilo da se radi o sukobu između oružanih snaga države i pobunjenih oružanih snaga odnosno drugih organiziranih oružanih grupa bilo da je riječ o sukobu organiziranih oružanih grupa međusobno

- unutarnji neredi i napetosti – ne

rat – oblik oružanog sukoba koji podrazumijeva sudjelovanje i međusobno razračunavanje najmanje dviju država

- ŽK se primjenjuje i ako jedna država ne priznaje ratno stanje

vojna okupacija – je zauzimanje područja druge države pri čemu nije nužno da postoji ikakav oružani otpor

rat i vojna okupacija smatraju se međunarodnim oružanim sukobima

razlikovanje međunarodnog i unutarnjeg sukoba važna je jer o tome ovisi koje je pravo primjenjivo

KZ sve opisane radnje inkriminira kao ratne zločine – neovisno je li se radi o međunarodnom ili unutarnjem sukobu

blanketna norma

- pravila MP isključuju primjenu nekoliko odredbi kada je riječ o unutarnjim sukobima
- pojedine navedene radnje neće se moći smatrati kažnjivima kada su počinjenje u unutarnjim sukobima, ali samo onda kada njihova kažnjivost ne proizlazi iz

zajedničkog čl. 3. ŽK, DPIL, međunarodnog običajnog ratnog i humanitarnog prava
Sudovi u svakom konkretnom slučaju trebaju utvrditi je li riječ o međunarodnom sukobu ili oružanom sukobu koji nema takav značaj.

- hrvatski sudovi primjenjuju zajednički čl. 3 ŽK bez obzira na karakter sukoba
 - USUD – praksa je ujednačena, dugotrajna i stabilna
- VSRH – nastojanje da se postave jasna pravila o vremenskom važenju

DPIL (prije 8.11.1991) i DPI (nakon tog datuma)

- bitno je utvrditi datum kad je RH postala suverena
- pr. - okrivljenik je osuđen po zapovjednoj odgovornosti za djela prije osamostaljenja RH
 - na temelju DPIL (iako ne sadrži odredbe o zapovjednoj odgovornosti) – ali:
 - zapovjedna odgovornost ima status MOP - primjenjiv u svim vrstama sukoba
 - tako ga primjenjuju i MKS
 - DPI je interpretativni okvir za obješnjenje pojma zapovijedne odgovornost
 - odgovornost okrivljenika je utemeljena na garantnoj odgovornosti za nečinjenje prema KZ važećem u vrijeme počinjenja djela
 - krivo navođenje materijalnog izvora prema tome nije relevantno

8.

radnja okrivljenika mora biti u vezi s oružanim sukobom

- nije dovoljno da je radnja samo počinjena za vrijeme sukoba
- konkretna veza (geografska, peronalna...)
- radnja mora biti usko povezana uz neprijateljstva

vlast okrivljenika nad zaštićenim osobama

- mora biti u vezi s okupacijom, rato, ili oružanim sukobom i ta veza mora biti jasna i određena
- pr. počinitelj je borac, žrtva nije aktivno sudjelovala u neprijateljstvima, žrtva pripada suprostavljenoj strani u sukobu, djelo makar posredno služi krajnjem cilju vojne kampanje, djelo je počinjeno u sklopu ili u kontekstu počiniteljevih službenih dužnosti

veza između kriminalnog čina i oružanog sukoba

stupanj intenziteta zlostavljanja

- nije element KD ratnog zločina, već služi za ocjenu hoće li se određene radnje kvalificirati kao KD ratnog zločina

9.

namjera – svijest o činjenicama postojanja oružanog sukoba (ne treba ocjena o karakteru sukoba)

- mora obuhvaćati radnju (može i neizravna namjera)
- svijest o okolnostima na temelju kojih su žrtva i imovina imale zaštićen status

10.

teška kršenja ŽK:

- 1. ubojstvo
- 2. mučenje ili nečovječno postupanje, uključujući biološke pokuse
- 3. nanošenje velike patnje, teške tjelesne ozljede ili teškog narušenja zdravlja
- 4. nezakonito protjerivanje, premještaj ili nezakonito držanje zaštićene osobe u zatočeništvu
- 5. prisiljavanje ratnog zarobljenika ili druge zaštićene osobe na službu u postrojbama neprijateljske sile
- 6. uskraćivanje prava ratnom zarobljeniku ili drugoj zaštićenoj osobi na pravičan i redovan postupak
- 7. uzimanje talaca
- 8. opsežno uništavanje i oduzimanje imovine koje nije opravdano vojnom nuždom i koje je provedeno nezakonito i samovoljno

11.

radnje moraju biti usmjerene protiv zaštićenih osoba ili imovine osobe...

- ranjenici
- bolesnici
- brodolomci
- ratni zarobljenici
- civili

... koje se u slučaju sukoba ili okupacije u bilo kojem trenutku ili na bilo koji način nađu u vlasti, pod kontrolom strane u sukobu ili okupacijske sile čiji nisu državljani

- zaštita državljanima koji ne uživaju diplomatsku zaštitu i nisu vezani kontrolom i lojalnošću prema državi u čijim su se rukama zatekli
- kriterij državljanstva je neprimjerena za definiranje zaštićenih osoba
- **lojalnost proizlazi iz etničke pripadnosti**

ratni zločin može predstavljati i ubojstvo osobe istog državljanstva, ako je lojalna drugoj strani u sukobu

KD počinjena za vrijeme međunarodnog sukoba prema pripadnicima vlastite vojske

- **vojno ili obično KD**
- pr. Ntaganda – zločini počinjeni prema pripadnicima vlastite vojske mogu predstavljati ratni zločin kada se radi o silovanju ili drugim oblicima spolnog nasilja

12.

ostala kršenja ženevskog i haškog prava

- 27 mogućih radnji
- blaža kazna nego za teška kršenja ŽK

kvalifikatorne okolnosti

- prema velikom broju ljudi
- na osobito okrutan ili podmukao način
- iz koristoljublja
- iz drugih niskih pobuda
- kazna izjednačena kao za teška kršenja ŽK

KZ11 < OKZRH

13.

počinitelj – svatko (delictum communium)

- ako je opći uvjet povezanosti KD s oružanim sukobom

odgovornost zapovjednika – za samo izdavanje zapovijedi (kao kod genocida)

- stvarna mogućnost izdavanja naređenja

zapovjedna odgovornost za ratne zločine

- vojni i civilni zapovjednici odgovaraju za zločinačku djelatnost svojih podređenih kada su izdali zapovijed i kada su propustili spriječiti svoje podređene u činjenju namejrno ili nehajno, odnosno kada naknadna saznanja o počinjenju međunarodnih zločina nisu prosljedili nadležnim tijelima vlasti u cilju provođenja istrage i kaznenog progona

efektivna kontrola

- nije neophodno da počinitelj bude formalno postavljen za zapovjednika – dovoljno je da faktički djeluje u tom svojstvu

zapovjedna odgovornost

- **HKZ – 2004 g**
- za ranije mogu biti kažnjeni samo na temelju prvog oblika zapovjedne odgovornosti stricto sensu – namjerno nesprječavanje
- odgovornost se temelji na općoj odredbi o garantnoj dužnosti i odgovornosti za nečinjenje

u RH nije moguće počiniti ratni zločin iz nehaja

- ili kada je zapovjednik tek kasnije saznao za ratni zločin
- eventualno KD neprijavlivanja (zastara)

14.

dovoljno je da je počinjena jedna od opisanih radnji i prema jednoj osobi

- više radnji prema više osoba

broj žrtava nije pravno relevantan za kvalifikaciju ovog KD

produljeno djelo – sada isključeno

VI. Terorizam

1.

zakonski opis:

(1) Tko s **ciljem** ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini, ili ozbiljnog narušavanja ili uništavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih struktura države ili međunarodne organizacije, počinu jedno od sljedećih djela koje može ozbiljno naštetiti državi ili međunarodnoj organizaciji:

1. napade na život osobe koji mogu prouzročiti smrt,
2. napade na tijelo drugoga,
3. otmicu ili uzimanje talaca,
4. uništenje državnih ili javnih objekata, prometnog sustava, infrastrukture uključujući i informacijske sustave, nepokretne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnog mjesta ili privatne imovine koje može ugroziti živote ljudi ili prouzročiti znatnu gospodarsku štetu,
5. otmicu zrakoplova, broda ili drugih sredstava javnog prijevoza ili prijevoza robe,
6. izrada, posjedovanje, pribavljanje, prijevoz, opskrba ili uporaba oružja, eksploziva, nuklearnog, radiološkog, biološkog ili kemijskog oružja, kao i istraživanje i razvoj nuklearnog, radiološkog, biološkog ili kemijskog oružja,
7. ispuštanje opasnih tvari ili prouzročenje požara, eksplozija ili poplava, čime se ugrožava život ljudi,
8. ometanje ili obustava opskrbe vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom, čime se ugrožava život ljudi,

9. posjeduje ili koristi radioaktivne tvari ili izrađuje, posjeduje ili koristi uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili ionizirajućeg zračenja, koristi ili ošteti nuklearni objekt tako da dođe do ispuštanja ili opasnosti od ispuštanja radioaktivnog materijala, ili upotrebom sile ili prijetnje zahtijeva radioaktivni materijal, uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili nuklearni objekt, ili

10. ometa rad računalnog sustava kritične infrastrukture, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(2) Tko prijeti počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Ako su kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena velika razaranja ili je prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

(4) Ako počinitelj prigodom počinjenja kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka s namjerom usmrti jednu ili više osoba, kaznit će se kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora.

2.

terorizam – uspješno prenosi i njegov sadržaj; riječ je o širenju straha putem različitih nasilnih metoda ili prijetnjom uporabe nasilja kako bi se ostvarili određeni politički (ideološki, vjerski) ciljevi.

- žrtve i neposredni učinci nisu konačni ciljevi, već instrument da se prenese poruka
- terorizam ugrožava: **život, imovinu, svjetski društveni poredak, čovječnost**
- **pravna definicija do danas nije usvojena** (onaj tko je nekome terorist, drugome je borac za oslobođenje)

3.

UN – sektorski pristup – trinaest konvencija koje inkriminiraju različite aspekte terorističkog djelovanja:

- otmice zrakoplova i djela protiv sigurnosti zrakoplovstva
- KD protiv međunarodno zaštićenih osoba
- otmice civila
- napad na plovne objekte
- napadi na platforme na otvorenom moru
- uporaba eksploziva i bombi
- neovlaštena uporaba nuklearnog materijala
- financiranje terorizma

VE

- **Konvencija VE o sprječavanju terorizma (2005.)**
- inkriminiranje apologije terorizma, novačenja i obuke

EU

- **Okvirna odluka o borbi protiv terorizma (2002.)**
- **Okvirna odluka o izmjenama i dopunama Okvirne odluke o borbi protiv terorizma (2008.)**
- **Direktiva EU o suzbijanju terorizma (2017.)**

4.

cilj terorističkog djelovanja

- konstitutivni element KD terorizma
- trostruko definiran – alternativan:

1) ozbiljno zastrašivanje stanovništva

2) prisiljavanje države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini

3) ozbiljno narušavanje ili uništavanje temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih strukture države ili međunarodne organizacije

- ozbiljno zastrašivanje – zaseban cilj, ali zapravo sredstvo da se prisile određeni

subjekti da nešto učine ili propuste učiniti

- alternativno postavljanje ciljeva – olakšava dokazivanje

pr. 11. rujna 2001.

- cilj je bilo promijeniti politiku SAD-a prema Bliskom i Srednjem Istoku
- iako to nije izričito navedeno

do 2008. u RH:

- 1) protudržavni terorizam – cilj je djelovanje protiv RH
- 2) međunarodni terorizam – cilj je djelovanje protiv strane države ili MO
- danas je irelevantno

politički, ideološki, vjerski motiv

- nije dio zakonskog opisa
- ali: specifičan motiv razdvaja terorizam kao kolektivno, transnacionalno djelo, od individualnog kriminala motiviranog koristoljubljem, osvetom ili mržnjom

5.

radnja – taksativno i opisno navedene u ZO

- obična KD koja počinjena zajedno sa specifičnim ciljem prerastaju u terorizam (TO, TTO, dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom)
- mora moći **ozbiljno naštetiti državi ili MO**

apstraktno ugrožavanje – u odnosu na kolektivna PD

- ne mora doći do štete

mješoviti delikt – u odnosu na individualna PD

klasični teroristički činovi uključuju:

- 1. napade na život osobe koji mogu prouzročiti smrt
- 2. napade na tijelo drugoga
- 3. otmicu ili uzimanje talaca
- 4. uništenje državnih ili javnih objekata, prometnog sustava, infrastrukture uključujući i informacijske sustave, nepokretne platforme na epikontinentalnom pojasu, javnog mjesta ili privatne imovine koje može ugroziti živote ljudi ili prouzročiti znatnu gospodarsku štetu
- 5. otmicu zrakoplova, broda ili drugih sredstava javnog prijevoza ili prijevoza robe,
- 6. izrada, posjedovanje, pribavljanje, prijevoz, opskrba ili uporaba oružja, eksploziva, nuklearnog, radiološkog, biološkog ili kemijskog oružja, kao i istraživanje i razvoj nuklearnog, radiološkog, biološkog ili kemijskog oružja
- 7. ispuštanje opasnih tvari ili prouzročenje požara, eksplozija ili poplava, čime se ugrožava život ljudi
- 8. ometanje ili obustava opskrbe vodom, električnom energijom ili drugim osnovnim prirodnim resursom, čime se ugrožava život ljudi
- 9. posjeduje ili koristi radioaktivne tvari ili izrađuje, posjeduje ili koristi uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili ionizirajućeg zračenja, koristi ili ošteti nuklearni objekt tako da dođe do ispuštanja ili opasnosti od ispuštanja radioaktivnog materijala, ili upotrebom sile ili prijetnje zahtijeva radioaktivni materijal, uređaj za aktiviranje, raspršivanje ili emitiranje radioaktivnog materijala ili nuklearni objekt
- 10. ometa rad računalnog sustava kritične infrastrukture

6.

namjerno KD – dovoljna je neizravna namjera

ciljno KD – teroristički cilj je subjektivno obilježje KD – ne mora ostvariti – KD dovršeno

7.

kažnjivost prijetnje počinjenjem KD terorizma

- kvalificirani oblik KD prijetnje (6 mj. - 5 g.)

8.

kvalificirani oblici KD terorizma:

1) velika razaranja

2) prouzročenje smrti jedne ili više osoba

- teže posljedice moraju biti obuhvaćene **nehajem**
- **ako se s namjerom usmrti jednu ili više osoba** (10 g ili dugotrajni zatvor)

9.

djelo može počiniti i pojedinac, iako se najčešće radi o terorističkim udruženjima

- ZO ne navodi
- **ako počinitelj djeluje u okviru terorističkog udruženja – stjecaj:**
 - KD terorističkog udruženja + KD koje je počinjeno (terorizam ili neko drug KD)
 - dovoljno je da počinitelj počinu radnju za koju zna da doprinosi cilju terorističkog udruženja
- **KD terorističkog udruženja – teži oblik: organiziranje ili vođenje terorističkog udruženja**
- **fakultativno oslobođenje od kazne – djelotvorno kajanje** (počinitelj prekida djelatnost ili pokušava spriječiti daljnje posljedice nakon formalnog dovršenja KD)
 - člana ili vođe (organizatora) terorističkog udruženja koji pravodobnim otkrivanjem spriječi počinjenje terorističkog KD
 - pripadnika terorističkog udruženja koji otkrije udruženje prije nego u njegovom sastavu ili za njega počinu KD

10.

kažnjive su i druge s terorizmom povezane djelatnosti:

1) KD pripremanja kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom

2) KD financiranja terorizma

- kažnjivo je samo ako se sredstva prikupljaju ili daju **s ciljem da se koriste ili znajući da će biti korištena za počinjenje terorističkog djela**
- **dovršeno djelo:** bez obzira jesu li sredstva iskorištena i je li terorističko djelo pokušano
- **kažnjivo je i prikupljanje ili davanje sredstava namijenjenih za financiranje terorističkog udruženja i terorizma** (ne samo za konkretno terorističko djelo)
- sprječavanje financiranja svih troškova koje teroristi mogu imati (prijevoz, komunikacija, stanovanje)
- izravna namjera – osoba svjesna mogućnosti da se ta sredstva koriste na terorističke svrhe (neizravna namjera) nije kažnjiva

3) KD javnog poticanja na terorizam

- kažnjivo je javno iznošenje ili pronošnje zamisli kojima se izravno ili neizravno potiče na počinjenje KD terorizma, financiranje terorizma i drugih KD koja se tipično povezuju s terorizmom:
 - otmica
 - uništenje ili oštećenje javnih naprava
 - zlouporaba radioaktivnih tvari
 - napad na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu
 - ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom
 - otmica, napad i prijetnje osobi pod međunarodnom zaštitom
- **javno i izravno** – kao kod međunarodnih zločina
- **kažnjivo je i neizravno poticanje** – apologija ili glorifikacija terorizma
- implementirano:

- Konvencija VE o sprječavanju terorizma (2005.)
- Okvirna odluka o borbi protiv terorizma (2002.)
- Okvirna odluka o izmjenama i dopunama Okvirne odluke o borbi protiv terorizma (2008.)
- KZ ne traži da je javno poticanje na terorizam usitinu dovelo do opasnosti – široka zona kažnjivosti (ipak treba tumačiti u skladu s međunarodnim izvorima)

4) novačenje za terorizam

- vrbovanje drugog da se pridruži terorističkom udruženju
- ne poticanje na počinjenje terorističkog KD - poticanje kao oblik sudioništva (kažnjivo i kada je neuspjelo)

- **namjerno KD**
- nije potrebno da poticana osoba pristupi terorističkom udruženju ili za njega počinji neko KD

5) obuka za terorizam

- kažnjivo je davalje uputa o izradi i korištenju eksplozivnih naprava, vatrenog ili drugog oružja ili štetnih ili opasnih tvari ili o drugim specifičnim metodama ili tehnikama, znajući da se te vještine namjeravaju koristiti za počinjenje terorizma ili njegova financiranja
- **nije dovoljna neizravna namjera**
- **barem izravna namjera drugog stupnja**
- **dovršeno KD** – dovoljno je da počinitelj pruži odgovarajuću obuku te nije potrebno da obučavana osoba počinji bilo koje KD

11.

KD terorizma ↔ KD dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

- tko požarom, poplavom, eksplozivom, otrovom ili otrovnim plinom, ionizirajućim zračenjem, motornom silom, električnom ili drugom energijom ili kakvom općeopasnom radnjom ili općeopasnim sredstvom izazove **opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega**
- radnje inkriminirane i KD terorizma
- KD terorizma – radnje moraju biti takve naravi i intenziteta da mogu ozbiljno naštetiti državi ili MO
- KD dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
 - **namjera ugrožavanja**
- KD terorizma – posebni **cilj**:
 - s ciljem ozbiljnog zastrašivanja stanovništva, ili prisiljavanja države ili međunarodne organizacije da što učini ili ne učini, ili ozbiljnog narušavanja ili uništavanja temeljnih ustavnih, političkih, gospodarskih ili društvenih struktura države ili međunarodne organizacije
- KD dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
 - može se počiniti i **nečinjenjem**
 - **kažnjiv nehaj**
 - **KO kada radnja dovede do povređivanja – TTO ili imovinska šteta, smrt jedne ili više osoba (nehaj)**

VII. Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

1.

zakonski opis:

Službena osoba ili osoba koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe prouzroči drugome tešku tjelesnu ili duševnu bol ili patnju da bi od njega ili druge osobe dobila obavijest ili priznanje, ili da bi ga kaznila za djelo što ga je počinio ili je osumnjičen da ga je počinio on ili neka druga osoba, ili da bi se on ili druga osoba zastrašila ili da bi se na njega ili drugu osobu izvršio pritisak, ili zbog bilo kojeg razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2.

ZO – ljudsko dostojanstvo – temeljno, apsolutno i neotuđivo ljudsko pravo međunarodni dokumenti o temeljnim ljudskim pravima:

- **ODP (1948.)**
- **MPGPP (1966.)**
- **EKLJP (1950.)**
- **Konvencija UN-a protiv mučenja i drugog okrutnog i nečovječnog postupanja (1984.)**

apsolutna zabrana

- neovisno o ponašanju žrtve i ponašanju vlasti
- čak i kada je život drugih u opasnosti
- nisu dopuštene iznimke, opravdavajući razlozi, vaganje interesa, neovisno o ponašanju osobe i prirodi djela koje je počinila
- derogacija nije dozvoljena ni u vrijeme rata ili drugog izvanrednog stanja koje ugrožava opstanak naroda (EKLJP, Konvencija UN-a)
- **Konvencija UN-a** – nedopuštenost derogacije odnosi se samo na mučenje *stricto sensu*, ne i na druge oblike okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koji ne dosežu stupanj mučenja (ne kod **MPGPP, EKLJP, URH**)

3.

počinitelj - službena osoba ili osoba djeluje koja na poticaj ili s izričitim ili prešutnim pristankom službene osobe ili druge osobe koja djeluje u svojstvu službene osobe

- **delictum communium**
- **čl. 87.** - def. službene osobe

4.

radnja počinjenja – prouzročenje drugome teške tjelesne ili duševne boli ili patnje s ciljem:

- **a) dobiti obavijest ili priznanje** od mučene ili druge osobe
- **b) kazniti osobu** za djelo koje je počinila ili je osumnjičena da je počinila ili da ga je počinila neka druga osoba (pri čemu se ne mora raditi o KD)
- **c) zastrašiti ili izvršiti pritisak** na žrtvu ili neku drugu osobu

kažnjivo je i postupanje iz bilo kojeg drugog razloga utemeljenog na bilo kojem obliku diskriminacije (generalna klauzula)

- diskriminacija je uređena **Ustavom RH i Zakonom o suzbijanju diskriminacije**

5.

mučenje / okrutno / neljudsko / ponižavajuće postupanje – različiti stupnjevi zahvata u ljudsko dostojanstvo

- za postojanje djela nije bitno o kojem se stupnju radi, ali je bitno kod **odmjeravanja kazne**
- **praksa ESLJP** – tumačenje razlika između stupnjeva
- zlostavljanje mora doseći minimalnu razinu težine – ovisi o okolnostima konkretnog slučaja
- trajanje, fizički i mentalni učinci, spol, dob, zdravstveno stanje žrtve

Mučenje – namjerno neljudsko postupanje kojim se nanosi vrlo ozbiljna i okrutna patnja i predstavlja stupanj zlostavljanja najvećeg intenziteta

- pr. palestinsko vješanje, kombinacija elektrošokova, hladne i tople vode, udarci u glavu, prijetnje zlostavljanjem djece
- ovisno o okolnostima slučaja
- u prilog ide nasilna naravnost radnji
- radnje koje bi svatko smatrao gnusnim i ponižavajućim

Neljudsko postupanje – namjerno postupanje koje traje više sati odjednom i kojim se nanosi tjelesna ozljeda ili intenzivna fizička ili psihička patnja

- pr. prijetnja mučenjem koja je dovoljno stvarna i neposredna (možda i mučenje)
- zadržavanje ili oduzimanje slobode i zlostavljanje koje nije mučenje

Ponižavajuće postupanje – loše postupanje kojem je cilj kod žrtve izazvati osjećaj straha, tjeskobe, manje vrijednosti te koje je u stanju poniziti osobu i slomiti njezin tjelesni ili duševni otpor ili odvesti žrtvu u stanje da postupi protivno svojoj volji ili savjesti.

- naglasak na poniženju
- cilj poniziti ili umanjiti vrijednost žrtve
- negativan utjecaj na osobnost
- postojanje svrhe poniženja nije nužno
- pr. šamar

neodgovarajući uvjeti boravka u zatvoru

- minimalno 3m/2
 - ispod 3m/2 – dovoljno za povredu EKLJP – ali:
 - kratko, povremeno i beznačajno
 - sloboda kretanja izvan ćelije i aktivnosti
 - primjerena zatvorska ustanova, nema drugih otežavajućih čimbenika
- između 3 i 4m/2 – povreda ako:
 - nedostatan boravak na otvorenom i pristup svjetlu i zraku
 - nedostupnost ventilacije
 - neodgovarajuća sobna temperatura
 - nemogućnost korištenja zahoda u privatnosti
 - neispunjavanje temeljnih sanitarnih i higijenskih zahtjeva
- više od 4m/2
 - povreda ovisi o drugim uvjetima oduzimanja slobode
- potrebno je ciljano djelovanje iz KD

6.

izravna namjera prvog stupnja – u odnosu na cilj djelovanja

neizravna namjera – dovoljna u pogledu objektivnih radnji (TO, duševna bol i patnja)

VIII. Ropstvo

1.

zakonski opis:

(1) Tko kršeći pravila **međunarodnog prava** stavi drugog u ropski ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu, kupi, proda, preda ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji takve osobe ili potiče drugog da proda svoju slobodu ili slobodu osobe koju uzdržava ili se o njoj brine, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Tko prevozi ljude koji se nalaze u ropskom ili njemu sličnom odnosu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko djelo iz stavka 1. i 2. počini prema **djetetu**, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

2.

međunarodni dokumenti:

- **Međunarodna konvencija o suzbijanju ropstva (1926.)**
- **Dopunska konvencija o ukidanju ropstva, trgovine robljem i ustanova i praksi sličnih ropstvu (1956.)**
- **ODP, MPGPP, EKLJP, Konvencija Un-a o pravu mora (1982.)**

3.

radnja

- tko stavi drugog u ropski ili njemu sličan odnos ili ga drži u takvom odnosu
- tko kupi, proda, preda ili posreduje u kupnji, prodaji ili predaji osobe koja se nalazi u ropskom ili sličnom odnosu
- tko potiče drugog da proda svoju slobodu ili slobodu osobe koju uzdržava ili se o njoj brine
 - **Dopunska konvencija**
 - akcesornost sudioništva (prodaja vlastite slobode nije KD, pa ni poticanje ne bi bilo kažnjivo da nije propisano)

4.

Ropstvo je status ili stanje osobe nad kojom se izvršavaju sve ili pojedine ovlasti koje proizlaze iz prava vlasništva.

- povezanost ropstva s modelom imovine i vlasništva
- ne precizira se koje su to ovlasti
- mogućnost prodaje, korištenje u punom radnom kapacitetu bez ograničenja, rezultati rada su vlasništvo gospodara bez davanja kompenzacije, mogućnost transfera vlasništva, trajnost statusa ili stanja bez prekida, prenošenje statusa *ipso facto* na potomke, nemogućnost svojevolijskog prekida takva stanja
- kritika: danas vlasništvo nije moguće izvršavati nad osobom
 - ropstvo = bitno ograničenje osobne slobode usmjereno na odnos ovisnosti u znatnoj mjeri i s ciljem iskorištavanja na različite načine
 - znatno, ali ne nužno i potpuno ograničenje slobode kretanja

● **dužničko ropstvo**

● **kmetski položaj**

● **prisiljavanje žene na sklapanje braka u zamjenu za novac ili robu njezinoj obitelji ili drugim osobama**

● **pravo transfera žena za protuvrijednost**

● **praksa gdje se žena po smrti muža smatra njegovim nasljedstvom**

● **praksa dovođenja djece mlađe od osamnaest godina od strane roditelja li**

skrbnika drugoj osobi, bilo za naknadu ili bez nje, kako bi se iskorištavalo dijete ili njegov rad
blanketno KD – tko kršeći pravila MP-a

5.

dovršeno KD

- osoba je stavljena u ropski ili njemu sličan odnos
- trajno KD
- vrijeme trajanja nije od značenja za postojanje djela, ali može utjecati na odmjeravanje kazne

6.

kažnjivo je i prevoženje ljudi koji se nalaze u ropskom ili njemu sličnom odnosu delictum communium
žrtva može biti svatko

- ako je dijete djelo je teže

7.

namjera

dovoljna je neizravna namjera

- počinitelj mora biti svjestan mogućnosti da se osobe koje prevozi nalaze u ropskom položaju

8.

slično KD trgovanja ljudima

IX. Trgovanje ljudima

1.

zakonski opis:

(1) Tko uporabom sile ili prijetnje, obmanom, prijevarom, otmicom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanjem ili primanjem novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, ili na drugi način vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima osobu ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad osobom radi iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njezinog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka, ili radi uzimanja dijelova njezinog tijela, ili radi njezinog korištenja u oružanim sukobima ili radi činjenja protupravne radnje, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima dijete, ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad djetetom radi iskorištavanja njegovog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njegovog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka ili za nezakonito posvojenje, ili radi uzimanja dijelova njegovog tijela, ili radi njegovog korištenja u oružanim sukobima.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno prema **djetetu**, ili je kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinila **službena osoba u obavljanju svoje službe**, ili je počinjeno u odnosu na **veći broj osoba**, ili je **svjesno doveden u opasnost život jedne ili više osoba**, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(4) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko znajući da je osoba žrtva trgovanja ljudima **koristi njezine usluge** koje su rezultat jednog od oblika njezinog iskorištavanja navedenog u stavku 1. i 2. ovoga članka.

(5) Tko s ciljem omogućavanja počinjenja djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka zadrži, oduzme,

sakrije, ošteti ili uništi **putnu ispravu ili ispravu o dokazivanju identiteta** druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(6) Za **pokušaj** kaznenog djela iz stavka 5. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

(7) **Pristanak** na iskorištavanje same osobe na čiju štetu je trgovanje ljudima počinjeno bez utjecaja je na postojanje tog kaznenog djela.

2.

međunarodni dokumenti:

- **Konvencija VE o suzbijanju trgovanja ljudima (2005.)**
- **Okvirna odluka Europske Unije o sprječavanju i borbi protiv trgovanja ljudima te zaštiti žrtava (2011.)**
- **Protokol za sprječavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebni ženama i djecom**
- **Konvencija UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (2000.)**
- **Protokol protiv krijumčarenja migranata kopnom, morem i zrakom**
- **EKLJP**

borba protiv trgovanja ljudima:

- implementacija KD
- prevencija
- zaštita
- pomoć žrtvama

3.

KD trgovanja ljudima – osnovni oblik:

Tko

(Kako?) uporabom sile ili prijetnje, obmanom, prijevarom, otmicom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanjem ili primanjem novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom, ili na drugi način

(Što?) vrbuje, preveze, prevede, skriva ili prima osobu ili razmjenjuje ili prenosi nadzor nad osobom radi iskorištavanja njezinog rada putem prisilnog rada ili služenja, uspostavom ropstva ili njemu sličnog odnosa, ili radi njezinog iskorištavanja za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju ili za sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka, ili radi uzimanja dijelova njezinog tijela, ili radi njezinog korištenja u oružanim sukobima ili radi činjenja protupravne radnje

tri konstitutivna elementa:

a) radnja

- vrbovanje, prevoženje, skrivanje, primanje, razmjenjivanje ili prenošenje nadzora nad osobom koje je žrtva KD
- dovoljna i jednokratna radnja (pr. prijevoz)
- nije potreban međunarodni element

RH

- zemlja tranzita (ali sve češće i porijekla i odredišta)
- smanjenje maloljetnih žrtava
- interno trgovanje ljudima
- međunarodno trgovanje ljudima – stjecaj s KD protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH (krijumčarenje migranata ne mora biti trgovanje ljudima)

b) sredstvo – način na koji počinitelj postupa

- sila, prijetnja, obmana, prijevara, otmica, zlouporaba ovlasti ili teškog položaja ili odnosa ovisnosti, davanje ili primanje novčane naknade ili druge koristi radi dobivanja pristanka osobe koja ima nadzor nad drugom osobom ili na drugi način
- generalna klauzula – zakonodavac je htio izbjeći praznine, ali to naglasak stavlja na radnju i oblik iskorištavanja
- Konvencija VE, Okvira odluka i Direktiva EU o trgovanju ljudima ne sadrže generalnu klauzulu, ali državama ostavljaju mogućnost proširenja definicije

obmana

- novo u KZ
- obmana za razliku od prijevara ne implicira nužno materijalni cilj stjecanja koristi
- potpuna / djelomična prijevara

c) cilj djelovanja – oblik iskorištavanja

- počinitelj postupa radi iskorištavanja osobe
 - postupanje sa svojstvima namjernog i bestijalnog iskorištavanja drugog ljudskog biće radi postignuće različitih ciljeva
 - u velikoj mjeri ugroženij vitalni interesi žrtve
- **redukcija ljudskog biće na objekt tuđeg iskorištavanja**
 - iskorištavanje osobe radi prisilnog rada ili služenja
 - uspostava ropstva ili njemu sličnog odnosa
 - iskorištavanje za prostituciju ili druge oblike spolnog iskorištavanja uključujući i pornografiju
 - sklapanje nedozvoljenog ili prisilnog braka (Konvencija VE i Direktiva EU ne spominju)
 - ugovoreni brakovi (mlađa dob, često i prodaja)
 - uzimanje dijelova njezinog tijela
 - korištenje u oružanim sukobima
 - činjenje protupravne radnje
- državama je ostavljan mogućnost da prošire definiciju
- **subjektivno obilježje djela**
 - ne mora se ostvariti da bi djelo bilo dovršeno
 - formalno dovršeno – poduzimanjem radnje
 - materijalno dovršeno – ostvarenjem cilja
 - pomaganje i supočiniteljstvo je moguće između form. i mat. dovršenja KD

4.

namjera

- u pogledu objektivnih obilježja KD – **dovoljna je neizravna namjera** (pr. prijevoz)
- postupanje s ciljem – **izravna namjera prvog stupnja**

5.

delictum communium

- službena osoba u obavljanju službe – teže KD
- nepravo posebno KD

6.

žrtva djeteta

- dovoljno je dokazati radnje počinjenja i cilja iskorištavanja, a nije potrebno sredstvo
- zbog veće mogućnosti manipulacije (Konvencija VE, Direktiva EU)
- nenasilni oblik djela – ista kazna – (pr. nezakonito posvojenje)

7.

kvalificirani oblici:

- **žrtva djeteta uz korištenje inkriminiranih sredstava**
- **službena osoba u obavljanju svoje službe**
- **veći broj žrtava**
- **dovođenje u opasnost života jedne ili više osoba**

8.

korištenje usluga koje pruža žrtva trgovanja ljudima

- rad, služenje, prostitucija, druge usluge spolne naravi, pornografija
- u RH – najčešće spolno iskorištavanje, pa radno iskorištavanje
- uzimanje dijelova tijela, korištenje u oružanim suobima, korištenje za počinjenje protupravne radnje – korisnik usluga će odgovarati i za drugo djelo u stjecađu
- **kažnjivo je samo ako korisnik zna da je osoba žrtva trgovine ljudima**
 - **izravna namjera**
- jednaka sankcija kao za samo trgovanje ljudima – preventivne svrhe kao bi se obeshrabilo trgovanej ljudima

9.

kažnjivo zadržavanje, oduzimanje, sakrivanje, oštećivanje ili uništenje putne isprave ili isprave o dokazivanju identiteta druge osobe

- s **ciljem** omogućavanja počinjenja trgovanja ljudima
- kažnjiv je i **pokušaj** – posebno propisana (jer je kazna manja od 5 g.)
- radnja koja često prati trgovanje ljudima kako bi se žrtvi onemogućilo slobodno kretanje i bijeg

krivotvorenje isprave

- u Konvenciji VE
- kod nas kao samostalno KD – stjecađ

10.

pristanak ne isključuje biće ni protupravnost KD

žrtva nije kažnjiva

institut nužnog sudioništva

- upitno je oslanjanje na institut nužnog sudioništva
- da bi djelo bilo formalno dovršeno žrtva ne mora poduzeti nikakvu radnju niti mora doći do iskorištavanja
- samo se može zaključiti o nekažnjivosti žrtve u pogledu sudjelovanja u KD trgovanja ljudima

klauzula o nepokretanju postupka odnosno nekažnjavanju

- nije implemetirano u hrvatsko zakonodavstvo

kada žrtva čini KD, nema KD zbog krajnje nužde (isključena protupravnost ili krivnja)

- ako je zlo koje je počinjeno jednako onom koje je prijetilo

primoranost žrtve na sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima

- Konvencija VE i Direktiva EU
- ekstenzivno tumačenje – obuhvaća sva sredstva kojima je žrtva bila podvrgnuta iskorištavanju

U RH ne postoji mogućnost bezuvjetnog odustajanja od kaznenog progona, već samo uvjetno odustajanje u slučaju maloljetnika.

- hrvatsko pravo nije usuglašeno sa međunarodnim

11.

moderni oblik ropstva

- često dolazi do preklapanja
- **ropstvo** – naglasak na izvršenju svih ili nekih ovlaštenja prava vlasništva
- **trgovanje ljudima** – trgovanje osobom s ciljem iskorištavanja njezina rada ili iskorištavanje osobe na drugi način

predeksploatacijski zločin

- naglasak nije na izrabljivačkim krajnjim uvjetima, već na procesu koji dovodi do eksploatacije

KD ropstva i KD trgovanja ljudima

- ista kazna
- mogu biti zločin protiv čovječnosti – široki, rasprostranjeni napad
- negiranje slobode i ljudskog dostojanstva

GLAVA DESETA (X.)

Kaznena djela protiv života i tijela

I. Uvod

1.

glava X

- **PD – život i tijelo čovjeka**
- međunarodni dokumenti:
 - **ODP / MPGPP**
 - **EKLJP**
 - **pravo svakoga na život** zaštićeno zakonom
 - **nitko ne smije namjerno biti lišen života, osim u izvršenju sudske presude na smrtnu kaznu za KD za koja je ta kazna predviđena zakonom**
 - **(Protokol 13. uz EKLJP o ukidanju smrtne kazne u svim okolnostima)**
- nije u suprotnosti s pravom na život oduzimanje života kao posljedica uporabe sile koja je bila nužno potrebna pri:

1. obrani bilo koje osobe od protupravnog nasilja

2. zakonitom uhićenju

3. sprječavanju bijega osobe zakonito lišene slobode

4. radi suzbijanja pobune ili ustanka u skladu sa zakonom

- **pozitivna obveza države da zaštiti živote ljudi pod njenom jurisdikcijom**
 - donošenje djelotvornih KP odredaba
 - mehanizmi sprječavanja, suzbijanja i kažnjavanja povreda dobara
- **URH – pravo na život kao temeljno pravo** - 1990. ukinuta smrtna kazna

2.

objekt radnje – čovjek

- **svako živo biće rođeno od žene bez obzira na zdravstveno stanje i mentalne sposobnosti**
 - totalitarni režimi – socijalna higijane, eliminacija nesposobnih (genocid?)
 - oduzimanje života osobi u terminalnoj fazi bolesti i ireverzibilnom zdravstvenom stanju

početak i kraj života

kraj života – kraj cerebralne funkcije (rada mozga), bez obzira na očuvane druge životne funkcije

- prestanak moždane cirkulacije
- ireverzibilni prekid funkcije velikog i malog mozga i moždanog debla
- dijagnoza – klinički pregled – paraklinički testovi

3.

početak života

- prirodnoznanstveno – cerebralna aktivnost počinje oko dvadesetog tjedna fetalnog razvoja
- zametak (embrij) – začće – 8. tjedan trudnoće
- fetalno razdoblje – 9. tjedan – početak poroda
- **kaznenopravno plod uživa zaštitu od početka poroda (početak trudova)**
- čovjek u KP smislu
- dijete mora biti živo rođeno, ali ne i sposobno za život

4.

nerođeno dijete kao nezavisna osoba

- početak disanja i cirkulacije
- počinje prije poroda, nekoliko tjedana nakon začća

subjektivni element postupanja počinitelja – mogućnost ubojstva nerođenog djeteta

- otrovano u majčinoj utrobi, a smrt je nastupila nakon poroda kao posljedica trovanja
- pr. opojne droge

5.

KD protiv tjelesne cjelovitosti (tjelesne ozljede) narušava se tjelesna cjelovitost (integritet) čovjeka.

- **fizički napad** – povrede tjelesnog integriteta moguće su i bez nastupanja tjelesne ozljede – supsidijaran KD tjelesnog ozlijeđivanja
- u nekim državama **tjelesni integritet** je posebni objekt KP zaštite
- **EKLJP**
 - zabrana mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja
 - pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života
- **ESLJP**
 - tijelo čovjeka je intimni aspekt njegovog privatnog života
 - uživa zaštitu i protiv manjih zadiranja u tjelesni integritet ako je to učinjeno protiv volje druge osobe

II. Ubojstvo

1.

zakonski opis:

Tko ubije drugoga,
kaznit će se kaznom zatvora najmanje pet godina.

2.

KD ubojstva

- jedno od najtežih djela – poznato u svim kulturama i pravnim sustavima
- usmrćivanje (ubijanje) drugoga

objekt – čovjek – život uživa apsolutnu pravnu zaštitu

3.

radnja – namjerno prouzročenje smrti drugoga

- ugl. komisivni delikt
- za omisivni delikt odgovara samo garant – osoba koja je dužna skrbiti za nepovredivost pravnog dobra

- garant krši svoju dužnost poduzimanja radnje
- zakonski neregulirano KD nečinjenjem

4.

vrijeme KD

- **počinjeno u vrijeme kad je počinitelj poduzeo radnju počinjenja (ili propustio dužnu radnju), neovisno o tome kad je nastupila smrt žrtve**
- bitno kod utvrđivanja kauzaliteta
 - pogotovo kada između radnje i posljedice prođe puno vremena
 - moguće je da se pojave i novi uzroci nastupanja posljedice
 - pr. žrtva u bolnici umire od trovanja hranom
 - pr. obješena + pucao
- poredbeno zakonodavstvo
 - 30 dana, više godina, pristanak DO, posljedica je uvjet za kvalificiranje djela kao ubojstva... *res iudicata*

5.

moguće počiniti samo s namjerom

- **izravna namjera prvog stupnja** – počinitelj mora biti svjestan da svojom radnjom usmrćuje drugoga i to hoće
- **neizravna namjera** – počinitelj mora biti svjestan da svojom radnjom može usmrtniti drugoga pa na to pristaje
- o obliku namjere zaključuje se prema okolnostima slučaja (sredstvo, dio tijela...)
- **nehaj** – posebno KD
 - pr. kuhinjski nož, prednja strana vrata i gornji desni dio prsnog koša
 - pr. pištolj, glava, mala udaljenost
 - pr. bomba u skupinu ljudi – kombinacija namjera (I. i II. stupanj)
 - pr. bacio u rijeku i otišao
 - pr. bacio kuhinjski nož prema ženi

oblik namjere ne utječe na pravnu kvalifikaciju KD, ali utječe na odmjeravanje kazne

- izravna > neizravna
- izravna I. > izravna II.

pokušaj ubojstva ↔ TTO

- sredstvo, mjesto i intenzitet ozljede
- pr. nož, smjer i intenzitet uboda, nanesena ozljeda
- pr. nož duljine 17 cm, grudni koš

6.

materijalno KD – posljedica je u biću KD

- ako je radnja poduzeta, a posljedica izostane – **pokušaj ubojstva**
- nedovoljna vještina počinitelja, djelovanje žrtve ili trećih osoba
- pr. džepni nož, leđa, izmicanje
- pr. liječnička intervencija
- pr. motorno vozilo i policajac

sredstvo počinjenja – mora biti prikladno prouzročiti posljedicu na objektu radnje

- inače **neprikladni pokušaj – počinitelj može biti oslobođen od kazne**

kvalificirani pokušaj – počinitelj nije ostvario obilježja namjeravanog KD već nekog drugog KD

- drugo KD je **prolazni delikt** za koji se ne kažnjava, ali se može uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne
- pr. pokušaj ubojstva i TTO
- ne mora se uvijek raditi o kvalificiranom pokušaku

- pr. počinitelj puca u žrtvu i promaši
- pr. zamah noža prema vratu

7.

KD ubojstva ↔ KD TTO kvalificirane smrću

- **objektivna strana** – jednaka (smrt)
- **subjektivna strana**
 - namjera usmrćenja
 - namjera TO i nehaj za posljedicu
 - iskazi svjedoka i okrivljenika, vještačenja
- pr. brojne lake i teške ozljede, nije zatražena liječnička intervencija (ubojstvo s neizravnim namjerom)

8.

namjerno oduzimanje života drugoj osobi – obilježje bića KD

- ubojstvo / ratni zločin / teško ubojstvo / ubojstvo osobe pod međunarodnom zaštitom
- genocid – ubojstvo više osoba + *dolus specialis*
- **teža posljedica kod nekih KD (namjera + namjera)** – terorizam (cilj)
- *lex specialis derogat legi generali*

III. Teško ubojstvo

1.

zakonski opis:

Kaznom zatvora najmanje deset godina ili kaznom dugotrajnog zatvora kaznit će se:

1. tko drugoga ubije na okrutan ili podmukao način,
2. tko ubije osobu posebno ranjivu zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće,
3. tko ubije blisku osobu koju je već ranije zlostavljao,
4. tko drugoga ubije iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda,
5. tko drugoga ubije radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela,
6. tko ubije službenu osobu u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti.

2.

ubojstvo počinjeno pod okolnostima koje ga čine teškim

- **kvalificirano ubojstvo**
- teža kazna

kvalifikatorne okolnosti:

a) način počinjenja

- ubojstvo na okrutan ili podmukao način

b) objekt radnje

- ubojstvo osobe posebno ranjive zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće
- ubojstvo bliske osobe koju je već ranije zlostavljao
- ubojstvo službene osobe u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti

c) pobude

- ubojstvo iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili iz drugih niskih pobuda
- ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela

3.

usporedna zakonodavstva

- Mord / Totschlag
- assassinat / meurtre
- umor / uboj
- first degree murder / second degree murder
- umorstvo / ubojstvo

premeditativno ubojstvo

- kod nas nije kvalificirano KD ubojstva

4.

intelektualna sastavnica namjere

- svijest da se ubija druga osoba
- svijest o kvalifikatornim okolnostima
 - pr. svijest da se postupa himbeno
 - pr. svijest o posebnom svojstvu žrtve – zabluda o biću (obično ubojstvo)

5.

kvalifikatorne okolnosti

- mogu se uzeti u obzir samo onom supočinitelju ili sudioniku kod kojeg postoje
- **akcesornost sudioništva** – radnje supočinitelja, poticatelja i pomagača vezane su uz djelo koje je počinio glavni počinitelj
- **k.o. kod teškog ubojstva – osobne neprenosive okolnosti** – ne uračunavaju se ostalim sudionicima
- pr. KD ubojstva radi prikrivanja drugog KD – može se uračunati samo onim sudionicima kod kojih je ta pobuda postojala

6.

stjecaj kvalifikatornih okolnosti – kada počinitelj KD ostvari više kvalifikatornih okolnosti

- pr. ubojstvo radi prikrivanja drugog KD počinjeno na okrutan način
- KD će biti označeno samo po jednoj od tih okolnosti, a druge će biti uzete u obzir kao otegotne prilikom odmjeravanja kazne
- KD treba označiti prema otegotnoj okolnosti koja je dominantna
- zakon ne kategorizira k.o. - već se to procjenjuje u konkretnom slučaju
- sud nije vezan uz pravnu oznaku tužitelja
- **prednost bi trebalo dati okolnostima subjektivne naravi (pobudama)**

kada k.o. stoje u odnosu cilja i sredstva, okolnostima koje se odnose na cilj treba dati prednost u odnosu na one koje se odnose na sredstvo (način počinjenja)

stjecaj kvalifikatornih i privilegirajućih okolnosti

- pr. osoba usmrti drugoga na mah na okrutan način
- **prednost treba dati privilegirajućim okolnostima**
- KD će biti kvalificirano kao privilegirajuće uz mogućnost da se k.o. uzmu u obzir kao otegotne prilikom odmjeravanja kazne

a) Ubojstvo na okrutan način ili podmukao način

1.

okrutnost ili podmuklost – ne moraju biti ostvareni kumulativno

- k.o. vrlo često u stjecaju (kvalificiranje KD po jednoj, druga prilikom odmjeravanja kazne)
- KZ97 – krajnja okrutnost ili podmuklost (izostavljeno)
 - obilježja bića KD se uvijek trebaju tumačiti restriktivno
 - okrutnost ili podmuklost koje po svom intenzitetu prelaze okrutnost ili podmuklost koje uobičajeno prate usmrćenje

2.

ubojstvo na okrutan način

- **objektivna sastavnica** – žrtvi se nanose bolovi, patnje i muke koje po trajanju i jačini nadilaze one koje uobičajeno prate usmrćenje
- **subjektivna sastavnica** – okrutnost se sastoji u svijesti optuženika o mogućnosti nanošenja žrtvi takvih osobito teških bolova, patnji i muka – on takvo ponašanje želi ili barem na njega pristaje
- pr. postoji i kod neubrojivog optuženika
- **muke, bolovi i patnje** – fizičke ili psihičke
 - **fizičke boli**
 - najčešće
 - pr. polio benzinom i zapalio
 - pr. alkoholiziranost oštećenika
 - **psihička bol**
 - kada je žrtva izložena intenzivnom osjećaju straha za vlastiti život

3.

muke, bolovi i patnje moraju po intenzitetu i po trajanju nadilaziti one koje uobičajeno prate usmrćenje

- **vremensko razdoblje** – ne utječe na pravnu kvalifikaciju KD
 - može se raditi i o kratkotrajnoj izloženosti takvom postupanju
 - pr. opekline
 - pr. dugotrajna izloženost može biti otegotna okolnost prilikom odmjeravanja kazne
- pr. otac i sin – neizravna namjera

4.

počinitelji često psihopati i sociopati

- osobe koje postupaju bezosjećajno i u nedostatku empatije se iživljavaju na žrtvi
- empatijski defekt – nepostojanje suosjećanja za patnje drugih ljudi – bitno kod odmjeravanja kazne
- pr. osti, nož spolni odnos – namjera iživljavanja – kod odmjeravanja kazne
- **posebna brutalnost** koja prelazi obilježja KD i predstavlja zasebnu otegotnu okolnost kod ubojstva na okrutan način – iznimka od zabrane dvostrukog vrednovanja okolnosti relevantnih za odmjeravanje kazne
- **KD teško ubojstvo počinjeno na osobito okrutan način**
 - pr. automobil, ženin ljubavnik
 - otegotne okolnosti: upornost počinitelja, vrijeme i mjesto počinjenja, nazočnost više očevidaca, enormna bešćutnost
- pr. usmrtio oštećenika dok je pored spavao njegov unuk
- okolnost utječe na kaznu, ali nije objektivna sastavnica kvalifikatorne okolnosti

5.

ubojstvo na podmukao način

- počinitelj postupka **prikriveno, potajno i himbeno (prijetvorno)**
- potrebno je utvrditi da je djelo bilo podmuklo
 - **u objektivnom smislu** – olakšava u znatnoj mjeri počinjenje i prikrivanje djela
 - **u subjektivnom smislu** – ukazuje na krajnje negativna obilježja počinitelja
- **iskorištavanje bespomoćnosti žrtve** – dodatno obilježje
- **zloupotreba povjerenja žrtve – konstitutivni element** o kojem ovisi kvalifikacija podmuklosti
 - povjerenje se može stvarati radi ubojstva ili se može iskoristiti već postojeće povjerenje (članovi obitelji, prijatelji...)
 - moguće je da odnos povjerenja ne postoji
 - pr. bivši supružnici koji silom prilika žive zajedno – ne postoji povjerenje
 - pr. povremeno se družili i zajedno pili – postoji povjerenje

6.

nije dovoljno da je djelo počinjeno prikriveno ili potajno, ako na strani počinitelja nedostaje prijetvornost i zla nakana

- pr. kći, otac, čaj, skratiti muke – na subjektivnoj strani ne postoji podmuklost
- pr. intimni partner i otac djeteta, večera, otrov

ubojstvo trovanjem

- prije je to bilo teško ubojstvo bez obzira je li počinitelj postupao himbeno i je li zloupotrijebio povjerenje žrtve
- KZ 1929 – najmanji rizik, bez sile, najteža posljedica

7.

ubojstvo na spavanju

- bliske osobe, članovi obitelji, bračni drugovi...
- pr. ubojstvo beskućnika na ulici – nije podmuklo jer ne postoji odnos povjerenja
- pr. supruga ubija sjekirom muža na spavanju
- pr. sin ubija oca čekićem na spavanju

8.

ubojstvo iz zasjede

- potrebno je utvrditi da je počinitelj prethodnim radnjama zloupotrijebio povjerenje žrtve kako bi je usmrtio
- **prethodno poduzete radnje moraju ukazivati na himbenost**
 - pr. uniforma hrvatske vojske, šuma

9.

iznenadno ubojstvo

- pr. pucanje u leđa oštećenika – nije dovoljno da bude kvalificirano kao ubojstvo na podmukao način (inače bi svako iznenadno ubojstvo bilo teško)
- **pojam podmuklosti treba tumačiti restriktivno** – treba uzeti da postoji samo ako je uz ostale okolnosti počinitelj zloupotrijebio povjerenje žrtve (prikrivenost, himbenost, neiskrenost, iskorištavanje bespomoćnosti žrtve)
- pr. slastičarnica, oštećenik sjedi okrenut leđima – uvjetovano konkretnim uvjetima, a ne voljom optuženika

10.

podmuklost u stjecanju s drugim kvalifikatornim okolnostima

- pr. kombinacija podmuklosti i bezobzirne osvete – sluga i ubojstvo dječaka iz osвете

b) Ubojstvo osobe koja je posebno ranjiva zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće

1.

teško ubojstvo – ubojstvo osobe koja je posebno ranjiva zbog dobi / teže tjelesne ili duševne smetnje / trudnoće

- nova k.o. - pojačana zaštita posebno ranjivim žrtvama (suvremeni trend u zakonodavstvu)
- **Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja**
- **Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja**
 - ranjivost žrtve zbog specifičnih okolnosti u kojima se nalazi

dob / teža tjelesna ili duševna smetnja / trudnoća

- ovisnost o drugima (ne bespomoćnost)
- o ovome k.o. se radi i ako je osoba t.c. bila u stanju oduprijeti se napadaču
- njihova sposobnost obraniti se je značajno manja
- inkriminiranjem se želi smanjiti rizik od njihove viktimizacije

2.

ranjivost zbog dobi:

djeca

- svaka osoba koja nije navršila **18 g.** (KZ97 – 14 g.)
- **Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja**
- bilo koja osoba mlađa od 18 g. ili samo ona koja je uz to posebno ranjiva
- mala djeca, posebne okolnosti koje dijete čini ranjivim, ako ne: **konkretni slučajevi**
 - **Konvencija o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja**
 - mentalna ili psihička nesposobnost, intelektualni deficit, autizam, ovisnost o opojnim drogama ili alkoholu, djeca bez roditeljske skrbi (beskućnici, imigranti bez pratnje)

starije osobe – njihovu ranjivost sud utvrđuje u **konkretnom** slučaju

3.

teže tjelesne ili duševne smetnje

- invalidnost
- biopsihološke osnove neubrojivosti – duševna bolest, privremena duševna poremećenost, nedovoljni duševni razvitak, druga teža duševna smetnja (poremećaj ličnosti, nagona, teške neuroze)

4.

trudnoća

- samo ako je ženska **osoba posebno ranjiva zbog svoje trudnoće**
- pr. jako duševno opterećenje zbog trudnoće
- **počinitelj mora biti svjestan da je žrtva trudna (inače zabluda o biću djela)**
- k.o. ne može biti uzeta kao otegotna okolnost prilikom odmjeravanja kazne

c) Ubojstvo osobe koju je počinitelj već ranije zlostavljao

1.

Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja

član obitelji → **bliska osoba**

- članovi obitelji, bivši (izvan)bračni drug, bivši istospolni partner i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu

uvjet – ranije zlostavljanje – ne mora biti proveden postupak za KD ili prekršaj, osuda

zlostavljanje

- **fizičko ili psihičko**
- hotimično izazivanje drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta
- zlostavljane osobe često imaju visoku toleranciju na zlostavljanje (fatalni ishod)

ratio legis strožeg kažnjavanja ubojstva ranije zlostavljane osobe – **generalna prevencija**

- **pojačana KP zaštita**

često se radi o posebno ranjivim osobama

- treba uzeti da je ovo **lex specialis** u odnosu na posebno ranjive osobe
- isto, ranije zlostavljanje nije uvjet da bi osoba smatrana posebno ranjivom

d) Ubojstvo iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda

1.

niske pobude - koristoljublje, bezobzirna osveta, mržnja

- pobude (motivi) – pokretači ljudskog ponašanja
- relevantne kao okolnost prilikom odmjeravanja kazne
- pozitivne i negativne
- **biće KD** – ne mogu se uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne (zabrana dvostrukog vrednovanja)
- **niske pobude moraju u vrijeme počinjenja biti obuhvaćene počiniteljevom namjerom**

2.

koristoljublje – stremljenje za vlastitom korišću koje ne uvažava u dovoljnoj mjeri interese drugih, pa se uslijed toga nalazi u opreci sa zapovijedima morala

- sud može izreći i **novčanu kaznu kao sporednu**
- **korist** – ne mora biti imovinska, bilo kakav nepripadan dobitak
 - današnja sudska praksa inzistira na imovinskoj koristi
- **počinitelj ignorira sve zahtjeve morala i obzir prema drugima**
 - **cilj opravdava sredstvo** – imovinska korist – ubojstvo

imovinska korist ne mora biti nepripadna

nije bitno je li pobuda zadovoljena (je li ostvarena korist)

isto kada osoba postupa s ciljem sprječavanja umanjivanja svoje imovine

3.

namjera za ostvarivanjem koristi formirana nakon počinjenog ubojstva

- ne ubojstvo iz koristoljublja, već ubojstvo u stjecaju s krađom
- pr. ubio pa pokrao novac
- pr. supočiniteljstvo u ubojstvu, jedan KD krađe
- pr. udarci pištoljem i namjera oduzimanja novca
- pr. neizrava namjera – ubojstvo

4.

pobude su strogo osobne okolnosti

- neprenosive i ne uračunavaju se sudionicima kod kojih takve pobude nisu postojale
- prema KZ97 – stvarne i osobne okolnosti koje su utjecale na visinu kazne uračunavale su se i sudionicima
- pr. lančano poticanje i plaćeni ubojica
 - KZ97 – dovršeno i pokušano poticanje na teško ubojstvo iz koristoljublja
 - KZ11 – bili bi osuđeni za obično ubojstvo

5.

bezobzirna osveta – reakcija kojom se zlo uzvraća za zlo

- odmazda – zla su razmjerna
- osveta – zla nisu razmjerna

ratio legis – prevencija destruktivnosti, sprječavanje povreda zaštićenih PD i poruka da nitko nema pravo uzimati pravdu u svoje ruke

bezobzirnost

- osveta usmjerena prema nevinim osobama
- u velikom nesrazmjeru s povodom kojim je poduzeta
- realizirana nakon nekog vremena od nastupanja povoda za osvetu

hladnokrvnost i planiranje – mogu biti važne za procjenu je li osveta bezobzirna

- sud ne mora utvrditi postojanje prednamjere

pr. razvod – ubojstvo

pr. gurnuo mu unuka – ubio oca drugog učenika i teško ozlijedio majku

napad na nevine ljude koji nisu dali povod za osvetu

- moguć kriterij za utvrđivanje bezobzirnosti

6.

ubojstvo iz bezobzirne osvete u stjecaju s drugim k.o.

- **često s mržnjom**
- pr. TO Baranja i Romi
- krvna osveta – isključuje načelo pravičnosti kao etički princip i svodi se na umišljajno lišenje života

7.

zločin iz mržnje

- KD počinjeno zbog rasne pripadnosti, boje kože, vjeroispovijesti, nacionalnog ili etičkog podrijetla, invaliditeta, spola, spolnog opredjeljenja ili rodnog identiteta druge osobe
- ako mržnja nije obilježje bića KD kao posebna pobuda, biti će uzeta u obzir kao otegotna okolnost – iznimka u sustavu ambivalentnih okolnosti – svaka može biti uzeta u obzir kao otegotna ili olakotna
- **kao niska pobuda posljedica je predrasuda i stereotipa o ljudima koji su po nekoj od navedenih osnova drugačiji / različiti**
- **negativna emocija koja se sastoji u sposobnosti čovjeka da definira, a potom dehumanizira ili demonizira drugoga i postupcima kojima se ta sposobnost izražava**
- pr. SAD – žena gurnula čovjeka pod vlak
- pr. nacionalna osnova

8.

niske pobude – predstavljaju bezobzirno zadovoljavanje vlastitih poriva pa zbog toga djelo trpi opću moralnu osudu i prijezir

- **one pobude koje su u oštroj suprotnosti sa zahtjevima morala u društvu i to kada su u pitanju osobito važna socijalno etička vrednovanja i vrijednosti**

ljubomora – neugodno čuvstvo strepnje prouzrokovano sumnjom u postojanje neke treće osobe koja nam oduzima sklonost voljene osobe ili zavist prema nekoj osobi za koju smatramo da privlači veću sklonost okoline nego što je imamo mi

- složena emocija – ljubav + strah
- **patološka ljubomora** – često dovodi do nasilja prema osobi koja je objekt posesivnog ponašanja
- može i ne mora biti niska pobuda – pr. afekt

usmrćivanje osobe koja je smetnja u ostvarivanju nekih ciljeva

- pr. ubojstvo kolege na poslu radi lakšeg napredovanja
- pr. ubio drugoga kako bi nastavio vezu s njegovom ženom
- pr. ubio djevojku da bi sklopio brak s drugom
- pr. oštećenik otišao iz RH za vrijeme ratnih zbivanja – ne

e) Ubojstvo radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela

1.

ubojstvo radi počinjenja drugog kaznenog djela

oduzimanje života drugome je u funkciji počinjenja ili prikrivanja drugog KD

- nije bitno tko je počinitelj drugog KD i o kojem se KD radi
- oduzimanje života – instrumentalni karakter – pretpostavka za počinjenje KD koje je krajnji cilj
 - uklanjanje se prepreka
- **ako je djelo počinjeno – stjecaj** (ne traži se da je drugo KD utvrđeno sudskom presudom)
- djelo može biti i **lakše KD**, ali ne i prekršaj i stegovna djela

niska pobuda

- cilj počinjenja nekog KD
- zbog specifičnosti izdvojena u posebnu k.o.
- **lex generalis** u odnosu na druge niske pobude

2.

ubojstvo radi prikrivanja drugog kaznenog djela

- počinitelj se rješava oštećenika ili svjedoka kako ne bi bio otkriven i uhićen
- pr. silovao i ubio
- okolnost da je počinitelj teškog ubojstva radi prikrivanja drugog KD počinio prikrivano KD ne može se smatrati otegotnom
- pr. teška krađa i ubojstvo

3.

namjera može biti izravna ili neizravna

- počinitelj mora htjeti ili barem pristati drugog lšiti života
- pored toga mora biti ostvarena posebna pobuda (motiv)

f) Ubojstvo službene osobe u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti

1.

ratio legis – štite se ljudski život i nesmetano obavljanje službene dužnosti (ZO)

- posebno svojstvo žrtve

dva elementa:

- **a) objekt radnje – žrtva mora imati svojstvo službene osobe**
 - državni dužnosnik ili službenik
 - dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave
 - nositelj pravosudne dužnosti
 - sudac porotnik
 - član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća
 - arbitar
 - javni bilježnik
 - osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama koje se smatraju službenima po hrvatskom unutarnjem pravu

- pr. zaštitar – samo otegotna okolnost, nije službena osoba

2.

štiti se širok krug službenih osoba

ubojstvo službene osobe ↔ ubojstvo osobe pod međunarodnom zaštitom

- prividni stjecaj i odgovornost samo za drugo KD

3.

dva elementa:

- **b) službena osoba ubijena u obavljanju njezine službene dužnosti**
 - ako je izvan radnog vremena – obično ubojstvo
 - pr. ubojstva na Općinskom sudu
 - **namjera mora obuhvatiti i k.o.** - svijest i htijenje ili barem pristajanje da se ubije službena osoba u obavljanju njene dužnosti
 - pr. policajac na straži

IV. Usmrćenje

1.

zakonski opis:

(1) Tko usmrti drugoga doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko usmrti drugoga na njegov izričit i ozbiljan zahtjev iz suosjećanja zbog njegovog teškog zdravstvenog stanja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

tri samostalna KD:

- **usmrćenje na mah** – žrtva koja svojim napadom, zlostavljanjem i teškim vrijeđanjem provocira počinitelja i doprinosi svojoj viktimizaciji
- **čedomorstvo** – majka tijekom trudnoće i poroda pod utjecajem jakog duševnog opterećenja koje umanjuje njezinu krivnju
- **usmrćenje na zahtjev** – počinitelj drugog koji je u teškom zdravstvenom stanju, na njegov ozbiljan i izričit zahtjev, iz suosjećanja, odnosno samilosti lišava života

privilegirana ubojstva – blaža kazna

smanjena krivnja

namjera mora postojati

a) Usmrćenje na mah

1.

- najteže od svih usmrćenja (prema kazni)
- **tko doveden bez svoje krivnje njegovim napadom, teškim vrijeđanjem ili zlostavljanjem u stanje dugotrajne patnje, jake razdraženosti ili prepasti**
- osnova za privilegiranje je napad / zlostavljanje / teško vrijeđanje

2.

aktivna uloga žrtve – napada, zlostavlja, teško vrijeđa

provokacija žrtve → postupanje počinitelja – **uzročna veza**

- pr. stanje razdraženosti – struktura ličnosti
- pr. niska tolerancija

napad – svako povređivanje ili ugrožavanje pravno zaštićenog dobra počinitelja koje potječe od žrtve

- život, tijelo, imovina, bliske osobe...
- ne čast i ugled – teško vrijeđanje

zlostavljanje – hotimično izazivanje drugome tjelesne ili duševne boli većeg intenziteta

- trajnost
- različiti oblici (tjelesno, psihičko, seksualno)

teško vrijeđanje – iznošenje negativnog suda o drugoj osobi koje je počinjeno pod okolnostima koje vrijeđanje čine teškim

- povreda časti i ugleda
- teža duševna bol koja u počinitelju izaziva opravdan revolt
- **verbalno / simboličko / realno**
- javnost
- pr. silovao dvojicu kćer
- pr. uhvatio za lice i odgurnuo
- pr. supruga u ljubavnom činu

3.

dovođenje počinitelja u stanje jake razdraženosti ili prepasti odnosno stanje dugotrajne patnje

– **afekti** – jaka razdraženost i prepast – emocije snažnog intenziteta i kratkog trajanja (intenzivna reakcija, promjene u radu srca, krvnom tlaku, disanju, radu probavnih i eliminatorskih organa, endokrinih žlijezda, a često i vanjskih manifestacija poput nesuzdržanog plača ili smijeha)

- **jaka razdraženost (stenički afekt)** – izvanredno duševno stanje koje intenzivira tjelesnu i duševnu aktivnost – pojačanje agresivnosti
- **jaka prepast (astenički afekt)** – slabljenje psihomotornih funkcija, regresija i strah
- **jak intenzitet** – usmrćenje na mah
- **slabiji intenzitet** – olakotna okolnost
- **psihijatrijsko vještačenje**
- pr. ubio vazom + krađa

Stanje jake razdraženosti ili prepasti samo po sebi ne mora dovesti i do smanjene ubroјivosti počinitelja.

- normalna ljutnja u većem razmjeru koja ograničuje svijest, ali ju ne pomućuje
- **smanjena ubroјivost zbog stanja afekta** – ne uzima se u obzir zbog zabrane dvostrukog vrednovanja olakotnih okolnosti
- pr. provokacija nesrazmjerna djelu

ocjena razmjera između provokacije i djela

- reakcija prosječnog čovjeka
- ne s obzirom na osobna svojstva ličnosti ili preosjetljivost

počinitelj u stanje jake razdraženosti mora biti doveden bez svoje krivnje

- pr. izazvao prepirku i zlostavljanje, pa došao u stanje afekta

dugotrajna patnja – privilegiranje počinitelja koji su bili izloženi dugotrajnom zlostavljanju od strane žrtve pa su pod takvim okolnostima jake duševne opterećenosti, zbog uvjerenja da ne mogu na drugi način zlostavljanju stati na kraj, odlučili usmrtniti zlostavljača

- **traži se neposredni povod od strane žrtve** – ne mora biti razmjeran
- "stalni afekt"
- pr. slabiji optuženik i zlostavljač

4.

namjera – počinitelj donosi odluku o počinjenju bez duljeg razmišljanja

- **dolus repentinus** (i kod tjelesne ozljede na mah)
- neposredna reakcija na provokaciju – kratki spoj i impulzivnost
- radnja usmrćenja mora uslijediti ubrzo nakon napada, zlostavljanja ili teškog vrijeđanja – **vremenski kontinuitet**
- moguće i duže nakon povoda, ako je počinitelj još pod utjecajem afekta
- pr. automatska puška dva dana prije
- **izravna i neizravna namjera**
 - na postupa se uvijek s ciljem oduzimanja života – afektivno rasterećenje
 - dovoljno je da se pristane da se drugog usmrti

5.

usmrćenje na mah ↔ ubojstvo u prekoračenju nužne obrane

- **ubojstvo u prekoračenju nužne obrane**
 - uvijek se radi o napadu
 - istodobnost napada i obrane
 - obrambena volja
- **usmrćenje na mah**
 - napad, zlostavljanje, teško vrijeđanje
 - ne traži se istodobnost
 - afektivno rasterećenje
- **usmrćenje na mah u prekoračenju nužne obrane**
 - samo ako se radi o jakoj razdraženosti
 - kvalifikacija povoljnija za počinitelja od ubojstva u prekoračenju nužne obrane

b) Čedomorstvo

1.

Čedomorstvo – privilegirano usmrćenje koje čini majka koja usmrti svoje dijete pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda.

- **delictum proprium** – može počiniti samo majka
- **privilegirano** – samo koje počinu majka pod jakim duševnim opterećenjem
- **blaža kazna**
- srednji vijek – smrt, danas – blage kazne
- KZRH – kazna za čedomorstvo manja od kazne za prouzročenje smrti iz nehaja
- **pokušaj je kažnjiv** (6 mj. - 5 g.)

2.

slabo zastupljeno u kriminalnim statistikama – moguća visoka tamna brojka

socio-psihološki profil čedomorke – samoživa, emocionalno hladna, niskog stupnja obrazovanja, niži socijalni sloj, seoske ili prigradske sredine

- motiv – strah od osude i ekonomski razlozi
- utapanje, davljenje, nehranjenje, ostavljanje na hladnoći, u kontejneru...

3.

obilježja bića KD:

- **počinitelj** – samo majka – *delictum proprium*
- **psihičko stanje počinitelj t.c.** - jako duševno opterećenje uslijed trudnoće ili poroda – strogo osobna okolnost – neprenosiva
 - ostali sudionici odogvaraju za teško ubojstvo posebno ranjive osobe s obzirom na njezinu dob
 - djelo je privilegirano u odnosu na majku kada je ona i počinitelj i sudionik

- vrijeme počinjenja KD

4.

pod utjecajem jakog duševnog opterećenja zbog trudnoće ili poroda

- **KZRH** – poremećaj – obilježje bića KD
- **KZ97** - poremećaj izostavljen kao obilježje bića KD (potrebno utvrditi ili se presumira)
 - neoboriva pretpostvka – neosnovano privilegiranje čedomorke koja nije pod jakim duševnim opterećenjem
- **potrebno je utvrditi u svakom konkretnom slučaju**
- **duševno opterećenje:**
 - psihopatološka uvjetovanost – poremećaj zbog trudnoće ili poroda
 - socijalna uvjetovanost – teški socijalni položaj, osuđivanje sredine, obiteljsko nasilje, depresija

5.

jako duševno opterećenje mora biti izazvano trudnoćom ili porodom

- ne znači da je počiniteljica bila smanjeno ubrojiva
- ako postoji smanjena ubrojivost onda ona ne može biti uzeta u obzir kao olakotna okolnost jer je nju zakonodavac već privilegirao – **ali bi trebalo voditi računa kod odmjeravanja kazne o intenzitetu tog opterećenja**
- pr. **postpartalna psihoza** – može dovesti do neubrojivosti – nema krivnje – rijetko

6.

restriktivno tumačenje odredbe o tome do kojeg se vremena može raditi o čedomorstvu

- KZ97 izričito propisano, KZ11 ne
- nakon tog vremena KD teškog ubojstva
- pr. 19 dana nakon poroda i 9. dan nakon izlaska iz bolnice – ne
- pr. 21 dan
- **novija sudska praksa – 24 h**

7.

jako duševno opterećenje može biti izazvano i trudnoćom (a ne samo porodom)

- odluka o KD može biti donesena i za vrijeme trudnoće
- trudnoća i porod su prikladni prouzročiti jako duševno opterećenje
- pr. lonac
- zlostavljana žena

c) Usmrćenje na zahtjev

1.

KD jer je život najveća vrijednost

Usmrćenje na zahtjev privilegirani oblik ubojstva osobe koja je zbog svog teško zdravstvenog stanja **izričito i ozbiljno** zahtijevala od drugogada je usmrti pod uvjetom da je počinitelj tom zahtjevu udovoljio **suosjećajući** s njezinim teškim zdravstvenim stanjem **počinitelj djeluje protupravno i skrivljeno**

- **stupanj krivnje je reduciran:**
 - objektivne okolnosti – zahtjev žrtve
 - subjektivne okolnosti – suosjećanje

privilegirano KD

- do 3 g.
- KZ1929 – napredno rješenje

2.

izričit i ozbiljan zahtjev

- oba uvjeta moraju biti ispunjena **kumulativno**
- **nije dovoljan pristanak jer život nije disponibilno PD** – pristanak ne isključuje protupravnost
- **zahtjev mora biti upućen točno određenoj osobi**
- **izričitost** – ne smije se raditi o općenitom očitovanju žrtve da ju se usmrti ako nastupe određene okolnosti
- **forma** – ne mora nužno biti pisan, ali može olakšati dokazivanje
- **opoziv** – isključuje postojanje zahtjeva za usmrćenje
- pr. ne može biti rezultat trenutnog raspoloženja
- **ozbiljan** – ne može biti dan u šali ili pretjerivanju
 - **neubrojiva osoba** ne može dati takav zahtjev
 - može duševno bolesna osoba ako je u stanju sposobnom za rasuđivanje
 - pr. shizofrenija u remisiji
 - pr. opojna sredstva, remisija
 - ne može dati **dijete**, pogotovo malo dijete
 - pr. može blaža mentalna retardacije

radnja počinjenja – nije relevantna za postojanje privilegirajuće pravne kvalifikacije

- pr. može i nož u leđa

3.

teško zdravstveno stanje – ne moraju biti bolovi, muke i patnje ili terminalna faza bolesti

- počinitelj mora biti svjestan teškog zdravstvenog stanja – ako nema toga nema ni empatijske pobude – suosjećanja
- procjenjuje se u konkretnom slučaju
- pr. suicidalnost i trajne promjene osobnosti
- pr. rak pluća
- pr. teško narušenje zdravlja kod TTO

4.

namjera – mora obuhvatiti sva obilježja bića KD

- **svijest o postojanju ozbiljnog i izričitog zahtjeva žrtve**
- **svijest o teškom zdravstvenom stanju**
- **svijest o tome da se drugoga usmrćuje**

KZ97 – nije se tražila **svijest o teškom zdravstvenom stanju** uglavnom **izravna namjera**

moguća i **neizravna namjera** – počinitelj da bi smirio žrtvu daje sredstvo za koje nije siguran hoće li dovesti do usmrćenja, ali na to pristaje

pobuda – konstitutivno obilježje bića KD

- altruizam – pomaganje osobi u teškom zdravstvenom stanju
- ne smije se dvostruko vrednovati
- ako nema pobude radi se o ubojstvu, ili ako žrtva nije u teškom zdravstvenom stanju (tada se izričit i ozbiljan zahtjev uzima kao olakotna okolnost)

eutanazija ↔ usmrćenje na zahtjev

- ovo KD nije abolicija za eutanaziju
- djelovanje liječnika ili druge osobe kako bi teško i neizlječivo bolestan pacijent koji pati imao laku, dobru smrt
- **aktivna eutanazija** – aktivno sudjelovanje u bezbolnom prekidu života pacijenta (pr. smrtonosna supstancija – uvijek kažnjivo
- **pasivna eutanazija** – prestanak liječenja ili davanja medikamenata terminalno bolesnoj osobi koja izričito odbija daljnje liječenje
- **ortonazija** – neizlječivog bolesnika se pušta da umre prirodnom smrću bez umjetnog održavanja na životu
- **distanzija** – neizlječivom bolesniku se umjetno produžava život
- **podudarnost motiva** – suosjećanje
 - razlika – kod eutanazije ne mora postojati izričit i ozbiljan zahtjev
 - pojam eutanazije je širi od usmrćenja

V. Prouzročenje smrti iz nehaja

1.

zakonski opis:

Tko prouzroči smrt drugoga iz nehaja,
kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2.

prouzročenje smrti iz nehaja ↔ ubojstvo / teško ubojstvo / usmrćenje

- razlika: **oblik krivnje – nehaj – u odnosu na radnju i posljedicu**
- prije: ubojstvo iz nehaja – do 1977.

potrebno je utvrditi **uzročnu vezu** između radnje i posljedice

3.

nestručno rukovanje vatrenim oružjem

- čest oblik
- pr. vojnik na straži

napad u kojem nisu ispunjena obilježja tjelesne ozljede

- pr. interventni policajac – oštećenik

nečinjenje

- pr. učiteljice i učenici u bazenu

4.

zabluda o okolnostima koje isključuju protupravnost (putativna nužne obrana)

- pr. ubio je jer noću oštećenik kucao na vrata kuće s puškom na ramenu

skrivljena (ispričiva, otklonjiva) zabluda o biću KD

- implicira odgovornost počinitelja za prouzročenje smrti iz nehaja
- pr. lovac koji puca u grm misleći da je divlja životinja i usmrti čovjeka

5.

namjerna TTO s posljedicom smrti ↔ prouzročenje smrti iz nehaja

- razgraničenje na subjektivnom planu (ista objektivna strana djela)
- NTTOsPS – **preterintencionalitet** – namjera TTO + nehaj PS
- PSiN – sve obuhvaća nehaj (svjesni ili nesvjesni)

nehajna TTO i PS iz nehaja

- KD prouzročenja smrti iz nehaja (a ne KD TTO iz nehaja s PS iz nehaja)
- ako PS nije nehajna onda: KD TTO iz nehaja + otegotna okolnost PS

supsidijarno KD – samo ako se u konkretnom slučaju ne radi o nekom drugom težem KD

- **KD izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu**

(nehaj radnja + nehaj posljedica)

VI. Sudjelovanje u samoubojstvu

1.

zakonski opis:

(1) Tko navede drugoga na samoubojstvo ili mu iz niskih pobuda pomogne u samoubojstvu pa ono bude počinjeno ili pokušano,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini u odnosu na dijete koje je navršilo četrnaest godina ili osobu čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

2.

neuspjelo samoubojstvo – nije kažnjivo (prije – vrlo teško KD – generalna prevencija)

kažnjivo je:

- **poticanje drugoga na samoubojstvo**
- **pomaganje drugome u samoubojstvu iz niskih pobuda**

samoubojstvo mora biti **počinjeno ili pokušano**

- ne traži se da je počinitelj znao (nakon što je poticao ili pomogao) da je osoba **pokušala ili počinila samoubojstvo**

teži oblik KD – sudjelovanje samoubojstvu:

- **djeteta koje je navršilo 14 g**
- **osobe čija je sposobnost shvaćanja svog postupanja bitno smanjena**
- počinitelj će odgovarati za ubojstvo u svojstvu **posrednog počinitelja**

(a ako se radi o posebno ranjivim osobama, za teško ubojstvo)

ratio legis – potreba za zaštitom ljudskog života, pa i onda kad je osoba odlučila sama sebi oduzeti život

s obzirom na akcesornost sudioništva, poticanje i pomaganje ne bi bilo kažnjivo da nije posebno propisano

3.

radnja počinjenja:

- navođenje drugoga na samoubojstvo
- pomaganje iz niskih pobuda drugome u samoubojstvu

navođenje – poticanje – stvaranje volje kod druge osobe da si oduzme život

- potrebno je utvrditi uzročnu vezu

pomaganje – olakšavanje realizacije suicidalne namjere

- počinitelj poduzima radnje kojima olakšava realizaciju osobi koja je sebi odlučila oduzeti život
- psihičko / fizičko
- **kažnjivo je samo ako je iz niskih pobuda**

poticanje + pomaganje

- prividni stjecaj
- pomaganje će biti otegotna okolnost

4.

dekriminalizacija pomaganja koja nije iz niskih pobuda

- pr. nasljedstvo, oslobođenje uzdržavanja, koristoljublje, ljubomora
- **akcesornost sudioništva** – nekažnjavanje neuspjelog – nekažnjavanje pomaganja odrasloj osobi koja je slobodnom voljom odlučila sebi oduzeti život
- potencijalne zlouporabe, afirmacija sustava organizirane pomoći pri umiranju
- pr. Dignitas ostaje bez članarine
- *Haas protiv Švicarske* – preventivne mjere kako bi se spriječile zlouporabe
- *Pretty protiv UK-a*

5.

namjera – obuhvaća svijest počinitelja o tome da se druga osoba potiče na samoubojstvo ili da joj se u tome pomaže

- **izravna i neizravna** – dovoljno je i pristajanje na to da poticanje ili pomaganje može dovesti do samoubojstva osobe koja se potiče ili kojoj se pomaže
- **isključen je nehaj** – prije je odgovoran bio i onaj koji okrutno ili nečovječno postupa prema osobi koja je zbog toga se ubila

6.

KD sudjelovanja u samoubojstvu ↔ KD usmrćenja na zahtjev

- KD UnZ – aktivno sudjelovanje u samoubojstvu
 - počinitelj ima vlast nad djelom
 - altruističke pobude
- KD SuS
 - vlast nad djelom ima osoba koja si oduzima život – doprinosti sudionika su sporedni
 - niske pobude
- pr. dvoje se idu ubiti
- KZ97 - KD UnZ > KD SuS / KZ11 - KD UnZ = KD SuS
- sada je ista kazna propisana za oba KD (nije logično s obzirom na pobude)

VII. Protupravni prekid trudnoće

1.

zakonski opis:

(1) Tko protivno propisima o prekidu trudnoće, trudnoj osobi izvrši, potakne je ili joj pomogne izvršiti prekid trudnoće s njezinim pristankom,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka **prouzročena smrt** trudne osobe ili joj je **zdravlje teško narušeno**,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Tko trudnoj osobi **bez njezinog pristanka** izvrši prekid trudnoće, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka **prouzročena smrt trudne osobe** ili joj je **zdravlje teško narušeno**,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(5) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

2.

prekid trudnoće – svako izbacivanje ili odvajanje čovječjeg ploda iz utrobe žene prije otpočinjanja prirodnog procesa rađanja / svaki zahvat u tijelo žene koji dovodi do neprirodnog dovršetka trudnoće

pobačaj (abortus) – izbacivanje ili odvajanje oplođenog jajašca do 28. tjedna trudnoće

KD – prekid trudnoće mora biti protupravan

- izvršen protivno propisima o prekidu trudnoće
- nije svaki prekid trudnoće protupravan
- **Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (1978.)** - još uvijek na snazi
 - do 10. tjedna – **sustav roka**
 - **sustav indikacije:**

a) na drugi način se ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće

b) može se očekivati da će se dijete roditi s teškim prirođenim tjelesnim ili duševnim manama

c) KD silovanja, obljube nad nemoćnom osobom, obljube zloupotrebom položaja, obljube s djetetom ili rodoskrvuća

- po odobrenju komisije – uz pristanak ili na zahtjev trudne žene
- uvjeti: mjesto, zahtjev, ne smije postojati mogućnost da se teže naruši zdravlje žene

3.

zaštićeno PD – zdravlje žene i tek podredno ploda – žena ne odgovara za ovo KD

- kada bi žena bila kaznenopravno odgovorna to bi značilo kaznenopravnu zaštitu nerođenom djetetu

radnja počinjenja – izvršenje prekida trudnoće, poticanje ili pomaganje izvršenja prekida trudnoće s pristankom trudne žene, a protivno propisima o prekidu trudnoće

kažnjiv pokušaj

- pr. puše u kateter – dijete rođeno živo i bez posljedica
- pr. neprikladni pokušaj – dijete je već bilo mrtvo
- pr. rođenje djeteta nesposobnog za život – radnja dovršena kad dijete umre

kažnjivost poticanja i pomaganja je posebno propisana

- s obzirom na akcesornost sudioništva ne bi bila kažnjiva jer žena ne ostvaruje

- protupravnu radnju
- **pomaganje** – neposredno – daju se sredstva za pobačaj ili se pomaže pri izvršenju samopobačaja
 - nije moguće ublažavanje kazne jer je to jedno od modaliteta radnje KD
 - pomaganje onome koji izvršava pobačaj – moguće blaže kažnjavanje

nekažnjiva pripremna radnja

- odvođenje žene osobi koja će izvršiti pobačaj

4.

kvalificirani oblici protupravnog prekida trudnoće

- **a) prouzročena smrt trudne žene ili joj je zdravlje teško narušeno**
 - preterintencionalitet
- **b) bez pristanka trudne žene**
- **c) bez pristanka trudne žene prouzročena smrt trudne žene ili joj je zdravlje teško narušeno**

KZ97 – k.o. - počinjenje nakon desetog tjedna od začeća

- imalo bi smisla kada bi se kažnjavala i trudna žena
- **otegotna okolnost**

VIII. Sakaćenje ženskih spolnih organa

1.

zakonski opis:

(1) Tko ženskoj osobi potpuno ili djelomično ukloni ili trajno promijeni vanjski spolni organ, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko žensku osobu potakne ili joj pomogne da se podvrgne radnjama iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinji iz **mržnje**, prema **djetetu** ili **bliskoj osobi**, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

2.

ново KD – HKZ prati europska KZ

- **Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja**
- **Rezolucija Generalne skupštine UN-a**

ritualne i religiozne svrhe

- rašireno u svijetu
- nije zabilježeno u RH

migranti iz afričkih i azijskih zemalja

zaštita samo ženskim osobama

- odustalo se od načela spolne neutralnosti

poseban oblik TTO – kazna lakša nego za TTO – privilegirano u odnosu na TTO

3.

objekt radnje – vanjski spolni organi žene – velike i male usmine, klitoris

radnja – ekscizija, infibulacija i dr.

posebno kriminalizirano poticanje i pomaganje

kvalificirani oblik KD – iz mržnje / prema djetetu / prema bliskoj osobi

IX. Tjelesne ozljede

1.

samoozljeđivanje nije kažnjivo

- **osim s posebnim ciljem:**
 - KD izbjegavanja vojne obveze onesposobljenjem ili prijevarom
 - narušenje zdravlja s ciljem pribavljanja prava iz osiguranja, socijalnog osiguranja ili socijalne skrbi
- kažnjivo je ozljeđivanje samo druge osobe

2.

vještačenja

- medicinska struka
- utvrđivanje težine TO mišljenjima i nalazima
- pr. sudsko utvrđivanje trajne nesposobnosti za rad

KP se ne pokreće uvijek po službenoj dužnosti

- temeljni oblik – privatna tužba

3.

5 KD TO:

- **1) tjelesna ozljeda**
- **2) teška tjelesna ozljeda**
- **3) osobito teška tjelesna ozljeda**
- **4) tjelesna ozljeda s posljedicom smrti**
- **5) tjelesna ozljeda iz nehaja**

razgraničenje s obzirom na težinu posljedice – intenzitet zadiranja u tjelesni integritet druge osobe

razgraničenje s obzirom na oblik krivnje – namjera, nehaj, preterintencionalitet

a) Tjelesna ozljeda

1.

zakonski opis:

(1) Tko drugoga tjelesno ozlijedi ili mu naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko djelo iz stavka 1. počinu iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Kazneno djelo iz stavka 1. progoni se po privatnoj tužbi.

2.

radnja – tjelesno ozljeđivanje, narušenje zdravlja drugoga

- **ozljeda** – niz poremećaja koje mogu izazvati i prouzrokovati razni mehanički, kemijski, termički agensi čije je ranjavajuće djelovanje jače od otpora pojedinih tkiva organizma s kojima se ti agensi s određenim silama (energijom) naglo i nepredviđeno sukobljavaju
- **tjelesno ozljeđivanje** – nije definirano – određuju sudovi
 - ako nisu ispunjeni uvjeti za postojanje TTO odnosno OTTO
 - nema oštećenja važnog organa ili važnog dijela tijela
 - **manje važan organ ili dio tijela** može biti oslabljen trajno, ali ne u znatnoj mjeri

ili u znatnoj mjeri, ali ne trajno

- pr. ogrebotine, udarac u ramena, leđa i stražnjicu, modrice po prsima rukama, leđima, glutealnoj regiji, bedrima, unutrašnjim stranama potkoljenice
- pr. poderotine kože duljine 5 cm s krvavim podljevom, razderotina gornje usne, ogrebotine čela, kapka i nosa
- pr. rezne rane vrata veličine 4 cm, potres mozga bez vegetativnog ispada, trzajna ozljeda vratne kralježnice, lim lijeve lisne kosti u trećini dijafoze bez pomaka, razdor bublnjića, natučenje bubrega
- **nije svaki fizički kontakt i tjelesno ozlijeđivanje**
 - pr. šamar
- **zdravlje**
 - tjelesno, duševno, socijalno i ekonomsko blagostanje
 - **odsustvo bolesti** – restriktivno tumačenje
 - **narušenje zdravlja** – prouzročenje bolesti ili pogoršanja bolesnog stanja
 - ne traže se vidljivi tragovi (dovoljna je bol ili šok)

3.

kvalifikatorne okolnosti

- **niske pobude (mržnja)**
- **objekt radnje** - bliska osoba, posebno ranjiva osoba
- **posebno svojstvo počinitelja** – službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju dužnosti
 - moguća povezanost s KD mučenja i drugog okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja – **stjecaj**

4.

pristanak oštećenika

- isključenje protupravnosti
- njem. - protupravno uz pristanak samo ako je suprotno zahtjevima morala (sado-mazo nije suprotno moralu)
- HKZ – uvjet je da se radi o PD kod kojeg autonomija pojedinca prelazi interes društva za zaštitom tog PD

b) Teška tjelesna ozljeda

1.

zakonski opis:

(1) Tko drugoga teško tjelesno ozlijedi ili mu teško naruši zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinio iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

2.

TO – TTO – OTTO

- **TO ↔ TTO** – veći intenzitet zadiranja u tjelesni integritet i teže posljedice
- **TTO ↔ OTTO** – nije prouzročena konkretna opasnost po život oštećenog, nije trajno uništen ili oštećen neki ogran i nije prouzročena trajna iznakaženost
- **negativna definicija**

pr. udario šakom i nogom, nastavio udarati kad je ovaj pao, slomljena tri rebra i donja čeljust

pr. prijelom svoda lubanje

pr. višestruki prijelom nosa
pr. prijelom desne nadlaktice s paralizom živca

3.

kvalificirani oblik KD

- isto kao kod KD tjelesne ozljede

4.

kažnjiv pokušaj

KP po službenoj dužnosti – nužno je utvrditi je li počinitelj postupao s namjerom nanošenja TO ili TTO

teško je utvrditi namjeru

- način postupanja, smjer napada, stvarne ozljede...
- **sredstvo počinjenja**
 - pr. nož

c) Osobito teška tjelesna ozljeda

1.

zakonski opis:

(1) Ako je kaznenim djelom iz članka 116. stavka 1. i 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona doveden u opasnost život ozlijeđenog, ili je uništen ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljen koji važan dio njegova tijela ili koji važan organ, ili je prouzročena trajna nesposobnost za rad ozlijeđenog, ili trajno i teško narušenje njegova zdravlja, trajna iznakaženost ili trajna nesposobnost za reprodukciju,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počinji iz mržnje, prema bliskoj osobi ili prema osobi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, ili kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Tko neku od posljedica navedenih u stavku 1. ovoga članka prouzroči namjerno, kaznit će se kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

2.

teže posljedice – nehaj ili namjera

- dovođenje u opasnost života ozlijeđenog
- uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje važnog dijela tijela ili važnog organa
- prouzročenje trajne nesposobnosti za rad ozlijeđenog
- trajno i teško narušenje zdravlja
- trajna iznakaženost
- trajna nesposobnost za reprodukciju

3.

kvalificirani oblik KD

- isto kao kod KD tjelesne ozljede

4.

dovođenje u opasnost života ozlijeđenog

- nastupanje konkretne opasnosti za život – izgledna vjerojatnost nastupanja smrtno posljedice
- nije bitno je li opasnost kasnije otklonjena
- pr. rezna rana podlaktice i arterije
- pr. krvarenje unutar moždane ovojnice nakon udaraca

OTTO s posljedicom dovođenja u opasnost života ozlijeđenog ↔ pokušaj ubojstva

- razgraničenje na **subjektivnom planu** – s obzirom na oblik krivnje
- kad je TP obuhvaćena namjerom, ona mora obuhvatiti svijest o tome da se ugrožava život drugoga kao i pristajanje na to ugrožavanje
- kada se pristaje na smrt druge osobe radić će se o pokušaju ubojstva s neizravnom namjerom
- pr. rezna rana podlaktice i arterije
- ako u odnosu na smrt počinitelj ne postupa s namjerom, a žrtva zbog TO umre radi se o TTO s posljedicom smrti

5.

uništenje ili trajno i u znatnoj mjeri oslabljenje važnog dijela tijela ili važnog organa

- **organ** – diferencirani dio ljudskog tijela, sastavljen od različitih tkiva, koji zadržava svoju strukturu, vaskularizaciju i sposobnost razvoja fizioloških funkcija uz značajnu razinu autonomnosti
- **dio ljudskog dijela** – organi + ostali dijelovi (pr. prst)
- **važni dijelovi tijela ili organi** – o njima ovisi nesmetano funkcioniranje ljudskog organizma kao cjeline (oko, uho, palac)
- **uništen ili u znatnoj mjeri oslabljen**
 - uništenje organa – amputacija, trajna disfunkcija, oslabljena funkcija
 - pr. oslabljena funkcija lijeve šake
 - pr. gubitak inervacije u nozi
- **k.o. ne postoji ako se nedostatak može ukloniti ili ublažiti operativnim zahvatom ili na drugi način**
 - pr. ne proteza za amputiranu nogu

6.

prouzročenje trajne nesposobnosti za rad

- ako ozlijeđenja osoba više nije u mogućnosti obavljati rad, odnosno zanimanje koje je obavljala prije ozljeđivanja
- nemogućnost unaprijed odrediti vrijeme i mogućnost hoće li ozlijeđeni opet biti sposoban za rad

7.

trajno i teško narušenje zdravlja

- kada se ne radi o važnom dijelu tijela ili organu
- pr. trajno i teško narušeno duševno zdravlje
- pr. nagnječenje mozga i epilepsija i poremećaj govora

8.

trajna iznakaženost

- izobličenja u vanjskom izgledu čovjeka koja već na prvi pogled pobuđuju gađenje i samosažaljenje kod drugih osoba
- vidljiv dio tijela
- isključene situacije u kojima je moguće otkloniti medicinskim ili drugim načinom za koji ne postoji rizik ili zapreke

9.

trajna nesposobnost za reprodukciju

- novo
- **Konvencija o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja**
- prisilna sterilizacija
- bez obzira na spol
- KD zločina protiv čovječnosti – jedan od modaliteta radnje – *lex specialis*

(širok i sustavan napad, usmjeren protiv civilnog stanovništva, uz znanje o napadu)

- nepotrebna k.o. - reproduktivni organi = važni organi

d) Teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti

1.

zakonski opis:

Ako je počinjenjem kaznenog djela iz članka 116., članka 118. i članka 119. ovoga Zakona prouzročena smrt,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

2.

preterintencionalitet

teško razgraničiti od ubojstva

pr. tučnjava nož, bedrena arterija

pr. pao nakon udarca i udario glavom

ako do smrti dođe zbog obične TO

- KD TO + KD prouzročenja smrti iz nehaja

pr. živčani splet

3.

TTO mora biti uzrok nastupanja smrti

- mogućnost **multikauzaliteta**

pr. premlaćen i ostavljen na hladnome

e) Teška tjelesna ozljeda iz nehaja

1.

zakonski opis:

(1) Tko djelo iz članka 118. poćini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko djelo iz članka 119. ovoga Zakona poćini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

kažnjivost samo za TTO i OTTO iz nehaja

- TO je KD samo ako je poćinjeno s namjerom

teška tjelesna ozljeda s posljedicom smrti – **preterintencionalitet**

pr. alkoholiziran i pištolj

pr. bacanje čaše u lice

3.
nehajna TTO i OTTO – teža posljedica kod niza KD
– pr. TTO silovane osobe

X. Sudjelovanje u tučnjavi

1. zakonski opis:

(1) Tko sudjeluje u tučnjavi ili u napadu više osoba, ako su tučnjava ili napad imali za posljedicu smrt ili tešku tjelesnu ozljedu jedne ili više osoba, za samo takvo sudjelovanje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu iz stavka 1. ovoga članka ili organizira takvu tučnjavu ili napad, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je osoba u tučnjavu uvučena bez svoje krivnje ili se samo branila ili je razdvajala druge sudionike u tučnjavi.

2. prekršaj – sudjelovanje u tučnjavi bez posljedica KD – posljedica smrt ili TTO supsidijarno KD

počinitelj odgovara samo za sudjelovnje

namjera – obuhvaća samo ugrožavanje

objektivni uvjet kažnjivosti – smrt ili TTO – ne mora biti obuhvaćeno krivnjom

- Sudionik u tučnjavi koji je postupa skrivljeno u odnosu na posljedicu neće odgovarati za sudjelovanje u tučnjavi, već za KD povređivanja (ubojstvo, TTO)
- Ne traži se da je TT ozlijeđena ili usmrćena osoba sudionik tučnjave

3. tučnjava – fizički obračun između više osoba u kojem se sudionici međusobno napadaju sudionici ne postupaju s obrambenom voljom

- nemaju pravo na NO
- šake, noževi...
- konsenzualni fizički obračun

napad – povređivanje ili ugrožavanje nekog PD

- namjera ugrožavanja (ne povređivanja)
- pr. izvukli iz auta i prebili
- mora potjecati od više osoba (2 i više)

tučnjava i napad moraju predstavljati jednu cjelinu

4. kvalifikatorne okolnosti:

- osoba koja organizira ili vodi grupu od tri ili više osoba koje sudjeluju u tučnjavi ili napadu ili organizira takvu tučnjavu ili napad
- organizator – ne mora sudjelovati – ima vlast nad djelom i bitno doprinosi počinjenju KD
 - ako i sudjeluje – otegotna okolnost
 - organiziranje je nekažnjiva pripremna radnja (mora doći do tučnjave da bi postala kažnjiva)
 - dogovor nije kažnjiv ako je propisana kazna manja od 3 g.
 - pr. podgrijavanje atmosfere

5.

biće KD je isključeno ako je osoba:

- uvučena u tučnjavu bez svoje krivnje (ne postoji namjera ugrožavanja)
- samo se branila
- razdvajala druge

6.

izazivanje nereda:

- **participativno KD** – nepravo se sastoji u sudjelovanju počinitelja u izazivanju opasnosti koje može dovesti do povređivanja PD
- **sudjelovanje u tučnjavi** – namjera ugrožavanja u odnosu na opasnost koja je imanentna fizičkom obračunavanju
- izazivanje nereda – **svjesno se ugrožava javni red i mir**
- **nasilje svjetine** – samo po sebi ugrožava javni red i mir
- mnoštvo – 3 i više
- **kazna – jednaka – (PD, težina posljedice, nasilje)**

sudjelovanje u tučnjavi – KD iz Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima – razlike:

- **Zakon o sprječavanju...** - *lex specialis* u odnosu na sudjelovanje u tučnjaavi
- teže KD od onog u KZ

XI. Nepružanje pomoći

1.

zakonski opis:

(1) Tko ne pruži pomoć osobi u životnoj opasnosti, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko ne pruži pomoć osobi u opasnosti koju je sam prouzročio, iako je to mogao učiniti bez veće opasnosti za sebe ili drugoga,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

dva oblika KD:

- **nepružanje** pomoći osobi u životnoj opasnosti
- **nepružanje** pomoći osobi u opasnosti koju je počinitelj prouzročio

KD odbacivanja, protiv solidarnosti

pravo KD nečinjenjem

delictum communium

nastupanje smrti – može biti otegotna okolnost, ali nije bitna za pravnu kvalifikaciju

garant

- neće odgovarati za pravo KD nečinjenjem
- nepravo KD nečinjenjem (ubojstvo ili prouzročenje smrti iz nehaja)
- pr. sin i majka droga

počinitelj mora postupati s namjerom

- svijest o okolnosti da se druga osoba nalazi u opasnosti
- svijest da je osobi potrebna pomoć

3.

t.o. - nepružanje pomoći osobi u životnoj opasnosti

- osoba je neposredno ugrožena i prijeti joj smrt
- pr. utopljenik

nepružanje pomoći – samo ako je počinitelj mogao pružiti pomoć bez veće opasnosti za sebe

- pr. ne neplivač

4.

k.o. - počinitelj sam prouzročio opasnost

- teža kazna

supsidijarno KD

5.

specijalno KD – nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima

- zdravstveni radnici

prividni stjecaj s KD nepružanja pomoći osobi koja je TTO u prometnoj nesreći

- pr. motor i djevojka
- pr. skupio pješaka

XII. Napuštanje nemoćne osobe

1.

zakonski opis:

Tko nemoćnu osobu koja mu je povjerena ostavi bez pomoći u prilikama koje su opasne za njezin život ili zdravlje, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

nemoćna osoba – nije u stanju vlastitom snagom ili dozivanjem trećih ukloniti od sebe opasnost po život i zdravlje

- uvijek je u pitanju konkretna situacija
- mora biti nemoćna prije nego je napuštena
- ako je počinitelj skrivio stanje opasnosti radit će se o KD nepružanja pomoći

pravo KD nečinjenjem

opasnost – mora biti konkretna i odnositi se na život ili zdravlje

pr. nije nužno odvajanje

pr. ostavljen alkoholiziran

3.

supsidijarno KD

- pr. KD ostavljanja u teškom položaju bliske osobe

GLAVA TRINAESTA (XIII.)

Kaznena djela protiv osobne slobode

I. Uvod

1.

OSOBNNA SLOBODA

- **u širem smislu** – političke i građanske slobode (sloboda od mučenja, sloboda savijesti, vjere, govora, okupljanja....)
- čl. 1. KZ – KD i KPS se propisuju samo za ona ponašanja kojima se tako povređuju ili ugrožavaju **osobne slobode** da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez KP prisile
- KP je pretežno posvećeno zaštiti **sloboda u širem smislu**
 - KD povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti
 - KD povrede slobode mišljenja i izražavanja misli
 - KD povrede slobode odlučivanja birača
 - KD protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda
 - KD protiv spolne slobode

2.

OSOBNNA SLOBODA

- **u užem smislu**
- zaštitno dobro ove glave
 - **tjelesna sloboda** – sloboda kretanja, sloboda odabira mjesta zadržavanja, boravka ili prebivanja
 - **sloboda samoodređenja** – sloboda pojedinca da donosi odluke koji se tiču vlastitog statusa, dužnosti djelatnosti ili posla
 - **osobna sigurnost**

KZ1929 – Krivična djela protiv lične slobode i sigurnosti

UFEU

EKLJP + Protokol 4.

Ustav RH – ustavno pravo u cijeloj Europi

EU – sloboda kretanja

ODP

MPGPP

3.

OSOBNNA SLOBODA NIJE APSOLUTNO PRAVO – dopušteno oduzimanje osobne slobode je u postupku propisanom zakonom:

- a) ako je zatvoren u skladu sa zakonom **na temelju presude nadležnog suda**
- b) ako je zakonito uhićen ili pritvoren zbog **nepoštivanja zakonitog sudskog naloga**
- c) ako je zakonito uhićen ili pritvoren **radi dovođenja nadležnoj sudbenoj vlasti**

kad postoji osnovana sumnja da je počinio KD ili je razumno vjerovati da je to nužno radi sprečavanja izvršavanja KD ili bijega nakon njegova počinjenja

- d) ako se radi o zakonitom zatvaranju maloljetnika **radi izricanja odgojne mjere nadzora** ili o njegovu zakonitom pritvoru **radi dovođenja nadležnoj sudbenoj vlasti**
- e) ako se radi o zakonitom lišenju slobode osoba **radi sprečavanja širenja zaraznih bolesti, prisilnom smještaju osoba s duševnim smetnjama, ovisnika o drogi ili skitnica**
- f) ako se radi o zakonitom uhićenju ili pritvoru neka **osobe kako bi je se spriječilo da neovlašteno uđe u zemlju ili osobe protiv koje je u tijeku postupak protjerivanja ili izručenja**

primjeri:

- oduzimanjem osobne slobode smatra se:
 - nadzirani boravak osumnjičenog mafijaša na malom otoku
- ne smatra se oduzimanjem slobode:
 - zaustavljanje u prometu radi provjere alkoholiziranosti
 - nadzor nad uvjetno otpuštenim osobama
 - ograničenja slobode kretanja vojnika u vojnim objektima
 - različite vrste nadzora kojima se ne oduzima sloboda

Pojedina ograničenja slobode kretanja su dopuštena ako su propisana zakonom te ako su nužna u demokratskom društvu u cilju zaštite javnog interesa. (EKLJP) r.i.p kod oduzimanja, odnosno ograničenja osobne slobode:

- pristanak
- isključenje protupravnosti po MRP
- zakonita uporaba sredstava prisile
- radnje privatnih osoba po zakonitoj ovlasti
- k.n. / n.o.

4.

pristanak pojedinca – ne znači da se pojedinac može odreći prava na osobnu slobodu

- pr. beskućnik i pritvor – **oduzimanje slobode može biti protupravno čak i kada je osoba prethodno dala pristanak**
- **kvalificirani pristanak** – pr. informirani pristanak (u skladu sa ZZODS) koji se uvijek može povući

5.

isključenje protupravnosti po MRP

- **ratni zarobljenici** – osobe koje su u oružanom sukobu pale pod vlast neprijatelja
- **ŽK III o postupanju s ratnim zarobljenicima (1949.)**

6.

zakonita uporaba sredstava prisile

- radnje službenih osoba
- **uhićenje u skladu sa ZKP-om**
- **prisilno zadržavanje odobe s duševnim smetnjama u skladu sa ZZODS-om**

7.

radnje privatnih osoba po zakonitoj ovlasti

- **ZPZ** – zaštitar smije ograničiti drugoj osobi kretanje radi sprečavanja ili hvatanja počinitelja KD ili prekršaja te radi osiguravanja svjedoka i dokaza koji mogu poslužiti u kaznenom ili prekršajnom postupku
- **ZKP** – svaka osoba je ovlaštena spriječiti bijeg počinitelja zatečenog u KD koje se progoni po službenoj dužnosti, pri čemu o tome mora odmah obavijestiti policiju, do čijeg dolaska počinitelja smije zadržati
- **ZPD** – privatne osobe ovlaštene za obavljanje detektivske djelatnosti smiju promatrati, pratiti i fotografski snimati druge osobe na javnom mjestu

8.

protupravnost ne znači uvijek kazenu odgovornost

- **namjerna KD** – namjeru je potrebno dokazati u KP
- **nehaj** – samo kad je propisana odgovornost za težu posljedicu, ali namjera mora postojati u odnosu na temeljno KD
- ako se namjera ne može dokazati, žrtva može tražiti **naknadu štete** u GP

9.

a) KD koja podrazumijevaju prisilu

- protupravno oduzimanje slobode
- otmica
- prisila

b) KD protiv osobne sigurnosti

- prijetnja
- nametljivo ponašanje

II. Protupravno oduzimanje slobode

1.

zakonski opis:

(1) Tko drugoga protupravno zatvori, drži zatvorena ili mu na drugi način oduzme ili ograniči slobodu kretanja,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko drugome protupravno oduzme slobodu s **ciljem da ga prisili** da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno **prema djetetu**, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi ili je protupravno oduzimanje slobode trajalo **dulje od petnaest dana**, ili je počinjeno **na okrutan način**, ili je osobi kojoj je protupravno oduzeta sloboda prouzročena **teška tjelesna ozljeda**, ili je počinjeno od strane **službene osobe u obavljanju službe ili odgovorne osobe u obavljanju javne ovlasti**,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka prouzročena **smrt** osobe kojoj je protupravno oduzeta sloboda,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(5) Počinitelj koji **dobrovoljno pusti na slobodu** osobu kojoj je protupravno oduzeta sloboda **prije nego što je ostvario cilj** iz stavka 2. ovoga članka, može se osloboditi kazne.

(6) Za **pokušaj** kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

2.

zaštitni objekt – sloboda kretanja – voljno, slobodno odlučivanje o kretanju, zadržavanju i boravku na određenom mjestu, udaljavanju s određenog mjesta, kretanju u određenom smjeru

delictum communium – čak i pravna osoba (putem odgovorne osobe)

objekt radnje – samo čovjek – fizička osoba

3.

temeljni oblik – oduzimanje ili ograničavanje slobode pojedinca koje je protupravno

- nije posebno obilježje bića KD
- uputa na moguće isključenje protupravnosti
- nema KD ako je subjekt pristao da mu se oduzme sloboda
- **KD mora biti izvršeno protiv volje pasivnog subjekta**
- **valjan pristanak**
 - ne postoji kod osoba koje nisu sposobne izraziti svoje protivljenje oduzimanju ili ograničavanju slobode kretanja

(besvjesno stanje, mala djeca, osobe s duševnim smetnjama...)

- isključena protupravnost kad za takvu osobu daju pristanak osobe koje skrbe o njoj – najbolji interes te osobe (pr. spašavanje u hitnim situacijama)

4.

sadržaj oduzimanja slobode

- **apsolutnog karaktera** – potpuno onemogućavanje kretanja

(pr. vezanje nogu i ruku, zatvaranje u prtljažnik automobila, dovođenje u besvjesno stanje...)

- **relativnog karaktera** – ograničavanje kretanja samo na određenom prostoru

(pr. zaključavanje osobe u kući, stanu, dvorištu, spremištu)

način počinjenja

- **prisila** – se podrazumijeva
 - prividni idealni stjecaj s KD prisile
- **prijevara** – isto znači prisilu

modaliteti radnje

- sprječavanje drugoga da promijeni mjesto na kojem se nalazi
- sprječavanje drugoga da se zadržava odnosno boravi na određenom mjestu

5.

sprječavanje drugoga da promijeni mjesto na kojem se nalazi

- zatvaranje
- držanje zatvorenim
- oduzimanje ili ograničavanje slobode kretanja
- drugi način

zatvaranje – radnja kojom se nekoga smješta u određeni zatvoreni prostor (pr. kuća, stan, garaža...) i kojom se onemogućava da ta osoba napusti taj prostor (zaključavanje, pas čuvar...)

- nemogućnost napuštanja ne mora biti apsolutnog karaktera
- POS je i kada zatvorena osoba može pobjeći na neki **neuobičajen, neredovit način, povezan s opasnošću po život ili tjelesni integritet** (pr. skok s prozora, kopanje tunela pod zemljom...)
- POS postoji i u slučaju kada **ne postoje fizičke prepreke za napuštanje prostora**

komisivno-omisivni delikt

držanje zatvorenim – tipičan način počinjenja ovog KD nečinjenjem – osobi je oduzeta sloboda, a počinitelj svojim postupanjem samo nastavlja POS

- pr. nezakonito uhićen zatvorenik

drugi načini

- pr. oduzimanje ortopedskih i sličnih pomagala nepohodnih za kretanje osoba s invaliditetom
- pr. uklanjanje ljestava
- pr. uklanjanje odjeće
- pr. lažno predstavljanje
- pr. onemogućavanje izlaska iz auta nastavljanjem vožnje

6.

odvođenje osobe u neželjenom smjeru

- sloboda kretanja – pravo drugoga da se zadržava odnosno boravi na određenom mjestu
- odluka pojedinca da se ne kreće – izraz slobode kretanja – sprječavanje drugog može predstavljati POS
- pr. odvjetnik, punomoć

KD može biti počinjeno i prema nepokretnim osobama

7.

trajno KD (delictum continuum) – djelo se ostvaruje dok god traje protupravno stanje
formalno dovršeno u trenutku oduzimanja slobode

- kraće oduzimanje slobode kretanja – nije pokušaj, već dovršeno KD
- trajanje djela može utjecati na kaznu

kvalifikatorna okolnost

- dulje od petnaest dana
- pr. olakotna – 20 min

materijalno dovršenje KD – kada osoba lišena slobode stekne mogućnost slobodnog kretanja – od tada počinje zastara

materijalno KD – posljedica se sastoji u prouzročenju stanja lišenosti slobode kretanja neke osobe

8.

kvalificirani oblici KD:

a) cilj počinitelja

- prisiljavanje osobe lišene slobode da nešto učini, ne učini ili trpi
- sličnost sa otmicom (treća osoba)
- djelotvorno kajanje

b) svojstvo žrtve

- dijete
- osoba s težim invaliditetom
- bliska osoba

c) trajanje oduzimanja slobode

- dulje od 15 dana

d) način počinjenja

- okrutnost

e) svojstvo počinitelja

- službena ili odgovorna osoba

f) težina posljedice

- TTO ili smrt

9.

namjerno KD – vrijedi i za sve k.o.

- za težu posljedicu dovoljan je nehaj

10.

pokušaj je kažnjiv

- kod svih oblika KD

III. Prisila

1.

zakonski opis:

(1) Tko drugoga **silom** ili **ozbiljnom prijetnjom** prisili da što učini, ne učini ili trpi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po privatnoj tužbi, osim ako je počinjeno iz mržnje, prema djetetu, osobi s težim invaliditetom, bliskoj osobi, odvjetniku u obavljanju njegove djelatnosti ili prema odgovornoj osobi u obavljanju javne ovlasti.

2.

zaštitni objekt:

- sloboda formiranja volje (sloboda odlučivanja)
- sloboda ostvarenja volje (sloboda djelovanja)

počinitelj i žrtva mogu biti i fizička i pravna osoba

3.

radnja – uporaba sile ili ozbiljne prijetnje upravljene na to da druga osoba nešto protiv svoje volje učini, ne učini ili trpi

- radnja na koju se prisiljava = posljedica (materijalno KD)
- uzročna veza - **sila ili ozbiljna prijetnja → radnja**

može se počiniti i nečinjenjem

- pr. prijetnja njegovateljice starcu nedavanjem hrane

komisivno-omisivni delikt

- zakonski neregulirano nepravo KD nečinjenjem

4.

sila:

- **neodoljiva (apsolutna) sila** – (*vis absoluta*) – utječe na pasivni subjekt tako da on nije u mogućnosti formirati ili realizirati svoju volju
 - nemogućnost formiranja volje – opijati, alkohol, hipnoza, fizička sila
- **odoljiva (kompulzivna) sila** – (*vis compulsiva*) – uporaba fizičke snage kojom se utječe na formiranje volje pasivnog subjekta
 - pr. snažiji počinitelj primjeni fizičku silu i izda naredbu - K
 - pr. vozač traktora i jarak -K
 - pr. skidanje prozora i vrata sa kuće
 - pr. sila prema djetetu
 - **ako počinitelj pri uporabi sile pristaje na ozljeđivanje ili smrt pasivnog subjekta – KD protiv života i tijela**
 - pr. policajac i kamion (pokušaj ubojstva)

5.

ozbiljna prijetnja – stavljanje u izgled ostvarenja značajnog sadašnjeg ili budućeg zla osobi koja pritom vjeruje da će se ono s obzirom na okolnosti ostvariti i koje je objektivno podobna pasivnog subjekta navesti na određeno ponašanje

- **izričita**
- **konkludentna**
 - sve radnje odoljive (kompulzivne) sile mogu se podvesti pod ozbiljnu prijetnju konkludentnom radnjom
 - preklapaju se zakonski pojmovi sile i ozbiljne prijetnje (problem u praksi kod razlikovanja KD prisile i KD prijetnje)
 - prisila konzumira KD prijetnje kao blaže KD

6.

namjerno KD

- dovoljna je neizravna namjera
- namjera mora obuhvatiti ciljanu radnju

7.

pokušaj nije kažnjiv

- kada bi počinitelj započeo s uporabom sile ili ozbiljne prijetnje prema drugoj osobi s ciljem da ju natjera na određenu aktivnu ili pasivnu radnju
- **pokušaj je kažnjiv kada:**
 - je prisila počinjena u sastavu zločinačkog udruženja
 - je prisilom ostvaren pokušaj nekog drugog KD (protupravno oduzimanje slobode, silovanje, razbojništvo...)

formalno dovršenje KD – dovoljno je da pasivni subjekt započne radnju na koju se prisiljava

materijalno dovršenje KD – kada je dovršena radnja na koju se prisiljava

- **kada se radnja sastoji u nečinjenju ili trpljenju** – KD je dovršeno kada je pasivni subjekt spriječen u donošenju odluke, odnosno u njenoj realizaciji

8.

prisila – obilježje mnogih KD

- **kvalificirani oblici prisile** – prema pravosudnom dužnosniku, prema službenoj osobi...
- **kod niza KD kao jedno od alternativnih obilježja** – trgovanje ljudima, povreda slobode birača

prividni idealni stjecaj s tim KD pri čemu to djelo treba kvalificirati kao posebno odnosno primarno KD

IV. Prijetnja

1.

zakonski opis:

(1) Tko drugome **ozbiljno prijeti kakvim zlom** da bi ga ustrašio ili uznemirio, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko drugome ozbiljno prijeti da će **njega** ili **njemu blisku osobu** usmrtiti, teško tjelesno ozlijediti, oteti, ili mu oduzeti slobodu, ili nanijeti zlo podmetanjem požara, eksplozijom, ionizirajućim zračenjem, oružjem, opasnim oruđem ili drugim opasnim sredstvom, ili uništiti društveni položaj ili materijalni opstanak, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinjeno **prema službenoj ili odgovornoj osobi** u obavljanju javne ovlasti ili u vezi s njezinim radom ili položajem, ili prema **novinaru** u vezi s njegovim poslom, ili prema **odvjetniku** u obavljanju njegove djelatnosti, ili prema **većem broju ljudi**, ili ako je prouzročilo **veću uznemirenost stanovništva**, ili ako je **osoba kojoj se prijeti dulje vrijeme stavljena u težak položaj**,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se **po privatnoj tužbi**, a kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka progoni se **po prijedlogu**, osim ako je djelo iz stavka 1. ili 2. počinjeno iz **mržnje**, prema **djetetu** ili **osobi s težim invaliditetom** ili **bliskoj osobi**.

2.

zaštitni objekt – osobna sigurnost – apstraktna mogućnost slobodnog života i djelovanja u miru i spokojstvu

– **povreda osobne sigurnosti = ugrožavanje mogućnosti slobodnog djelovanja**

počinitelj – fizička ili pravna osoba

žrtva – samo fizička osoba

cilj prijetnje – da se drugoga ustraši ili uznemiri, tj. da se ugrozi njegov osjećaj osobne sigurnosti

3.

pr. zahtjev za izuzeće

4.

radnja počinjenja – ozbiljno stavljanje u izgled nekog zla s ciljem da se žrtvu ustraši ili uznemiri

komisivno-omisivni delikt

- uglavnom KD činjenja
- nečinjenje (pr. njegovateljica i starac)

5.

ozbiljnost prijetnje

- prosuđuje se objektivno – sadržaj i način iznošenja prijetnje mora biti takav da kod **prosječnog čovjeka** izazove osjećaj straha ili uznemirenosti
- isključenje su nepromišljene prijetnje (rasprava, šala, preosjetljivost...)
- suvišno jer neozbiljne prijetnje nisu prijetnje u smislu stavljanja u izgled nekog zla – **isključeno je biće KD** (eventualno beznačajno KD koje isključuje kažnjivost)

6.

stavljanje u izgled nekog zla

- može biti upravljeno protiv osobe ili njoj bliskih osoba (roditelj, dijete...)
- **zlo – napad na život / tijelo / slobodu / čast / imovinu**
- pr. rekao da će doći sa sinovima i sve porazbijati po kući
- **nema KD ako se prijeti pokretanjem legalnih postupaka** – razvod, prijava, pozivanje inspekcije...

7.

u konkretnom slučaju i prijetnje legalnim postupcima mogu biti KD

- pr. prijetio da će ju na bilo koji način strpati u zatvor – podnio KP – ali prijeteće ponašanje prema oštećenici

8.

verbalno – usmeni, pismeni put, znakovima za sporazumijevanje

konkludentne radnje – geste

- pr. ispaljivanje hica iz pištolja u betonski zid iza kojega je osoba (prijetnja)

9.

namjerno KD

- nije potrebno dokazivati da je počinitelj prijetnju namjeravao ostvariti jer je to tek stadij donošenja odluke naknadnog posebnog KD

10.

cilj prijetnje

- subjektivno obilježje bića KD
- **1) ustrašiti osobu** – izazvati osjećaj straha kod žrtve
- **2) uznemiriti žrtvu** – kod nje stvoriti osjećaj nespokojnosti i nesigurnosti

delikt apstraktnog ugrožavanja

- nije potrebno da osjećaj straha ili uznemirenosti nastupi
- nije potrebno dokazivati osim ako se želi uzeti kao otegotna okolnost ili se želi dokazati propisana kvalifikatorna okolnost veće uznemirenosti stanovništva

11.

kvalificirani oblici:

1) sadržaj zla

- usmrćenje / TTO / otmica / oduzimanje slobode / uništenje društvenog položaja ili materijalnog opstanka
- otmica suvišna (obuhvaćena oduzimanjem slobode)
- pr. nećeš još dugo... ja ću tebi uzeti najdraže...

2) način počinjenja zla

- podmetanjem požara / eksplozijom / ionizirajućim zračenjem / oružjem / opasnim oruđem i dr.
- pr. sve ću vam zapalit, bacit ću bombu, odležat ću te, sve ću vas pokokati...

3) svojstvo žrtve

- **a) službena osoba ili odgovorna osoba** – ako je djelo počinjeno u obavljanju javne ovlasti, u vezi s njezinim radom ili polložajem
- **b) novinar** - ako je djelo počinjeno u vezi s njegovim poslom
- **c) odvjetnik** - ako je djelo počinjeno u obavljanju njegove djelatnosti
 - pr. gospodarski inspektor – dizanje kuće u zrak
 - pr. državni odvjetnik – uhvario rukama za vrat

4) broj žrtava

- **veći broj ljudi** – najmanje dvije, više od tr, najmanje pet...
- VSRH – najmanje pet

5) težina posljedice

- **veća uznemirenost stanovništva**
- **osoba kojoj se prijeti dulje vremena stavljena u težak položaj**

12.

stjecaj s uvredom

- stjecaj nije prividan jer se štite različita pravna dobra
- **osobna sigurnost i čast i ugled**
- pr. lopove ubit ću te

V. Ostala kaznena djela protiv osobne slobode

1.

zakonski opis – otmica:

(1) Tko drugome protupravno oduzme slobodu s ciljem da nekog trećeg prisili da što učini, ne učini ili trpi,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno uz prijetnju da će se oteta osoba usmrtniti, ili je počinjeno na okrutan način, ili je otetoj osobi prouzročena teška tjelesna ozljeda, ili je počinjeno prema djetetu, osobi s težim invaliditetom ili bliskoj osobi,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena **smrt** otete osobe,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(4) Počinitelj koji **dobrovoljno pusti na slobodu** otetu osobu prije nego što je ostvario cilj iz stavka 1. i 2. ovoga članka, može se osloboditi kazne.

zakonski opis – nametljivo ponašanje:

(1) Tko **ustrajno i kroz dulje vrijeme prati** ili **uhodi** drugu osobu ili s njom nastoji uspostaviti ili uspostavlja neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno u odnosu na sadašnjeg ili bivšeg bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, osobu s kojom je počinitelj bio u intimnoj vezi ili prema djetetu,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

(3) Kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka progoni se **po prijedlogu**, osim ako je počinjeno prema **djetetu**.

2.

osoba sloboda i sigurnost štite se podredno i drugim KD

- KD prisile na sklapanje braka
- KD prisile prema pravosudnom dužnosniku
- KD prisile prema službenoj osobi
- KD silovanja
- KD spolnog uzmeniravanja

3.

otmica – protupravno oduzimanje slobode drugome s ciljem da nekog trećeg prisili da što učini, ne učini ili trpi

- **kvalificirani oblik protupravnog oduzimanja slobode**
- **kvalificirani oblik prisile**

POS ↔ **otmica**

- na radnju se prisiljava treća osoba, a ne osoba kojoj je oduzeta sloboda
- pr. HZMO

4.

nametljivo ponašanje – tko ustrajno i kroz dulje vrijeme prati ili uhodi drugu osobu ili s njom nastoji uspostaviti ili uspostavlja neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove tjeskobu ili strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba

- novo KD
- Konvencija VE o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja

neželjeni kontakt

- nije odlučno da pasivni subjekt jasno i izričito da do znanja da kontakt ne želi
- pr. 4 SMS i 10 MMS

zastrašivanje

- različiti oblici
 - fizičko praćenje ili uhođenje
 - praćenje u virtualnom svijetu
 - izravna komunikacije
 - komunikacija preko trećih osoba ili sredstava za komunikaciju
 - vandaliziranje imovine
 - tragovi na osobnim stvarima, kućnim ljubimcima
 - širenje neistinitih informacija o osobi preko interneta

štiti se osobna sigurnost pojedinca

- ne može biti počinjeno u odnosu na pravnu osobu ili državno tijelo
- pr. predstavke i prijave državnim institucijama

ustrajnost

- učestalost neželjenog ponašanja – dinamika i količina uznemirujućih događaja
- pr. učenik – tramvaj, učiteljica....
- **može se ostvariti u bilo kojem vremenskom trajanju** – bitno je dovođenje u situaciju tjeskobe ili straha za svoju sigurnost
- pr. šest dana i tri navrata

GLAVA ČETRNAESTA (XIV.)

Kaznena djela protiv privatnosti

I. Uvod

1.

nova glava KZ

- KZ97 – KD protiv slobode i prava čovjeka i građanina - raznovrsna KD
- zajednički bio tek ZO – temeljna osobna, politička, socijalna i druga građanska prava)
- **KD protiv prava čovjeka**
- **KD protiv osobne slobode**
- **KD protiv privatnosti**
- **KD protiv biračkog prava**
- **KD protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja**

2.

zaštitini objekt – privatnost

- fizički i psihički integritet pojedinca, spolni život, rod te spolna orijentacija, osobni podatci, ugled, ime i fotografije

pravo na privatni život

- **ODP**
- nitko ne smije biti podvrgnut proizvoljnom uplitanju u njegov privatni život, obitelj, dom ili prepisku, niti napadama na njegovu čast ili ugled
- svatko ima pravnu zaštitu protiv uplitanja u svoju privatnu sferu
- **MPGPP**
- **Povelja EU o temeljnim pravima**
- pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i komuniciranja

3.

EKLJP i praksa ESLJP

- važnost – RH je dužna priznati obvezatnost presude u predmetu u kojem je nastupala kao stranka
- **praksa ESLJP** – pomoć sudovima u tumačenju i primjeni domaćeg prava
- **EKLJP** - pravo na poštovanje privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja
- pravo osobe da živi kako želi
- pravo uspostavljati i razvijati odnose s drugim ljudima
- pravo protiv zadiranja državne vlasti
- pravo protiv radnji privatnih osoba koje je država dužna spriječiti

pravo nije apsolutno i može se ograničiti zakonom - interes državne sigurnosti, javnog reda i mira, gospodarske dobrobiti zemlje, spriječavanje nereda ili zločina, zaštita zdravlja ili morala, zaštita prava i sloboda drugih

4.

URH

- pravo na privatnost, poštovanje i pravnu zaštitu osobnog i obiteljskog života
- nepovredivost doma
- sloboda i tajnost dopisivanja i svih oblika komunikacije
- sigurnost i tajnost osobnih podataka

II. Narušavanje nepovredivosti doma i poslovnog prostora

1.

zakonski opis:

(1) Tko neovlašteno prodre u tuđi dom ili poslovni prostor ili zatvoreni ili ograđeni prostor koji pripada tom domu ili poslovnom prostoru ili se na zahtjev ovlaštene osobe otuda ne udalji, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.

2.

zaštitni objekt – nepovredivost doma ili poslovnog prostora **dom**

- **ESLJP**
 - prostori koje pojedinac koristi radi privređivanja za život obitelji
 - (ekstenzino i dinamičko tumačenje)
 - pravo pravne osobe na poštovanje njezinog registriranog sjedišta, podružnice i drugih poslovnih prostorija
- **URH**
 - **prostori u kojima adresati trajnije obavljaju aktivnosti** (i poslovni prostori)

3.

pojam doma treba tumačiti ekstenzivno

- **zaštita se pruža svim prostorima koji se koriste u funkciji doma**
 - kuće, stanovi, vikendice, podstanarske sobe...
 - ne moraju biti nekretnine (prikolice, brodovi...)
- **zatvoreni ili ograđeni prostori koji pripadaju domu**
 - drvarnice, praonice, smočnice, podrumi, dvorišta, vrtovi, nužnici, skladišta, tavani...
 - pr. kotlovnica – ne

ZKP – dom

- jedna ili više prostorno povezanih prostorija koje osoba koristi kao svoj dom, kao i prostori koji su s domom povezani prostorno ili svrhom korištenja
- VSRH – treba ocjenjivati konkretno radi li se o domu ili ne
- okolnost da se stan koristi **kraće vrijeme** ne znači da se radi o domu osobe
- **trajnije stanje + namjera da se prostor smatra svojim životnim prostorom**

nenaseljeni stan

- Zakon o najmu stanova – stanom se smatra skup prostorija namjenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz
- **dom > stan** – obuhvaća i prostore koji ne čine zatvorenu građevinsku cjelinu
- **stan > dom** – prostori koji nisu u funkciji doma iako su toj funkciji namjenjeni
- pojmovi se preklapaju

narušavanje nepovredivosti doma (stana) – starija praksa

- samovlasno useljenje u neuseljen, novoizgrađeni stan
- oduzimanjem nekretnine u kojoj pojedinac namjerava zasnovati dom, onemogućuje se pojedincu da ostvari svoje pravo na dom
- **nova praksa – zaštita samo prostorima koji su već u funkciji doma**
- pr. garaža

funkcionala značajaka (činjenica da se prostor koristi kao dom) je bitna

- s obzirom da se pravna zaštita ovim KD pruža raznolikim prostorima
- u skladu sa funkcionalno-subjektivnom definicijom pojma doma iz ZKP-a

sustavno-teleološko tumačenje

- pravno dobro koje se štiti ovom glavom KZ-a i KD-om je privatnost, a do povrede privatnosti ne dolazi kad je riječ o nenaseljenom, praznom prostoru

nepružanje KP zaštite pravu vlasništva nad nekretninama

- pr. uselili u kuću koja je u vlasništvu RH i koja je bila dvije godine prazna
- nisu povrijedili ničije pravo
- **KD krađe štiti samo pokretne stvari**

predstavlja li neko mjesto dom određuje se u konkretnom slučaju

- činjenica da stanar dulje vrijeme izbiva, ne oduzima prostoru obilježje doma
- domom se smatraju i prostori koje pojedinac periodično koristi (pr. vikendica)

4.

poslovni prostor

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
- poslovna zgrada, poslovna prostorija, garaža, garažno mjesto
- **poslovna zgrada, poslovna prostorija** – zgrade i prostorije namjenjene obavljanju poslovne djelatnosti
- obrtnička, znanstvena, umjetnička i dr. djelatnost
- pr. zaključani ugostiteljski objekt u vlasništvu fizičke osobe

poslovni prostor uživa zaštitu samo ako je u funkciji

- pr. novoizgrađeni poslovni prostor ne uživa zaštitu

5.

dom ili poslovni prostor, odnosno prostori koji im pripadaju moraju biti tuđi

- ne u smislu ZVDSP
- vlasništvo ili posjed
- neposredni korisnik mora biti **pošteni posjednik**

ovlaštena osoba nije nužno vlasnik

- najmoprimac, čak i u odnosu prema vlasniku (najmodavcu)
- pr. neplaćanje najamnine

6.

prodiranje – svako ulaženje unatoč izričitom protivljenju druge osobe

neudaljavanje – odbijanje da se napusti stan – neovlašteno ostajanje u stanu

- komisivno-omisivni delikt

7.

namjera – činjenica da se ulazi u tuđi dom ili poslovni prostor + svijest da se to čini

neovlašteno, bez dozvole odnosno unatoč protivljenju ovlaštene osobe

- **nisu odlučni motivi** – mogu imati utjecaj samo kod kaznene sankcije

8.

trajno KD – traje dok traje neovlašteno zadržavanje u tuđem domu

- cijelo vrijeme je dopuštena nužna obrana
- zastara teče od prestanka protupravnog stanja

formalno dovršenje KD – neovlaštenim prodiranje u tuđi dom ili poslovni prostor, odnosno neudaljavanejm na poziv

9.

delictum communium

kvalificirani oblik – službena osoba u službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti

- nepravi delictum proprium
- povređuje se **privatnost i povjerenje građana (u institucije i zakonito i učinkovito izvršavanje javnih ovlasti)**
- teža kazna

10.

obilježja KD narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora često se ostvaruju s obilježjima drugih KD (prethodno / početno / prateće djelo)

- **moguć pravi i prividni stjecaj**
- pr. teška krađa provaljivanjem u tuđi stan
- pr. silovanje
- pr.otmica

djelo se progoni po prijedlogu, osim kada ga počini službena osoba

III. Neovlašteno zvučno snimanje i prisluškivanje

1.

zakonski opis:

(1) Tko neovlašteno zvučno snimi nejavno izgovorene riječi drugoga ili tko posebnim napravama neovlašteno prisluškuje nejavno izgovorene riječi drugoga koje mu nisu namijenjene, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko snimljene riječi iz stavka 1. uporabi ili učini dostupnim trećoj osobi ili tko prisluškivane riječi iz stavka 1. doslovce ili u bitnim crtama javno iznese.

(3) Ako kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Nema kaznenog djela ako su radnje iz stavka 1. i 2. ovoga članka učinjene u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe.

(5) Kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka progone se po prijedlogu.

(6) Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.

2.

zaštita od zadiranja u privatnu sferu

- informacijske tehnologije, mogućnosti prikupljanja, obrade ili širenja podataka...

KD neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja – teže KD

KD neovlaštenog slikovnog snimanja

tajnost obiteljskog i privatnog života

- pravo čovjeka na slobodno komuniciranje s drugima
- pravo biti zaštićen od pogleda javnosti

3.

radnja počinjenja

a) snimanje tuđih izgovorenih riječi koje nisu namijenjene javnosti

- obuhvaća i snimanje vlastitog razgovora s drugom osobom bez njezina znanja i ovlaštenja
- riječi druge osobe koje nisu namijenjene javnosti
- RIP – pr. snimanje prijetnje

b) prisluškivanje drugoga posebnim napravama

- obično prisluškivanje nije KD
- riječi druge osobe koje nisu namijenjene ni počinitelju ni javnosti

c) uporaba dobivenih snimki ili njihovo davanje drugim osobama

- počinitelj mora znati da su riječi neovlašteno zvučno snimljene
- nije potrebno da se osoba kojoj je snima učinjena upozna sa sadržajem snimke, već je dovoljno da joj je to omogućeno

d) javno iznošenje tuđih riječi dobivenih prisluškivanjem

- tuđa izjava ne mora biti doslovce prenesena, dovoljno je da je iznesena u bitnim crtama – da je iznesen njezin osnovni sadržaj
- počinitelj mora biti svjestan da je tuđa izjava dobivena neovlaštenim prisluškivanjem

4.

štiti se privatnost druge osobe

- nema KD kad osoba snimi samu sebe, svjesno ili nesvjesno

može se počiniti samo prema fizičkoj osobi

- zaštita privatnog života čovjeka s ciljem osiguranja zaštite slobode i prava koja mu pripadaju

5.

delictum communium

- **službena osoba u obavljanju javne ovlasti – kvalificirani oblik KD**
- nepravo posebno KD

6.

snimanje mora biti neovlašteno

- **a)** izvan slučajeva u kojima je zakonom dopušteno
 - *neovlašteno* upućuje suca na moguće RIP
- **b)** bez pristanka druge osobe

suglasnost snimane osobe – nema povrede privatnosti ni bića KD

7.

javni ili drugi interes koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe – RIP (posebni)

- oslobađajuća presuda
- javni ili drugi važniji interes – procjenjuje se in concreto
- RIP – može biti i KN ili NO
- najčešće – **RIP na temelju zakonite uporabe sredstava prisile** (jedinstvo p.p.)

8.

namjera – počinitelj mora biti svjestan nepostojanja suglasnosti snimane odnosno prisluškivane osobakao i činjenjice da izgovorene riječi nisu namjenjene javnosti (a kod prisluškivanja i da riječi nisu namjenjene njemu)

9.

obvezno oduzimanje snimki i posebnih naprava kojima je počinjeno ovo KD

- opća odredba o oduzimanju predmeta
- neovisno o opasnosti ponovne uporabe za počinjenje KD
- *ratio* – sprečavanja novih potencijalnih povreda privatnosti

IV. Neovlašteno slikovno snimanje

1.

zakonski opis:

(1) Tko drugoga koji se nalazi u stanu ili prostoru posebno zaštićenom od pogleda neovlašteno slikovno snimi ili takvu snimku uporabi ili učini dostupnom trećoj osobi i na taj način povrijedi njegovu privatnost,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. (3) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.

(4) Snimke i posebne naprave kojima je počinjeno kazneno djelo iz ovoga članka će se oduzeti.

2.

lakše KD od neovlaštenog zvučnog snimanja i prisluškivanja

- slikovno snimanje je raširena, prihvatljiva pojava
- kažnjivost reducirana u odnosu na KZ97

3.

radnja – alternativno navedena:

a) slikovno snimanje drugog koji se nalazi u stanu ili prostoru zaštićenom od pogleda

- pr. zahod, kabina, svlačionica, solarij, ograđeno dvorište, hotelska soba, otvoreni bazen na privatnom posjedu
- javna sauna – ne
- **snimanje na javnom mjestu nikad ne predstavlja ovo KD**

(svatko ko se pojavi na javnom mjestu, pristaje biti sniman)

- u KZ97 je bilo kažnjivo – neovlašteno i kriomice (kumulativno)
- **način snimanja nije relevantan** – potrebno je samo utvrditi da je riječ o slikovnoj snimci

b) uporaba tako dobivene snimke ili njezino davanje drugoj osobi

- KD čini onaj koji snimi, uporabi ili proslijedi drugoj osobi
- proširena kažnjivost
- **uporaba** – gledanje - ne, arhiviranje, kopiranje i fotomontaža – da
- **činjenje dostupnim trećoj osobi** – fizičko ustupanje, objava, prenošenje na računalnoj mreži, omogućavanje prikazivanja filma...

4.

materijalno KD povređivanja – kažnjivo je samo ako počinitelj svojom radnjom uistinu povrijedi privatnost druge osobe

- **ako nema povrede privatnosti:**
 - osoba nije poduzela ništa što bi izražavalo njezinu privatnu sferu
 - neprikladan pokušaj – nije kažnjiv
- **privatnost** – pravo na osobni i obiteljski život
- spolnost, zdravstveno stanje, život drugoga
- pr. snimke mrtvih ili unesrećenih osoba

in concreto – neovlaštena snimka, sadržaj snimke

privatnost (ESLJP)

- pravo osobe da živi zaštićena od pogleda javnosti
- pravo uspostavljati i razvijati odnose s drugim ljudima
- pravo na psihički i fizički integritet, spolni život, rod te spolu orijentaciju, osobne podatke, ugled, ime i fotografije
- **svaka neovlaštena snimka osobe u nejinom domu bi se mogla smatrati KD**

zakonodavac je isključio ona snimanja koja ozbiljnije ne narušavaju intimu sferu

- pr. čitanje, priprema jela nisu povreda – najintimnija sfera

5.

delictum communium

- **službena osoba u obavljanju javne ovlasti** – kvalificirani oblik KD
- nepravo posebno KD

6.

neovlašteno snimanje

- **nepravo** – činjenica da se osoba snima u zaštićenom prostoru
- pr. paparazzi

RIP – opći

7. namjera

- mora obuhvatiti činjenicu da se snima neovlašteno (bez suglasnosti)
- uporaba ili davanje snimke – počinitelj treba biti svjestan okolnosti pod kojima je snimka nastala – **neizravna namjera**

V. Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne

1.

zakonski opis:

(1) Odvjetnik, javni bilježnik, zdravstveni radnik, psiholog, djelatnik ustanove socijalne skrbi, vjerski ispovjednik ili druga osoba koja neovlašteno otkrije podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji joj je povjeren u obavljanju njezinog zvanja,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.

(3) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu.

2.

radnja – neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne

- prenošenje, iskazivanje, davanje na znanje
- verbalni iskaz, namjerno nezaštićenje tajnog dokumenta, objavljivanje podataka u znanstvenom ili stručnom radu...

profesionalna tajna – podatak o osobnom ili obiteljskom životu koji je počinitelju povjeren u obavljanju njegova zvanja

- dokument, zapis podataka, usmeni priopćenje...
- s obzirom na sadržaj ima važnost i cjelovitost za svog vlasnika

3.

pravo posebno KD

- počinitelji su samo određene osobe
- odvjetnik, javni bilježnik, zdravstveni radnik... generalna klauzula

4.

ZO – pravo građana na tajnost podataka o osobnom i obiteljskom životu (pravo na privatnost)

pravilno funkcioniranje službi i djelatnosti koje počivaju na odnosu povjerenja

- dužnost propisana i drugim zakonima i propisima
- pr. nije potrebno da pacijent napomene liječniku da se radi o tajnom podatku, već on to mora sam procijeniti
- pr. medicinski tehničar – vozač

5.

otkrivanje tajne mora biti neovlašteno

- a) upućuje na moguće RIP
- b) upućuje na nepostojanje suglasnosti osobe čiji se podatak iznosi
 - mogu biti ovlaštene i druge osobe (roditelj, skrbnik, uža obitelj, zakonski zastupnik)

6.

poseban RIP – ako je u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne

- pr. otkrivanje KD
- pr. zaštita od zarazne ili spolne bolesti
- procjena in concreto
- RIP može biti određen i drugim zakonima

7.

namjerno KD

- **dovoljna je neizravna namjera**
- I. svijest o povjerljivoj naravi podatka
- II. svijest o mogućnosti da taj podatak svojim ponašanjem otkrije drugoj osobi ili bar pristanak na to

nehaj – nije KD

GLAVA PETNAESTA (XV.)

Kaznena djela protiv časti i ugleda

I. Uvod

1.

čast i ugled – ljudsko dostojanstvo – tradicionalna dobra koja od od davnina uživaju KP zaštitu

- temeljna osobna prava ustavnopravnog ranga
- bliskoznačnice – sadržaj im se djelomično podudara

dualistički koncept pojma časti

- **čast u širem smislu = čast u užem smislu + ugled**
 - sastavnice pojma ljudskog dostojanstva – izvedenice morala (dinamičan pojam)
 - subjektivan osjećaj – ne postoji objektivan kriterij

ČAST – subjektivno pravo svakog čovjeka na osobni osjećaj vrijednosti

- unutarnja vrijednost čovjeka i bitna odrednica ljudskog dostojanstva
- ljudsko biće stječe rođenjem

UGLED – pravo na priznanje te vrijednosti od strane drugih pripadnika zajednice

a) subjektivna dimenzija prava

b) objektivna dimenzija prava – postojanje ugrožavanja prava ili povrede

- činjenično pitanje – ocjenjuje se u pojedinom slučaju

zaštita osobnog i obiteljskog života (EKLJP)

2.

zaštita časti i ugleda ↔ zaštita slobode mišljenja i slobodnog izražavanja misli

- socijalna država ↔ pravna država
- **sloboda mišljenja i slobodnog izražavanja misli**
 - prirodno pravo – neotuđiva ljudska sloboda
 - zaštićena KD-om
 - preduvjet slobodne i demoratske ljudske zajednice
 - **sloboda govora, javnog nastupa, medijskog priopćavanja**

sloboda pristupa informacijama i forumima, mehanizmima odlučivanja

- **zabrana cenzure**
- **pravo na ispravak** svakome kome je javnom informacijom povrijeđeno neko ustavom ili zakonom utvrđeno pravo
- moderno zakonodavstvo (20.st.)
- antinomija – pravni izvori ne definiraju njihov međusobni odnos

3.

tri KD:

- **uvreda**
- **teško sramoćenje**
- **kleveta**

napuštene su inkriminacije iznošenja osobnih ili obiteljskih prilika, predbacivanja za KD

- **teško sramoćenje**

progone se po privatnoj tužbi

- **u slučaju smrti oštećenika** – KP može pokrenuti uži krug bliskih osoba

zagovaranje napuštanja KP zaštite – samo GP

- zakonodavac smatra da se zaštita treba ostvarivati kombinacijom KP i GP
- o oštećeniku ovisi na koji će način ostvariti zaštitu (KP / GP / KP i GP)
- kazneni sudovi u ograničenom broju slučajeva odlučuju o imovinskopравnom zahtjevu za naknadu štete – odugovlačenje postupka

kvalificirani oblik KD

- **za sva tri djela** – putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je uvreda postala pristupačnom većem broju osoba
- generalna klauzula
- *veći broj osoba* – najmanje dvije osobe

novčane kazne

- 180 – 360 dnevnih iznosa
- kazna zatvora je ukinuta 2006. godine

RIP – ako je KD počinjeno

- u znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciji
- u obavljanju dužnosti propisane zakonom, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti
- u novinarskom poslu ili obrani nekog prava
- **a to je učinjeno u javnom interesu ili zbog drugih opravdanih razloga**

sužena kažnjivost

- sramoćenje → **teško** sramoćenje (restriktivno tumačenje)

mogućnost javnog objavljivanja presude – u cjelosti ili djelomično

- **ako je KD počinjeno** – putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže ili drugog sredstva javnog priopćavanja
- na zahtjev oštećenika
- o trošku počinitelja
- u istom sredstvu javnog priopćavanja

4.

verbalni delikti

- **vrijeđanje** – povreda pregovarača, usmrćenje na mah, povreda privatnosti djeteta iznošenjem ili pronošenjem nečega iz njegovog osobnog ili obiteljskog života
- **verbalni delikti** – javno pozivanje na terorizam, javno poticanje na nasilje i mržnju

5.

mali postotak osuđenih – 0.7% (uglavnom uvrede i klevete)

6.

KZ 1787., 1803., Code penal 1810., Kazneni zakon o zločinima, prijestupima i prekršajima 1852.

II. Uvreda

1.

zakonski opis:

(1) Tko **uvrijedi** drugoga,

kaznit će se novčanom kaznom do devedeset dnevnih iznosa.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je uvreda postala pristupačnom većem broju osoba,

kaznit će se novčanom kaznom do sto osamdeset dnevnih iznosa.

(3) Ako uvrijeđeni **uzvrati uvredu**, sud može oba počinitelja osloboditi kazne.

(4) Ako je počinitelj bio izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika, ili je oštećenik pred sudom prihvatio njegovu ispriku zbog počinjenog djela, sud ga može osloboditi kazne.

2.

uvreda

- u starijem KP je pojam šireg značenja nego u modernom KP
- europski pravni izvori
- verbalna, simbolička, pisana, tvorna, s elementima nasilja...
- utjecaj običajnog KP
- KZ 19. st. - razlikovanje od drugih KD (npr. lažnog prijavljivanja)
- postaje klasični verbalni delikt
- problem razgraničenja tvornih uvreda od KD TO, od prijestupa protiv ćudoređa itd.
- početak 20. st. - tradicionalno političko, protudržavno KD
- s vremenom se bagateliziralo

3.

radnja – tko uvrijedi drugoga

- omalovažavanje – nepoštivanje ljudskog dostojanstva -
- **negativan vrijednosni sud o drugoj osobi**

supsidijarno KD

vrijednosni sud

- osobna i subjektivna tvrdnja
- različito od činjenične tvrdnje (kod teškog sramoćenja i klevete)
- ne može se dokazivati
- nešto se kvalificira kao dobro ili loše, istinito ili neistinito

iznimno može biti i činjenična tvrdnja

- pr. tvrdnja izrečena samo pred oštećenikom
- pr. dokazano da je tvrdnja bila istinita
- pr. počinitelj uspije dokazati da je glede istinitosti činjenične tvrdnje postupao s neotklonjivom zabudom o biću djela

sudska praksa

- za uvredu je objektivno potrebno postojanje omalovažavajuće, nedolične izjave, koja načelno ne obuhvaća činjenične tvrdnje
- pr. prenošenje negativnog vrijednosnog suda – uvreda, a ne kleveta
- uzima se u obzir – sadržaj izjave, uvredljive radnje, način, okolnosti, odnos počinitelja i oštećenika
- **objektivni kriteriji** – shvaćanja prosječnog čovjeka o uvredljivom sadržaju
- **objekt zaštite – čast i ugled – zaštićuju se u objektivnom smislu**

4.

uvreda se mora odnositi na određenu osobu (ili veći broj osoba)

- svaka od njih je ovlaštena na kazneni progon
- **nužno je da se s visokim stupnjem vjerojatnosti može zaključiti na koga se izjava odnosi ili kome je upućena**

oštećenik može biti fizička, pravna osoba ili organizirani kolektivitet

- pr. Udruga Hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata ne može poduzeti KP za djelo uvrede na štetu poginulih dragovoljaca

5.

Uvredljiva, omalovažavajuća izjava ili očitovanje mogu biti ostvareni na različite načine.

- **a) verbalna uvreda – omalovažavanje drugog izgovorenim ili pisanom riječi**
 - negativan sdu o drugoj osobi, njezinim intelektualnim, fizičkim, karakternim ili drugim svojstvima

(budala, glupan, lažljivac, nemoralan, pohlepan...)

- tradicionalno pogrдно nazivlje

(kurva, kuja, svinja, smeće)

- stilske figure

(alegorija, metafora...)

- sud treba biti univerzalno negativan

- **b) simbolička uvreda – uporaba znakova, simbola čiji je uvredljiv smisao općepoznat ili se može utvrditi prema okolnostima slučaja**

- geste, grimase, mimika, nepristojni i neprilični tjelesni pokreti, neartikulirani zvukovi, crteži, karikature

(pokazivanje stražnjice, intimnih dijelova, huk...)

- znakovi i simboli na razumljiv način zamjenjuju riječi
- ne traži se univerzalnost u punom smislu riječi, bitna je ocjena u konkretnom slučaju

- **c) realna uvreda – ostvaruje se fizičkim djelovanjem na tijelo druge osobe**

- šamar, guranje, bacanje predmeta na oštećenika, dodirivanje intimnih dijelova tijela, povlačenje za bradu, kosu, šišanje, polijevanje...

- problem razgraničenja od TO ili bludnih radnji

- pr. učiteljica tri puta ošamarila i povukla za kosu djevojčicu

- za razgraničenje od bludnih radnji bitna je namjera

uglavnom radnja činjenjem

- teško moguće počinuti nečinjenjem – propuštanje dužnog uvažavanja
- kršenje općeprihvaćenih pravila pristojnog ponašanja ne smatra se uvredom, osim ako je počinjeno na grub ili primitivan način. (pr. ne pružanje ruke)
- simbolička uvreda

6.

oštećenik ili treća osoba moraju saznati za uvredu

- najčešće je uvreda upućena oštećeniku, ali on to može saznati i od druge osobe (čula, pročitala, vidjela...)

KD je dovršeno kad za njega sazna oštećenik

- **uvreda postoji** kad je uvreda upućena oštećeniku ili za oštećenika trećoj osobi
- dovoljno je da za njen sadržaj sazna bilo koja osoba
- pr. pismo – samo ako je poslano, ako nije a netko sazna radi se o pokušaju koji nije kažnjiv

uvredljiva ili omalovažavajuća izjava ili sadržaj mora biti prepoznat – percipiran kao takav (svijest o smislu i značenju)

- nerazumljiv jezik, fraza, izričaj, znak, simbol nisu uvreda (moguća neinformiranost ili neobrazovanost)
- kad oštećenik percipira nešto kao uvredljivo iako to nije – ne postoji namjera (ni KD)
- kad oštećenik ne percipira nešto kao uvredljivo iako to je – dob / duševni razvitak
- **moguće je uvrijediti osobu iako ona nije razumjela značenje uvrede, ako je uvredu razumjela i čula treća osoba**
- **restriktivno tumačenje – uvreda počinjena u svrhu odgoja** (roditelj, odgajatelj, nastavnik...) - RIP izvan KZ-a – nema namjere vrijeđanja

7.

namjera vrijeđanja (animus iniurandi)

- **a) svijest da izjava ili radnja ima uvredljiv ili omalovažavajući sadržaj**
- **b) svijest da će za taj sadržaj doznati oštećenik ili treća osoba i to hoće ili pristaje na to**
- dovoljna je neizravna namjera

8.

retorzija – situacija u kojoj oštećeni uzvraća uvredu

- obje strane su počinitelj i oštećenik (nema NO – osim kod realne uvrede)
- kompenzacija / kažnjavanje obje strane / kažnjavanje samo jedne strane
- između tih uvreda mora postojati **uzročna veza**
- **razuman vremenski kontinuitet** – ne mora uslijediti odmah nakon prve uvrede
- **kompenzacija** – pretpostavka je da je primarna uvreda utužena
- **kažnjivost ovisi o RIP i krivnji**

počinitelj izazvan nedoličnim ponašanjem oštećenika

- sud je ovlašten osloboditi od kazne

oštećenik prihvaća ispriku

- sud je ovlašten osloboditi od kazne

9.

produljeno KD uvrede – kada počinitelj uvrijedi drugoga više puta u različitim prilikama kvalificirana uvreda

kumulacija različitih oblika uvrede

→ uzima se u obzir kazneni okvir predviđen zakonom

idealni stjecaj – kada se jednom uvredom uvrijedi više osoba (5 osoba = 5 KD)

uvreda je supsidijarno KD

- moguć je stjecaj s KD javnog poticanja na nasilje i mržnju (različita PD)
- isključen je stjecaj kad drugo KD u sebi uključuje uvredljive sadržaje

uvreda iz mržnje je otegotna okolnost

10.

brisanje RIP – nema KD ako je omalovažavanje počinjeno radi zaštite drugih interesa

RIP - Nema KD ako je počinitelj njihova obilježja ostvario u znanstvenom, stručnom, književnom, umjetničkom djelu ili javnoj informaciji, u obavljanju dužnosti propisane zakonom, političke ili druge javne ili društvene djelatnosti, u novinarskom poslu ili obrani nekog prava, a to je učinio u javnom interesu ili zbog drugih opravdanih razloga.

III. Teško sramoćenje

1.

zakonski opis:

(1) Tko **pred drugim** za nekoga iznese ili pronese **činjeničnu tvrdnju** koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu,

kaznit će se novčanom kaznom do sto osamdeset dnevnih iznosa.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način, zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba,

kaznit će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa.

(3) Nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj dokaže **istinitost** činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili postojanje **ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost**.

(4) Dokazivanje okolnosti iz stavka 3. ovog članka nije dopušteno ako se činjenične tvrdnje iz stavka 1. odnose na osobne ili obiteljske prilike.

(5) Prizna li počinitelj neistinitost svojih tvrdnji i opozove ih, sud ga može osloboditi kazne.

2.

ново KD – KD sramoćenja (2011.)

- njem., aust., švic., slov. Zakonodavstvo

sramoćenje ↔ kleveta

- kleveta činjenična tvrdnja za koju počinitelj zna da je neistinita
- sramoćenje – nepovoljna činjenična tvrdnja o drugome
- bitno za krivnju

2015.

- **teško sramoćenje**
- **činjenična tvrdnja** (prije: činjenične tvrdnje)
- izbrisano je postupanje u dobroj vjeri – počinitelj je to mogao dokazivati
- **opravdanost razloga**
- objektivna mjerila
- sadržaj, oblik, kontekst, okolnosti, odnos stranki...
- javni – privatni interes
- **drugi opravdani razlog**
- pretežniji interes
- pretežito postupanje s ciljem da se naškodi nečijoj časti nije isključivalo protupravnost KD bez obzira na postojanje drugog pretežitog interesa

3.

radnja

- **iznošenje tvrdnje** – priopćavanje drugome autonomne činjenične tvrdnje kao osobnog saznanja ili uvjerenja, ili saznanjem od treće osobe
 - usmena, pismena izjava priopćena tehničkim pomagalima ili na simboličan način
- **pronošenje tvrdnje** – iznošenje sadržaja tuđe izjave (saznanja, tvrdnje ili uvjerenja)
 - pronositelj svjesno proširuje krug osoba kojima je poznat sadržaj izjave
 - medijsko objavljivanje
- dovoljno je samo jedno iznošenje ili pronošenje

4.

činjenična tvrdnja – načelno ne vrijednosni sud

- moguće je da činjenična tvrdnja sadrži vrijednosnu komponentu
- lihvar, svodnik, kriminalac...
- **sadržaj** se odnosi na: radnje, svojstva, osobine, socijalne odnose, stanja....

5.

tvrdnja mora biti prikladan škoditi časti i ugledu

- **istinita ili ne**
- **ozbiljna** – objektivno prikladna stvoriti u adresata uvjerenje o postojanju ili nepostojanju neke činjenice (šaljive izjave, slikovni, hiperbolični, tekstualni prikazi su isključeni)
- bitno je kod ocjene uzeti u obzir **općeprihvaćene društvene norme, pa i stavove i shvaćanja uže lokalne sredine**
- **u obzir dolazi sve što može dovesti do negativnih posljedica izjave**

(prijezir, odbacivanje, neodobravanje, mržnja...)

KD apstraktnog ugrožavanja

- ako su nastupile osobito teške posljedice – ne utječe na kvalifikaciju KD već na odmjeravanje kazne
- pr. tvrdnja mora biti konkretizirana – bezličnom i općenitom tvrdnjom ne može se počiniti ovo KD

6.

činjenična tvrdnja može biti istinita ili neistinita

- činjenica isključuje neistinitost
- I ili N se može dokazivati
- činjenična tvrdnja o događajima, stanjima, opisima stvarnosti
- razlikuje se od vrijednosnih sudova

ako tvrdnja ima vrijednosnu komponentu mora se odnositi na događaje iz stvarnosti

- inače bi se radilo o vrijednosnom sudu
- pr. nemoralan
- teško je razgraničiti od uvrede

7.

oštećenik može biti fizička, pravna osoba ili organizirani kolektivitet

- nije nužno da je izjava usmjerena protiv imenovane i određene osobe – dovoljna je odredivost

za izjavu mora saznati treća osoba (*tko pred drugim...*)

- nije bitno je li upućeno trećoj osobi ili oštećeniku u nazočnosti treće osobe
- **treća osoba mora shvatiti značenje sadržaja izjave** (nema sramoćenja ako osoba izjavu nije čula ili nije razumjela)

izjava ne mora biti eksplicitna, dovoljna je insinuacija koju je treća osoba razumjela

- ugrožavanje ugleda – predodžba u očima drugih

izjava dana samo pred oštećenikom ili upućena pismeno – uvreda

- iznimka je kad je takva izjava konstantno dostupna drugima

8.

namjera

- a) svijest počinitelja da svojom radnjom iznosi ili pronosi nešto što može štetiti časti ili ugledu
- b) svijest da će treća osoba percipirati (ili može percipirati) izjavu kao takvu
- dovoljna je neizravna namjera
- KD klevete – počinitelj je svjestan da su činjenične tvrdnje neistinite

počinitelj odgovara i kad je u odnosu na (ne)istinitost tvrdnje postupao iz nehaja ili u otklonjivoj zabludi o biću KD

- sprječava se olako iznošenje ili pronošnje činjeničnih tvrdnji koje mogu škoditi časti i ugledu drugih

namjera da se naškodi časti ili ugledu

- ne traži se, ali može se uzeti u obzir kod odmjeravanja kazne
- pr. novinari koji prenose informacije ne znajući jesu li istinite (RIP kod sramoćenja)

9.

RIP - nema kaznenog djela teškog sramoćenja ako počinitelj **dokaže istinitost činjenične tvrdnje koju je iznosio ili pronosio ili **postojanje ozbiljnog razloga zbog kojeg je povjerovao u njezinu istinitost****

- ne traži se više postupanje u dobroj vjeri
- **teret dokazivanja istinitosti – na počinitelju**
 - **presumpcija čestitosti** – onaj u čiju korist govori presumpcija oslobađa se dokazivanja
 - neistinitost tvrdnji se presumira
 - iznimka od dužnosti dokazivanja onoga koji nešto tvrdi i pravila *in dubio pro reo*
 - ***in dubio contra reum***
 - dovoljno je da se dokazane činjenice podudaraju u bitnim dijelovima

ako počinitelj ne uspije u dokazivanju, može se pozvati na zabludu o biću djela

- imao je ozbiljnog razloga povjerovati u istinitost tvrdnje

otklonjiva zabluda upućuje na nehaj

10.

Dokazivanje nije dopušteno ako se činjenične tvrdnje **odnose na osobne ili obiteljske prilike**

- i istinita tvrdnja može naškoditi časti i ugledu pojedinca
- KZ97 – indiskrecijski delikt / predbacivanje KD-a (supsidijarna KD na klevetu)
- **zadiranje u privatnu sferu dopušta se samo iznimno**

novinari – dužni provjeravati informacije koje objavljuju

- potreban je minimum dokaza
- sud procjenjuje okolnosti *ex ante* – informacije koje su bile dostupne u vrijeme objavljivanja
- **pravo na (pravodobnu) informaciju** – često se zanemaruje istinitost informacije
- pravo javnosti na informaciju i pravo na zaštitu osobnog i obiteljskog života je teško pomiriti
- **objavljivanje sumnja o događajima** – moraju biti prikazane kao sumnje
 - treba procijeniti izvor i činjenice

političke javne osobe – moraju pristati na niži standard zaštite prava na privatnost

- javni interes
- ne smije se postupati *mala fide*
- činjenice koje se odnose na osobu ≠ političku djelatnost, stavove i dr.

11.

mogućnost fakultativnog ublažavanja kazne počinitelj koji prizna neistinitost

činjeničnih tvrdnji i opozove ih

12.

inkriminirane uglavnom situacije u kojima osoba ne postupa u javnom interesu ili iz drugih opravdanih razloga, već s ciljem da naškodi časti ili ugledu drugoga stjecaj

- koliko osoba toliko KD
- ako postoje obilježja omalovažavanja, radit će se o KD teškog sramoćenja, ali ne i KD uvrede
- prividni stjecaj – KD lažnog prijavljivanja i KD davanja lažnog iskaza
 - stjecaj je moguć ako se radi o različitim PD i djelim različit težine

13.

EKLJP / URH – sloboda izražavanje

- **KZ** – KD povrede slobode mišljenja i izražavanja misli
- **Zakon o medijima**
- **Zakon o pravu na pristup informacijama**
- **URH** – ograničenja

praksa ESLJP – sloboda izražavanja kao temelj razvoja demokratskog društva i svakog čovjeka

- sloboda kritiziranja vlade
- umjetničko stvaranje – forma slobode izražavanja
- neprihvatljivo je novinarima zabraniti izražavanje kritičkih vrijednosnih sudova, čak i ne može dokazati da su u potpunosti istiniti, ako to nije u cilju kampanje klevatanja
- sloboda izražavanja ne uključuje samo bit sadržaja, već i oblik
- EKLJP ne jamči apsolutno neograničenu slobodu izražavanja – dužnosti i odgovornosti
- iznimke slobode izražavanja moraju bit strogo tumačene
- pravo stranaka davati primjedbe na pravosuđe – kritika – uvreda
- kažnjavanje novčanom kaznom zbog vrijeđanja suda ne predstavlja povredu prava na slobodu izražavanja podnositelja

SAD

- nužnost jamčenja istinitosti činjeničnih tvrdnji vodila bi u autocenzuru

IV. Kleveta

1.

zakonski opis:

(1) Tko **pred drugim** za nekoga iznese ili pronese **neistinitu činjeničnu tvrdnju** koja može škoditi njegovoj časti ili ugledu, **znajući da je neistinita**,

kaznit će se novčanom kaznom do tristo šezdeset dnevnih iznosa.

(2) Tko djelo iz stavka 1. ovoga članka počini putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba,

kaznit će se novčanom kaznom do petsto dnevnih iznosa.

2.

iznošenje ili pronošenje neistinitih činjeničnih tvrdnji, a počinitelj je svjestan te činjenice

- subjektivni element zakonskog bića djela (protupravnosti)

samo izravna namjera – najteže KD ove glave KZ-a (*in abstracto*)

- ne može se opravdati slobodnom izražavanja

često ima ili može imati teške posljedice za oštećenika

- česta kazna zatvora u drugim zakonodavstvima
- preporuka VE – novčane kazne (iznimka u KZ da novčana kazna nije sporedna)

**kriminalno-politički stav zakonodavca je da ova KD mora biti zadržana u KZ
nema RIP**

- tužitelj mora dokazati da se radi o neistinitoj činjeničnoj tvrdnji
- tužitelj mora dokazati da je počinitelj bio svjestan neistinitosti
- ne postoji laž u javnom interesu
- laž je *mala fide*

3.

kvalificirani oblik KD

- djelo počinjeno putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način zbog čega je ono postalo pristupačno većem broju osoba

GLAVA ŠESNAESTA (XVI.)

Kaznena djela protiv spolne slobode

I. Uvod

1.

zaštitni objekt

- mijenjao se tijekom povijesti (spolni moral, ćudoređe)
- homoseksualni odnosi – kažnjivi do 1977.
- silovanje je bilo moguće samo u odnosu na žensku osobu koja nije bila u bračnoj zajednici s počiniteljem – do 1997.
- **zaštita spolne slobode i zaštita dobrobiti djece**
- **KD protiv spolne slobode**
- **KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta**

2.

zaštita spolne slobode

- sloboda pojedinca u izboru mjesta, vremena, načina i osobe s kojom će stupiti u spolni odnos
- **zaštita spolnog integriteta i spolnog samoodređenja** (sloboda odlučivanja u seksualnoj sferi)
 - bitno za oblikovanje intelektualnog, moralnog i socijalnog identita osobe

a) zaštita od nedobrovoljnih spolnih radnji

- KD spolnog odnošaja bez pristanka
- KD silovanja
- KD bludnih radnji

b) zaštita od spolnog uznemiravanja

- KD spolnog uznemiravanja
- pr. neprimjerene seksualne primjedbe i prijedlozi, neprikladna pažnja, širenje seksualnih glasina, pokazivanje uvredljivog vizualnog materijala, neželjeni fizički kontakt

c) zaštita od financijskog iskorištavanja u vezi sa spolnim radnjama

- KD prostitucije
- ZO – spolni integritet, imovina žrtve, sloboda

3.

KZ11 izostavlja pojam spolnog ćudoređa kao objekta KP zaštite

- moral se može koristiti kako bi se ograničila spolna sloboda
- koncipiranje tih KD kao KD protiv morala i časti može dovesti do stigmatizacije žrtve i osjećaja srama – sekundarna viktimizacija
- pr. pozivanje na moral u sudskim presudama

4.

liberalizacija u sferi KP

- dekriminalizacija preljuba, homoseksualnih odnosa, zavođenja, života u izvanbračnoj zajednici
- suženje kažnjivosti incesta

širenje kažnjivosti

reforme u KZ97 i novelama te KZ11

- **a) KD su spolno neutralna**
- **b) postojanje braka ili izvanbračne zajednice postalo je irelevantno za KD silovanja**
- **c) ukinuta je odredba kojom se postupak za KD silovanja u braku provodi putem prijedloga**
- **d) kvalificiraju se KD prema bliskoj osobi**
- cilj:
 - osuvremenje KP kako bi pratilo stavove društva prema seksualnim deliktima
 - osiguranje da KD budu rodno neutralna i nediskriminatorna
 - jasnije definicije pojmova
 - pojačana zaštita djeci i maloljetnicima, žrtvama obiteljskog nasilja
 - smanjenje tamne brojke

5.

spolni odnošaj – uvlačenje muškog spolnog organa u ženski – sjedinjenje spolnih organa osoba različitog spola

- **dodir nije dovoljan** – KD bludne radnje / pokušaj KD silovanja
- potreban je **početak prodiranja**
 - nije potrebno izbacivanje ni unošenje sjemena ni defloracija kod žene

spolne radnje izjednačene sa spolnim odnošajem – sve radnje koje su po svom učinku i popratnim pojavama usporedive sa spolnim odnošajem

- **prodiranje dijelovima tijela u tjelesne otvore žrtve**
 - pr. uvlačenje muškog spolovila u usta / anus žrtve
 - pr. uvlačenje jezika / prstiju / šake u vaginu žrtve
 - **ako nije došlo do prodiranja radi se samo o bludnoj radnji**
 - pr. lizanje spolovila
- **prodiranje spolnog organa žrtve u tjelesni otvor počinitelja**
 - pr. stavljanje penisa žrtve u usta počinitelja
 - bitno kad je počinitelj žena
- **prodiranje predmetima**
 - pr. spolovilo psa u vaginu
- **radnje bez penetracije**
 - pr. ejakulacija u usta žrtve

6.

spolne radnje izjednačene sa spolnim odnošajem ↔ bludne radnje

- blaža kazna za bludne radnje
- neprecizan sadašnji pojam
- **je li spolni organ bar jedne osobe uključen u odnos na podjednako intenzivan način kao kod spolnog odnošaja**
 - pr. uvlačenje prsta u anus
- **intenzitet spolne radnje**
 - pr. ejakulacija u usta, prsti u vaginu ili anus
- VSRH – ejakulacija u usta bez imisije - spolna radnja izjednačene sa spolnim odnošajem (jednako se ugrožava čovjekova spolna sloboda)

- pr. trljanje penisa od bedro, ejakulacija sperme po licu ili grudima – bludna radnja

II. Spolni odnošaj bez pristanka

1.

zakonski opis:

(1) Tko s drugom osobom **bez njezinog pristanka** izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili navede drugu osobu da bez svog pristanka s trećom osobom izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju ili da bez svog pristanka nad samom sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Počinitelj koji je bio u **otklonjivoj zabludi** glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) **Pristanak** iz stavka 1. ovoga članka postoji ako je osoba svojom voljom odlučila stupiti u spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju i bila je sposobna donijeti i izraziti takvu odluku.

Smatra se da takvog pristanka nema osobito ako je spolni odnošaj ili s njime izjednačena spolna radnja izvršena uz uporabu prijetnje, prijevare, zlorabom položaja prema osobi koja se prema počinitelju nalazi u odnosu zavisnosti, iskorištavanjem stanja osobe zbog kojeg ona nije bila sposobna izraziti svoje odbijanje, ili nad osobom kojoj je protupravno oduzeta sloboda.

2.

novo KD – KZ11 – nužno je kriminalizirati svaki spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju za koju osoba nije dala pristanak

- pr. Belgija 1989. - penetracija bez pristanka – KD silovanja
- pr. UK 2003.
- **VE Preporuka 5** – članice trebaju kriminalizirati svaki spolni odnošaj bez pristanka osobe, čak i kad osoba ne pokazuje znakove otpora – **ESLJP potvrdio praksom**
- **WHO – spolno nasilje** – svaki spolni čin, pokušaj spolnog čina, neželjeni spolni komentar ili prijedlog usmjeren protiv osobe i njezine spolnosti, koji može počiniti osoba bez obzira na odnos sa žrtvom ili situaciju
- **Istanbulska konvencija** – inkriminiranje svakog nekonsenzualnog spolnog odnosa ili navođenje na nekonsenzualni spolni odnos

3.

kritika – teško spojivo s našom pravnom tradicijom

- uzor UK - nema cjelovit KZ
- belgijski model – napoleonska pravna tradicija

progresivno pravno uređenje

- HKZ je odstupio od nekih loših pravnih rješenja
- jedna od najboljih suvremenih regulacija

4.

pristanak

- obilježje bića KD (bez pristanka)
- postojanje pristanka isključuje biće KD (ne pristanak kao RIP)
- pr. pristanak na dodirivanje, ljubavne izjave ≠ pristanak na spolni odnos
- pr. nepostojanje tjelesnog otpora
 - **šok, strah...**
 - pr. kapitulacija oštećene
- **treba se tumačiti na temelju sveukupnih okolnosti**
- **zabluda o prešutnom pristanku – otklonjiva zabluda o biću**

5.

15 g. - minimalna dob za pristanak

- kažnjivost za spolne odnose s djetetom mlađim od 15 g.
- mlađe od 15 g. - KD spolne zloporabe djeteta mlađeg od petnaest godina
- o ovom će se KD raditi samo kada nisu ispunjene pretpostavke za postojanje

KD spolne zloporabe djeteta starijeg od petnaest godina

- pr. očuh i pokćerka
- **dob žrtve – osnova za kvalificiranje ovog KD kao teškog KD protiv spolne slobode**
- dovoljno je da je žrtva posebno ranjiva

6.

navođenje žrtve na nedobrovoljni spolni odnošaj ili s njime izjednačenu radnju s trećom osobom

- sam počinitelj pri tome ne obavlja spolni odnošaj ili s njime izjednačenu radnju
- **teorija o vlasti nad djelom – bitan doprinos – kažnjava se kao supočinitelj**
- pr. prisilio svoju djevojku na odnos s trećom osobom
- pr. prisiljavao svoju suprugu na spolne odnose s drugima radi vlastitog seksualnog uzbuđenja

prisiljavanje druge osobe da bez svog pristanka nad sobom izvrši sa spolnim odnošajem izjednačenu spolnu radnju

- pr. guranje predmeta u vlastito spolovilo

7.

otklonjiva zabluda glede postojanja pristanka

- **namjerno KD** – počinitelj ne bi bio kažnjen da nije propisano
- blaža kazna

8.

počinitelj nerazumno vjeruje da postoji pristanak žrtve

- nesvjesni nehaj

9.

prebacivanje tereta dokazivanja na okrivljenog

- **1) optužba** dokazuje **spolni odnošaj** (ili izjednačenu radnju) i jednu od navedenih okolnosti
- pr. spolni odnošaj i zloporava položaja
- uvjet prebacivanja dokazivanja
- **2) okrivljenik** će morati dokazati da **pristanak** postoji

podjela tereta dokazivanja

- praksa ESLJP to dopušta

nesposobnost za odbijanje

- iskorištavanje tjelesnog stanja
- osoba koja spava
- osoba u besvjesnom stanju
- teška duševna smetnja (KO)
- osoba koja ne može pružiti otpor
- **ako je stanje nemoći izazvano djelovanjem počinitelja radi se o KD silovanja**

10.

presumpcija nevaljanosti pristanka

- prebacuje se teret dokazivanja
- **prijevarena – prijevarno silovanje**
- KZ1929 – obljuba i uvjeravanje u brak

- pr. Arap i Židovka (diskriminacija?)
- pr. lažna izjava ljubavi (*ultima ratio*)
- pr. korištenje kontracepcije
- **spolni odnošaj bez pristanka – kad su činjenice odlučne za stupanje u spolni odnos**
 - unutarnje činjenice – ne
 - vanjske činjenice – ocjena u konkretnom slučaju
 - zabrana diskriminacije

11.

kvalificirani oblik KD

- bliska osoba / žrtva posebno ranjiva zbog njezine dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje / osobito okrutan ili osobito ponižavajući način / iz mržnje / zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji / uz uporabu oružja ili opasnog oruđa / TTO ili trudnoća + smrt

III. Silovanje

1.

zakonski opis:

(1) Tko djelo iz članka 152. stavka 1. ovoga Zakona počini uporabom **sile ili prijetnje** da će izravno napasti na život ili tijelo silovane ili druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Počinitelj koji je bio u **otklonjivoj zabludi** glede postojanja pristanka iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2.

i počinitelj i žrtva – i muška i ženska osoba

- maloljetna i punoljetna osoba
- rodna neutralnost KZ97

3.

sila – kao kod KD prisile

- **specifičan cilj / svrha primjene sile**
- **neodoljiva / odoljiva**
- **sredstvo za prevladavanje otpora žrtve** (šamar, odgurivanje ruku, čvrsto primanje za ruke, trganje odjeće, zaključavanje žrtve, odvođenje na udaljeno ili osamljeno mjesto, davanje sredstava koja smanjuju otpor)
- **radnje na tijelu žrtve koje imaju za cilj pripremanje za spolni odnos s cilje prevladavanja postojećeg ili očekivanog otpora žrtve** (svlačenje, stavljanje u ležeći položaj, razmicanje nogu...)
- **sila koja se odnosi na druge osobe ima karakter psihičke prisile prema žrtvi**
- **cilj – navođenje na spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju**
- **duži vremenski razmak između sile i spolnog odnosa ili s njime izjednačene spolne radnje** – mora se dokazati uzročna veza

4.

prijetnja – svaka radnja kojom se žrtvi nagoviješta napad na njezin život ili tijelo ili na život ili tijelo druge osobe

- **prijetnja konkludentnim radnjama**
 - pr. pokazivanje noža
- **prijetnja nekim zlom** (oduzimanjem slobode, uništenjem stvari, čast ili ugled...)
 - nije dovoljno za KD silovanja
 - KD spolnog odnošaja bez pristanka

kvalificirana prijetnja – prijeti se zlom radi ostvarenja cilja

prijetnja (zlo se stavlja u izgled) ↔ **prisila** (zlo se primjenjuje)

- mora se prijetiti napadom na život ili tijelo osobe ili druge osobe
- pr. oštećenici prijetio da će ju ubiti

izravnost – istodobnost napada ili napad koji predstoji u bliskoj budućnosti odmah nakon prijetnje

- ne odnosi se na vremensko udaljene događaje
- pr. nož ispod grla, uperena puška
- pr. prijetnja napada na drugu osobu – ne zahtijeva se prisutnost (dva počinitelja)

za postojanje KD nije nužno da počinitelj želi tu prijetnju i ostvariti

ozbiljna – sadržajem i okolnostima pod kojima je izražena je objektivno pogodna kod žrtve izazvati strah za njezin život ili tjelesni integritet, odnosno za život ili tjelesni integritet druge osobe

5.

spolni odnošaj i s njim izjednačene spolne radnje

pravni učinak zablude o postojanju pristanka

- propisana blaža kazna

6.

namjerno KD

- **a)** svijest o primjeni sile ili kvalificirane prijetnje
- **b)** svijest o izostanku pristanka žrtve na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju
- dovoljna je **neizravna namjera** – u vrijeme primjene nasilja ili prijetnje počinitelj ozbiljnost otpora žrtve smatra mogućim, pa pristaje na poduzimanje spolne radnje i pod cijenu da je otpor ozbiljan

7.

dovršeno KD – kad počinitelj započne izvršavati spolni odnošaj ili s njim

izjednačenu radnju, ali se ne traži da spolni odnošaj bude dovršen

- npr. kad dođe do izbacivanja sjemena
- nije dovoljno samo dodirivanje spolnih organa
- **potrebno je da dođe barem do djelomičnog prodiranja muškog spolnog organa u ženski, odnosno ukoliko se radi o radnji izjednačenoj sa spolnim odnošajem, mora doći barem do djelomičnog prodiranja spolovилом u anus ili barem do djelomičnog prodiranja prstima, šakom ili nekim predmetom u vaginu**
- VSRH – guranje prsta u spolovilo žrtve je KD silovanja (nije samo pokušaj)
- pr. uvlačenje prsta u spolovilo je dovršeno KD (spolna radnja izjednačena sa spolnim odnošajem)
- **silovanje je dovršeno kad počinitelj ne uspije izvršiti spolni odnošaj koji je htio, ali izvrši spolnu radnju izjednačena sa spolnim odnošajem**

8.

kažnjivi pokušaj – kada je započela primjena sile ili kvalificirane prijetnje s namjerom prisile na spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju

- pr. izudarao, natjerao u kuću, prisilio da skinje odjeću, legao nju ali zbog izostanka erekcije nije mogao započeti spolni odnošaj
- pr. razbio podrumski prozor – pripremna radnja (KD narušavanja nepovredivosti doma i poslovnog prostora) – nije pokušaj silovanja jer nije započela primjena sile

9.

dobrovoljni odustanak – moguć je samo kod nedovršenog pokušaja – kada počinitelj prekine silovanje, iako je svjestan da radnju može dovršiti

- **silovanje je formalno KD pa odustanak sprječavanjem nastupa posljedice nije moguć**
- **autonimna odluka**
- na zamolbu, nagovor žrtve, iz sažaljenja...
- pr. gostioničar
- pr. uporni otpor žrtve – ne
- pr. nedovoljna erekcija – ne
- pr. menstruacija – ne
- **odustanak prisiljen vanjskim okolnostima**
- **odustanak mora biti konačan**
- pr. dopustio da se pomokri i popije vodu pa pobjegla – ne

10.

supočiniteljstvo – podijeljena mišljenja:

- **a) vlastoručno KD** – usmjereno na zadovoljenje seksualnog nagona
 - osoba koja čini spolni odnošaj ili s njim izjednačenu radnju je počinitelj
 - ostali su poticatelji ili pomagači jer se tuđu spolnu radnju ne može htjeti kao svoju
 - pr. jedan drži nogu, drugi siluje
- **b) moguće počiniteljstvo**
 - teorija o vlasti nad djelom – supočinitelj je svatko tko primjenjuje silu, bez obzira na cilj
 - bitan doprinos u stadiju počinjenja
 - nije bitan vlastiti interes ili htijenje djela kao svojega – ostatak subjektivnih teorija počiniteljstva
 - pr. jedan drži nogu, drugi siluje
- **onaj koji vlastoručno ostvaruje barem dio bića KD uvijek je počinitelj**

(pr. primjena sile je dio bića KD silovanja)

- **osoba koja je samo ostvarila spolni odnošaj ili s njim izjednačenu radnju, a nije sudjelovala u primjeni sile ili kvalificirane prijetnje čini samo**

KD spolnog odnošaja bez pristanka

11.

kvalificirani oblici KD

- **prema žrtvi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje**
- **na osobito okrutan ili osobito ponižavajući način**
- ...

IV. Bludne radnje

1.

zakonski opis:

(1) Tko pod uvjetima iz članka 152. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tog kaznenog djela, počini bludnu radnju,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko pod uvjetima iz članka 153. ili članka 154. ovoga Zakona kad nije počinjen ni pokušaj tih kaznenih djela, počini bludnu radnju,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

supsidijarno KD – klauzula supsidijarnosti (*kad nije počinjen ni pokušaj tih KD*)

– ako nije: spolni odnošaj bez pristanka / silovanje / teško KD protiv spolne slobode (ili pokušaj tih KD)

– **blaže KD** u odnosu na primarna – blaža kazna

– **gradacija:**

– **bludne radnje bliske spolnom odnošaju bez pristanka**

– **bludne radnje bliske silovanju ili teškom KD protiv spolne slobode**

– različite kazne

bludne radnje – pokušaj primarnih KD

– **bitna je usmjerenost volje** – je li počinitelj radnju koja nije spolni odnošaj niti s njim izjednačena spolna radnja zamislio kao **etapu u počinjenju tih KD** ili **se mislio zadovoljiti njome**

– **supsidijarnost bludnih radnji se ne primjenjuje na KD spolnog uznemiravanja**

– prividni stjecaj

3.

nekad su bludne radnje bile sve spolne radnje koje nisu bile obljuba ni protuprirodni blud

– kada je uvedena, neke su radnje potpale pod kategoriju spolnih radnji izjednačenih sa spolnim odnošajem

– pojačana represija

– problem kako razgraničiti spolne radnje izjednačene sa spolnim odnošajem i bludne radnje

4.

negativna definicija

BLUDNE RADNJE su sve spolne radnje koje ne predstavljaju spolni odnošaj niti su izjednačene s njime

– formalni delikt – ne traži se posljedica

5.

pozitivna definicija

BLUDNE RADNJE radnje poduzete na tijelu ili dodirom tijela druge osobe radi zadovoljenja ili pobuđivanja vlastite ili tuđe pohote koje prema društvenim gledanjima predstavljaju grubo zadiranje u seksualnost

– pr. pritišće spolovilo uz tijelo žrtve

– pr. dira žrtvu preko robe – stražnjica, unutrašnja strana bedara, spolovilo

– pr. hvata za grudi, gaćice, zavlauću ruke pod suknju

– pr. trlja spolovilo po anusu žrtve

– pr. privuče i poljubi u usta

– **mora biti obuhvaćeno namjerom (nehaj nije kažnjiv)**

6.

promatranje žrtve, obavljanje spolne radnje u prisutnosti druge osobe, spolni odnos pred trećima, šetanje gole osobe po vlastitom stanu – nije bludna radnja

- prekršaj protiv javnog reda, spolno uznemiravanje, zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina
- ocjenu donosi sud u konkretnom slučaju
- pr. oštećenica 17 g.
- pr. teža duševna zaostalost i masturbiranje – KO bludne radnje

7.

pokušaj bludnih radnji

- nije kažnjiv
- pr. liječnik, dojka
- pr. gaćice, dolazak treće osobe

8.

samo prema osobi starijoj od 15 g.

- ako je osoba mlađa – KD spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 g.

V. Ostala kaznena djela protiv spolne slobode

1.

teška KD protiv spolne slobode – KO spolnog odnošaja bez pristanka i silovanja

- propisane teže kazne

1. prema bliskoj osobi

2. prema žrtvi posebno ranjivoj zbog njezine dobi, bolesti, ovisnosti, trudnoće, invaliditeta, teške tjelesne ili duševne smetnje

3. na osobito okrutan ili osobito ponižavajući način

4. iz mržnje

5. zajedno s jednim ili više počinitelja, pri čemu je prema istoj osobi izvršeno više spolnih odnošaja ili s njim izjednačenih spolnih radnji

6. uz uporabu oružja ili opasnog oruđa

7. na način da je silovana osoba teško tjelesno ozlijeđena ili je ostala trudna

- + smrt

2.

KD spolnog uznemiravanja – spolno uznemiravanje osobe koja se prema njemu nalazi u podređenom položaju, zavisnosti ili koja je posebno ranjiva

- dob, bolest, invaliditet, ovisnost, trudnoća, teška tjelesna ili duševna smetnja
- **svako verbalno, neverbalno ili fizičko neželjeno ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva osobe, koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje**
- pr. neprimjereni komentar spolnog karaktera
- pr. dodirivanje koje ne predstavlja spolnu ni bludnu radnju, ali je učinjeno na način koji pridaje spolni karakter
- **supsidijarno KD u odnosu na ostala ove glave KZ-a**
- **uvedeno u KZ11**
- pr. dom za starije i nemoćne
- pr. pokazivanje stražnjice
- pr. nastavnik i učenica

3.

spolno uznemiravanje na radu

- **Zakon o radu, Zakon o suzbijanju diskriminacije**
 - dovoljno je dokazati **cilj povrede dostojanstva osobe**
- uznemiravanje na radu – mobbing – KD zlostavljanja na radu

4.

prostitucija

- **temeljni oblik kažnjava svodnike** – osobe koje radi zarade ili koristi počine radnje podvođenja

(mamljenje, vrbovanje, poticanje na pružanje spolnih usluga, organiziranje, omogućavanje drugoj osobi pružanje spolnih usluga)

- kažnjiv je i ako ne dođe do pružanja spolne usluge
- bez utjecaja je **pristanak osobe** na prostituiranje
- nije potrebno da stvarno dođe do **pružanja spolne usluge**
- ovo KD se može počinuti samo u odnosu na **punoljetnu osobu**
- **korist** ne mora biti unaprijed dogovorena
- počinitelj mora postupati s **ciljem ostvarenja materijalne ili nematerijalne koristi**

(ako ne – **samo prekršaj**)

- **osoba koja se odaje prostituciji – prekršaj**
- **klijenti – prekršaj**
- **kaznena odgovornost – ako koristi usluge osobe koja je:**

pod silom ili prijetnjom, obmanom, prijevarom, zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti, prisiljena ili navedena na pružanje spolnih usluga, a znao je ili je morao i mogao znati za navedene okolnosti

- **kažnjivo je oglašavanje prostitucije**

5.

pr. ljevakovita biljna masaža

oglašavanje – nekažnjiva priprema radnja

6.

KD spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta

- **povreda spolne slobode osoba mlađih od 18 g.**
- **djeca nisu sposobna dati pristanak na spolne radnje ili imaju ograničenu spolnu slobodu**
 - spolna zlouporaba djeteta mlađeg od petnaest godina
 - spolna zlouporaba djeteta starijeg od petnaest godina
 - zadovoljenje pohote pred djetetom mlađim od petnaest godina
 - mamljenje djece za zadovoljenje spolnih potreba
 - podvođenje djeteta
 - iskorištavanje djece za pornografiju
 - iskorištavanje djece za pornografske predstave
 - upoznavanje djece s pornografijom
 - teška kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja

GLAVA OSAMNAESTA (XVIII.)

Kaznena djela protiv braka, obitelji i djece

I. Uvod

1.

nekoliko srodnih pravnih dobara i pravnih objekata
tri skupine KD:

- 1) kojima se štiti institucija braka (monogamni brak)
- 2) kojima se štiti obitelj (pravo na obiteljski život)
- 3) kojima se štite djeca (prava i dobrobiti djece)

nekim se KD istodobno štite više kategorija:

- KD omogućavanja izvanbračnog života s djetetom
- KD povrede dužnosti uzdržavanja
- KD nasilja u obitelji

1) KD protiv braka

- dvobračnost
- omogućavanje sklapanja nedozvoljenog braka
- prisila na sklapanje braka

2) KD protiv obitelji

- ostavljanje u teškom položaju bliske osobe
- povreda dužnosti uzdržavanja
- rodoskrnuće
- nasilje u obitelji

3) KD protiv djece

- omogućavanje izvanbračnog života s djetetom
- neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta
- oduzimanje djeteta
- promjena obiteljskog stanja
- napuštanje djeteta
- povreda djetetovih prava
- povreda privatnosti djeteta

- **Brak – zakonom uređena životna zajednica žene i muškarca (ObZ)**
- **Obitelj**
 - **URH**
 - pod osobitom zaštitom države
 - pravo na obiteljski život (EKLJP i Protokoli, ODP, MPGPP)
- **KZ**
 - **Članovi obitelji** su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnik po krvi u ravnoj lozi, srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja, posvojitelj i posvojenik
 - **Bliske osobe** su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug, bivši životni partner ili neformalni životni partner, osobe koje imaju zajedničko dijete i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu
 - **Izvanbračni drug** je osoba koja živi u izvanbračnoj zajednici koja ima trajniji karakter ili koja traje kraće vrijeme ako je u njoj rođeno zajedničko dijete
 - **Životno partnerstvo** je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom u skladu sa ZZPOIS
 - **Neformalni životni partner** je osoba koja živi u istospolnoj zajednici koja ima trajniji karakter
 - **Dijete** je osoba koja nije navršila osamnaest godina života.
 - KZ i Konvencija o pravima djeteta

2.

blanketna KD – upućuju na ObZ

- sadržajno povezana – ObZ upotpunjuje bića KD

3.

namjerna KD – izravna / neizravna namjera

nehaj moguć kod:

- neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta
- promjena obiteljskog stanja

4.

djelotvorno kajanje

- **KD neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta**
 - kad počinitelj omogući provođenje odluke prije započinjanja kaznenog postupka
- **KD oduzimanje djeteta**
 - kad počinitelj vrati dijete prije započinjanja kaznenog postupka
- **fakultativno oslobođenje od kazne**

5.

neprovođenje postupka i nekažnjavanje

- procesne prirode
- KD dvobračnost – nepoduzimanje kaznenog progona
- KD rodoskrvuća – nekažnjavanje maloljetnika
- KD povreda dužnosti uzdržavanja – opravdavajući razlozi

6.

povreda dužnosti uzdržavanja, omogućavanje izvanbračnog života s djetetom, neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta – **98% djela**

7.

14 KD

- omogućavanje izvanbračnog života s djetetom
- povreda dužnosti uzdržavanja
- nasilje u obitelji

II. Omogućavanje izvanbračnog života s djetetom

1.

zakonski opis:

(1) Punoljetna osoba koja živi s djetetom mlađim od šesnaest godina, a time ne čini neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko djetetu mlađem od šesnaest godina omogućiti izvanbračni život s drugom osobom ili ga na to navede, a time ne čini neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna.

(3) Tko djelo iz stavka 2. ovoga članka počini iz koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2.

zaštitni objekt – djeca i podredno obitelj (stabilnost i sigurnost koju obitelj treba pružati)

- smatra se da tako mlada osoba ne može osigurati stabilnu zajednicu
- djeca i brak ↔ samo djeca (stabilan razvoj)

izvanbračni život s djetetom mlađim od 16 g

- ne spominje se u prvom stavku – teleološko tumačenje i naziv djela
- ne bilo kakav odnos

izvanbračni život ≠ izvanbračna zajednica

- izvanbračni život – treba utvrditi sudska praksa (*in concreto*)
- pr. oženjem muškarac koji živi s djetetom mlađim od 16 g.
- izvanbračni život – zajednički život osoba uz upražnjavanje spolnog odnosa ili s njim izjednačenih radnji

3.

supsidijarno KD – formalna supsidijarnost

- klauzula uvedena kako bi se izbjego preklapanje s drugim težim KD i dvostruko kažnjavanje
- pr. spolna zlorporaba djeteta mlađeg od 15 g.

KD se može počiniti samo nad djetetom od 15 do 16 g.

idealni stjecaj KD spolne zlorporabe djeteta mlađeg od 15 g i KD omogućavanja izvanbračnog života s djetetom mlađim od 16 g.

4.

počinitelj – punoljetna osoba koja živi izvanbračno s djetetom mlađim od 16 g.

- ne može biti maloljetna osoba

delictum proprium – samo punoljetne osobe (zapravo delictum communium)

5.

namjera – izravna ili neizravna

- **zabluda o biću djela** – isključuje krivnju (nije bitno jel otklonjiva ili netoklonjiva)
- **zabluda o protupravnosti** – ako punoljetna osoba ne zna da je to KD

otklonjiva zabluda o protupravnosti

- pr. Romi, osnovna škola, KD spolnog odnosa s djetetom

6.

trajno KD

- **formalno dovršeno** – uspostava protupranvog stanja
- **materijalno dovršeno** – prestanak izvanbračnog života
- zastara, sukcesivno supočiniteljstvo

7.

kazna zatvora 3 mj. - 3 g.

- može se izreći novčana kazna

8.

omogućavanje izvanbračnog života s drugom osobom djetetu mlađem od 16 g.

- delictum communium (KZ97 – roditelj, posvojitelj, skrbnik)
- može biti i dijete starije od 14 g. - pr. stan na raspolaganje
- **omogućavanje** – sudska praksa u konkretnom slučaju
- pr. stan, toleriranje stanja...

da nije propisano osoba koja omogućava bila bi samo poticatelj ili pomagač

- ako se omogućava izvanbračni život s djetecom mlađim od 15 g.
 - KD spolne zlouporabe djeteta – ako je razlika između osoba koje vrše spolni odnos najmanje 3 g
 - supsidijarnost
- ako se omogućava izvanbračni život s djetecom mlađim od 16 g.
 - počinitelji KD omogućavanja izvanbračnog života s djetecom mlađim od 16 g.
 - nisu poticatelji ili pomagači
- **nema KD** ako razlika u dobi između osoba koje vrše spolni odnošaj ili s njime izjednačenu spolnu radnju ili bludnu radnju nije veća od tri godine

pr. trgovanje ljudi ili omogućavanje izvanbračnog života s djetetom

pr. zabluda o biću KD – majka

9.

kvalificirani oblik KD

- **koristoljublje**
- sporedna novčana kazna

III. Povreda dužnosti uzdržavanja

1.

zakonski opis:

(1) Tko ne uzdržava osobu koju je po zakonu dužan uzdržavati i to na način, u visini i u rokovima određenim ovršnom ispravom, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako se obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi na uzdržavanje djeteta ili osobe koja zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

(3) Nema kaznenog djela ako počinitelj dokaže da iz opravdanih razloga nije bio u mogućnosti plaćati uzdržavanje iz stavka 1. ili 2. ovoga članka.

2.

jedno od najčešćih kršenja prava djeteta na primjeren životni standard

- može teško ugroziti pravilan razvoj i napredak

zakonsko pravo mora biti regulirano ovršnom ispravom

- pravomoćna sudska odluka koja predstavlja valjani naslov za ovrhu – gdje žalba ne zadržava izvršenje
- ovršna sudska odluka i sudska nagodba...

3.

delictum proprium – osoba koja je dužna uzdržavati (+ ovršna isprava)

4.

trajno KD – trajno se krši obveza na činjenje

- djelo traje sve dok osoba ne krene ispunjavati obvezu
- formalno – uspostava protupravnog stanja
- materijalno – prestanak protupravnog stanja

pravo KD nečinjenja – propuštanje dužne obveze na uzdržavanje

početak KD

- **jedna neuplata ili duže neuplaćivanje**
- praksa – 6 neuplata
- dulje vrijeme – otegotna okolnost

pr. stjecaj – broj KD = broj djece

5.

radnja – nečinjenje

- **formalna protupravnost** – ne uplaćuje se na način utvrđen ovršnom ispravom
- sud donosi ocjenu o materijalnoj protupravnosti
- pr. kupovanje stvari

institut beznačajnog djela

- nema KD – stupanj krivnje je nizak, djelo nema posljedice ili su ne znatne, ne postoji potreba za kažnjavanjem

pr. plaćanje majci na ruke

neredovito uzdržavanje

6.

posebne obveze

- nalog za ispunjavanje obveze uzdržavanja uz stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju
- nalog da se o svakoj uplati pošalje potvrda sudu ili probacijskom službeniku
- **samo ako je izrečene (djelomična) uvjetna osuda** – kritika

7.

namjerno KD – izravna / neizravna namjera

- pr. svjestan obveze, pristaje da uskrati uzdržavanje

isključena je odgovornost za nehaj

8.

kazna – zatvor / novčana / posebne obveze (kod uvjetne ili djelomično uvjetne osude)

9.

kvalificirani oblik KD

- **kada se radi o obvezi prema djetetu / osobi koja zbog starosti, bolesti, mentalnog ili tjelesnog oštećenja nije sposobna za rad**
- potrebno je postojanje ovršne isprave u kojoj se navodi o kojoj se kategoriji osoba radi

veći iznosi – duži rok za ispunjavanje obveza

10.

namjerno KD – izravna / neizravna namjera

- ako počinitelj nije svjestan neke okolnosti – **zabluda o biću u pogledu svojstva osobe**

isključena je odgovornost za nehaj

11-

kazna – zatvor ili novčana

12.

nema KD ako počinitelj dokaže da nije bio u mogućnosti plaćati uzdržavanje

- **opravdani razlozi** – sud utvrđuje u konkretnim slučajevima
- ako postoje – **ne postoji radnja** – ne može se tražiti da poduzme radnju koju nitko u tim okolnostima ne bi mogao poduzeti
- neki smatraju da se ovom odredbom isključuje **biće KD**
- **prebacuje se teret dokazivanja na optuženika**
- pr. odbijanje zaposlenja

izmjena obveze uzdržavanja zbog promijenjenih okolnosti

odluka o prestanku obveze uzdržavanja

- očita nepravda

kaznene prijave se često odbacuju

- nije u mogućnosti doprinositi za uzdržavanje djeteta

13.

plaćanje svih dospjelih obveza prije pokretanja ili za vrijeme trajanja postupka

- procesna smetnja
- beznačajno djelomična
- **djelotvorno kajanje** – mogućnost fakultativnog oslobođenja od kazne

oslobođenje od kazne

- moguće samo za **osnovni oblik KD**
- **za kvalificirani oblik KD** nije moguće

izbjegavanje KD

- FINA, poslodavac...
- izbjegli bi se ovršni postupci, troškovi stranaka, povećala bi se ažurnost izvršavanja i učinkovitost naplate

IV. Nasilje u obitelji

1.

zakonski opis:

Tko teško krši propise o zaštiti od nasilja u obitelji i time kod člana obitelji ili bliske osobe izazove strah za njezinu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba ili je dovede u ponižavajući položaj, a time nije počinjeno teže kazneno djelo, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

uvedeno 2015. godine

samostalno KD

zaštita dostojanstva članova obitelji

međunarodni dokumenti:

- **ODP**
- **MPGPP**
- **EKLJP – Protokol**
- **Konvencija UN-a o ukidanju svih oblika diskriminacije žena**
- **Deklaracija UN o uklanjanju nasilja nad ženama**
- **Istanbulska konvencija**
 - zaštita žena od svih oblika nasilja, sprječavanje, progon i uklanjanje svih oblika nasilja prema ženama i nasilja u obitelji
 - **nasilje prema ženama**
 - **nasilje u obitelji**
 - **nasilje među intimnom partnerima**
 - **međugeneracijsko nasilje**

KD:

- teško ubojstvo
- sve TO
- sakaćenje ženskih spolnih organa
- spolni odnošaj bez pristanka
- silovanje
- protupravno oduzimanje slobode
- otmica

3.

radnjom se postiže

- **strah za vlastitu sigurnost**
- **sigurnost člana obitelji ili bliske osobe**
- **ponižavajući položaj** – položaj u kojem žrtva gubi samopoštovanje i samopouzdanje

teško kršenje propisa – def. sudska praksa

- težina KD
- učestalost

4.

blanketno KD

- **Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji** – prekršaji
- široko definirano nasilje- preklapanje sa zakonom

četiri vrste nasilja:

- **1. tjelesno nasilje**
 - tjelesno kažnjavanje i ponižavajuće postupanje
- **2. psihičko nasilje**
 - kod žrtve – povreda dostojanstva i uznemirenost
 - osobe s invaliditetom i starije životne dobi
- **3. spolno uznemiravanje**
- **4. ekonomsko nasilje**
 - zabrana i onemogućavanje korištenje zajedničke ili osobne imovine
 - raspolaganja osobnim prihodima ili imovine stečene osobnim radom ili nasljeđivanjem
 - uskraćivanje sredstava za održavanje kućanstva i skrb o djeci

5.

delictum proprium – član obitelji ili bliska osoba

Članovi obitelji su bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih, srodnik po krvi u ravnoj lozi, srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja, posvojitelj i posvojenik.

Bliske osobe su članovi obitelji, bivši bračni ili izvanbračni drug, bivši životni partner ili neformalni životni partner, osobe koje imaju zajedničko dijete i osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu.

Članovi obitelji u užem smislu:

- bračni
- izvanbračni drug
- životni partner
- neformalni životni partner
- njihova zajednička djeca te djeca svakog od njih
- srodnik po krvi u ravnoj lozi, srodnik u pobočnoj lozi zaključno do trećeg stupnja, srodnici po tazbini do zaključno drugog stupnja
- posvojitelj i posvojenik

Članovi obitelji u širem smislu:

- bivši bračni
- bivši izvanbračni drug
- bivši životni partner
- bivši neformalni životni partner
- osobe koje imaju zajedničku djecu
- osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu

slično i za prekršaj

vrlo često u praksi

pr. Hrvatska ESLJP

6.

namjerno KD – izravna / neizravna namjera
isključena je odgovornost za nehaj

7.

formalna klauzula – prividni stjecaj

8.

kazna zatvora – moguća inovčana kazna

GLAVA DEVETNAESTA (XIX.)

Kaznena djela protiv zdravlja ljudi

I. Uvod

1.

zaštitni objekt – zdravlje ljudi

- zaštićeno i drugim glavama KZ-a
- KZ11 – nova KD
 - neovlaštena proizvodnja i promet drogama
 - omogućavanje trošenja droga
 - neovlaštena proizvodnja i promet tvari zabranjenih u sportu

2.

Njemačka

- nesavjesno liječenje – TTO + RIP (pristanak oštećenika)

3.

zaštitni objekt – zdravlje ljudi

- **zaštita zdravlja pojedinca – individualno PD**
 - pr. KD nesavjesnog liječenja
 - slično – KD protiv života i tijela
- **zaštita zdravlja ljudi – nadindividualno PD**
 - pr.
 - pr. KD krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda
 - slično – KD protiv opće sigurnosti ili okoliša

4.

zdravlje – potpuno dobro stanje čovjeka (tjelesno, duševno i socijalno)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

- svaka osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i na mogućnost ostvarenja najviše moguće razine zdravlja
- ZZZ i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- **obveza brige o svom zdravlju**
- **ne smije se ugroziti zdravlje drugih**
- **obveza pružanja prve pomoći**

zdravstvena djelatnost – javna djelatnost od državnog interesa

obveza brige o svom zdravlju – RIP

- pr. odgovornost za KD širenja i prenošenja zarazne ili spolne bolesti
- KO -pojedinaac ili pružatelj zdravstvene usluge?

5.

**URH – jedno od najviših PD
međunarodni dokumenti**

- **MPGPP**
- **EKLJP**
- Konvencija VE o zaštiti ljudskih prava u dostojanstva ljudskih bića u pogledu primjene biologije i medicine
- Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini + Protokoli
- UNESCO-va Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima

odgovornost pružatelja zdravstvenih usluga za KD protiv zdravlja ljudi

- ogovoran i riskantan posao
- visok stupanj opreza i odgovornosti
- **položaj povećane odgovornosti**

6.

ESLJP – pravo na reprodukciju, pobačaj, zaštitu tajnosti podataka i pristupa medicinskom kartonu, primitak u psihijatrijsku ustanovu, postupanje prema neubrojivim osobama, pravo na samoodređenje, eutanazija, pravo na zdravlje, medicinske sigurnosne mjere, zaštita osoba koje boluju od HIV-a

ako nema namjere – kod povrede prava na život ili tjelesni integritet

- *ultima ratio* – ne zahtijeva se nužno osiguraje KP zaštite
- sužavanje KD-a, brisanje KD samovoljno liječenja (osim ako je nastala posljedica + kršenje prava struke)

7.

dugo trajanje postupka – pravna i činjenična složenost dokazivanja

- ESLJP – pravo na suđenje u razumnom roku
- nezadovoljstvo oštećenika i javnosti

8.

zdravlje ljudi

- **KD protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva**
 - Mučenje i drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
 - Trgovanje dijelovima ljudskog tijela i ljudskim zamecima
 - Kloniranje i promjena ljudskog genoma
 - Zabrana miješanja ljudskih spolnih stanica sa životinjskim
- **KD protiv života i tijela**
 - Usmrćenje
 - Sudjelovanje u samoubojstvu
 - Protupravni prekid trudnoće
 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
- **KD protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda**
 - Povreda ravnopravnosti
- **KD protiv radnog odnosa i socijalnog osiguranja**
 - Povreda prava iz socijalnog osiguranja
- **KD protiv privatnosti**
 - Neovlašteno otkrivanje profesionalne tajne
 - Nedozvoljena uporaba osobnih podataka
- Krivotvorenje službene ili poslovne isprave
- Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe
- **KD protiv okoliša**

zdravstveno / medicinsko pravo

9.

blanketna KD

- pr. nesavjesno liječenje
- ZZZ, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Kodeks medicinske etike i deontologije, protokoli, podzakonski akti, međunarodni dokumenti (Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini + Protokoli)

10.

delicta propria

- Nesavjesno liječenje
- Nedozvoljeno uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela
- Nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima
- Nesavjesno postupanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova
- Nesavjesni pregled mesa za prehranu

nisu *delicta propria*

- Širenje i prenošenje zarazne bolesti
- Nadriliječništvo
- Krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda
- Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih proizvoda za liječenje
- Proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje
- Neovlaštena proizvodnja i promet droga
- Omogućavanje trošenja droga
- Neovlaštena proizvodnja i promet tvari zabranjenih u sportu

11.

najviše formalna KD

- Nedozvoljeno uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog
- Nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima tijela
- Nadriliječništvo

delikti apstraktnog ugrožavanja koji mogu prerasti u KD povređivanja (teže posljedice)

KD nesavjesnog liječenja

- ***mixtum compositum***
- ugrožavanje (očito nepodoban način liječenja)
- povređivanje (pogoršanje bolesti ili zdravlja)

KD nesavjesnog postupanja pri pripravljanju i izdavanju lijekova

- **teška KD protiv zdravlja ljudi**

legisativna ekonomičnost

- umjesto ponavljanja iste KO kod svih KD – posebno KD teških KD protiv zdravlja ljudi
- KD nesavjesnog liječenja

12.

podjela KD protiv zdravlja ljudi u užem smislu:

a) inkriminacije kojima se štiti zdravlje od različitih propusta zdravstvenih radnika, ili nedozvoljenog ili nepropisnog liječenja od strane zdravstvenih radnika, što uključuje i liječenje bez pristanak, te od propusta drugih struka:

- Nesavjesno liječenje
- Nedozvoljeno uzimanje i presađivanje dijelova ljudskog tijela
- Nepružanje medicinske pomoći u hitnim stanjima
- Nesavjesno postupanje pri pripravljanju i izdavanju lijekova
- Nesavjesni pregled mesa za prehranu

b) inkriminacija kojima se štiti zdravlje od zaraza:

- Širenje i prenošenje zarazne bolesti

c)

inkriminacije kojima se štiti zdravlje od nadriliječništva, krivotvorenih lijekova te štetnih proizvoda za liječenje odnosno proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje:

- Nadriliječništvo
- Krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda
- Proizvodnja i stavljanje u promet štetnih proizvoda za liječenje
- Proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za ljudsko zdravlje

d) inkriminacije kojima se štiti zdravlje od korištenja droga, tj. Koje imaju za cilj suzbijanje zloporabe droga

- Neovlaštena proizvodnja i promet drogama
- Omogućavanje trošenja droga
- Neovlaštena proizvodnja i promet tvari zabranjenih u sportu

13.

rast prijavljenih KD

češća su KD vezana uz zloporabu droga

II. Nesavjesno liječenje

1.

zakonski opis:

(1) Doktor medicine, doktor dentalne medicine ili drugi zdravstveni radnik koji obavljajući zdravstvenu djelatnost primijeni očito nepodobno sredstvo ili način liječenja ili na drugi način očito ne postupi po pravilima zdravstvene struke ili očito nesavjesno postupa pa time prouzroči pogoršanje bolesti ili narušenje zdravlja druge osobe, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je postojeća bolest znatno pogoršana, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena osobito teška tjelesna ozljeda drugoj osobi ili je kod druge osobe došlo do prekida trudnoće, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(5) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno iz nehaja,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do šest mjeseci.

(6) Ako je kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do jedne godine.

(7) Ako je kazneno djelo iz stavka 3. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

(8) Ako je kazneno djelo iz stavka 4. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

2.

delictum proprium

- **zdravstveni radnici**
 - liječnici
 - doktori dentalne medicine
 - medicinski biokemičari
 - medicinske sestre i tehničari
 - ljekarnici
 - fizioterapeuti
 - primanje
 - sanitarni inženjeri...

3.

obavljanje zdravstvene djelatnosti protivno odredbama struke

mixtum compositum – ugrožavanje + povreda

- mora se realizirati upravo ona opasnost koja je nastala zbog povrede pravila struke
- nije KD ako je postupano u skladu s pravilima struke

uzročna veza

- kirurg u bolnici u kojoj ne postoje uvjeti za potrebnu operaciju nije odgovoran pacijenta zato što ga nije pravovremeno uputio u odgovarajuću specijaliziranu bolnicu ako se ne može isključiti mogućnost da bi pacijent umro i u tom slučaju
- **bitno je pribaviti podatak kolika je mogućnost preživljavanja predviđena za pacijenta da je ponašanje bilo *lege artis***

4.

materijalno KD – KD povređivanja

- do KO dolazi samo ako je došlo do posljedice

posljedica:

- pogoršanje bolesti
- narušenje zdravlja
- nastup smrti
- prekid trudnoće
- povreda drugoga zbog nesavjesnog liječenja pacijenta? (pr. stjecaj sa KD širenja i prenošenja zarazne bolesti)

5.

krivnja

- **namjerno KD**
- **nehaj – posljedice** – nisu objektivni uvjeti kažnjivosti
- **namjerna teža posljedica** – stjecaj sa KD ubojstva ili neke TO

6.

primjena očitih kršenja pravila struke, očito nesvjesno postupanje

- *ultima ratio*

7.

svaka intervencija nosi rizik

- treba se jasno razdvojiti je li se radi o:
 - **posljedici neželjenog ishoda pojedinog postupka**
 - **nehajno postupanje zdravstvenih djelatnika**
 - *...očito nepodobno sredstvo ili način liječenja ili na drugi način očito ne postupa po pravilima zdravstvene struke ili očito nesavjesno postupa...*
- **komplikacija** – neželjeni ishod medicinskog postupka koji nastaje usprkos medicinski ispravnom i pravodobno izvedenom postupku koji je izveden pravilnom uporabom ispravne opreme i sredstava
- sudu je teško utvrditi o čemu se radi

8.

greške

- činjenjem / nečinjenjem
- poduzimanje neindiciranog zahvata / nepoduzimanje indiciranog zahvata
- prilikom dijagnostičkog postupka / prilikom terapijskog postupka
- teže / lakše
- u organizaciji rada / u informiranju / u nadziranju medicinskih aparata

vrsta greške utječe na visinu kazne

namjera / nehaj

- pr. medicinska sestra, noćna smjena, previše pacijenata, umor...

bolja organizacija smanjuje mogućnost pogreške

9.

3 modaliteta radnje:

- **1. primjena očito nepodobnog sredstva ili načina liječenja**
 - lijekovi, instrumenti, kemijske supstance...
 - kirurški zahvat, kemoterapija, zračenje, postupci poduzeti radi dijagnoze, liječenja i rehabilitacije
- **2. očito nepostupanje po pravilima zdravstvene struke**
 - ne doseže ili prelazi provjerene standarde suvremene medicinske znanosti
 - liječenje / pregled prema **međunarodnom medicinskoj znanosti i medicinskim standardima prihvaćenim na međunarodnoj razini**
 - **Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini** – svaki zahvat u medicini i istraživanje se mora provoditi u skladu sa relevantnim profesionalnim obvezama i standardima
 - **zlatni standard**
 - bitna je oprema, organizacija, kadrovi
 - **povreda prava iz socijalnog osiguranja, odgovornost pravne osobe**
 - **moguće je odstupanje od standarda ako za to postoji opravdan razlog u skladu s pravilima struka**
- **3. očito nesavjesno postupanje**
 - **radnje koje se ne bi mogle podvesti pod ostala dva postupanja**
 - pr. nadzor nad podređenima

10.

predvidljivo ponašanje u smislu poštovanja i ponašanja u skladu s prihvaćenim pravilima

struke

- pr. nehaj – lakomislenost, samopouzdanje
- **objektivna dužna pažnja – proizlaze iz pravila struke**

11.

medicinski vještaci

- sud mora temeljiti svoju odluku na njihovom mišljenju
- **nepristranost i stručnost**
- ista specijalizacija

12.

nehaj – lakomislenost, neiskustvo, premorenost...

- olakotne okolnosti pri odmjeravanju kazne
- **svjesni / nesvjesni nehaj** – koje je teže?
- staž, iskustvo, šef odjela, specijalizant, specijalist
 - **subjektivna dužna pažnja** – kršenje nije dovoljno za nehaj

(pr. natprosječne sposobnosti)

13.

razlika KZ97 – KZ11

- **očita kršenja pravila struke, očito nesvjesno postupanje**
- ne poštuje opće priznata pravila medicinske struke, postupci očito odstupaju od prihvaćenih i prokušanih standarda
- gruba kršenja, evidentna odstupanja...

sudska praksa

14.

liječenje bez pristanka

- više nije samostalno KD
- kažnjivo samo ako je došlo do posljedice i takvo postupanje ulazi u očita kršenja pravila struke
- mogućnost prekršajne odgovornosti
- disciplinska povreda – ZLJ / KMED
- načelo zaštite ljudskog dostojanstva i pravona samoodređenje – različito regulirano

(ZZP, KMED, ZZODS)

GLAVA DVADESET DRUGA (XXII.)

Kaznena djela protiv sigurnosti prometa

I. Uvod

1.

zaštitni objekt – cestovni, zračni, brodski, željeznički promet, promet žičarom

- različita KP zaštita pojedinim vrstama prometa
- zaštita od napada izvana (ne-sudionici) i napada iznutra (sudionici)

2.

promet

- kretanje (širi pojam)
- premještanje osoba i stvari (svih pravnih subjekata i objekata) u **cestovnom, zračnom, brodskom, željezničkom prometu**

3.

prometni delikti – dvojnost zaštićenih PD

- **A) zaštita individualnih PD** (život, tijelo, imovina)
- **B) zaštita zajedničkih PD** (sigurnost u prometu)

4.

blanketna KD

- pr. KD izazivanja prometne nesreće – sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa na cestama (ZOSPC)
- upotpunjuje se biće KD iz KZ
- **Zakon o sigurnosti prometa na cestama**
- **Zakon o zračnom prometu**
- **Zakon o željeznici**
- **Pomorski zakon**

međunarodni dokumenti

- **EK VE o kažnjavanju za djela počinjena u cestovnom prometu**
- **Konvencija EU na temelju članka K.3 Ugovora o EU o zabrani vožnje**
- **Direktiva EU Parlamenta i vijeća o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima vezanim uz sigurnost prometa na cestama**
- osnova za nacionalne zakone i drugih propisa

KD ↔ prekršaj

- **KD** – biće sadrži konkretno ugrožavanje / namjera /nehaj samo ako je propisan
- **prekršaj** – nehaj

5.

99% - KD izazivanja prometne nesreće / KD obijesne vožnje u cestovnom prometu

6.

glava XXII – 5 KD

- napad na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu
- ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom
- ugrožavanje posebnih vrsta prometa
- obijesna vožnja u cestovnom prometu
- izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

I. Obijesna vožnja u cestovnom prometu

1.

zakonski opis:

Sudionik u cestovnom prometu koji iz obijesti teško krši propise o sigurnosti prometa vozeći u stanju nesposobnosti za vožnju izazvanoj trošenjem alkohola uz koncentraciju od najmanje 1,50 g/kg alkohola u krvi, ili droge ili psihoaktivnih lijekova, ili vozeći u zabranjenom smjeru, ili pretječući na nepreglednom mjestu kolonu vozila, ili vozeći brzinom koja prelazi pedeset km/h iznad dopuštene u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

2.

ново KD – KZ11

- proširena je odgovornost na nove oblike ugrožavanja koji još nisu doveli do povređivanja

KD konkretnog ugrožavanja

- posljedica – izazivanje opasnosti za život i tijelo ljudi
- potrebno je da se opasnosti izazove prema sudionicima u prometu (ne npr. osobama koje sjede u parku) – treba preciznije inkriminirati
- ako je opasnost izazvana prema ljudima koji nisu sudionici u prometu, radi se o:
 - KD dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom
 - teška KD protiv opće sigurnosti

- **zaštita sigurnosti cestovnog prometa kao općeg PD, vrši se zaštitom individualnih prava sudionika u prometu**

- **zaštita sigurnosti cestovnog prometa kao općeg PD bez zaštite individualnih prava sudionika u prometu vrši se prekršajima**

dualizam zaštićenih PD

- sigurnosti prometa – opće PD
- života i tijela – individualno PD

složeno KD – povređuju se dva PD

materijalno KD – posljedica je konkretno ugrožavanje

- ako nema konkretnog ugrožavanja – prekršaj

OBIJESNA VOŽNJA – iznimno opasna vožnja koja dovodi do ugrožavanja života ili tijela ljudi

- svejedno je da li se takvim ugrožavanjem ugrožavaju ljudi izvan ili u vozilu

3.

promet na cesti – promet vozila, pješaka i drugih sudionika u prometu na javnim cestama i nerazvrstanim cestama koje se koriste za javni promet

cestovni promet – širi pojam – promet na cesti ili drugoj prometnoj površini

prometna površina

- ceste, javne ceste, brze ceste
- biciklistička staza
- nogostup
- nerazvrstana cesta – seoski put, šumski put, putovi na nasipima
- pristupne ceste
- prostori parkirališta, benzinskih crpki
- **ako se nesreća dogodi izvan prometne površine neće se raditi o ovom KD**

4.

počinitelj – sudionik u cestovnom prometu – samo vozač bilo kojeg prijevoznog sredstva

sudionik u cestovnom prometu ili prometu na cesti – osoba koja na bilo koji način sudjeluje u prometu na cesti

- uključen i pješak

vozač – osoba na cestu koja upravlja vozilom

vozilo – svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon osoba sa invaliditetom ili starije osobe, ako se ne kreću brzinom većom od čovječjeg hoda

motorno vozilo – svako prometno sredstvo na motorni pogon u kopnenom, vodenom i zračnom prometu

tramvaj – vozilo na tračnicama s električnim pogonom, namijenjeno javnom prijevozu, koje je radi napajanja motora električnom energijom vezano za električni vodič

bicikl – vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim električnim motorom

romobili - , segway - ?, moped...

5.

modaliteti (načini) počinjenja radnje KD:

a) vožnja pod utjecajem alkohola uz koncentraciju od najmanje 1.50g/kg, ili droge ili psihoaktivnih lijekova

- počinitelj – vozač motornog ili drugog vozila, biciklist
- količina droge ili psihoaktivnih lijekova nije definirana – bilo koja količina
- manja koncentracija alkohola u krvi + konkretno ugrožavanje – **prekršaj**
- veća koncentracija alkohola u krvi - konkretno ugrožavanje – **prekršaj**
- **Popis droga, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga**
 - UN
 - Jedinstvena konvencija o narkotičkim drogama + Protokol
 - Konvencija o psihotropnim supstancama
 - Konvencija UN-a protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci
 - EU
 - Okvirna odluka Vijeća o utvrđivanju minimalnih odredaba vezanih za elemente KD i sankcija u području nezakonite trgovine drogom
 - Prijedlog Uredbe EP i Vijeća o novim psihotropnim tvarima
 - Prijedlog Direktive EP i Vijeća o izmjeni Okvirne odluke Vijeća
 - minimalni uvjeti za definiranje supstanci kao droga, elementi KD-a, kazne
- **zabranjeni i psihoaktivni lijekovi**

- Uredba Vijeća o utvrđivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge između EZ i trećih zemalja
- regulira način trgovanja lijekovima

b) vožnja u zabranjenom smjeru

- **ZOSPC** – vožnja u suprotnom / zabranjenom smjeru na autocesti, brzoj cesti ili cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila
- **prekršaj** – novčana kazna – 2000 – 15000 kn / kazna zatvora – do 60 dana
- razlika između prekršaja i KD – KD-om mora biti **izazvana opasnost za život ili tijelo ljudi**
- **vožnja unatrag** – pr. vožnja unatrag u smjeru vožnje (vožnja unatrag dopuštena je pod određenim okolnostima samo u suprotnom smjeru vožnje)
- ako postoji izazivanje opasnosti za život i tijelo ljudi – KD

c) pretjecanje na nepreglednom mjestu kolone vozila

- vozač koji pretječe kolonu vozila na nepreglednom mjestu i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi
- pretjecanje – prolaženje vozilom pokraj drugog vozila koje se kreće u istom smjeru
- **pretjecanje kolone vozila (3 ili više) i pretjecanje na nepreglednom mjestu uz izazivanje opasnosti za život ili tijelo ljudi**

d) vožnja brzinom koja prelazi 50 km/h iznad dopuštene brzine u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine

- vozač koji brzinom koja prelazi 50 km/h iznad dopuštene brzine u naseljenom mjestu ili području s naznačenim ograničenjem brzine i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi
 - **prekršaj** – 5000 – 15000 kn za više od 50 km/h od dopuštenog u naselju / 3000 – 7000 kn za više od 50 km/h od dopuštenog izvan naselja
 - **mora doći do konkretnog ugrožavanja (života ili tijela, ne imovine)**
 - dvostruka brzina koja nije za 50 km/h veća od dopuštene
- pr. dopušteno 30 km/h, vozi 60 km/h – to je samo 30 veće od dopuštenog
- **neće se raditi o ovom KD čak i ako dođe do konkretnog ugrožavanja života ili tijela**
 - biciklisti – nemoguće

postojeća inkriminacija ne može se primijeniti na stvarne slučajeve obijesne vožnje, drukčije od taksativno navedenih (čak i ako dođe do konkretnog ugrožavanja života ili tijela)

- vožnja dvostruko brža od propisane
- vožnja kroz crveno
- **stjecaj kršenja odredbi o sigurnosti prometa na cestama (pr. brzina i alkohol)**

modaliteti počinjenja radnje navedeni su alternativno

- bitno je da se ostvari jedna od 4 modaliteta + **da dođe do konkretnog ugrožavanja života ili tijela**

6.

obijest

- je li potrebno dokazivanje navedene obijesti? (ako su ostvareni modaliteti radnje)
- **da** – onda je obijest subjektivno obilježje djela
- **ne** – onda je pojam nepotrebno naveden u opisu KD, nije ga potrebno dokazivati, a obijesno postupanje se vidi iz bar jednog od 4 modaliteta radnje

obijest – neobuzdanost u ponašanju i zahtjevima

- **neobuzdanost i bezobzirnost ponašanja vozača tijekom upravljanja vozilom**
- bezobziran – koji nema obzira, koji ne preže ni pred čim, bezočan

sudska praksa je često izjednačavala pojmove objesti i bezobzirnosti kod KD izazivanja prometne nesreće

- **naročito bezobzirna vožnja**

- pr. stjecaj kršenja 3 odredbe ZOSPC od kojih se jedna odnosila na brzinu u gotovo dvostrukoj visini od sopusštene
- pr. alkohol, 130 km/h, mrak i magla (KD izazivanja prometne nesreće)

(sada ne bi bila objesna vožnja – 4 načina)

- namjerno postupanje – neizravna namjera

sudska praksa

- **objest = modalitet radnje, ne treba posebno dokazivati**
- **teško kršenje – namjera / konkretna opasnost – nehaj**

objest kao subjektivno obilježje KD

- kao niske pobude kod ubojstva
- potrebno bi bilo da vozač postupa objesno (znanstvenici i stručnjaci)
- pr. 2.25 g/kg alkohola, po noći kada nema nikoga vozi u zabranjenom smjeru, oprezno i pažljivo (30 km/h) i pješak koji tetura ulicom pijan – ponašanje nije objesno
- sud treba u svakom konkretnom slučaju utvrditi da se radi o objesti
- ako nije objesno radit će se o prekršaju
- pr. vožnja u zabranjenom smjeru na parkiralištu i izbjegavanje pješaka koji pretrčava cestu
- pr. kolona od tri vozila, izvan naselja i pješak

7.

krivnja

- **izravna namjera**
- **neizravna namjera**
- objesno se može postupati s izravnom i neizravnom namjerom, čak i sa nehajem
- pr. misli da je alkohol ishlapio – nesvjesni nehaj
- nije propisan nehajni oblik KD – nema KO

a) bezobzirna vožnja

- objesno i grubo kršenje prometnih propisa
- znatno odstupanje od standarda sigurnosti sadržanih u prometnih propisima
- pr. pretjecanje u naseljenom mjestu, dolazi teretno vozilo
- pr. nezaustavljanje pred pješačkim

b) utjecaj alkohola

- namjera (barem neizravna)

isključena je odgovornost za nehaj

- teškoće u razgraničenju neizravne namjere od svjesnog nehaja

III. Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

1.

zakonski opis:

(1) Sudionik u cestovnom prometu koji kršenjem propisa o sigurnosti prometa izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu velikih razmjera, pa zbog toga prouzroči tešku tjelesnu ozljedu druge osobe ili imovinsku štetu velikih razmjera,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počinjeno iz nehaja, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena drugoj osobi osobito teška tjelesna ozljeda,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(5) Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. ovoga članka prouzročena drugoj osobi osobito teška tjelesna ozljeda,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

(6) Ako je kaznenim djelom iz stavka 2. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili više osoba, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

2.

ugrožavanje cestovnog prometa

- KD ugrožavanja posebnih vrsta prometa

blanketna norma – *kršenjem propisa o sigurnosti prometa...*

mora činiti sudionik u cestovnom prometu

radnja KD – nepridržavanje propisa koji reguliraju sigurnost prometa na cestama

- u činjeničnom opisu djela moraju biti navedene činjenice i okolnosti iz kojih je jasno vidljivo kršenje tih propisa

3.

izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu

- potrebno je da nastupi posljedica (alternativno) – temeljno KD (ne teže posljedice)
 - **TTO**
 - **imovinska šteta velikih razmjera**
- problem – široka definicija prometne nesreće u ZOSPC
 - smrt – obilježje prekršaja i KD
 - *ne bis in idem*
 - kada su ispunjena obilježja KD, postupanej se treba kvalificirati kao KD, ne ko prekršaj

4.

počinitelj – sudionik u cestovnom prometu – osoba koja na bilo koji način sudjeluje u prometu na cesti

- može biti i pješak
- zaštita od unutarnjih napada, ne i valnjskih (npr. kamenje na cesti)
 - ugrožavanje prometa opasnom radnjom ili sredstvom, ubojstvo

nesreća se mora dogoditi u prometu, odnosno na prometnoj površini

- pr. travnjak – dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom

5.

mixtum compositum

- istovremeno postoji ugrožavanje i povređivanja
- **sigurnost prometa – opće PD**
- **tjelesni integritet i imovina – individualna PD**
- inače ne bi bilo moguće jer u trenutku nastupa povreda PD, radi se o KD povređivanja

krivnja

- sigurnost prometa – **namjera**
- tjelesni integritet i imovina – **nehaj**

složeno KD – 2 PD

TTO i imovinska šteta velikih razmjera

- neki: objektivni uvjet kaznjivosti
- danas: narem nehaj (a OUK nisu obuhvaćeni krivnjom)

6.

TTO druge osobe – različita od one koja je uzrokovala nesreću

- ako je TTO osoba koja je prekršila prometne propise, i nema imovinske štete velikih razmjera – radić će se o prekršaju (ali ne o prekršaju prometne nesreće)
- broj ozlijeđenih – bitno kod odmjeravanja kazne

7.

imovinska šteta velikih razmjera

- preko 600 000 kn
- prije se smatralo neodređenim obilježjem KD (VSRH) – pravno shvaćanje
- treba nastupiti na imovini **druge osobe** – nije jasno naznačeno u opisu KD

8.

krivnja

- **PD sigurnost prometa – neizravna namjera (moguća izravna)**
 - pr alkohol, utrkivanje, crveno, prometna
- **PD tjelesni integritet i imovina – nehaj**

sva su KD namjerna, a kažnjava se za nehaj samo ako je posebno propisano

- **neizravna namjera**

TTO osoba

- bilo koja osoba ili sudionik u prometu
- pr. slučajni prolaznik, želja da se nanese ozljeda – KD TTO – vozilo je sredstvo

9.

pokušaj nije moguć

- izravna namjer kršenja propisa / osoba uhvaćena prije posljedice – prometne nesreće
- **prekršaj**

10.

OTTO

- **ako je i imovinska šteta velikih razmjera – kvalificira se st. 3. (OTTO)**
- imovinska šteta velikih razmjera će biti **otegotna okolnost**

11.

smrt jedne ili više osoba

- **KO**
- smrt jedne osobe – nužan uvjet za KO KD – ne smije se uzeti u obzir prilikom odmjeravanja kazne
- smrt 2 i više osoba – moraju se vrednovati prilikom odmjeravanja kazne

12.

nehaj + nehaj

- pr. naletio na oštećenicu (TTO) jer su mu vozila zaklanjala vidik
- kazna zatvora do 3 g = novčana kazna ili zatvor od 3 mj do 3 g
- **Kad zakon za određeno kazneno djelo propisuje kaznu zatvora do tri godine, sud može izreći novčanu kaznu kao glavnu.**
- **može se osloboditi kazne kad ga posljedice kaznenog djela počinjenog iz nehaja tako teško pogađaju da je njegovo kažnjavanje nepotrebno radi ostvarenja svrhe kažnjavanja**

13.

KO nehajnog KD

- **OTTO**
- **smrt jedne ili više osoba**

podijeljena odgovornost – kada 2 ili više sudionika zajednički doprinesu izazivanju prometne nesreće

- pr. alkohol + skretanje lijevo / brzina 30 km/h već aod dopuštene
- sud – stupanj krivnje, doprinos, odmjeravanje kazne
- mogućnost oslobođenja – ako su jedini nastradali i imaju podjednake TTO i ako su jednako doprinijeli

GLAVA DVADESET TREĆA (XXIII.)

Kaznena djela protiv imovine

I. Uvod

1.

zaštitni objekt – imovina

- materijalna sastavnica vlasništva
- **URH – pravo na vlasništvo**
- **skup subjektivnih prava predstavljenih jednim nositeljem, pravnom ili fizičkom osobom**
- **skup dobara koja pripadaju određenom subjektu**
- **materijalna / nematerijalna / financijska imovina**
- nekretnine, pokretne, vlasnička i druga imovinska prava, intelektualno vlasništvo, tražbine, novac, vrijednosni papiri... - **subjektivna prava glede stvari i činidaba stvari i činidbe = imovinska masa ≠ imovina**
- **imovina obuhvaća samo prava, ne i obveze koje su teret imovine, a ne sastavni dio**
- **vrijednost dobra moguće je izraziti u novcu**
- **knjigovodstvena vrijednost – aktiva, pasiva, prava i obveze**

EKLJP – pravo na imovinu

- **ESLJP – imovina**
- nekretnine, pokretne, prava vezana uz novac kao što su prava koja proizlaze iz dionica, patenata, naknada koje odredi arbitraža, utvrđeno pravo na mirovinu ili druge vrste socijalne pomoći, pravo zakupodavca na zakupninu, pravo na obavljanje profesije, legitimno očekivanje da će se primijeniti određeni uvjeti, zakonsko zasnovano potraživanje... pod određenim uvjetima i ekonomski ili poslovni interesi tvrtke
- **zaštićena je samo imovina koja postoji, ne i pravo na stjecanje imovine u budućnosti**

Imovinom se smatra imovina bilo koje vrste, neovisno o tome je li materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu.

Imovinskom korišću od kaznenog djela smatra se neposredna imovinska korist ostvarena počinjenjem kaznenog djela, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela, kao i svaka druga korist koja je ostvarena od neposredne imovinske koristi od kaznenog djela ili imovine u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela bez obzira nalazi li se na području Republike Hrvatske ili izvan njega.

- **u presudi kojom se okrvljenik proglašava krivim ili kojom se utvrđuje ostvarenje protupravne radnje** sud će utvrditi koje stvari ili prava predstavljaju imovinsku korist ostvarenu KD-om i njihovu novčanu protuvrijednost

KP zaštita imovine je supsidijarna i fragmentarna

- primarno zadaća GP-a

2.

KZ11 – strože kazne, preciznije definicije KD-a, novi KO KD-a

- utaja – protupravno prisvajanje i imovinskog prava (ne samo pokretne stvari) povjereno počinitelju

3.

KZ11 – reduciran broj KD protiv imovine u užem smislu

- KD protiv intelektualnog vlasništva – posebna glava
- ucjena je pokrivena iznudom (nije više privilegirani oblik iznude)
- pronevjera

4.

dvije skupine KD

- **a) KD protiv vlasništva**
 - krađa
 - teška krađa
 - razbojništvo
 - razbojnička krađa
 - neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari
- **b) KD protiv imovinskih prava**
 - prijevara
 - zlouporaba osiguranja
 - zlouporaba čeka i platne kartice
 - zlouporaba povjerenja
 - povreda tuđih prava
 - lihvarski ugovor
 - iznuda
 - prikrivanje

5.

kazneni progon – po službenoj dužnosti

- **osim** kod nekih KD – sitno djelo krađe, sitno djelo prijevare, određeni oblici utaje (osim ako su naštetu državne imovine)
- **generalna klauzula** – krađa, teška krađa, razbojništvo – **privatna tužba** kada je na štetu u bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, srodnika po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre, posvojitelja, posvojenika ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu
- **po prijedlogu** – neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari, oštećenje tuđe stvari, zlouporaba osiguranja

6.

česta KD – oko 30 %

II. Krađa

1.

zakonski opis:

(1) Tko tuđu pokretnu stvar oduzme drugome s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Ako je vrijednost ukradene stvari **mala**, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti,

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(3) Ako je vrijednost ukradene stvari **velika**,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Vрати li počinitelj ukradenu stvar oštećeniku prije nego što je saznao da je otkriven, **može se osloboditi kazne**.

(5) Za **pokušaj** kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

2.

krađa – središnje KD glave KD protiv imovine

- *mala in se* – prostorno i vrenenski univerzalno KD

povijest

- Zakonik Bilalame – apstrahirana norma
- *krađu čini tko ukrade* – krađa se smatrala sama po sebi razumljiva
- kazuistika
- Rim – sva imovinska KD
- KZ 1787. - slično definirano kao danas (KZ 1852.)

suvremeni pojam

- Derenčinova Osnova KZ – definirano isto kao danas
- do KZ97 – namjera obogaćivanja, od tada samo **namjera prisvajanja**
 - **nema potrebe za KD oduzimanja tuđe stvari**
 - **dovoljno je KD neovlaštene uporabe**

jedno od najčešćih KD

3.

zaštićuje se indirektno pravo vlasništva

- vlasnik ne gubi pravo vlasništva već je faktički onemogućen koristiti stvarnosti

zaštićuje se direktno detencija nad stvari

- **detencija:**
 - **a) vlast nad stvari**
 - **b) posjednička volja** (ne nužno kao svoju)

primat vlasništva nad posjedom

- **ovlaštenje na kazneni postupak ima vlasnik stvari**
- bitna je činjenica oduzimanja faktične vlasti nad stvari – ne je li prouzročena šteta

4.

objekt

- **stvar** – tjelesni dijelovi prirode, različiti od ljudi, koji služe ljudima za uporabu
- i ono što je sa njima izjednačeno
- sva agregatna stanja
- životinje
- isprave koje sadrže neko pravo
- gotov novac
- energija, impulsi
- prirodne sile

nisu stvari

- imovinska prava i tražbine
- ljudsko tijelo (osim dijelova za transplataciju i umjetnih implantanata)
- mrtvo tijelo i fetus (osim ako je eksponat ili namijenjeno istraživanjima)

5.

pokretna stvar

- **zahvatljiva**
- **stvari koje se mogu premjestiti s jednog mjesta na drugo, a da im se ne povrijedi bit**
- nisu ako su **pripadak nepokretne stvari** – jednake nekretninama
- pripadak, plod
- pr. posječeno stablo je stvar
- montažni objekti – stvari

6.

tuđa stvar – u vlasništvu ili suvlasništvu druge osobe

- suvlasnik ne može raspolagati stvarima u suvlasništvu bez znanja i pristanka drugog ili drugih suvlasnika
- pr. suvlasnik – sječa i prodaja stabala
- **nije tuđa stvar bez vlasnika** (opća dobra, životinje – osim onih u vlasništvu, napuštene stvari)
- **izgubljene – zaboravljene – sakrivene stvari** (subjektivni element detencije)
- pr. pronalazak vreće pune novaca
- pr. počinitelj bježi sa stvari koja mu je kratko predana da ju razgleda ili plati
 - nije utaja jer nije ni imao detenciju
- **osobe koje spavaju, alkoholizirane, bez svijesti ili u hitnom medicinskom stanju** – (subjektivni element detencije)
- **sudetentor** – utaja

7.

oduzimanje – prekid dotadašnje detencije na strani oštećenika i zasnivanje nove detencije na strani počinitelja

- **a) teorija aprehenzije** – u trenutku kad je stvar izdvojena i počinitelj raspolaže njome
- **b) teorija ablacije** – stvar odnesena s mjesta na kojem je uzeta
- **c) teorija ilacije** – trenutak pohranjivanja na sigurno mjesto
- **d) teorija kontrektacije** – dodirivanje stvari + namjera ukrasti stvar

raniji detentor više nema vlast i mogućnost raspolaganja, osim ako je ponovno ne oduzme od počinitelja

prostor u kojem prijašnji detentor ima vlast

- za dovršenje KD relevantno je iznošenje ili realna mogućnost iznošenja

sitni predmeti – izdvojeni i pospremljeni

veliki i teški predmeti – iznio iz prostora ili ima mogućnost iznošenja

pokušaj KD – dovršeno KD – bitno je da je počinitelj iznio stvar ili ju bez rizika može iznijeti

8.

namjera

- obuhvaća sva obilježja djela (pogotovo da se radi o tuđoj stvari)
- moguća je i **neizravna namjera** (pr. nije siguran da je stvar napuštena)
- zabluda o biću djela

9.

cilj prisvajanja stvari

- *dolus specialis* – subjektivni element bića KD / protupravnosti
- motiv – stjecanje protupravne imovinske koristi
- dovoljno je dokazati da je počinitelj išao za tim da ostvari faktičnu vlast nad stvari, na štetu ranijeg detentora, kojemu takvu vlast u budućnosti onemogućuje
- **oduzimanje stvari radi privremene uporabe**
- pr. s namjerom da ranijeg detentora naljuti ili se našali
- **prisvajanje postoji kada se stvar sama ili u njoj sadržana vrijednost pripaja počiniteljevoj imovini, vrijednost treba ograničiti na samu stvarnost**

10.

protupravno prisvajanje

- postupanje kojim se zadire u tuđa vlasnička prava
- ako se postupa po nalogu vlasnika nema KD
- ako se postupa po nalogu detentora neće se raditi o oduzimanju
- nije protupravno prisvajanje kad počinitelj ima pravno utemeljeno pravo na predaju točno individualizirane, nezamjenjive stvari od vlasnika

11.

pokušaj je kažnjiv

- 2015. - blaži posebni maksimum
- **dovršenje KD u formalnom smislu**
- **potrebno je da počinitelj započne s radnjom koja prostorno i vremenski neposredno prethodi radnji kojom prekida tuđu detenciju**
- pr. skladište
- pr. vlak

12.

dovršeno KD

- **trenutačno KD** – u posljedicu se ne računa stanje koje je izazvano KD-om
- pr. krađa auta
- dobrovoljni odustanak, sudioništvo, međusobni odnos KD
- stjecaj krađa i prijevare, krađe i zlouporabe položaja i ovlasti

13.

sitno KD krađe

- **vrijednost stvari je mala** (obj.)
- **cilj prisvajanja stvari male vrijednosti** (subj.)
- pr. krađa novčanika
- pr. mala vrijednost i obilježja teške krađe - krađa / sila ili prijetnja – razbojništvo
- pr. krađa srećke
 - **dolus indeterminatus**
- **vrijednost se utvrđuje prema tržišnoj cijeni**

14.

velika vrijednost ukradene stvari

- premješteno iz djela teške krađe
- preko 60 000 kn
- neodređeno obilježje KD – podložno promjenama
- **potkradanje – produljeno KD**
- **namjera** – znanje o velikoj vrijednosti – cilj prisvajanja te vrijednosti

15.

fakultativno oslobođenje od kazne

- **ako vrati prije nego sazna da je otkriven**
- ako je ponuđena druga stvari ili protuvrijednost stvari – ovisno o uzroku nevraćanja

16.

privatna tužba kada je na štetu u bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, srodnika po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre, posvojitelja, posvojenika ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu

- osim ako je na štetu državne imovine

17.

često KD

III. Teška krađa

1.

zakoski opis:

(1) Kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina kaznit će se tko počini krađu iz članka 228. stavka. 1. ovoga Zakona:

1. obijanjem, provaljivanjem ili svladavanjem većih prepreka da dođe do stvari iz zatvorenih zgrada, soba, blagajna, ormara ili drugih zatvorenih prostorija ili prostora,
 2. na osobito opasan ili osobito drzak način,
 3. iskorištavanjem stanja prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili drugom nesrećom,
 4. iskorištavanjem bespomoćnosti ili drugog osobito teškog stanja druge osobe,
 5. ako je ukradeno oružje, streljivo, rakete, minskoeksplozivna sredstva, borbeno ili dio borbenog sredstva koje služi potrebama obrane,
 6. ako ukradena stvar služi u vjerske svrhe ili je ukradena iz crkve ili druge zgrade ili prostorije koja služi za vjerske obrede,
 7. ako je ukradeno kulturno dobro ili stvar od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja ili se nalazi u javnoj zbirci, zaštićenoj privatnoj zbirci ili je izložena za javnost,
 8. ako je počinitelj pri sebi imao kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili obrane,
 9. kao službena osoba u obavljanju službe ili odgovorna osoba u obavljanju javne ovlasti.
- (2) Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1., a vrijednost ukradene stvari je **velika**, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
- (3) Ako su ostvarena obilježja teške krađe iz stavka 1. točke 1. do 6. ovoga članka, ali je vrijednost ukradene stvari mala, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se za **krađu** iz članka 228. stavka 1. ovoga Zakona.

2.

povijest

- Zakonik Bilalame – kvalifikatorna obilježja krađe
- CCC – velik broj okolnosti
- Vinodolski zakonik – noću, knezu, crkvi ili samostanu
- KZ 1787 – noću, zaštićena stvar, u grupi, u slučaju nepogode...
- KZ 1852 – apstrahira okolnosti – vrijednost, oružje, grupa, u opasnosti, crkvena stvar, ranija kažnjivost

- Derenčinova osnova 1879.

kvalifikatorne okolnosti:

- **način počinjenja**
- **svrha kojoj služi stvar**
- **posebno svojstvo stvari**
- **činjenica da počinitelj t.c. ima pri sebi oružje radi napada ili obrane**
- **sredstva koja služe potrebama obrane**
- **svojstvo službene osobe u obavljanju službe ili javne ovlasti**
- neprava specijalna KD
 - počinjenje krađe u sastavu grupe – **KD zločinačkog udruženja**

3.

način počinjenja

- **a) obijanje** – nasilno uklanjanje prepreka kako bi se ušlo u neki zatvoreni prostor
 - razbijanje, odvaljivanje...
 - zatvoreni prostor – zgrada, soba, blagajna, ormar
 - ili drugih zatvorenih prostorija ili prostora – generalna klauzula
(inače ne bi bio obuhvaćen automobil)
 - svaki odgovarajuće ograđen prostor (nužno obijanje ili provaljivanje)
 - pr. iznošenje sefa i obijanje na drugom mjestu
- **b) provaljivanje** – svako ulaženje u neki zatvoreni prostor protivno volji vlasnika (ovlaštenika)
 - preskakanje ograde, zida / uvlačenje i provlačenje kroz različite otvore i prozore, makar bili i otvoreni, ako su smješteni na visini većoj od 1.5 m
 - za provaljivanje, za razliku od obijanja nije potrebna sila
 - lažni ili pravi ključ / otvaranje grobnice / izvlačenje predmeta kroz postojeće otvore inače zatvorenih prostora / nasilno otvaranje rebrnica prozora
 - ulazak u zatvoreni šator – savladavanje većih prepreka
- **c) osobito opasan način** – situacije kada prilikom počinjenja dođe do visokog stupnja opasnosti za život, tijelo ili imovinu
 - eksplozivne naprave, spaljivanje vrata, poplavljivanje, otrovni plinovi
 - mogućnost nastupanja štetne posljedice je veća od prosječne
 - posebna opasnost počinitelja / osobita drskost
- **d) osobito drzak način** – počinitelj pokazuje natprosječnu odlučnost i bezobzirnost
 - upućuje na **zločinačku volju**
 - otimanje predmeta iz ruku žrtve (bez otpora žrtve) / skidanje odjeće, nakita, obuće dok žrtva spava / omamljivanje, opijanje, iskorišteno povjerenje / skrivanje nakon radnog vremena u prostoriji / izbacivanje stvari iz prijevoznih sredstava / prorezivanje džepa / mrtvačnica ili grob
- **e) iskorištavanje stanja** prouzročenog požarom, poplavom, potresom ili nekom drugom nesrećom
 - prometne nesreće / ratno stanje...
- **f) stanje bespomoćnosti** odnosno hendikepiranosti žrtve
 - ozbiljno stanje bolesti, sljepoće, invalidnosti, usnulosti, omamljenosti, alkoholiziranosti, starije osobe, nesvijest, pijanstvo
 - bespomoćnosti tjelesne ili duševne naravi (zatečeno ili dovedeno radnjom počinitelja ili drugoga)

4.

ostali oblici teške krađe:

- **a) svrha** kojoj stvar služi, **mjesto** počinjenja krađe ili neko **posebno svojstvo** stvari
 - vjerske svrhe
 - kulturno dobro, od znanstvenog, umjetničkog, povijesnog ili tehničkog značenja, nalazi se u javnoj zbirci, zaštićenoj pravnoj zbirci ili je izložena za javnost
 - **inkriminacije protiv OSRH** (krađa oružja, streljiva, raketa, mina, borbenog ili dijela borbenog sredstva koje služi potrebama obrane)
 - **inkriminacije protiv službene dužnosti** – krađa koju počini službena osoba u obavljanju službe ili javne ovlasti
- **b) počinitelj pri sebi imao oružje ili opasno oruđe radi**
 - kvalifikacija se proteže i na počinitelja pod uvjetom da je za tu okolnost znao
 - djelo nije *in abstracto* teže od ostalih oblika teške krađe – ista kazna

5.

konkuriranje privilegirajućih i kvalificirajućih okolnosti

- sitna krađa – vrijednost stvari mala – cilj prisvajanja male vrijednosti
- teška krađa – obijanje
- **obična krađa**

vrijednost ukradene stvari velika

- strože kažnjavanje
- vrijednost prelazi 60 000 kn

6.

privatna tužba kada je na štetu u bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, srodnika po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre, posvojitelja, posvojenika ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu

7.

često KD

IV. Razbojništvo

1.

zakonski opis:

(1) Tko **uporabom sile** protiv neke osobe ili **prijetnjom** da će izravno napasti na njezin život ili tijelo oduzme tuđu pokretnu stvar s ciljem da je protupravno prisvoji, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena **smrt** osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.

2.

danas delikt protiv imovine

- prije delikt nasilja
- spada među najteža KD
- smrtna kazna, tamnica, kašnjev pokušaj....

3.

pravo složeno KD

- a) primjena sile ili prijetnje izravnim napadom na život i tijelo žrtve (delikt nasilja)
- b) krađa
- oba elementa predstavljaju i zasebna KD – nema stjecaja
- **sila ili prijetnja prethodi krađi** – ako je naknadna sila ili prijetnja s ciljem zadržavanja ukradene stvari radi se o **razbojničkoj krađi**

uporaba sile – uporaba fizičke snage prema drugoj osobi kako bi se oduzela tuđa pokretna stvar

- pr. s leđa uhvatio za vrat i uzeo trobicu
- pr. suzavac

prijetnja – najavljivanje nekog zla osobi u slučaju da se ona ne ponaša na željeni način

- zlo – ugrožavanje života ili tjelesne cjelovitosti
- verbalno, znacima, na drugi način
- pr. pokazivanje oružja ispod odjeće
- funkcija sprječavanja mogućeg otpora žrtve ili njegova svladavanja
- pr. zaustavljali motorna vozila na barikadama i pokazivali oružje
- pr. repetiranje pištolja
- **moguće je da sila ili prijetnja budu primijenjene prema osobi koja t.c.ne drži stvar u detenciji već prema nekoj drugoj osobi**
 - osoba u pratnji, osoba koja je priskočila u pomoć
- **nije bitno oduzima li stvar osoba koja je primijenila silu ili prijetnju ili neka druga osoba koja je s njom (supočinitelj), te je li stvar oduzeta ili ju je žrtva sama predala**
- **oduzimanje mora uslijediti neposredno nakon sile ili prijetnje**
- **nije bitno je li osoba kojoj je stvar oduzeta vlasnik stvari, odnosno drži li stvar po nekoj pravnoj osnovi ili protupravnosti**
- **nije bitna vrijednost oduzete stvari**
- **TO – prividni stjecaj – konsumpcija**

4.

dovršeno KD – oduzimanjem tuđe pokretne stvari

pokušaj – primijenjena sila ili prijetnja, ali nije oduzeta stvar

- pr. uperio pištolj, ali ga je žrtva savladala

neprikladni pokušaj

- pr. prijeteći pištoljima pokušali oduzeti oružje, ali ga u kući nisu našli

5.

supočiniteljstvo

- **sudjelovanje u radnji**
- pr. jedan prisila, drugi krađa
- **radnje koje znatno doprinose**
- pr. straža, čekanje u automobilu...

isključena je konstrukcija produljenog KD

- realni stjecaj
- stjecaj – TTO, ubojstvo iz koristoljublja

6.

kvalificirani oblici KD

- nema više KO u sastavu grupe – KD zločinačkog udruženja
- **znatna imovinska korist**
 - preko 60 000 kn
- **uz uporabu oružja ili opasnog oruđa**
 - KP – bitno da se radi o oružju ili opasnom oruđu koje je objektivno prikladno da se njime stvarno ugrozi život ili tijelo žrtve
 - nije relevantno subjektivno mjerilo – predodžba žrtve
 - pr. lažno oružje, neispravno oružje... - sredstva apsolutno ili relativno neprikladna ugroziti život ili tijelo žrtve
 - metalna šipka, drvena letva, medicinska šprica, alat, profesionalni pribor,
 - suzavac, elektrošoker
 - ugrozi život ili tijelo žrtve
 - **vještačenjem** se utvrđuje narav sredstva
 - **kod supočiniteljstva** načelno je dovoljno da je i samo jedan od supočinitelja uporabio oružja ili opasno oruđe
- **prouzročena smrt**
 - izjednačeno sa ubojstvom

zakon ne predviđa privilegirajuće okolnosti

- kao npr. vrlo mala vrijednost stvari – moguća primjena instituta beznačajnog KD

7.

rjeđe KD

V. Razbojnička krađa

1.

zakonski opis:

(1) Tko je zatečen pri počinjenju krađe, pa s **ciljem da ukradenu stvar zadrži**, uporabi silu protiv neke osobe ili prijetnju da će izravno napasti na njezin život ili tijelo, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena **smrt** osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina

2.

povijest

- kao samostalno KD se pojavljuje kasno (KO krađe ili oblik razbojništva)
- KZ1852 – zločin – KO krađe
- Derenčinova osnova – oblik razbojstva

3.

s ciljem zadržavanja stvari počinitelj uporabi silu ili prijetnju da će izravno napasti na život ili tijelo

pravo složeno KD

- krađa + sila/prijetnja
- počinitelj ne planira njihovu primjenu
- koristi kad je otkriven, zatečen u krađi, udaljavanju ili bijegu s mjesta počinjenja
- **zatečen** – na mjestu počinjenja / neposredno nakon počinjenja / u bijegu

- pr. otimanje torbice i sila
- pr. novac, trči za počiniteljem, sila
- **prijetnja treba biti ozbiljna** (inicijalno ju počinitelj i ne želi)
- pr. verbalna prijetnja uz zadržavanje distance

dovršeno KD

- **uporabom sile ili prijetnje s ciljem zadržavanja stvari**
- nije bitno je li počinitelj u tome uspio

stjecaj

- **TTO**
- **(pokušaj) ubojstva**

4.

kvalificirani oblik

- nema u sastavu grupe
- **oruđe ili opasno oruđe** – kod supočinitelja je dovoljno da je jedan ponio ili upotrijebio
- pr. krađa ribe – ponio pušku, pucao na čuvara
- **prouzročena smrt**

5.

rjeđe KD

VI. Utaja

1.

zakonski opis:

(1) Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo **koji su mu povjereni**, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo **koje je našao ili do kojih je slučajno došao**,

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(3) Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava **velika**, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(4) Ako je vrijednost utajene stvari ili imovinskog prava **mala**, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2.

novije KD

- kao samostalno KD pojavljuje se u 19. st. (do tada posebni oblik krađe)
- Derenčinova Osnova – **zatomljenje**

3.

radnja

- **protupravno prisvajanje tuđe pokretne stvari ili imovinskog prava koje je**
 - **povjereno** (utaja povjerene stvari)
 - **nađeno ili do kojih je slučajno dođeno** (utaja nađene stvari)

predmet – tuđa pokretna stvar / tuđe imovinsko pravo

- pr. prisvajanje novca koji je banka pogrešno doznačila na račun počinitelja
- pr. prisvojio novac koji mu je oštećenik povjerio da ga uloži na štednu knjižicu
- pr. zadržao novac prikuoljen za vodovod
- pr. rent-a-car prodao kao vlasnik

- pr. član lovačkog društva prisvojio ustrijeljenu divljač

počinitelj mora povjerenu stvar prisvojiti

- konzumirati vlasničko ovlaštenje raspolaganja stvari
- **dovršenje KD** – kad počinitelj počne raspolagati kao da je stvar njegova
- **ovlaštenoj osobi** je onemogućeno raspolaganje i stjecanje detencije (mogućnosti raspolaganja)
- **prisvajanje se mora očitovati u nekoj radnji:**
 - **pravne prirode** – prodaja, zamjena, darovanje povjerene stvari – dovoljna je ozbiljna ponuda
 - **faktične prirode** – trošenje, obrada ili prerada radi trošenja ili korištenja
 - pr. novac – mora biti stavljen u promet

protupravno prisvajanje

- nepostojanje pravnog ovlaštenja za prisvajanje

namjerno KD

- svijest da je stvar tuđa
- svijest da se stvar prisvaja

privilegirani oblik KD

- **stvar nađena ili se do nje slučajno došlo**
 - stvar nije u detenciji (ali nije derelinkvirana) – pa nije krađa
 - vlasnik izgubio ili se ne zna tko je vlasnik
 - uzimanje je dopušteno, ali ne i zadržavanje
 - more izbacilo stva, donese vjetar, posljedica nesreće, elementarne nepogode
 - odlutale životinje

4.

kvalificirani oblik

- **velika vrijednost stvari** – preko 60 000 kn
 - ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- nema više: stvar od posebnog k/p/z/t značenja ili osoba skrbnika

privilegirani oblik

- **mala vrijednost stvari** – do 1 000 kn
- ako je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja stvari male vrijednosti

5.

privatna tužba

- **stvar nađena ili se do nje slučajno došlo**
- **mala vrijednost stvari**
- osim ako su na štetu države

6.

nije često KD

VII. Pronevjera

1.

zakonski opis:

- (1) Tko protupravno prisvoji tuđu pokretnu stvar ili imovinsko pravo koji su mu **povjereni na radu**, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.
- (2) Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava **velika**, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.
- (3) Ako je vrijednost pronevjerene stvari ili imovinskog prava **mala**, a počinitelj je postupao s ciljem prisvajanja stvari takve vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

2.

KZ97 – nije KD protiv službene dužnosti

- primarni ZO – urednost
- sekundarni ZO – savjesnost službeničkog poslovanja

oblik utaje na radu – u službi

- podudaraju se u gotovo svim obilježjima

pokretna stvar ili imovinsko pravo povjereno na radu

- specijalno KD utaje – isključen stjecaj
- kvalificirano KD utaje – stroža kazna

3.

predmeti pronevjere – najčešće novac i vrijednosni papiri ili pokretna stvar

- pronevjera žiriranog ili depozitnog novca na bankovnom računu

4.

počinitelj KD – svaka osoba kojoj su stvar ili imovinsko pravo povjereni na radu u najširem smislu riječi

- funkcionalno svojstvo – ne formalni status službene ili odgovorne osobe
- neodređen krug osoba koje su u stanju raspolagati imovinom
- pr. sobarica
- **faktični odnos obavljanja rada**
- pr. ugovorna sječa šuma

pronevjera – krađa

- **imovina je povjerena, a ne samo dostupna**
- pr. poštar i skadištar
- pr. novac za izgradnju vodovoda
- pr. predstavnik stanara

5.

protupravno prisvajanje – detencija + konzumacija vlasničkih ovlaštenja

- pronevjera je dovršena u trenutku takvog raspolaganja
 - **pravne prirode** – prodaja, zamjena, darovanje povjerene stvari – dovoljna je ozbiljna ponuda
 - **faktične prirode** – trošenje, obrada ili prerada radi trošenja ili korištenja
 - pr. novac – mora biti stavljen u promet

namjera prisvajanja

- barem radi privremene uporabe
- pr. propust razduživanja stvari

6.

kvalificirani oblik

- **velika vrijednost stvari** – preko 60 000 kn
- ne traži se da je počinitelj postupao s ciljem prisvajanja takve stvari
- nema više: stvar od posebnog k/p/z/t značenja ili osoba skrbnika

privilegirani oblik

- **mala vrijednost stvari** – do 1 000 kn
- ako je počinitelj postupao s **ciljem** prisvajanja stvari male vrijednosti

7.

produljeno KD pronevjere

- vrlo često
- u određenom vremenskom razdoblju, prema istom oštećeniku, na isti ili istovrstan način
- pr. prodavačica kroz 5 godina

stjecaj

- zloupotreba položaja i ovlasti, KD krivotvorenja...

8.

privatna tužba

- **mala vrijednost stvari**
- osim ako su na štetu države

VIII. Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari

1.

zakonski opis:

- (1) Tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar **radi privremene uporabe**, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.
- (2) Tko neovlašteno oduzme tuđe **motorno vozilo** radi privremene uporabe, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- (3) Za **pokušaj** kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti.

2.

temeljno KD – onaj tko drugome protupravno oduzme tuđu pokretnu stvar radi privremene uporabe

- prije: da bi je držao u svom posjedu bez cilja njenog prisvajanja
- **subjektivno obilježje** – razlika od krađe (furtum usus)
- sud mora ispitati cilj postupanja (protupravno prisvajanje ili privremena uporaba)
- pr. motorno ili drugo vozilo, alat, oruđe, životinja...
- oduzimanje i vraćanje

3.

kvalificirani oblik

- **neovlašteno oduzimanje tuđeg motornog vozila**
- motorno vozilo – koje se pokreće snagom vlastitog motora
- automobili, radni strojevi, traktori, mopedi, motocikli, autobusi
- **kažnjiv pokušaj** – pr. pokretanje motora, izbacivanje mjenjača iz brzine

4.

KP po prijedlogu

privatna tužba kada je na štetu u bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, srodnika po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre, posvojitelja, posvojenika ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu

5.

rijetko KD

IX. Oštećenje tuđe stvari

1.

zakonski opis:

(1) Tko oštetiti, uništi, izobličiti ili učini neuporabljivom tuđu stvar, kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko crtežima ili natpisima neovlašteno mijenja **izgled zidova, motornih vozila ili drugih površina**.

(3) Ako je počinitelj kazneno djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka počinio iz niskih pobuda ili je njime prouzročio znatnu štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

2.

radnja – oštećenje, uništenje, izobličenje, stvar postaje neuporabljiva

- **uništenje** – razaranje biti, strukture pri čemu stvar gubi vrijednost ili postaje neuporabljiva
- **oštećenje** – djelomično uništenje – stvari se smanjuje ili gubi vrijednost ili postaje djelomično ili potpuno neuporabljiva
- **učiniti stvar neuporabljivom** – dovesti u stanje u kojem se ne može više uporabiti sa svrhom za koju je namijenjena
 - pr. dolijevanje vode u vino
- **izobličenje** – narušava se prvobitni oblik ili struktura

počinitelj može biti i suvlasnik

- pr. bračni drug ošteti stvar iz bračne stečevine

neovlašteno mijenjanje izgleda zidova, motornih vozila ili drugih površina crtežima ili natpisima

3.

kvalificirani oblik

- **niske pobude**
- **znatna šteta** – preko 60 000 kn
- **kažnjiv pokušaj**

4.

namjera – barem neizravna (inače GP odgovornost)

5.

KP po prijedlogu

- samo vlasnik (ili srodnici i bračni drug nakon smrti)

6.

rjeđe KD

X. Prijevara

1.

zakonski opis:

(1) Tko s **ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku** korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena **mala** imovinska korist, a počinitelj je išao za pribavljanjem takve koristi, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2.

kasno se javlja kao samostalno KD

- **KZ 1787**
- **Opći pruski zemaljski zakon** – apstraktniji opis
- **KZ 1803.**
- **KZ 1852.**
- **Derenčinova osnova**

KZ11 – tradicionalno biće, KO i PO

- postoje i specijalna KD prevare
- nedozvoljena igra na sreću

3.

temeljno KD čini tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica **u zabludu ili ga održava u zabludi** i time ga navede da **na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini**

- **viktimološko obilježje** – doprinos žrtve viktimizaciji – ako ga nema onda postoji **himbenost na strani počinitelja** koja nažrtvu da sama seni nanese štetu

prijevara – dovođenje nekoga u zabludu ili održavanje u zabludi lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica

- pr. reklame – navodi, tvrdnje...

lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica

- aktivna radnja kojom se utječe na predodžbu druge osobe o postojanju, sadržaju neke činjenice
 - pr. prodaja stana
- konkludentna radnja koja prešutno sadrži neku izjavu
 - pr. točenje na benzinskoj, prihvatanje naručene robe, zajma...
- nečinjenje – prikrivanje
 - pr. promjena statusa i socijalna pomoć
 - pr. insolventnost

mogućnost i nespriječenost provjere navoda počinitelja

- nije prijevara
- zemljišne knjige
- pr. pozajmljivanje

4.

dovođenje ili održavanje u zabludi osobe koja raspolaže svojom ili tuđom imovinom

- **zabluda** – pogrešna predodžba o bitnim činjenicama
 - **mora biti**
 - **podnošljiva (error iustus)** – restriktivno tumačenje
 - **bitna (error essentialis)** – one koje na odlučujući način utječu na postupanje osobe u zabludi
 - **o činjenicama (error facti – in negotio / corpore / persona / substantia)**
 - **o pravu (error iuris)** – ignorantia facti
 - osoba sumnja u činjenice, ali **na nagovor ili djelovanje počinitelja** ipak raspolaže imovinom
 - **uzročno-posljedična veza** - lažno prikazivanje ili prikrivanje činjenica – zabluda
 - **održavanje u zabludi – nečinjenje** – mora postojati dužnost na otklanjanje zablude

5.

osoba koja stvarno i osobno raspolaže svojom ili tuđom imovinom učini nešto na njezinu štetu

- **pravo raspolaganja** – vlasnik ili druga osoba (zakonsko ili ugovorno ovlaštenje)
- pr. krivotvorenje, presuda, ovrha
- **dovoljno je faktično raspolaganje**

radnja – činjenje i nečinjenje

namjera – svjesno i nesvjesno

6.

prouzročena šteta – materijalno KD – bitno obilježje bića KD

- **šteta** – svako pogoršanje ili oštećenje oštećenikovih pravno zaštićenih imovinskih i neimovinskih dobara
- moguće je izraziti u **imovinskoj protuvrijednosti**
- neposredna / posredna, ostvarena buduća / eventualna
- **ne obuhvaća izmaklu dobit**
- **u obračun se ne uzimaju tražbine oštećenog koje proizlaze iz same prijevare**
 - pr. kredit, jamac
- **moguća je kompenzacija**
- **oštećenik dobio stvar neskladnu njegovim potrebama i imovinskim prilikama**

7.

namjera – izravna i neizravna

- pr. original roba
- **dolus specialis** – cilj da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist
 - drugi – može biti i pravna osoba
 - mora postojati u trenutku počinjenja KD – zaključenja pravnog posla ili kasnije

8.

KO

- **znatna imovinska korist ili šteta**
 - 60 000 kn
 - ne uračunavaju se kamate

PO

- **mala imovinska korist**
- ako počinitelj postupa s tim ciljem – do 1000 kn

9.

pokušaj – kažnjiv

- radnje prelaze okvir pripremnih radnji

10.

stjecaj

- pr. krivotvorenje i prijevara – cilj – sredstvo – različita PD
- pr. krivotvorenje novca, zlouporaba osiguranja, zlouporaba čeka i platne kartice

razgraničenje

- krađa, utaja, zlouporaba povjerenja

11.

KP po prijedlogu

privatna tužba kada je na štetu u bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, srodnika po krvi u ravnoj lozi, brata ili sestre, posvojitelja, posvojenika ili na štetu osobe s kojom počinitelj živi u zajedničkom kućanstvu

- osim ako su na štetu države

12.

specijalna KD prijave

- prijave u gospodarskom poslovanju
- subvencijska prijave
- računalna prijave

13.

rijeđe KD

XI. Iznuda

1.

zakonski opis:

(1) Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist **silom ili ozbiljnom prijetnjom** prisili drugoga da što učini, ne učini ili trpi na štetu svoje ili tuđe imovine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj uporabio silu protiv osobe ili je zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo osobe,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Ako je kaznenim djelom iz stavka 3. ovoga članka uporabljeno kakvo oružje ili opasno oruđe, pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta,

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do dvanaest godina.

(5) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. i 3. ovoga članka počinitelj zaprijetio da će izravno napasti na život ili tijelo većeg broja osoba ili da će teško oštetiti objekte velikog društvenog značenja,

kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.

(6) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ili 3. ovoga članka prouzročena **smrt** osobe, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora najmanje pet godina.

2.

poseban oblik prisile

- **cilj** - sebi ili drugome pribaviti protupravnu imovinsku korist
- **postupanje oštećenika na štetu svoje ili tuđe imovine**
- **delikt protiv imovine i osobne slobode, nasilja**
- **KO prisile**

3.

prisila, prijetnja – navođenje drugoga da djeluje na štetu vlastite ili tuđe imovine, čime je ovo KD dovršeno, bez obzira je li šteta nastupila

- **žrtva – čini / ne čini / trpi**
- **uzročna veze** - prisila, prijetnja – djelovanje žrtve
- nema KD ako bi žrtve i bez toga jednako postupila

prijetnja

- stavljanje u izgled nekog zla onome kome je upućena, zlo može bit sadržajno različito
- ozbiljna prijetnja

prijašnja ucjena – prijetnja počinitelja da će protiv oštećenika ili njemu bliskih osoba otkriti nešto što bi moglo škoditi njihovoj časti ili ugledu, i time ga prisiliti odnosno iznuditi njegovo odgovarajuće ponašanje na štetu vlastite ili tuđe imovine

4.

razlikuje se od razbojništva

- žrtva predaje stvar neposredno nakon uporaba sile ili prijetnje
- **kod iznude je činjenje vremenski udaljeno**
- činidba – nije samo predaja stvari (propuštanje, trpljenje)
- prijetnja kod razbojništva je usmjerena na život i tijelo žrtve
- cilj protupravnog prisvajanja – cilj pribavljenja protupravnu imovinsku korist sebi ili drugome

5.

KO

- **znatna imovinska korist ili šteta**
- **uporaba sile protiv osobe ili prijetnja da će izravno napasti na život ili tijelo osobe**
- **uporaba sile protiv osobe ili prijetnja da će izravno napasti na život ili tijelo osobe + uporaba oružja ili opasnog oruđa + znatna imovinska korist ili šteta**
- **prijetnja napadom na život ili tijelo većeg broja osoba ili teško oštećenje objekata velikog društvenog značenja**
- **prouzročena smrt osobe**

6.

pokušaj je moguć i kažnjiv za sve oblike KD

- primjena sile ili prijetnje do poduzimanja radnje žrtve

7.

rijetko KD

XII. Prikrivanje

1.

zakonski opis:

(1) Tko stvar za koju zna ili je morao znati da je drugi pribavio kaznenim djelom protiv imovine, kupuje, prima u zalog ili na drugi način pribavlja, preprodaje ili skriva ili pomaže preprodati ili sakriti, ako time nije počinjeno neko drugo kazneno djelo za koje je propisana teža kazna, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko se bavi prikrivanjem stvari iz stavka 1. ovoga članka, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo kojim je prikrivena stvar pribavljena.

2.

oblik pomaganja počinitelju nakon KD

samostalno KD

- bit je sprječavanje povrata KD-om otuđene stvari

ako je unaprijed dogovoreno – radi se o pomaganju u počinjenju KD – sudioništvo počinitelj

- osoba koja nije sudjelovala u prethodnom KD

akcesorno KD – stvar pribavljena isključivo imovinskim KD-ima

- sva KD kojima je barem jedan od ciljeva zaštita imovinskog interesa

jasnije razgraničenje od KD pranja novca

nije bitno je li počinitelj osuđen ili ne – ne traži se procesna akcesornost

- odgovornost postoji i kada na strani počinitelja prethodnog KD postoji RIK

utvrđivanje okolnosti da je stvar pribavljena KD-om

- može utvrditi sud koji sudi za prethodno KD

subjektivni element ZB-a

- počinitelj zna ili je morao znati da je stvar pribavljena KD-om
- inkriminirano propuštanje dužne pažnje

stvar – kao kod krađe – može i novac (pranej novca!)

- kupovina, preprodaja, skrivanje...

3.

KO

- obrtимиčno bavljenje prikrivanjem

4.

počinitelj ne može biti kažnjen strože od počinitelja prethodnog KD-a

5.

rijetko KD

GLAVA DVADESET ČETVRTA (XXIV.)

Kaznena djela protiv gospodarstva

I. Uvod

1.

KZ97 – temeljita obnova

- privatizacija – još 1988. g

nepodudaranje KD protiv gospodarstva s novim ekonomskim uređenjem

- pretvorba i privatizacija
- Zakon o nezastarijevanju KD ratnog profiterstva i KD iz pretvorbe i privatizacije
- URH – 2010. - nezastarijevanju KD ratnog profiterstva i KD iz pretvorbe i privatizacije počinjena za vrijeme Domovinskog rata, mirne reintegracije, ratnog stanja i neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, propisana zakonom ili ona koja ne zastarijevaju prema MP
- **tranzicijska gospodarska KD**

2.

slabosti odredbi:

- nije bilo opće suglasnosti o tome koja su KD gospodarska (RH nije iznimka)
- povećan broj teorija i opsegu odgovornosti
- statistički podatci

pravna transplatacija

- iz njemačkog zakonodavstva
- oprez – cjelokupni pravni sustav, sudska praksa...

1. Pojam, značenje gospodarskih KD i podjela po PD koja se štite

1.

gospodarska KD u širem smislu – KD nastala unutar ili u vezi s poslovanjem trgovačkih društava i drugih gospodarskih subjekata

- nisu samo KD ove glave

pravno dobro:

- **individualna i nadindividualna**
- nacionalna ekonomija
- financijski interesi RH (EU)
- obavljanje gospodarske djelatnosti prema tržišnim načelima
- zaštita javnosti, potrošača, ugovornih strana
- zaštita pravne osobe kao poduzetnika te pojedinca i njegovih prava na poduzetničku slobodu
- zaštita ekonomskih i socijalnih prava pojedinca, posebno kod tranzicijskih KD

2.

URH

- poduzetnička i tržišna sloboda temelj su ustroja RH
- država osigurava svim poduzetnicima jednak položaj na tržištu
- zabranjena je zlouporaba monopolskog položaja određenog zakonom
- svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima
- vlasništvo obavezuje – nositelji i korisnici tog prava dužni su pridonositi općem dobru

3.

gospodarski kriminaliteta – kriminologija bijelih ovratnika

- KD koja obuhvaćaju bogate, ugledne osobe i korporacije kao počinitelje
- **kaznena odgovornosti pravnih osoba**
 - **Zakon o odgovornosti pravnih osoba za KD (2004.)**
 - napušteno načelo *societas delinquere non potest*
 - pravne osobe najčešće čine KD
 - *pravna će se osoba kazniti za DK odgovorne osobe ako se njime povređuje neka dužnost pravne osobe ili je njime pravna osoba ostvarila ili trebala ostvariti protupravnu imovinsku korist za sebe ili drugoga*

4.

političko-gospodarska KD

- međunarodna i transnacionalna obilježja
- **Lisabonski ugovor – europska gospodarska KD**
 - direktive
 - **zaštita financijskih interesa EU** – ključna sastavnica KD ove glave

međunarodno gospodarsko KP

- bavi se MKD (u užem i širem smislu) što su ih počinili gospodarski subjekti, odnosno teškim kršenjem ljudskih prava koja čine pravne osobe s ciljem stjecanja profita

5.

gospodarska KD u širem smislu (prema PD)

- a) KD protiv bankarskog i kreditnog sustava, tržišta kapitala, sustava osiguranja i slobode tržišnog natjecanja, uključujući i provedbu, odnosno zlouporabu povjerenja, insolventijska KD, kao i kršenja autorskih i drugih autorskom pravu srodnih prava te kaznene djela protiv intelektualnog vlasništva
- b) porinske i carinske utaje, subvencijske prevare, korupcijska KD (primanje i davanje mita u gospodarskom poslovanju), što uključuje i KD protiv okoliša i KD koja služe zaštiti potrošača
- c) KD koja nastaju kao posljedica povrede propisa zaštite na radu i ostalih obveza odgovornih u pravnim osobama, a tiču se obavljanja gospodarske djelatnosti i zaštite imovinskih i ostalih interesa drugih osoba
- d) prijevara u obavljanju gospodarske djelatnosti, prijevara kao imovinsko KD, te profiterstvo u širem smislu, što štiti pojedinca i štiti pojedinca i pravnu osobu kao poduzetnika, u što su uključena KD koja teško krše ljudska prava pojedinca, pogotovo njegova gospodarska i socijalna prava, poduzeta s ciljem stjecanja profita
- e) kao hrvatska specifičnost, tranzicijska gospodarska KD

6.

temeljna gospodarska KD

- mogu biti u stjecaju **sa gospodarskim KD u širem smislu**
- mogu biti u stjecaju **jedno s drugim ili više njih**
- stjecaj sa **KD pranja novca**

Zakon o trgovačkim društvima – 4 KD i prekršaji

- KD davanja netočnih podataka
- KD netočnog prikazivanja imovinskog stanja
- KD povrede dužnosti u slučaju gubitaka, prezadušenosti ili nesposobnosti za plaćanje
- povreda dužnosti da se da izvješće

7.

suzbijanje – funkcioniranje sustava i postojanje socijalnog osiguranja

- porezna prijava (2000 Eura po građaninu)
- GKD -polovica svih imovinskih šteta nastalih od imovinskih KD

8.

treća po redu KD po broju prijava

9.

veliki iznosi nagodbi koje korporacije plaćaju državama

2. Zašto je dokazivanje ovih KD izuzetno teško?

1.

složena činjenična i pravna priroda

- potrebna su specijalizirana znanja (financije, knjigovodstvo...)
- kontinuirana edukacija DO
- nedostatak poslovne dokumentacije

2.

nepravovremeno podnošenje prijava – više ne postoji dokumentacija ili je društvo ostalo bez imovine

neujednačenosti sudske prakse – pravni kontinuitet (KZ11)

zloupotreba povjerenja u gospodarskom poslovanju

- ključno KD
- teško se dokazuje
- upravljačke strukture – prouzročenje štete na imovini koja im je povjerena i koju su dužni štiti

3.

uspješnost DO

- povećava se
- lošija od opće uspješnosti

4.

blanketna KD

- većina KD
- čak i ako nije vidljivo (ZTD, ZR)

5.

kaznena odgovornost – loša poslovna prosudba

slobodno tržišno poslovanjem

- dozvoljeno sve što izriekom nije zabranjeno

- ZTD – teleološko tumačenje (cilj i smisao odredbi)
- **zakonite odluke u ime i za račun društva**

6.

okrivljenici nisu zainteresirani za nagodbe

- očekuju blažu sankciju
- ne žele vratiti pribavljenu imovinsku korist
- 50 sve oduzete IK za sva KD

7.

nadležnost USKOKA

- Primanje i davanje mita u postupku stečaja
- Primanje mita u gospodarskom poslovanju
- Davanje mita u gospodarskom poslovanju
- Zloupotrebna položaja i ovlasti
- Zločinačko udruženje
- Počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja
- Pranje novca
- Utaja poreza ili carine
- Sprječavanje dokazivanja
- Prisila prema pravosudnom dužnosniku
- Napad na službenu osobu
- Otkrivanje identiteta ugrožene osobe ili zaštićenog svjedoka

8.

namjerna KD

- teško dokazivo

3. Počinitelji GKD; odgovorne osobe

1.

Odgovorna osoba je fizička osoba koja **vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe** ili državnih tijela ili tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- **ZOPOKD**
- **krivnja pravne osobe temelji se na krivnji odgovorne osobe**
- **ZTD**
 - tko je ovlašten voditi poslove
 - položaj članova uprave, upravnog odbora, nadzornog odbora
 - ovisi o tipu društva

vođenje poslova

- a) postavljanje načela poslovne politike poduzeća koje društvo vodi
- b) vođenje tog poduzeća neovisno o tome radi li se o tekućim poslovima ili o poduzimanju neuobičajenih mjera
- c) opće upravljanje društvom

2.

prava i dužnosti odgovorne osobe

- Članovi uprave moraju voditi poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu društva
- **na temelju informacija razumno pretpostavlja da djeluje za dobrobit društva – pravilo poslovne prosudbe**

3.

direktori su dužni razborito voditi poslove društva i oprezno raspolagati njegovom imovinom

- razuman rizik
- osobna odgovornost direktora
- društvo snosi rizike (osim kod nezakonitosti)
 - opoziv, prekršajna ili kaznena odgovornost, naknada

odgovornost može biti:

- poduzetnička
- profesionalno-etička
- statusna
- građanskopravna
- prekršajna
- kaznena

4.

vođenje poslova – svako usmjereno djelovanje prema cilju radi kojeg je društvo osnovano

- sve pravne i druge radnje članova
- **moraju štiti interese društva i ne poduzimati štetne radnje**

pozornost članova uprave:

- a) dužnost pridržavati se pravila kojima se uređuje unutrašnji život društva
- b) dužnost postupanja po pravilima o djelovanju društva prema trećim osobama
- c) obveze na međusobnu korektnu suradnju
- d) dužnosti postupanja u svemu s pažnjom koja se zahtijeva u struci
- e) iskazivanje lojalnosti prema društvu i dioničarima
- f) pridržavanje granica postavljenih slobodnoj poduzetničkoj prosudbe osoba koje vode poslove društva

5.

članovi uprave vođenje poslova društva obavljaju kao profesionalci, stručnjaci u području u kojem djeluje društvo

- **pozornošću prema objektivnim mjerilima**
- poslovna prosudba

6.

pretpostavke za primjenu pravila poslovne prosudbe:

- a) mora se raditi o poduzetničkoj odluci
- b) uprava mora razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit društva
- c) ne smije se raditi o prevelikom riziku
- d) odluka mora biti donesena na temelju primjerenih informacija
- e) ne smije postojati sukob interesa niti se smije djelovati pod utjecajem koji je nespojiv s onim što se oduzima
- f) mora se djelovati u dobroj vjeri

7.

KZ / ZTD / ZOO / i dr.

struktura trgovačkih društava

rizični pravni poslovi

- uredan i savjestan gospodarstvenik
- pravilna poslovna prosudba

3.1. Članovi uprave, faktični organi i slamnati čovjek

1.

zakonsko uređenje PO – vođenje poslova

- zakon
- akt imenovanja
- izbor na funkciju

2.

odgovorne osobe – članovi uprave

- mogu biti i izvršni direktori
- **upravljački sloj koji je dužan voditi brigu o imovini društva koja mu je povjerena, ali i brigu o trajnoj rentabilnosti poslovanja**
- odgovaraju i osobe čije imenovanje nije bilo valjano – faktični članovi uprave
- **nadzorni odbor** – odgovaraju za poslove u svojoj nadležnosti
- ČU + NO – supočinitelji

3.

njemačka praksa

- **faktični organi kao počinitelji ili poticatelji**
- faktični organi ili pojedinac čiju su djelatnost prihvatili svi članovi društva i uz njihovu dominantnu ulogu na formalne nositelje dužnosti – počinitelj
- indicije:
 - određivanje poslovne politike
 - organizacija poduzeća
 - zapošljavanje radnika
 - oblikovanje poslovnih odnosa sa partnerima
 - pregovaranje sa kreditorima

4.

slamnati čovjek – formalno postavljeni organ koji samo figurira, dok faktični vuče koncepcije

- odgovornost faktičnog organa ne isključuje automatski odgovornost slamnatog čovjeka
- potrebno je dokazati namjeru
- pr. supruga ili kćer

5.

činjenica da je netko formalni direktor ne oslobađa od odgovornosti vezane za svojstvo odgovorne osobe

- **ZTD** – odredbe o dužnoj pozornosti su prisilne naravi

važno je da činjenično stanje u optužnici bude precizno opisano

- slamnati čovjek – počinitelj ili pomagač
- sud ne može mijanjati optužnicu na teže, niti proglašiti krivim za nešto što se u stvarnosti ne slaže sa pravnim opisom

6.

namjera – dovoljna neizravna namjeravanog

- pristaje na nastupanje posljedice
- izravna namjera – teža kazna

7.

odgovorna osoba – svaka ona kojoj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe

- pr. trgovac pojedinac, obrtnik – nisu pravne osobe (KD prijevare u gospodarskom poslovanju – ne, ali može KD prijevare)

gospodarsko poslovanje – nije regulirano

- pr. djelovanje udruga (transfer igrača)

posao povjeren nedovoljno stručnoj podređenoj osobi

- moguća odgovornost za nečinjenje

3.2. Odgovornost za nečinjenje

nečinjenje – Tko propusti spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice kaznenog djela odgovarat će za nečinjenje ako je pravno obvezan spriječiti nastupanje takve posljedice i ako je propuštanje po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem.

garant je onaj kojemu je povjerena dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa delegacija ovlasti na podređene osobe

- odgovornost za izbor osobe
- odgovornost za propuštanje dužnog nadzora nad osobom
- odgovornost za davanje uputa
- svi oblici građanske odgovornosti relevantni su za kazneno pravo kad se ispune i ostali elementi pojedinog djela

2.

članovi nadzornog odbora

- propust dužnog nadzora
- dužnost izvještavanja djeluje li društvo u skladu sa zakonom i aktima društva
- članovi koji prešućuju nepravilnosti mogu odgovarati za nečinjenje

3.

dužnost na činjenje – dužnost poduzimati radnje činjenja kako ne bi nastala odgovornost za nečinjenje

- neki smatraju da je dovoljno podnijeti izvještaj upravi i da tu prestaje odgovornost

4.

dužnost svake osobe da prijavi počinjenje težeg KD

- službena ili odgovorna osoba

3.3. Postupanje po uputi vladajućeg društva

**vladajuće društvo daje uputu koja je štetna za društvo koje je u faktičnom koncernu ili je na drugi način povezano s vladajućim društvom
povezana društva:**

1. društvo koje u drugome društvu ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju
2. ovisno i vladajuće društvo
3. društva koncerna
4. društva s uzajamnim udjelima
5. društva povezana poduzetničkim ugovorima

počinitelj u koncernu (više društava objedinjenih vođenjem)

- ugovorni koncern i koncern koji nastaje priključenjem – vladajuće društvo
- faktični koncern – vladajuće društvo kao poticatelj ili pomagači

2.

ugovor o vođenju poslova društva:

- **nije sklopljen**
 - Ako nije sklopljen ugovor o vođenju poslova društva, vladajuće društvo ne smije koristiti svoj utjecaj da ovisno društvo uputi na to da poduzme štetne pravne poslove ili da poduzme ili propusti radnje na svoju štetu, osim ako se vladajuće društvo obveže da će ovisnome društvu nadoknaditi štetu koja bi mu time nastala.
 - Ako se šteta ne nadoknadi u poslovnoj godini, mora se najkasnije na kraju poslovne godine u kojoj je ovisnome društvu počinjena šteta utvrditi kada će se i na koji način to učiniti. Ovisnome društvu mora se osigurati odgovarajući pravni zahtjev prema vladajućem društvu.
- **je sklopljen -**
 - Ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova društva, vladajuće društvo je ovlašteno upravi, odnosno izvršnim direktorima ovisnoga društva davati upute glede vođenja poslova društva. Ako ugovorom nije drugačije određeno, mogu se dati i upute koje su štetne za ovisno društvo, ako služe interesima vladajućega društva ili društava koja su s njime i s ovisnim društvom povezana u koncern.
 - Ako je sklopljen ugovor o vođenju poslova društva, zakonski zastupnici (kod trgovca pojedinca ta osoba) vladajućega društva moraju pri davanju upute ovisnome društvu primijeniti pozornost urednog i savjesnog voditelja poslova.
 - Ako povrijede svoje obveze, zakonski zastupnici vladajućega društva odgovaraju ovisnome društvu za naknadu time nastale štete kao solidarni dužnici. Ako je sporno jesu li primijenili pozornost urednog i savjesnog voditelja poslova, oni moraju dokazati da su primijenili pozornost koja se od njih zahtijeva.
 - Članovi uprave, odnosno izvršni direktori i članovi nadzornog, odnosno upravnog odbora ovisnoga društva odgovaraju kao solidarni dužnici, pored obveznika na naknadu štete, ako svojim djelovanjem povrijede svoje obveze. Ako je sporno jesu li primijenili pozornost urednog i savjesnog voditelja poslova, oni moraju dokazati da su primijenili pozornost koja se od njih zahtijeva.
 - Obveza naknade štete ne isključuje se time što se nadzorni, odnosno upravni odbor suglasio s nekom radnjom.

3.4. Kolegijalno odlučivanje

supočinitelji – članovi organa koji glasuju za neku odluku

- **suzdržani član i onaj koji je glasao protiv** – supočinitelji
- teže KD mora biti prijavljeno
- dužni su poduzeti sve radnje da spriječe realizaciju KD

3.5. Odgovornost člana društva

(1) Članovi javnoga trgovačkoga društva i komplementari u komanditnome društvu odgovaraju za obveze društva **osobno, solidarno i neograničeno cijelom svojom imovinom**.

(2) Članovi društva s ograničenom odgovornošću, dioničari dioničkoga društva i komanditori u komanditnom društvu **ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom**.

(3) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao član trgovačkoga društva ne odgovara za obveze društva ne može se pozvati na to da po zakonu ne odgovara za te obveze.

(4) Smatra se da je ispunjena pretpostavka za odgovornost člana društva iz stavka 3. ovoga članka naročito:

1. ako koristi društvo za to da bi postigao cilj koji mu je inače zabranjen,
2. ako koristi društvo da bi oštetio vjerovnike,
3. ako protivno zakonu upravlja imovinom društva kao da je to njegova imovina,
4. ako u svoju korist ili u korist neke druge osobe umanju imovinu društva, iako je znao ili morao znati da ono neće moći podmiriti svoje obveze.

teško dokazivo

- najlakše gdje ima samo jedan član
- d.o.o. - članovi društva neposredno utječu na poslovne odluke uprave

2.

KZ – odgovorna osoba – nije član društva

- samo ima članska prava
- ako je član uprave odgovara kao član uprave

4. Osnovne karakteristike i podjela gospodarskih KD u užem smislu

1.

najviše – KD prijevare i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju

2.

gospodarskom KP pripadaju i KD koja se nalaze izvan KZ

- **ZTD**

3.

podjela i definicija

- UN Konvencija protiv korupcije – koruptivna KD
- političko-gospodarska KD – (USKOK)
- EU gospodarski delikti

4.

a) stečajna insolventijska KD

- Prouzročenje stečaja
- Pogodovanje vjerovnika
- Primanje i davanje mita u postupku stečaja

b) korupcijska KD

- Primanje mita u gospodarskom poslovanju
- Davanje mita u gospodarskom poslovanju
- Zloupotroba u postupku javne nabave

c) KD koja štite proračun, javne prihode i fiskalni sustav

- Utaja poreza ili carine
- Subvencijska prijevara

d) KD kojim se štiti državna i financijska sigurnosti javni interesi, uključivo i zaštita prava pojedinca

- Izbjegavanje carinskog nadzora
- Nedoovoljena proizvodnja
- Nedoovoljena trgovina
- Pranje novca

e) KD protiv tržišta kapitala

- Zloupotroba povlaštenih informacija
- Zloupotroba tržišta kapitala

f) KD kojima se štiti sloboda tržišta i pošteno tržišno natjecanje

- Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
- Zavaravajuće oglašivanje
- Neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
- Odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne

g) KD kojima se štiti povjerenje u odgovornu osobu unutar društva ili van njega

- Zloupotroba povjerenja u gospodarskom poslovanju
- Prijevara u gospodarskom poslovanju

5.

namjerna KD

- KD prouzročenje stečaja i KD pranje novca – **nehaj**
- **gospodarstvenici** – ne odgovaraju za nehaj
- otklonjive zablude – ublažavanje kazne
- **izravna namjera > neizravna namjera** – otegotna okolnost

6.

cilj ne znači izravnu namjeru

- praksa smatra tako
- ciljno postupanje nije oblik namjere već subjektivno obilježje KD
- pr. KD prijevara u gospodarskom poslovanju
 - trgovac pojedinac ili obrtnik
 - gospodarska djelatnost – djelatnosti koje se obavljaju s ciljem stjecanja prihoda i dobiti u tržišnoj utakmici
 - **Poduzetnik** jest svaka fizička ili pravna osoba, udružene osobe ili imovinska masa bez pravne osobnosti koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.
- **Gospodarskom djelatnošću** smatra se razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

7.

prekršaj – kaznena odgovornost

- **KD utaje poreza ili carine**
 - prekršaj kad iznos nije već od 200 000 kn
 - utaja doprinosa - više ne

8.

pokušaj

- **KD neovlaštene uporabe tuđe tvrtke** – posebno propisan
- nema kod nekih KD

objektivni uvjeti kažnjivosti

- KD prouzročenja stečaja

9.

mogućnost oslobođenja od kazne

- Prouzročenje stečaja
- Pogodovanje vjerovnika
- Davanje mita u gospodarskom poslovanju
- Zloupotrebavanje u postupku javne nabave
- Pranje novca
- Subvencijska prijevara

10.

teško dokazivanje

- **zviždači**
 - Konvencija UN-a protiv korupcije
 - Građanskopravna konvencija za borbu protiv korupcije VE
 - Rezolucija parlamentarne skupštine VE o zaštiti zviždača
 - Preporuka VE
 - Zakon o državnim službenicima
 - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
 - Zakon o radu
 - Zakon o trgovini
- zaštita radnika koji prijavi sumnju
- mogućnost oslobađanja od kazne

11.

isključenje protupravnosti

- javni interes

12.

supsidijarna KD

- nedozvoljena trgovina
- izbjegavanje carinskog nadzora
- nedozvoljena proizvodnja

13.

prividni stjecaj

- inače KD iste glave
- zloupotrebavanje povjerenja u gospodarskom poslovanju sa:

- povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
- utaja poreza ili carine
- pranje novca

14.

prividni stjecaj

- subvencijska prijevara i prijevara

15.

formalna i materijalna KD

- subvencijska prijevara – formalno KD / KD apstraktnog ugrožavanja
 - šteta se ne mora dokazati
- prijevara u gospodarskom poslovanju – materijalno KD
 - šteta se mora dokazati

16.

političko-gospodarska KD

- KD protiv službene dužnosti
- KD zlouporabe u postupku javne nabave
 - naručitelj službena osoba

17.

EU gospodarski delikti

- usklađivanja sa pravom EU
- zlouporaba tržišta kapitala

II. Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju

1.

zakonski opis:

(1) Tko u gospodarskom poslovanju povrijedi dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelji na zakonu, odluci upravne ili sudbene vlasti, pravnom poslu ili odnosu povjerenja i na taj način pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist te time ili na drugi način onome o čijim se imovinskim interesima dužan brinuti prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

2.

njemački KZ – *Untreue*

- pravni transplantat – model za mnoga nacionalna zakonodavstva (komparacija – pravosudni sustav, doktrine, stajališta, tumačenja)
- ključno gospodarsko KD
- **kriminalitet upravljačkih struktura (menadžmenta) u trgovačkim društvima**
- *lex specialis u odnosu* na KD zlouporabe povjerenja
- često se primjenjuje prema političarima (posebna kaznena glava), veleizdaja

3.

KD nesavjesnog poslovanja u privredi

- **nehaj – do KZ97**
- od KZ11 isključivo namjerno KD
 - **dovoljna je neizravna namjera**
 - pr. novac zadržava za sebe – izravna namjera
 - podizanje novaca sa računa – pronevjera
 - praksa – zlouporaba položaja i ovlasti – jer pojam novca nije obuhvaćao imovinska prava

4.

delictum proprium – počinitelj je onaj koji je dužan voditi brigu o imovini koja mu je povjerena na temelju zakona (npr. član uprave dioničkog društva), odluke upravne ili sudske vlasti (npr. stečajni upravitelj), pravnog posla (npr. punomoćnik trgovačkog društva) ili nekog drugog odnosa povjerenja (npr. faktični organ trgovačkog društva)

5.

povreda dužnosti zaštite tuđih imovinskih prava

- pr. član uprave i direktor dužan je brinuti o imovinskim interesima tog društva, a ne treće osobe
- objavljivanje nefinancijskih informacija i informacija o raznolikosti velikih poduzeća i grupa – nefinancijsko izvješće
- svi gospodarski subjekti kojima je povjerena briga nad tuđom imovinom moraju tu dužnost ispunjavati savjesno i pošteno – inače odgovaraju za štetu nastalu na toj imovini (prisvajanje i na drugi način)

KD prijave u gospodarskom poslovanju

KD povrede vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga

6.

nastanak štete – osnovno obilježje djela

- nije bitno je li šteta nastala prisvajanjem ili na drugi način
- niz radnji upravljačkog sloja koje imaju za posljedicu štetu na toj imovini

7.

ne treba dokazivati da iza štete psotoji nečija korist

- pojednostavljenje bića KD u KZ11 u odnosu na KZ97
- **kaučuk paragraf**

8.

nastup štete ili koristi

- sastavnice navedene alternativno, a ne kumulativno
- nije nužno da netko pribavljajući sebi korist drugome prouzroči štetu
- **problematično tumačenje**

time ili na drugi način

- ako za trgovačko društvo nije nastupila šteta, nedostaje jedan od bitnih obilježja djela

nužno je da nastupi šteta

- moguće je da to nij ničij akorist
- korist + šteta

alternativna obilježja – ne, jer bi jedna drugo isključivala

zaključak:

- dovoljna je šteta iza koje ne stoji korist
- najčešće je korist ujedno i šteta
- nije potrebna kumulacija tih obilježja
- nastup koristi je ujedno i šteta za društvo

9.

šteta mora biti posljedica postupanja okrivljenika i konkretizirana

- ne može se široko tumačiti – npr. stavljanje jednog društva u nepovoljniji položaj prema drugom društvu

šteta

- u KZ je definirana samo korist
- ugroza imovinskih interesa, potencijalna šteta u budućnosti – restriktivno tumačenje

ZOO

- **Šteta** je umanjenje nečije imovine (obična šteta), spriječavanje njezina povećanja (izmakla korist) i povreda prava osobnosti (neimovinska šteta).

10.

pribavi sebi ili drugoj osobi protupravnu imovinsku korist

- druga fizička ili pravna osoba
- pr. ne pravna osoba u kojoj počinitelj obnaša dužnost odgovorne osobe
 - stjecaj

11.

pribavljena znatna imovinska korist / prouzročena znatna imovinska šteta

- KO
- preko 60 000 KN

pravni kontinuitet s prijašnjim KD

- treba se gledati po činjeničnom stanju, a ne (tada) neodređenim obilježjima

12.

trebaju se primijeniti sve metode tumačenja

oprez pri sastavljanju optužnica – bezrazložne oslobađajuće presude

III. Pranje novca

1.

zakonski opis:

(1) Tko imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom uloži, preuzme, pretvori, prenese ili zamijeni u cilju prikrivanja ili lažnog prikazivanja njezina nezakonitog podrijetla ili pomaganja počinitelju ili sudioniku kaznenog djela kojim je ostvarena imovinska korist da izbjegne kazneni progon ili oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko prikriva ili lažno prikazuje pravu prirodu, podrijetlo, mjesto, raspolaganje, prenošenje te postojanje prava, odnosno vlasništva na imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom.

(3) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko imovinsku korist koju je drugi ostvario kaznenim djelom pribavlja, posjeduje ili koristi.

(4) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko s namjerom daje upute ili savjete ili uklanja prepreke ili na drugi način olakša počinjenje kaznenog djela iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka.

(5) Tko počinji djelo iz stavka 1. ili 2. ovoga članka u ☐ nancijskom ili drugom poslovanju ili se počinitelj bavi pranjem novca ili je imovinska korist iz stavka 1., 2. ili 3. ovoga članka velike vrijednosti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(6) Tko poduzme radnju iz stavka 1., 2. ili 5. ovoga članka postupajući s nehajem u odnosu na

okolnosti da se radi o imovinskoj koristi ostvarenoj kaznenim djelom, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(7) Ako je imovinska korist iz stavka 1. do 6. ovoga članka ostvarena kaznenim djelom počinjenim u stranoj državi, počinitelj će se kazniti ako se radi o kaznenom djelu i prema zakonu države u kojoj je počinjeno.

(8) Počinitelja iz stavka 1. do 6. ovoga članka koji dobrovoljno bitno pridonese otkrivanju kaznenog djela kojim je ostvarena imovinska korist sud može osloboditi kazne.

(9) Imovinska korist, predmeti i sredstva koji su nastali počinjenjem kaznenog djela iz stavka 1. do 5. ovoga članka ili su bili namijenjeni ili uporabljeni za počinjenje kaznenog djela iz stavka 1. do 5. ovog članka, oduzet će se, a prava utvrditi ništetnim.

2.

SAD – 80-e

borba protiv organiziranog kriminala

- počinitelj koji ne može plasirati novac ostvaren bavljenjem kriminalom gubi motivaciju za bavljenjem takvim djelatnošću

bitno za strategije borbe protiv terorizma

3.

2000 – 2005 – KD je bilo bez sabnkcije

- ispravak zakona se ne može primjenjivati retroaktivno
- bez KS nema KD

4.

financijsko i bankarsko poslovanje

- KO
- **nehaj** – namještenici banke

5.

Konvencija VE

- **osuda zbog pranja novca** je moguća ako je dokazano da je imovinska korist nastala iz glavnog KD, nije bitno kojeg
- treba se utvrditi da potječe iz kriminalne aktivnosti

RH nije ograničila predikatna KD

- odgovornost za nehaj
- KD bi se trebalo često procesuirati (*lex certa*)

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

6.

nadležnost više institucija

- **tijela prevencije** – obveznici provođenja mjera i radnja (dubinskih analiza)
 - banke, mjenjačnice, stambene štedionice, osiguranja, brokeri, odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici...
- **središnja analitička služba – Ured za sprječavanje pranja novca**
- **nadzorna tijela** – Financijski inspektorat, Porezna uprava, HNB, HANFA, tijela kaznenog progona
- **FATF** – postavlja standarde – zakoni, mjere, provedba (pranje novca, financiranje terorizma)

7.

Ured za sprječavanje pranja novca

- **zadaca:**
 - analitički-obavještajno obrađivati sumnjive transakcije
 - ako postoje razlozi za sumnju podatke dostavlja nadležnim državnim tijelima
 - međuinstitucionalno surađivati u sprječavanju i otkrivanju pranja novca i financiranja terorizma sa svim nadležnim državnim tijelima u RH (DORH, USKOK, MUP, SOA, HNB, HANFA, Porezna uprava, Carinska uprava, Financijski inspektorat)
 - razmjenjivati podatke, informacije i dokumentaciju sa stranim finansijsko-obavještajnim jedinicama i drugim stranim tijelima i međunarodnim organizacijama nadležnim za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma
 - preventivno djelovati u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma uključujući neizravni (administrativni) nadzor i izobrazbu obveznika (banaka, brokera, investicijskih fondova, casina, javnih bilježnika, odvjetnika i drugih), te izobrazbu državnih tijela
 - objavljuje statističke podatke s područja pranja novca i financiranja terorizma i na odgovarajuće načine obavještava javnost o tehnikama, metodama i tipologijama pranja novca i financiranja terorizma

8.

cilj – suzbijanje pretvaranja ilegalno ostvarene dobiti u prividno legalnu

dovršenje – nije potrebno da do prikriivanja stvarno dođe

PD – državna i finansijska sigurnost, javni interesi, zaštita prava pojedinaca

pranje novaca – Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

9.

prenošenje / zamjena / pretvaranje imovinske koristi ostvarene KD-om

- pretvaranje nezakonitog novca nije dovoljno za osudu – ako se ne postupi s ciljem pranja novca
- **kažnjiva zona** – široka (ali samo kaznjiva, ne i protupravna djela)

10.

imovinska korist – proštena definicija radi KD pranja novca

- Imovinskom korišću od kaznenog djela smatra se neposredna imovinska korist ostvarena počinjenjem kaznenog djela, imovina u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela, kao i svaka druga korist koja je ostvarena od neposredne imovinske koristi od kaznenog djela ili imovine u koju je promijenjena ili pretvorena neposredna imovinska korist od kaznenog djela bez obzira nalazi li se na području Republike Hrvatske ili izvan njega.
- **novac, predmeti, prava**

11.

namjerno KD

- **kažnjava se i za nehaj** (pr. namještenici u bankama) – propust dubinske analize

12.

ciljno KD – izbjegavanje kaznenog progona ili oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom

- subjektivno obilježja bića KD
- ne znači da je moguća samo izravna namjera

13.

prikrivanje prave prirode, podrijetla, mjesta, raspolaganja, prenošenja te postojanja prava, odnosno vlasništva na imovinskoj koju drugi ostvari kaznenim djelom

- pr. vlasništvo nad stanom od strane prijatelja počinitelja
 - ako postoji namjera ili nehaj
- može počinuti i onaj tko prima dar kupljen ukradenim novcem
- razlika od prikrivanja – odnosi se samo na stvari pribavljene KD-om
- prikrivanje je supsidijarno
- pr. zlatar

14.

tko imovinsku korist koju je drugi ostvario kaznenim djelom pribavlja, posjeduje ili koristi

- životni stil osoba povezanih sa počiniteljem
- nehaj nije dovoljan

15.

imovinsku korist mora ostvariti i drugi

- ne isključuje se osuda takve osobe ako je sudjelovala u glavnom KD

16.

KD počinjeno u stranoj državi

- počinitelj se može kazniti i kada KD nije kažnjivo po pravu RH (Konvencija)
- nije dovoljno da KD bude predviđeno kao predikatno KD u RH, već se traži da bude i KD u stranoj državi u kojoj je počinjeno, ali se ne traži da bude predviđeno tamo kao predikatno KD – **široka zona kažnjivosti**

17.

tumačenje KZ97 – sadašnja praksa je siromašna

- polaganje novca na bankovne račune – nije dovoljno za pranje novca u bankarskom poslovanju
- ulaganje u redovite tokove bankarskog poslovanja – više različitih računa – nije radnja kojom se prikriva pravi izvor novca

3 stadija:

1. polaganje novca
2. financijska transakcija
3. integracija – novac postaje legalan

pogrešna interpretacija

već oročavanje novca u banci je KD

- pr. uplaćivanje velikih iznosa na račune okrivljenika – svjesni nehaj
- dubinska analiza

potrebno je na nedvojben način utvrditi da su optuženici postupali radi prikrivanja stvarnog izvora protupravno stečenog novca

- radnja – mora biti poduzeta s ciljem prikrivanja
- u skladu s pojmom pranja novca

GLAVA DVADESET ŠESTA (XXVI.)

Kaznena djela krivotvorenja

I. Uvod

1.

KZ97

- KD protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja
- KD protiv vjerodostojnosti isprava

KZ11

- krivotvorenje novca
- krivotvorenje vrijednosnih papira
- krivotvorenje znakova za vrijednost
- krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
- krivotvorenje isprave
- krivotvorenje službene ili poslovne isprave
- zlouporaba osobne isprave
- ovjeravanje neistinitog sadržaja
- izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe
- izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje

2.

ново KD – zlouporaba osobne isprave

- prijevorno korištenje osobne isprave izdane na ime druge osobe
- ne radi s o krivotvorenju (jer se ništa na ispravi ne mijenja) pa je potrebno posebno inkriminirati

KZ97

- izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje
- inkriminirano posebno u odnosu na novac / isprave

3.

krivotvorenje – radnja koja povezuje KD u ovoj glavi

- **zlomamjerno preinačavanje istine na štetu drugoga**
- novac, vrijednosni papiri, znakovi – **vrsta isprave**
- **u ovoj KD nisu sadržana sva djela krivotvorenja**
 - krivotvorenje lijekova ili medicinskih proizvoda
 - računalno krivotvorenje
 - uništenje i krivotvorenje izbornih isprava

4.

zaštitni objekt – povjerenje u novac, vrijednosne papire, znakove i isprave

- bitno za odnose između pojedinaca, funkcioniranje države
- **sigurnost (novčanog) gospodarstva i pravnog prometa**

II. Krivotvorenje novca

1.

zakonski opis:

(1) Tko izradi lažni novac, preinači pravi novac ili takav novac pribavi, posjeduje uveze, izveze, prima ili prenosi s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Tko lažni novac koji je primio u uvjerenju da je pravi, saznajući da je lažan, stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 2. počinitelj će se kazniti.

(4) Lažni novac će se oduzeti.

2.

ZO – povjerenje u novac kao sredstvo plaćanja

novac – ne čine samo novčanice i kovani novac, već i elektronički novac te novčana potraživanja prema pružatelju platnih usluga (knjižni novac)

- **KD se može počiniti samo na papirnatom ili kovanom novcu**
- nije nužno da se radi o domaćem novcu
- domaći novac – zaštitno načelo
- **kartice kartičnih kuća** – KO krivotvorenja isprave

novac mora biti u optjecaju – mora biti sredstvo plaćanja u RH ili nekoj stranoj državi

- dovoljno je da je bio u optjecaju u **t.c.**
- osuda je moguća ako novac u vrijeme presude više nije sredstvo plaćanja – ne krši se zabrana retroaktivnosti
- moguće je djelo počiniti i kada novac prestane biti sredstvo plaćanja sve dok je moguća njegova konverzija

3.

krivotvorenjem mora nastati lažni novac – lažan je onaj koji ne potječe od države kao nositelja monopola u emisiji novca

- (?) i **loše kopije** treba smatrati lažnim novcem jer se i takve krivotvorine uspješno stavljaju u optjecaj
- **krivotvorina mora biti vjerna** – novac mora biti tako napravljen da se na prvi pogled ne može zapaziti da nije pravi novac
- **inače neprikladni pokušaj** – kažnjiv (jer je kazna zatvora do 10 godina)
- pr. novčanice od 100 kn, pisač niske rezolucije, običan papir – utakmica

(ali je uspio staviti u optjecaj)

- **trebalo bi biti samo za one koji nisu uspjeli staviti novac u optjecaj**
- moguće oslobođenje od kazne – gruba nerazumnost

4.

temeljni oblik – više radnji počinjenja:

- **a) izrada lažnog novca**
 - proizvodnja predmeta koji imitiraju novac
 - količina nije presudna
- **b) preinačenje pravog novca**
 - izmjeniti prirodu, izgled i sadržaj
 - na više
- **c) pribavljanje, posjedovanje ili prenošenje lažnog novca**
 - Okvirna odluka o jačanju zaštite kaznenih sankcija i drugih sankcija protiv krivotvorenja povezanog s uvođenjem eura

cilj stavljanja lažnog odnosno preinačenog novca u optjecaj kao pravog

- cilj se ne mora ostvariti da bi KD bilo dovršeno
- subjektivno obilježje KD – kad nema, nema ni KD

KD je formalno dovršeno poduzimanjem radnje (a / b / c)

KD je materijalno dovršeno stavljanjem novca u optjecaj

- **d) stavljanje lažnog novca u optjecaj kao pravog**
 - plaćanjem
 - konverzija
 - materijalno dovršenje KD
 - izjednačena sa drugim radnjama (iako su one pripremnog karaktera)
 - **osoba koja stavlja u optjecaj ne mora prethodno sama izraditi lažni novac ili preinačiti pravi**

5.

stavljanje u optjecaj – jedan ili više puta

- indiferentan broj činjenja

6.

PO KD – onaj tko je u trenutku kad je primio novac bio uvjeren da je riječ o pravom, ali ga uočivši da je lažan, stavi u optjecaj kao pravi

- u posjedu lažnog novca našao se nenamjerno
- KZ97 – saznajući treba tumačiti kao naknadno saznanje

7.

delictum communium

8.

samo namjera

- izravna namjera prvog stupnja – najčešće + *dolus specialis*
- može biti i neizravna namjera – nije siguran, ali stavlja u promet
- izravna namjera drugog stupnja – primio mislivši da je pravi, pa stavi u optjecaj saznajući da je lažni

9.

stjecaj – često s prevarom – prividan

- konsumpcija zbog inkluzije
- specijalnost
- **različita PD – idealni stjecaj**

III. Krivotvorenje isprave

1.

zakonski opis:

- (1) Tko izradi lažni vrijednosni papir koji se izdaje na temelju propisa, preinači pravi vrijednosni papir ili pribavi takav lažni vrijednosni papir s ciljem stavljanja u optjecaj kao pravog ili ga stavi u optjecaj kao pravi, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.
- (2) Tko lažni vrijednosni papir koji je primio u uvjerenju da je pravi, saznajući da je lažan, stavi u optjecaj, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.
- (3) Lažni vrijednosni papir će se oduzeti.

2.

isprava – svaki predmet koji sadrži zapis, znak ili sliku koji je podoban ili određen da služi kao dokaz neke činjenice koja ima vrijednost za pravne odnose

- ne mora biti pisana niti otjelovljenje izjave čovjeka
 - pr. oznake na ušima životina, oznake na robi, registarske pločice, broj šasije
- njem. - isprava mora sadržavati ljudsku izjavu (pr. predmeti očevida – ne)
- krivotvorenje predmeta očevida – KD sprečavanja dokazivanja

isprava mora biti podobna za dokazivanje

- sadržaj može poslužiti kao dokaz pravno relevantnih činjenica koje mogu prouzročiti nastanak, promjenu ili prestanak nekog prava ili pravnog odnosa
- **molba nije isprava** – nije dokaz činjenice
- **kaznena prijava nije isprava** – ne služi kao dokaz da je djelo počinjeno
 - ali može imati vrijednost za pravne odnose – pr. KD lažnog prijavljivanja
- **slučajne isprave**
 - pr. ljubavno pismo u brakorazvodnoj parnici

električni (računalni) zapisi – mogu služiti kao dokaz pravno relevantne činjenice i imati izdavatelja (elektronički potpis)

- pod određenim uvjetima imaju pravnu valjanost kao i isprave na papiru
- teško je podvesti pod pojam predmeta – računalno krivotvorenje

krivotvoriti se mogu i fotokopije

- preinačenom ispravom smatraju se fotokopije takvih isprava
- pr. preinačenje sudske presude – broj i datum pravomoćnosti – ovrha

zaštita se pruža domaćim i stranim ispravama

- sve koje mogu imati vrijednost za pravne odnose
- pr. krivotvorena strana putovnica

3.

lažna isprava – nastaje krivotvorenjem, neodlučno je je li sadržaj isprave istinit ili ne

prave isprave – povjerenje sudionika u pravnom prometu da isprave kojima se služe potječu od osoba koje su u njime navedene kao izdavatelji

izdavatelj – ne mora biti eksplicitno naznačen

- pr. registracijske pločice – policija

ZO – povjerenje u istinitost sadržaja isprave

- **sadržaj (istinitost / neistinitost) – nije bitno**
- pr. privatna isprava – predaja motorne pile
- pr. poslovna isprava s neistinitim sadržajem – delictum proprium

istinitost isprava štiti se samo u odnosu na neke isprave

- Krivotvorenje službene ili poslovne isprave
- Ovjeravanje neistinitog sadržaja
- Izdavanje i uporaba neistinite liječničke ili veterinarske svjedodžbe

pravljenje nije KD

uporaba – KD

4.

djelo se može počiniti:

- **a) izradom lažne isprave**
 - svaka izrada isprave koja ne potječe od osobe koja je u njoj navedena kao izdavatelj s ciljem uporabe takve isprave kao prave
 - dovršenje KD – ne traži se da je isprava uporabljena
 - može biti lažna isprava istinitog ili neistinitog sadržaja
 - pr. potvrda o dugu
 - pr. duplikat registarske pločice
 - fotokopija isprava
 - pr. krivotvorenje potpisa uz suglasnost – ne nastaje lažna isprava, nema KD, teorija duhovnosti
- **b) preinačenjem prave isprave**
 - neovlašteno se mijenja sadržaj već postojeće isprave, što u konačnici dovodi do istog ishoda – izdavatelju isprave pripisuje se izjava koju on nije dao
 - pr. bankovni izvod – Diners
 - preinačenje sadržaja može biti $I \rightarrow N$ i $N \rightarrow I$
 - preinačavanje lažne / preinačene isprave – nema KD (samo autentična izjava)
 - pr. registarske pločice
 - pr. putovnica
- **c) nabavom lažne ili preinačene isprave**
 - nabava radi uporabe, no do uporabe ne mora doći da bi djelo bilo dovršeno
 - pr. lažna vozačka
- **d) uporabom isprave kao prave**
 - lažna ili preinačena isprava već načinjena i da se čini dostupnom nekom zainteresiranom pravnom subjektu
 - jedna izradila, druga koristi – oboje čine KD – jedno KD – jedinstvo radnje (formalno + materijalno dovršenje KD)
 - pr. registarske pločice

5.

cilj uporabe takvih osprava kao pravih

- subjektivno obilježje KD
- izravna namjera prvog stupnja

neizravna namjera – za objektivna obilježja

- pristaje ispravu koristiti s mogućnošću da je lažna

6.

obmanjivanje drugoga u pogledu sadržaja kakve isprave kako bi potpisao tu ispravu

- lažna isprava
- **prijevara** – cilj stjecanja protupravne imovinske koristi

7.

privatne isprave – koje donose privatne osobe bez sudjelovanja javnih tijela

javna isprava – KO – pojačana zaštita

- posebna dokazna snaga i presumpcija istinitosti
- *Isprava koju je u propisanom obliku izdalo državno tijelo u granicama svoje nadležnosti te isprava koju je u takvom obliku izdala pravna ili fizička osoba u obavljanju javnog ovlaštenja koje joj je povjereno zakonom ili propisom utemeljenim na zakonu (javna isprava), dokazuje istinitost onoga što se u njoj potvrđuje ili određuje.*
- **tumačenje javnih ovlasti**
 - registarske pločice, bankovna štedna knjižica, diploma, presuda
 - ne – putni radni list, šasija
 - isti tretman – oporuka, mjenica, ček, platna kartica, javna ili službena knjiga

8.

pokušaj – kažnjiv

pripremne radnje – kažnjive

- izrada, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje

9.

čest stjecaj

- krivotvorenje kao sredstvo
- prijevara, pronevjera, utaja poreza, zlouporaba položaja i ovlasti
- pravi stjecaj

GLAVA DVADESET OSMA (XXVIII.)

Kaznena djela protiv službene dužnosti

I. Uvod

1.

zaštitni objekt – javne ovlasti čije zakonito i učinkovito izvršavanje jamči ostvarivanje načela vladavine prava i jačanje povjerenja građana u institucionalni sustav

- povrede ugrožavaju institucije na svim razinama i u svim granama vlasti
- povrede narušavaju povjerenje građana u institucije i vlast

Osoba koja obavlja poslove od javnog interesa ne smije zlouporabiti službu radi ostvarivanja vlastitih probitaka.

- saborski zastupnik, ministar, sudac, policijski službenik, carinik, nastavnik, liječnik...
- **ustavom zajamčena prava** – ugrožena (npr. jednakost)
- **funkcionalnost države**

2.

osnovno obilježje – ugrožavanje nesmetanog funkcioniranja službi od javnog interesa

- KD protiv službene dužnosti ≠ službeničko KD (samo ako je službena osoba)
- kao počinitelji su alternativno navedene službene i odgovorne osobe

Službena osoba je državni dužnosnik ili službenik, dužnosnik ili službenik u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave, nositelj pravosudne dužnosti, sudac porotnik, član Državnog sudbenog vijeća ili Državnoodvjetničkog vijeća, arbitar i javni bilježnik. Službenom osobom smatra se i osoba koja u Europskoj uniji, stranoj državi, međunarodnoj organizaciji koje je Republika Hrvatska član, međunarodnom sudu ili arbitraži čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, obavlja dužnosti povjerene osobama iz prethodne rečenice.

Odgovorna osoba je fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe ili državnih tijela ili tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- **koje obavljaju javne ovlasti – KD protiv javnih ovlasti**
- nezakonita postupanja OO u javnom sektor mogu se podvesti pod druga KD

za neka KD protiv službene dužnosti mogu odgovarati i građani

- pr. KD davanja mita

3.

ratio legis – suzbijanje korupcije kao negativne društvene pojave koja dovodi do nepovjerenja građana u rad uprave, te u zakone i vlast korupcija

- svaka zlouporaba javnih ovlasti radi ostvarivanja vlastitih probitaka
- proces u kojem najmanje dvije osobe nedopuštenom razmjenom u cilju ostvarivanja vlastitih probitaka postupaju na štetu javnog interesa i kršeći moralnu i pravnu normu povrjeđuju temelje demokratskog razvoja, pravnu državu i vladavinu prava
- KZ ne sadrži definiciju
- pojavu kriminalizira kroz razna KD
 - zlouporaba položaja i ovlasti
 - nezakonito pogodovanje
 - primanje mita
 - davanje mita
 - trgovanje utjecajem...
- druge kaznene glave
 - primanje i davanje mita u postupku stečaja
 - primanje mita u gospodarskom poslovanju
 - davanje mita u gospodarskom poslovanju...

II. Zlouporaba položaja i ovlasti

1.

zakonski opis:

(1) Službena ili odgovorna osoba koja iskoristi svoj položaj ili ovlast, prekorači granice svoje ovlasti ili ne obavi dužnost pa time sebi ili drugoj osobi pribavi korist ili drugome prouzroči štetu, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka pribavljena znatna imovinska korist ili je prouzročena znatna šteta, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do dvanaest godina.

2.

temeljno KD

supsidijarno ostalim KD ove glave – prividni stjecaj – o ovom će se KD raditi samo ako nisu ispunjena obilježja nekog drugog KD

- **može biti u stjecaju s drugim KD – klauzula supsidijarnosti nije eksplicirana**

3.

često u sudskoj praksi

- trećina osuđenih za KD iz ove glave

kaučuk odredba – biće KD je široko određeno

- USRH je odbio prijedlog koji je tvrdio da ova odredba krši načelo zakonitosti
- EKLJP – Estonija – KD nije bilo dovoljno određeno

4.

do 1959. - službeničko KD

od 1959. - može počiniti i odgovorna osoba

često se koristilo za kazneni progon gospodarskog kriminaliteta

- krivo – štiti se službena dužnost, a ne imovina – KD zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju
- zadržan pojam odgovorne osobe – kod zlouporaba javnih ovlasti

5.

neće svaka zlouporaba položaja i ovlasti automatski implicirati kaznenu odgovornost službene ili odgovorne osobe

- KD karakterizira samo ono iskorištavanje službenih ovlasti koje je poduzeto a očito druge ciljeve, a ne za one dopuštene koji odgovaraju zadacima službe
- **moguća je druga lakšaa kažnjiva radnja**
- pr. gradonačelnik

Državni službenik obavezan je pri obavljanju svojih dužnosti postupati u skladu s **načelom zakonitosti i zaštite javnog interesa** i zabranjuje mu se zlouporaba ovlasti u postupanju prema strankama i suradnicima radi postizanja **vlastitog interesa ili interesa druge fizičke ili pravne osobe**.

Državni službenik ne smije u obavljanju državne službe zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja **materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu**.

● **teška povreda službene dužnosti ↔ KZ zlouporabe položaja i ovlasti**

- **stupanj krivnje** – izravna namjera – KO
- **posebni motivi** – pr. cilj oštećivanja druge osobe
- **posljedica** – pr. prouzročena šteta drugome – element KD, ali ne i teške povrede
- *ne bis in idem*

6.

počinitelj – službena ili odgovorna osoba

- ako nemaju to svojstvo nema ovog KD
- **pomagači / poticatelji**

Odgovorna osoba je fizička osoba koja vodi poslove pravne osobe ili joj je izričito ili stvarno povjereno obavljanje poslova iz područja djelovanja pravne osobe ili državnih tijela ili tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

- **svojstvo proizlazi iz normativnih akta ili ovlasti koje je osoba faktično imala**
- pr. nema ugovora o radu, ali su poslovi faktično povjereni
 - čekovi, financije i knjiženje

7.

radnja (alternativno):

- 1) iskorištavanje svog položaja ili ovlasti**
- 2) prekoračenje granica svoje ovlasti**
- 3) neobavljanje dužnosti**

iskorištavanje položaja ili ovlasti

- najčešći oblik radnje
- granice ovlasti – utvrđuju se u postupku (žalbena osnova)
- pr. potpisivanje naloga za podizanje domonica i za upis u hrvatsko državljanstvo
- pr. općina i naknade za sajmeni prostor

prekoračenje granica ovlasti

- poduzimanje radnji od strane S / O osobe za koje ona nije ovlaštena
- osoba prisvaja ovlasti
- pr. načelnik općine i osiguranja

neobavljanje dužnosti

- komisivno-omisivni delikt
- rijetko
- propuštanje službene radnje

8.

materijalno KD

- **dovršeno kada je počinitelj pribavio sebi ili drugome korist ili je drugome prouzročena šteta**
- **kažnjivi pokušaj** – kad posljedica izostane

imovinska korist – pribavljena u trenutku kad postoji mogućnost raspolaganja njome

- radnik u banci

šteta

- umanjeње nečije imovine (obična šteta)
- sprječavanje njezina povećanja (izmakla korist)
- povreda prava osobnosti (neimovinska šteta)

KO – pribavljena znatna imovinska korist ili prouzročena znatna šteta (60 000 kn)

9.

drugoj osobi

- a) druga fizička i pravna - točno
- b) samo fizička

III. Primanje mita

1.

zakonski opis:

(1) Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(2) Službena ili odgovorna osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili za drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(3) Službena ili odgovorna osoba koja nakon obavljanja, odnosno neobavljanja službene ili druge radnje navedene u stavku 1. i 2. ovoga članka, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi mito, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2.

koruptivno KD

- ≠ korupcija

3 oblika:

- **a) pravo pasivno podmićivanje**
- **b) nepravo pasivno podmićivanje**
- **c) naknadno pasivno podmićivanje**

a) pravo pasivno podmićivanje

- osoba zahtijeva ili primi mito, ili prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti
- **temeljni oblik**
- pr. sudac
- pr. policijski službenik

b) nepravo pasivno podmićivanje

- osoba koja zahtijeva ili primi mito, ili koja prihvati ponudu ili obećanje mita za sebe ili za drugoga da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koja bi se morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koja se ne bi smjela obaviti
- pr. brzo postupanje
- privatizacija službi radi osobnih koristi
- može i ne mora biti lakše od pravog pasivnog podmićivanja
- pr. eksploatacija
- pr. carinik

c) naknadno pasivno podmićivanje

- osoba koja nakon obavljanja, odnosno neobavljanja službene ili druge radnje, a u vezi s njom, zahtijeva ili primi mito
- uzročna veza
- pr. HZMO

3.

počinitelj – službena ili odgovorna osoba

- neće odgovarati sve odgovorne osobe

4.

objekt – mito - svaka nepripadna nagrada, dar ili druga imovinska ili neimovinska korist bez obzira na vrijednost

nepripadnost

- nešto na što osoba nema pravo
- nulta stopa tolerancije na privatizaciju javne službe radi osobne koristi

sudska praksa otklanja konstrukciju beznačajnog KD kod primanja mita

- 1000 kn

uobičajeni znakovi pažnje

- nisu unaprijed zahtijevani, dogovoreni, primljeni, obećani...
- ne smije se raditi o naknadnom pasivnom podmićivanju
- dužnosnik – dar do 500 kn – ne u novcu, kovini, vrijednosnici
- Državnom službeniku je zabranjeno zahtijevati ili primati darove za osobnu korist, korist obitelji ili organizacije, radi povoljnog rješenja predmeta upravnog ili drugog postupka.

5.

formalni KD – iscrpljuje se u poduzimanju radnje

- djelo je dovršeno bez obzira je li radnja izvršena
- obavljanje / neobavljanje – utjecaj na kaznu

delikt susretanja

- ako između primatelja i davatelja postoji izričit ili prešutni koruptivni sporazum
- osoba odbije dati mito

6.

supočiniteljstvo – moguće (sudjelovanje / bitan doprinos)

- pr. dva policijska službenika

IV. Davanje mita

1.

zakonski opis:

(1) Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe,

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(2) Tko službenoj ili odgovornoj osobi ponudi, dade ili obeća mito namijenjeno toj ili drugoj osobi da unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju bi morala obaviti, ili da ne obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti, ili tko posreduje pri takvom podmićivanju službene ili odgovorne osobe,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji je dao mito na zahtjev službene ili odgovorne osobe i prijavio djelo prije njegova otkrivanja ili prije saznanja da je djelo otkriveno, može se osloboditi kazne.

2.

koruptivno KD

2 oblika:

- **a) pravo aktivno podmićivanje**
- **b) nepravo aktivno podmićivanje**
- nije inkriminirano naknadno podmićivanje, osim ako poklon nije bio ranije dogovoren

3.

a) pravo aktivno podmićivanje sastoju se u:

- **1) nuđenju, davanju ili obećanju mita službenoj ili odgovornoj osobi** da ova unutar ili izvan granica svoje ovlasti obavi službenu ili drugu radnju koju ne bi smjela obaviti ili da ne obavi službenu radnju koju bi morala obaviti
- **2) posredovanju** pri takvu podmićivanju službene ili odgovorne osobe
- pr. policijski službenici

a.1) djelo posredovanja u davanju mita je pomaganje koje se tretira kao posebno KD

- nepotrebno dvostruko inkriminiranje (opća odredba o pomaganju)

4.

b) nepravo aktivno podmićivanje - radnje koje su se i onako morala obaviti ili se nije smjela obaviti

b.1) posredovanje

- kažnjivo
- pr. bibliotekarka
- pr. djelatnik zemljišnoknjižnog odjela

5.

službena ili odgovorna osoba

- počinitelj mora biti svjestan tog svojstva osobe – zabluda o biću djela
- pr. bibliotekarka
- pr. policijski vježbenik

6.

teškoće u otkrivanju

- **fakultativno oslobođenje od kazne** – prijavio djelo prije otkrivanja / saznanja da je otkriveno
- **neskrivljeno davanje mita** - ne isključuje krivnju, već samo kaznu

7.

simulirano davanje potkupnine

- posebna dokazna radnja
- ako se ne može na drugi način
- zahtjev DO, sudac istrage odobrava
- radnja ne smije predstavljati poticanje na počinjenje KD
- moguće je i **simulirano primanje potkupnine**
- nema namjere dovršenja – namjera pokušaja
- osoba ne želi djelo kao svoje
- ESLJP – ne smije značiti poticanje

GLAVA DVADESET DEVETA (XXIX.)

Kaznena djela protiv pravosuđa

I. Uvod

1.

pravosuđe u užem smislu

- **sudovi** – tijela državne vlasti koja sudbenu vlast obavljaju samostalno i neovisno u okviru djelokruga i nadležnosti određene zakonom
- **državno odvjetništvo** – samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja KD i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH, te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona
- **Državno sudbeno vijeće** – samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještanju, razrješenju i stegovnoj odgovornosti sudaca i predsjednika sudova u skladu s Ustavom i zakonom
- **Državnoodvjetničko vijeće** – samostalno odlučuje o imenovanju, napredovanju, premještanju, razrješenju i stegovnoj odgovornost državnih odvjetnika i njihovih zamjenika

pravosuđe u širem smislu

- **odvjetništvo** – samostalna i neovisna služba koja pruža pravnu pomoć građanima i pravnim osobama
- **javnobilježnička služba** – službeno sastavljanje i izdavanje javnih isprava o pravnim poslovima, izjavama, činjenicama na kojima se utemeljuju prava, u službenom ovjeravanju privatnih isprava, u primanju na čuvanje isprava, zatim novaca i predmeta od vrijednosti radi njihove predaje drugim osobama ili nadležnim tijelima te u obavljanju po nalogu sudova ili drugih javnih tijela, postupaka određenih zakonom

2.

zaštitni objekt

pravosuđe

- ukupnost odnosa u okvirima sudbene vlasti, te državnih tijela i ustanova koji sudjeluju u postupcima pred sudbenom vlasti
- štiti se sustav pravosuđa i njegovo funkcioniranje od ponašanja kojima se ugrožava ili sprečava rad pravosudnih tijela te provođenje zadataka, odluka ili mjera koje pravosudna tijela određuju
- **KP zaštita postupcima pred tijelima uprave, arbitražnim postupcima (KD davanja lažnog iskaza)**

zaštita pojedinca

- individualna PD
- KD lažnog prijavljivanja

međunarodno kazneno pravosuđe

- KP zaštita se odnosi i na postupke pred međunarodnim sudovima

II. Neprijavljivanje pripremanja kaznenog djela

1.

zakonski opis:

(1) Tko zna da se priprema počinjenje kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora pet godina ili teža kazna i to ne prijavi u vrijeme kad je još bilo moguće spriječiti njegovo počinjenje, a djelo bude pokušano ili počinjeno, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

(2) Tko počin kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka glede kaznenog djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(3) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka kad njegova obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja priprema neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako se priprema kazneno djelo na štetu djeteta.

(4) Za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka može se blaže kazniti počinitelj koji je s osobom koja priprema počinjenje kaznenog djela u nekom od odnosa iz stavka 3. ovoga članka.

2.

temeljni oblik

- tko zna da se priprema počinjenje kaznenog djela za koje je propisana **kazna zatvora pet godina ili teža kazna** i to ne prijavi u vrijeme kad je još bilo moguće spriječiti njegovo počinjenje, a djelo bude pokušano ili počinjeno

2 KD neprijavljivanja KD

- **1. pripremanja KD**
- **2. počinjenog KD**

neovisno o tome je li pripremanje KD koje se ne prijavljuje kažnjivo ili ne pravo KD nečinjenja

- nečinjenje – neprijavljivanje bilo koje radnje glavnog počinitelja ili sudionika KD koja se može smatrati pripremnom
- pr. nabava oružja za počinjenje KD, dogovor ili plan supočinitelja, grupe ili zločinačkog udruženja

težina pripremanog KD

- bitno kod odmjeravanja kazne

KO postoji ako počinitelj ne prijavi djelo u vrijeme kad ga je još bilo moguće spriječiti

- pravovremena intervencija
- neprijavljivanje djela koje se ionako nije moglo spriječiti nije kažnjivo (pr. predstoji)

nije bitno zna li počinitelj osobu koja priprema KD

- **ako zna** – mora prijaviti i KD i osobu

nije svako neprijavljivanje kažnjivo

- **uvjet:** djelo je pokušano ili počinjeno (objektivni uvjet kažnjivosti)
- ograničavanje KP prisile – samo kada dolazi do povrede PD
- i za pripremane radnje se načelno ne kažnjava
- privilegij od samooptuživanja

3.

KO – neprijavljivanje pripremanja KD za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora

- objektivni uvjet kažnjivosti – nije izričito propisan
- težina pripremanog KD

4.

namjera

- **izravna** – svijest optuženog da se priprema počinjenje težeg ili osobito teškog KD
- **neizravna** – nije siguran da se KD priprema, ali pristaje ne to da određene radnje druge osobe predstavljaju pripremanje KD

nema KO ako je sumnjao ili da je bio pažljiviji mogao saznati

- **kažnjava se onaj koji je znao**

Građani nisu dužni znati propisane kazne za pojedina KD kao ni obilježja – dovoljna je laička procjena da se radi o (osobito) teškom KD.

- pr. ubojstvo službene osobe u obavljanju službe

5.

osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja priprema neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik – nema KO

- navedene su osobe oslobođene dužnosti svjedočenja protiv okrivljenika u KP

(osim osoba u istospolnoj zajednici)

- **kod (osobito) teških KD – fakultativno ublažavanje kazne**
- **osim ako se priprema kazneno djelo na štetu djeteta** (bilo koje KD)
- **supočiniteljstvo** – dovoljan je odnos s barem jednim supočiniteljem
 - isto i za sudioništvo
- pr. provalna krađa

6.

osobe koje su dužne čuvati profesionalnu tajnu

- Nema kaznenog djela ako je otkrivanje tajne počinjeno u javnom interesu ili interesu druge osobe koji je pretežniji od interesa čuvanja tajne.

vjerski ispovjednici – apsolutna dužnost

- Ugovor između Svete Stolicy i RH o pravnim pitanjima

III. Neprijavljivanje počinjenog kaznenog djela

1.

zakonski opis:

(1) Tko zna da je počinjeno kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora deset godina ili teža kazna pa to ne prijavi iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja,

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu.

(3) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje nije prijavio.

(4) Nema kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom koja je počinila neprijavljeno kazneno djelo ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik, osim ako je djelo počinjeno prema djetetu.

(5) Nema kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari vjerski ispovjednik ili osoba koja je prema zakonu dužna čuvati tajnu.

2.

građani / tijela državne vlasti / pravne osobe – dužne su prijaviti KD za koje se progoni po službenoj dužnosti

- **pravodobno podnošenje kaznene prijave** – učinkovit kazneni progon, otkrivanjem uhićenje, sprečavanje drugih KD
- tragovi, predmeti
- svi kojima je poznato da je počinjeno KD – na temelju iskustva / informacija – dužni su nadležnim državnim tijelima prijaviti KD i počinitelja (ako je poznat)
- kaznena prijava nadležnom državnom odvjetniku – pisano / usmeno / drugim sredstvom
 - policija / sud / nenadležno DO – dostavit će nadležnom DO

uvjeti kažnjivosti:

- **a) da se radi o KD za koje je propisana kazna zatvora od deset godina ili teža kazna**
 - KZ11 – proširena kažnjivost (prije samo kazna dugotrajnog zatvora)
 - teško ubojstvo, krivotvorenje, primanje mita
- **b) da osoba ne prijavi KD, iako zna da bi takvom prijavom bilo omogućeno ili znatno olakšano otkrivanje djela ili počinitelja**
 - namjera:
 - 1. svijest o težini počinjenog KD
 - 2. svijest da bi prijavljivanje omogućilo ili znatno olakšalo otkrivanje KD ili počinitelja
 - počinitelj mora biti svjestan faktičnih okolnosti koje djelo čine teškim
 - ne mora zantiti sve detalje ni propisanu kaznu

3.

pravo KD nečinjenjem – iscrpljuje se u radnji i posljedica je izvan bića KD

- počinjeno novo KD – otegotna okolnost

otkrivanje počinitelja

- identitet
- mjesto skrivanja

pravodobno otkrivanje – kad sprječava da KP bude pokrenut ili vođen protiv nekoga tko nije počinitelj ili kad bez takvog otkrivanja KP ne može biti započet ili dovršen

4.

neprijavljivanje – vrsta pomaganja počinitelju nakon počinjenog KD

- pomaganje – komisiivni delikt / namjera pomaganja
- neprijavljivanje – nečinjenje
- pr. obećanje neprijavljivanja

krajnja nužda koja isključuje protupravnost / ispričavajuća krajnja nužda

- nema KD – osoba koju je počinitelj KD ili netko treći prisilio da ne prijavi KD ili ej zaprijetio teškim zlom u slučaju prijavljivanja

5.

službena ili odgovorna osoba koja ne prijavi počinjenje kaznenog djela za koje je saznala obavljajući svoju dužnost, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili progonu po prijedlogu

- **bilo koje KD koje se progoni po službenoj dužnosti**
- *ratio legis* – te osobe su svojevrсни garantii koji moraju skrbiti za zaštićena PD u svim slučajevima kad za to postoji javni interes
- **progon po službenoj dužnosti je javni interes**
- pr. krađa – krađa na štetu bračnog druga
- pr. nestanak novaca

- **počinitelj je saznao za KD obavljajući svoju dužnost**
 - ako je izvan službe – samo temeljni oblik KD
- **neće se kazniti stročžom kaznom od one koja je propisana za KD koje nije prijavio**

6.

nekažnjivost:

- osobe u srodničkom odnosu, zajednici života, ili druga okolnost (osim KD prema djetetu)
- vjerski ispovjednik – odredba nepotrebna

IV. Pomoć počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela

1.

zakonski opis:

(1) Tko krije ili zbrinjava počinitelja kaznenog djela za koje je propisana kazna zatvora od pet godina ili teža kazna ili mu prikrivanjem sredstava kojima je kazneno djelo počinjeno, tragova kaznenog djela ili predmeta nastalih ili pribavljenih kaznenim djelom ili na drugi način pomaže da ne bude otkriven ili uhićen,

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko krije osobu koja je osuđena na kaznu zatvora ili na drugi način onemogućuje izvršenje te kazne.

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini u korist počinitelja kaznenog djela iz članka 88. do članka 91. ili članka 97. ovoga Zakona, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina.

(4) Počinitelj kaznenog djela iz stavka 2. ovoga članka neće se kazniti kaznom strožom od one koja je propisana za kazneno djelo koje je počinila osoba kojoj je počinitelj pružio pomoć.

(5) Nema kaznenog djela iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka kad njegova zakonska obilježja ostvari osoba koja je u braku ili koja živi u izvanbračnoj ili životnoj zajednici ili neformalnoj životnoj zajednici s osobom kojoj je pružila pomoć ili je toj osobi srodnik po krvi u ravnoj lozi, brat ili sestra, posvojitelj ili posvojenik.

2.

temeljni oblik KD ima pet oblika:

- **a)** prikrivanje ili zbrinjavanje počinitelja KD
- **b)** prikrivanje sredstava kojima je KD počinjeno
- **c)** prikrivanje tragova KD
- **d)** prikrivanje predmeta nastalih ili pribavljenih KD-om
- **e)** svaki drugi oblik pomaganja da počinitelj ne bude otkriven ili uhićen (generalna klauzula)

prikrivanje počinitelja

- različiti načini
- pr. u podrumu obiteljske kuće

prikrivanje sredstava

- pr. skrivanje noža

prikrivanje tragova

- pr. brisanje dječje pornografije sa računala počinitelja

prikrivanje predmeta

- pr. krivotvorene isprave ili opojne droge

- pr. novac kod mita

pomaganje počinitelju

- primanje u kuću, prisutnost pri brojenju novaca, sudjelovanje pri podjeli, primanje naknade od optuženog za usluge u vidu davanja majica i prijevoz do željezničke stanice, kupovanje karata
- često – dogovor između prethodnog počinitelja i naknadnog pomagača
 - KD postoji i bez dogovora
 - KD postoji i kad počinitelj ne zna da mu je netko pomogao
- primljen novac za pomaganje – ne utječe na kvalifikaciju, ali može utjecati na kaznu

KD podržavanja (jatakovanja)

- postdeliktno pomaganje
- ≠ naknadno pomaganje – **naknadno pomaganje kao oblik sudioništva može biti naknadno, samo ako je unaprijed obećano** (pr. pomaganje u KD silovanja)
 - kauzalni doprinos KD-u

počinitelju se nakon KD pomaže kako bi izbjegao kazneni progon i da ne bi bio otkriven i uhićen

- nema kauzalnog doprinosa
- pr. ubila supruga u prekoračenju NO
- **sudioništvo** – maloljetnici – ubojstvo dviju osoba

3.

akcesornost KD – pretpostavka je da je prethodno KD počinjeno, bez obzira na KO počinitelja

KD mora biti određene težine

- 5 g i teža – sva KD za koja je **moгуće** izreći toliku kaznu (pr. 1-10 g. propisano), pa i za ona kod kojih je 5 g posebni maksimum (pr. teška krađa)
- pr. dvobračnost – ne
- prethodno KD mora biti **dovršeno u formalnom i materijalnom smislu**
- **ako je KD dovršeno samo u formalnom smislu** – KD će biti kvalificirano kao pomaganje samo u tom posebnom KD (pr. otmica koja nije dovršena)

4.

supsidijarnost u odnosu na radnje postdeliktnog pomaganja koje predstavljaju posebno KD

- pr. nagovaranje svjedoka da iskaz koji je povoljan za okrivljenika (poticanje na KD davanja lažnog iskaza)
- pr. uništenje neistinitih podataka u službenu ispravu od strane službene osobe (krivotvorenje službene ili poslovne isprave)

5.

prikrivanje predmeta nastalih ili pribavljenih KD-om

KD pomoći počinitelju nakon počinjenja kaznenog djela ↔ KD prikrivanja

- teže > lakše DK
- privilegij srodničkog ili drugog posebnog odnosa – ne
- oba akcesorna KD
- objekt radnje – može biti isti
- razlike:
 - bilo koje KD – imovinsko KD
 - + 5 g i teža kazna – ne
 - ne – formalna izričita supsidijarnost

6.

pružanje pomoći osuđenoj osobi

- ne mora se raditi o pravomoćnoj osudi
- nije bitno je li započeto izvršavanje kazne zatvora
- **ako je osoba započela sa izvršavanjem kazne** – omogućavanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda
- **samo kada se radi o (bezuuvjetnoj) kazni zatvora**
- **KO** – KD genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti, ratnog zločina ili terorizma

7.

srodnički privilegij

- nema ako su podupirale počinitelja u počinjenju KD-a (pomaganje u KD)
- privilegij bi mogao biti uzet u obzir pri odmjerenju kazne, ali ne isključuje krivnju
- vrlo često član obitelji ne zna da je drugi član počinio KD - teško dokazivati

V. Lažno prijavljivanje kaznenog djela

1.

zakonski opis:

(1) Tko prijavi neku osobu ili podmetne tragove koji upućuju na to da je počinila kazneno djelo, iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko lažnom prijavom, podmetanjem tragova ili na drugi način izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(3) Tko prijavi da je počinjeno kazneno djelo iako zna da to nije istina, a ne radi se o kaznenom djelu koje se progoni po privatnoj tužbi, ili tko sebe prijavi da je počinio takvo djelo iako zna da to nije istina, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine.

2.

drugo po učestalosti (KD-a iz ove glave)

negativne posljedice:

1. ometa se rad policije i tijela kaznenog pravosuđa
2. nadležna državna tijela nepotrebno angažiraju logistiku i resurse, što dovodi u pitanje prevenciju kriminala i zaštitu ostalih građana koji mogu biti potencijalne žrtve
3. narušava se ugled osobe

- neugodnosti (izvid, istraga, kazneni progon)
- osuda okoline, stigmatizacija, etiketiranje (kleveta – lažno prijavljivanje)

izjavna KD – inače se smatraju lakšim KD

- u ovom slučaju inkriminiranje je opravdano

3 oblika:

- a) lažno prijavljivanje druge osobe da je počinila KD
- b) lažno prijavljivanje KD
- c) lažno samoprijavlivanje

3.

radnja – formalno podnošenje kaznene prijave neistinitog sadržaja nadležnim

tijelima

- nije bitno je li počinitelj potpisao kaznenu prijavu
- prilikom obavijesnog razgovora u policiji (nije formalno podnošenje)

4.

pr. policiju obavijestila da je kokain dobila od oštećenika

pr. u predstavci na rad sudca navela da je sudac tražio novčani iznos

pr. ESLJP – nepotpuni i lažni izvodi

5.

delictum communium

lažno prijavljivanje – svi slučajevi u kojima navodna žrtva ili neka druga osoba verbalno, pisano ili konkludentnim radnjama označi određenu osobu kao počinitelja KD-a ili kad netko lažno prijavi da je počinjeno KD ili lažno prijavi da je sam počinio KD

- pr. prijavljivanje krađe automobila
- pr. blagajnica, razbojništvo, pronevjera
- pr. KD protiv spolne slobode, na štetu djece, povrede privatnosti
- pr. rad pravosuđa i korupcija
- pr. eksplozivne naprave – KD lažne uzbune – *lex specialis*

poteškoće u dokazivanju namjere

- visok postotak negativne selekcije

6.

LP se odnosi na KD za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti ili po prijedlogu

- isključena su KD (privatna tužbe) i prekršaji (kleveta)

KO – kad je izazvano pokretanje kaznenog postupka

- KP započinje potvrđivanjem optužnice, određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe ili donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga

počinitelj mora znati:

1. da prijavljuje osobu koja nije počinila KD
 2. da prijavljuje KD koje nije počinjeno
- isključena je KO kada podnositelj prijave samo **sumnja** (zabluda o biću KD)
 - o **pobudama** ne ovisi pravna kvalifikacija KD – može biti bitno kod kazne
 - pr. lažno prijavljivanje sebe
 - pr. lažno prijavljivanje drugoga

7.

lažno prijavljivanje i davanje lažnog iskaza

- LP + lažni iskaz u kaznenom postupku
- prividni ili realni stjecaj?

VI. Davanje lažnog iskaza

1.

zakonski opis:

(1) Svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač koji u prethodnom kaznenom postupku, u postupku pred sudom, međunarodnim sudom čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća, arbitražom, u prekršajnom postupku, upravnom postupku, postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku daje lažni iskaz, nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se stranka u postupku, osim okrivljenika, koja daje lažni iskaz ako se na tom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku.

(3) Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. i 2. ovoga članka prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika, počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina.

(4) Ako počinitelj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka dobrovoljno opozove svoj iskaz prije donošenja konačne odluke, može se osloboditi kazne.

2.

počinitelj – svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač

radnja – davanje lažnog iskaza, nalaza ili mišljenja, lažno prevođenje

- otežava donošenje odluka sudovima i drugim tijelima koje vode postupke

vlastoručno KD – moguće je poticanje i pomaganje, ali ne i supočiniteljstvo

realno (zaštitno) načelo – znak da se radi o teškom KD

3.

delictum proprium

svjedok – osoba koja ima određena saznanja o činjenicama koje su relevantne za donošenje odluke u postupku

- neposredno opažanje, saznanje od drugih osoba
- dužnost odaziva pozivu suda ili drugog tijela koje vodi postupak i isčitino iskazivanje
- upozorenje da je davanje lažnog iskaza KD
- KO je osoba koja da lažni iskaz, a nije dužna svjedočiti

vještak – vještačenje se određuje kad za utvrđivanje ili ocjenu neke važne činjenice treba pribaviti nalaz i mišljenje osobe koja raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili vještinom

- upozorenje da je davanje lažnog iskaza KD
- obećanje, stalna prisega + upozorenje

stranke u postupku

- mogu odgovarati samo za KO KD – ako se na njihovom iskazu temelji konačna odluka u postupku
- **iznimka je okrivljenik** – nije dužan istinito iskazivati
 - svaki pritisak na optuženika je povreda privilegije protiv samooptuživanja
 - na tao dobivenom iskazu ne može se temeljiti presuda
 - ne mogu odgovarati ni kao poticatelji na davanje lažnog iskaza ostalih

4.

uvjet – lažni iskaz u taksativno navedenim postupcima:

- **prethodni kazneni postupak** (državnoodvjetnička istraga)
- **postupak pred sudom** (kazneni, parnični, izvanparnični, upravni)
- **međunarodni sud čiju sudbenost Republika Hrvatska prihvaća** (MKS, MKSJ)
- **arbitraža** (Stalno arbitražno sudište HGK)
- **prekršajni postupak** (prekršajni sud, upravna tijela)
- **upravni postupak** (nadležna upravna tijela)

- **postupak pred javnim bilježnikom** (iskaz u ostavinskom postupku, ne ovjera potpisa)
- **stegovni postupak** (stegovni ili disciplinski postupak pred DSV, ili DV)

5.

objekt – iskaz – neće se svaka lažna izjava stranaka u postupku se smatrati lažnim iskazom

- usmeno očitovanje svih sudionika o činjenicama i okolnostima
- pr. zapisnik o nestanku vozačke
- pr. pismeno prijavljuje nestanak prometne
- pr. prešućivanje

6.

KO KD

- ako se na tom iskazu temelji konačna odluka u tom postupku
- ako je iskazom prouzročena osuda nedužnog okrivljenika ili druge osobito teške posljedice za okrivljenika
 - objektivni uvjet kažnjivosti

7.

iskaz mora biti objektivno i subjektivno neistinit izravna i neizravna namjera

- počinitelj mora biti svjestan da ne govori istinu i to htjeti ili bar pristati na to
- pr. saznanje od druge osobe

8.

formalno KD – opozivanje ranije danog iskaza se neće smatrati dragovoljnim odustankom (KD je dovršeno)

djelotvorno kajanje – počinitelj nastoji otkloniti negativne posljedice svog iskaza

- opoziv mora biti dobrovoljan i pravodoban

9.

izjavno KD – radnja se sastoji u iznošenju misaonog sadržaja riječju, slikom, gestom

- **znanje o neistinitosti je subjektivno obilježje KD**
- moguć je stjecaj s drugim izjavnim KD - različita PD
- idealni stjecaj